

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Artículo 1º.- **AMBITO DE APLICACIÓN:**

Las normas contenidas en el presente articulado, constituyen el **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA-FRACCIÓN HÚMEDOS**.

Artículo 2º.- **COMUNICACIONES, INVITACIONES Y PUBLICACIONES**

Toda comunicación entre el organismo y los oferentes o proveedores, ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, debe efectuarse conforme a los principios de economía y celeridad en los trámites. No podrán utilizarse estos mecanismos para poner en ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes.

Se comunicará la convocatoria a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones y Cámara de Rubros a Licitat. Asimismo, deberá notificarse a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que dicho organismo evalúe la posibilidad de presenciarlo con el objeto de realizar el control concomitante del proceso.

El llamado deberá ser publicado por el término tres (3) días en el Boletín Oficial, en tres diarios nacionales de publicación masiva y en dos periódicos de publicación internacional con una anticipación a la apertura de ofertas no menor a nueve (9) días. Asimismo, deberá publicarse en el sitio web oficial de la Ciudad, www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras y en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

Artículo 3º.- **INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD (RIUPP):**

Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán encontrarse inscriptos o haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP.

El proveedor deberá estar inscripto en forma previa a la preselección.

Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP. En la presente Licitación, por tratarse de una licitación de etapa múltiple, el proveedor debe estar inscripto en forma previa a la preselección.

La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la página www.buenosaires.gov.ar/rup, sin perjuicio de la posterior presentación de la documentación ante el citado RIUPP.

Para más datos, podrá concurrir a Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8 de lunes a viernes en el horario de 10,00 a 15,00 horas, o comunicándose a al teléfono 4342-5052, Interno 113.

Artículo 4º.- **CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:**

Se considerará como domicilio legal el declarado en calidad de constituido en el RIUPP o aquel que constituya especialmente para la presente Licitación.

Artículo 5º.- **APTITUD PARA CONTRATAR:**

Los interesados en presentarse a esta Licitación deberán adjuntar a la oferta una declaración jurada de la que resulte que los directores o miembros del órgano de administración del oferente no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas en el Anexo I del presente Pliego.

Artículo 6º.- **CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS:**

El oferente deberá presentar junto con la oferta el "Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos" expedido por el organismo competente dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del que resulta que los directores o miembros del organismo de administración del oferente no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Artículo 7º.- **CONDICIÓN FRENTE AL I.V.A.:**

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), se comunica que este Gobierno reviste la condición de Exento.

En consecuencia, en las ofertas no deberá discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.

El número de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el 34-99903208-9.

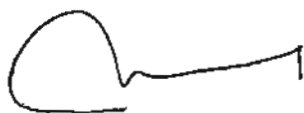
Artículo 8º.- **EFFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:**

La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido.

Artículo 9º.- **GARANTÍAS:**

FORMAS DE CONSTITUCIÓN

Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas o combinaciones de ellas:



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES****"2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"**

a) Mediante aval bancario u otra fianza, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

b) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Organismo contratante o licitante.

c) Mediante títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los mismos deben ser depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden del organismo contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se debe calcular tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o mercado correspondiente, lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores de los títulos en cuestión, se formulará el cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente queda sujeto a las disposiciones que rigen para la devolución de las garantías.

d) Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, firmes y a disposición de su cobro en organismos de la Administración del Gobierno de la Ciudad, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de constitución de la garantía, la certificación pertinente.

La elección de la forma de la garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario.

Las garantías podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido del oferente o adjudicatario, previa aprobación por parte del organismo contratante o licitante.

Las garantías deben ser constituidas a entera satisfacción del organismo licitante.

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

a) Serán devueltas de oficio:

i. Las garantías de mantenimiento de oferta a los oferentes que no resulten adjudicatarios, una vez adjudicada la contratación.

ii. Las garantías de cumplimiento de contrato una vez cumplido el contrato a entera satisfacción del Organismo contratante, salvo que esté afectado por una garantía técnica, la que será devuelta una vez operado el vencimiento del período de dicha garantía.

b) A solicitud de los interesados, deberá procederse a la devolución parcial de las garantías de adjudicación en proporción a lo ya

cumplido, para lo cual se aceptará la sustitución de la garantía para cubrir los valores resultantes.

En el caso de que los oferentes o adjudicatarios luego de notificados fehacientemente, no retirasen las garantías, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a contar de la fecha de notificación.

La falta de presentación del oferente o adjudicatario dentro del plazo establecido precedentemente, implica la renuncia tacita de su derecho a la devolución de la garantía a favor del Organismo contratante.

Artículo 10º.- **ANUNCIO DE LA PRESELECCIÓN Y PREADJUDICACIÓN:**

La preselección y preadjudicación se anunciarán en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, a la cual tiene acceso el público, Av. Roque Sáenz Peña 570 Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día.

Paralelamente a su exhibición, se publicará en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como también, se publicará en el Boletín Oficial, por el término de un (1) día.

El resultado de las preselecciones al igual que las preadjudicaciones se comunicará a todos los participantes del proceso licitatorio.

Todas las comunicaciones que se mencionan en el presente artículo son efectuadas a los oferentes, antes del día de publicación de los anuncios.

Artículo 11º.- **IMPUGNACIONES:**

En la presente licitación el porcentaje de las impugnaciones se calcula de la siguiente manera:

- La impugnación en la etapa de preselección, sobre el presupuesto oficial o monto estimado de la contratación.
- La impugnación en la etapa de preadjudicación, sobre el importe total preadjudicado por el que se presenta impugnación.

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente N° 26.678/7 "*Impugnaciones – Fondos en Garantía*", abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.

Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 570 Piso 5º, dentro del plazo fijado en el artículo 17 del presente, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será considerada como impugnación.

Artículo 12º.- **PRERROGATIVA DEL GCABA:**



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES****"2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"**

Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo podrá solicitarse al oferente mejor calificado una mejora en el precio de la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los intereses del Gobierno, por aplicación de los principios de eficiencia y eficacia y economía.

Artículo 13º.- DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO:

Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

Artículo 14º.- CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el Centro Único de Recepción de Documentación de Pago, sito en la Av. Belgrano Nº 844, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 15:00 horas.

El Departamento Centro de Recepción de Documentación de Pago dependiente de la Dirección General de Contaduría, no recibirá ninguna factura que no posea el Parte de Recepción Definitiva debidamente suscripto por las entidades receptoras

Artículo 15º.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA FACTURA(*):

Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento operado al momento de presentar la factura en el Centro de Recepción de Documentación de Pagos, dependiente de la Dirección General de Contaduría, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Artículo 1º de la Ordenanza Nº 33.588 (B.M. 15.541), conforme lo dispuesto en el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M. 15.493) AD 350.29).

En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, indefectiblemente, el número de inscripción, debidamente actualizado, del impuesto de que se trata, que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos le haya acordado oportunamente a la firma presentante, conforme al Artículo 8º del Decreto Nº 2.241/85 (B.M. 17.498), a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40.434 (B.M. 17.460) y el Decreto Nº 706/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.689).

Artículo 16º.- PAGO – PLAZOS:

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la fecha de presentación de la respectiva factura, a efectuarse

por la Dirección General de Tesorería, quien depositará los fondos en la cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO.

Artículo 17º.- **ÚNICA FORMA DE PAGO(*):**

Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en la cual se depositarán los pagos.

A tal efecto, se adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones el formulario "*Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria*", siendo sus formalidades las siguientes:

CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas jurídicas y físicas) – CUENTA CORRIENTE ESPECIAL (Personas jurídicas)

Los titulares de este tipo de cuentas deberán presentar el formulario mencionado, debidamente completo con sus datos y certificada la cuenta por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Tesorería, sita en Bartolomé Mitre 648 – 7º piso de 9.30 a 14.30 hs.

CAJA DE AHORROS (Personas Físicas)

Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación de acuerdo a lo establecido en el Memorandum N° 4869-DGTES-06, siendo sus requisitos los siguientes:

- 1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una nota certificando la relación contractual existente, firmada por funcionario que tenga firma registrada en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Anexo.
- 2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, la firma del funcionario inserta en la nota.
- 3) Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la Caja de Ahorros, en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que seleccione el adjudicatario.
- 4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el Anexo II, con la certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición contratante.

Artículo 18º.- **MORA:**

En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.

La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta 30 días posteriores de efectuada la acreditación en la cuenta bancaria. Vencido dicho plazo pierde todo derecho a reclamo.

Artículo 19º.- **MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO:**

La moneda de cotización y pago será el Peso (\$), moneda de curso legal en la República Argentina o el que se establezca en las cláusulas particulares.

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or signature of an authorized person.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Artículo 20º.- **CIERRE POR VACACIONES:**

No serán tenidas en cuenta para la adjudicación, aquellas cláusulas impuestas por las firmas oferentes referidas al cierre por vacaciones, debiéndose recibir la correspondiente Orden de Compra en los términos reglamentarios y efectuar las entregas a las que se hubieran obligado, dentro de los plazos requeridos en el acto licitario.

Artículo 21º.- **COMPETENCIA JUDICIAL:**

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Artículo 22º.- **CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN:**

Es causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

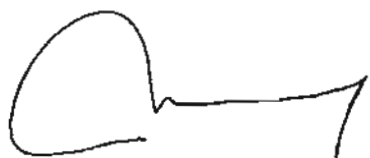
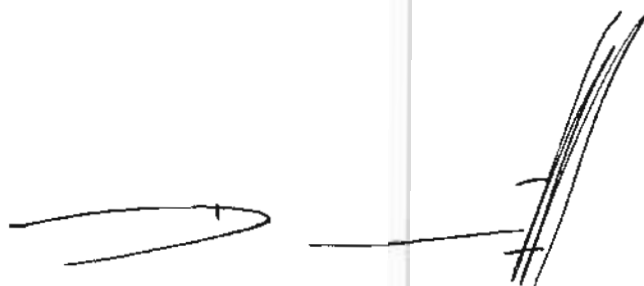
- a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de selección del cocontratante y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
- b) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de selección del cocontratante y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descrita, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.
- c) Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descrita, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

Son considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa.

Artículo 23º.- **CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 43º DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES:**

En virtud de lo normado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se pone en conocimiento de todos los oferentes que el o los adjudicatarios estarán obligados a emplear personas con capacidades especiales que reúnan las condiciones y la idoneidad requerida para el puesto o cargo que deberá cubrirse en una proporción no inferior al cinco por ciento (5%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas a ser ocupadas exclusivamente por ellas. Este porcentaje deberá mantenerse por causa de vacante o incremento de la dotación. Las personas con necesidades especiales que se desempeñen en tales condiciones gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que la legislación laboral aplicable prevé para el trabajador no discapacitado.





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Anexo I

DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón Social), CUIT N°, esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de tener capacidad para obligarse y no encontrarse incurso en ninguno de las siguientes supuestos de inhabilidad:

- a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes.
- b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes.
- c) Los cónyuges de los sancionados.
- d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.
- e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario.
- f) Los inhabilitados.
- g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
- h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente.

La Comisión Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento.

El falseamiento de datos determinará el rechazo de la oferta, con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la adjudicación o la suscripción del contrato, será causal de revocación de la adjudicación o rescisión del contrato por culpa del contratista con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de oferta y/o de Cumplimiento del contrato y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.

Firma

Aclaración	
Carácter	

Ciudad de Buenos Aires,



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Anexo II

**AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA
 CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA**

Localidad, (1) (2)

SEÑOR
TESORERO GENERAL
DIRECCION GENERAL TESORERIA

El (los) que suscribe(n) (3) _____ en mi
 (nuestro) carácter de (4) _____ de (5) _____
 DNI/CI/LE/LC _____, CUIT Nº (6) _____ Ingresos Brutos Nº
 _____, con domicilio legal/real/comercial (7) en la calle
 Nº _____ Piso _____ Dto./Oficina/Local Nº _____ de la localidad de _____
 Provincia de _____, autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la
DIRECCION GENERAL TESORERIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES en
 cancelación de deudas a mí (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos dependientes del
 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se
 detalla

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORRO (8) Nº:
TITULARIDAD
DENOMINACION
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SUCURSAL
DOMICILIO

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Dirección General
 Tesorería del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos Contractuales, extinguirá
 la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen,
 hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa
 Dirección Tesorería General.

.....(9)
 Firma Aclaración

Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (s) del (de los) titular (es)

(1) (2) Lugar y fecha de emisión, (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito, (4) Carácter por el cual firman
 (Presidente, Socio, Propietario, etc.), (5) Razón social o Denominación, (6) Número de CUIT. Impositivo, (7) (8) Tachar lo que
 no corresponda, (9) Firma (s) y Aclaración (es) del (de los) beneficiario (s)

**AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA
 CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA**

APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CUIT Nº:
CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORRO Nº:
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – SUCURSAL:

FECHA DE PRESENTACION "ANEXO I":/...../.....

.....
 Firma y sello de Recepción



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Anexo I

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser una abreviatura o un nombre estilizado, ubicada en la parte inferior izquierda del documento.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

*"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"*Índice

CAPÍTULO 1.-	OBJETO DE LA LICITACIÓN Y CONDICIONES PARTICULARES	7
Artículo 1.-	Objeto y Procedimiento elegido	7
Artículo 2.-	Terminología	7
Artículo 3.-	Riesgos y Contingencias	14
Artículo 4.-	Marco Jurídico	15
Artículo 5.-	Principios rectores de Higiene Urbana	15
Artículo 6.-	Facultad de Disposición de los Residuos	16
Artículo 7.-	Zonas de Prestación	17
Artículo 8.-	Exclusividad	17
Artículo 9.-	Alcance de las OFERTAS	18
Artículo 10.-	Plazo Contractual	18
Artículo 11.-	Extensión del Plazo Contractual	18
Artículo 12.-	Cómputo de Plazos	18
Artículo 13.-	Consulta y Adquisición de PLIEGO	18
CAPÍTULO 2.-	PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN	19
Artículo 14.-	Condiciones para ser OFERENTE	19
Artículo 15.-	Impedimentos para ser OFERENTE	21
Artículo 16.-	Conocimiento de las condiciones	24
Artículo 17.-	Garantía de Mantenimiento de OFERTA	24
Artículo 18.-	Presentación de las OFERTAS	24
Artículo 19.-	Documentación a incorporar en el Sobre Nº 1	26
Artículo 20.-	PLAN DE TRABAJO	27
Artículo 21.-	SOBRE Nº 2	29
Artículo 22.-	Forma de Cotizar	30

Artículo 23.-	Consultas y Circulares.....	31
Artículo 24.-	Falseamiento de Datos.....	31
Artículo 25.-	Inadmisión de oferta parcial y cumplimiento de los términos de la licitación	32
Artículo 26.-	Recepción de las OFERTAS	32
Artículo 27.-	Mantenimiento de las OFERTAS.....	32
Artículo 28.-	Acto de Apertura del Sobre Nº 1.....	32
CAPÍTULO 3.-	PROCESO DE SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN	33
Artículo 29.-	Vista de las OFERTAS	33
Artículo 30.-	Causales de rechazo de OFERTAS	33
Artículo 31.-	Solicitud de Aclaraciones.....	34
Artículo 32.-	Etapas de Evaluación	35
Artículo 33.-	Informe de Preselección	39
Artículo 34.-	Impugnaciones al Informe de Preselección	40
Artículo 35.-	Resolución de Preselección.....	40
Artículo 36.-	Acto de Apertura de los SOBRES Nº 2	41
Artículo 37.-	Evaluación de las OFERTAS ECONÓMICAS.....	41
Artículo 38.-	Dictamen de Preadjudicación	42
Artículo 39.-	Impugnaciones al Dictamen de Preadjudicación.....	42
Artículo 40.-	Resolución sobre Impugnaciones y Adjudicación de la Licitación. Dictamen de la Procuración.....	43
Artículo 41.-	Notificaciones y Publicidad	43
Artículo 42.-	Garantía de Cumplimiento de CONTRATO	44
Artículo 43.-	Suscripción del CONTRATO	45
CAPÍTULO 4.-	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO.....	45
Artículo 44.-	Documentación del CONTRATO – Orden de Prelación.....	45
Artículo 45.-	Representantes del ADJUDICATARIO y del GCABA	45
Artículo 46.-	Fiscalización del SPHU	46
Artículo 47.-	Inicio del SPHU	46
Artículo 48.-	Ejecución y Control del CONTRATO	46



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Artículo 49.-	Flota	48
Artículo 50.-	Seguros.....	49
Artículo 51.-	Ampliación y Disminución del SPHU	51
Artículo 52.-	Prohibición de Transferencia del CONTRATO.....	51
Artículo 53.-	Intercambio de Comunicaciones entre las Partes.....	52
Artículo 54.-	Carácter de Servicio Público. Continuidad del SPHU	52
CAPÍTULO 5.-	FACTURACIÓN, PRECIO Y FORMA DE PAGO	53
Artículo 55.-	Procedimiento de Liquidación y Plazo de Pago	53
Artículo 56.-	Procedimiento de Redeterminación de Precios	55
Artículo 57.-	Impuestos, Tasas y Contribuciones.....	56
CAPÍTULO 6.-	FALTAS Y PENALIDADES.....	56
Artículo 58.-	Penalidades por Faltas en el SPHU.....	56
	Tipificación y puntos	58
Artículo 59.-	Período de Gracia	60
Artículo 60.-	Normas sobre Multas y Penalidades	60
Artículo 61.-	Procedimiento de Aplicación de Sanciones	60
CAPÍTULO 7.-	EXTINCIÓN DEL CONTRATO	61
Artículo 62.-	Causas de Extinción del CONTRATO	61
Artículo 63.-	Expiración del Plazo Contractual.....	61
Artículo 64.-	Consecuencias de la Expiración del Plazo Contractual	62
Artículo 65.-	Quiebra, Liquidación sin Quiebra y Concurso Preventivo del CONTRATISTA 62	
Artículo 66.-	Rescisión por incumplimiento del ADJUDICATARIO	62
Artículo 67.-	Consecuencias de la Rescisión por incumplimiento del ADJUDICATARIO.....	63
Artículo 68.-	Rescisión por Incumplimiento del GCABA	63
Artículo 69.-	Consecuencias de la Rescisión por Incumplimiento del GCABA	63

Artículo 70.-	Rescate del SPHU por el GCABA.....	64
Artículo 71.-	Consecuencias del Rescate del SPHU por el GCABA.....	64



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

CAPÍTULO 1.- OBJETO DE LA LICITACIÓN Y CONDICIONES PARTICULARES**Artículo 1.- Objeto y Procedimiento elegido**

El GCABA convoca a "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA-FRACCIÓN HUMEDOS" en los términos y condiciones del ordenamiento normativo vigente en la materia y del presente PLIEGO.

El GCABA ha establecido que la presente LICITACIÓN se substancie como una LICITACIÓN PÚBLICA de carácter nacional e internacional y de etapa múltiple, de conformidad con la Ley de Compras y Contrataciones vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La prestación del SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA – FRACCIÓN HUMEDOS objeto de esta LICITACIÓN comprende el SERVICIO DE RECOLECCIÓN y el SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, INCLUIDO EL TRANSPORTE DEL MATERIAL RESULTANTE, con sus PRESTACIONES BÁSICAS y COMPLEMENTARIAS, según las definiciones y obligaciones indicadas en el PET.

Artículo 2.- Terminología

A los efectos de la interpretación del PLIEGO y todo otro documento contractual, los términos y expresiones utilizadas tendrán el significado que a continuación se consigna:

ADJUDICACIÓN: Es el acto administrativo dictado por la Autoridad Competente, por el cual se selecciona al OFERENTE más conveniente para el GCABA.

ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta ha sido aceptada por acto formal del Jefe de Gobierno de la CABA.

ADQUIRENTE: Comprador del PLIEGO.

APH: Área de protección histórica

APROVECHAMIENTO: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales o productos recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, el compostaje, la revalorización o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos.

ÁREA DE ALTO IMPACTO o en su defecto AAI (AAI): Sector con características urbanísticas particulares, con actividades comerciales, bancarias, institucionales u otras que provocan generación de residuos que en general ameritan SERVICIOS de higiene intensivos sobre VEREDA y CALZADA para alcanzar el INDICE DE PRESTACIÓN exigido en PLIEGO. Se encuentran individualizadas en los ANEXOS técnicos pertinentes para cada SERVICIO.

ÁREA RESIDENCIAL: Sector que no ha sido definido como Área de Alto Impacto.

AUDITOR URBANO: funcionarios/inspectores que dependen directamente del M^AyEP que verificarán la vía pública y reportarán, a modo de inspección interna, informes de seguimiento del estado de higiene en las diferentes ZONAS, disgregando la información en la medida de lo posible a nivel de COMUNAS.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN DEL CONTRATO: La Subsecretaría de Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que podrá delegar sus facultades en la Dirección General de Limpieza o en aquella que la reemplace.

BMA: Barrido manual de calzadas y/o veredas

BME: Barrido mecánico de calzadas y/o veredas

BOLSAS: Deberán entenderse según lo dispuesto en la Ley N° 3.147 de la CABA.

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CALIDAD: La totalidad de los aspectos y características de un producto, proceso o servicio, relacionados con su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas.

CALLES TRANSITABLES: Llámese a aquellas vías públicas, libres de obstáculos, a través de las cuales puedan transitar sin mayores inconvenientes los medios de transporte utilizados para la prestación del servicio.

CALZADA: Banda de circulación vehicular, excepcionalmente, peatonal. Espacio entre dos cordones o dos bordes de asfalto o de cualquier tipo de terminación superficial o dos banquetas.

CARPETA DE PRESENTACIÓN: Compendio de documentación que deberá presentar el OFERENTE en el SOBRE N° 1.

CDS: Controles durante la prestación del servicio.

CDi: Controles dirigidos de acuerdo con las prioridades y necesidades de cada momento.

CIRCULARES ACLARATORIAS: Comunicaciones emitidas desde el GCABA que signifiquen modificación, complementación o esclarecimiento de cualquier aspecto relacionado con el proceso licitatorio regido por el PLIEGO, ya sea como consecuencia de la consulta formulada por algún ADQUIRENTE o por decisión del propio GCABA.

CIRCULAR CON CONSULTA: Las respuestas del GCABA durante el período de consulta a los pedidos de aclaración sobre el PLIEGO.

CIRCULAR SIN CONSULTA: Las aclaraciones de oficio que el GCABA podrá formular sobre el PLIEGO.

COMISION DE EVALUACIÓN: Es la que designe el GCABA para el análisis y evaluación de las OFERTAS, dentro del marco normativo vigente.

COMITENTE: Es el GCABA.

COMUNA: Unidad de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1.777

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

CONDICIONES MÍNIMAS OPERATIVAS: Es el conjunto mínimo de obligaciones y antecedentes, indicados en el PLIEGO, que deberá cumplir el interesado para poder presentarse como OFERENTE de esta LICITACIÓN.

CONSULTAS: Todas aquellas aclaraciones o información que podrán solicitar los Adquirentes respecto del proceso licitatorio a fin de esclarecer cuestiones específicas.

CONTENEDOR: Recipiente en el cual un material es almacenado, temporalmente, transportado o manipulado de algún modo.

CONTRATO: Instrumento formal de contratación del SPHU.

CONTRATISTA: Dícese del adjudicatario.

CONTROL DEL CONTRATO: Facultad del GCABA y del EURSP para implementar todos los mecanismos tendientes a asegurar que el CONTRATISTA cumpla con los compromisos asumidos por imperio del CONTRATO y que mantenga el estado de limpieza en la ZONA asignada con un nivel de calidad igual o superior al comprometido.

COOPERATIVA: Entidades regidas por la Ley Nacional Nº 20.337.

CPS: Controles posteriores a la prestación del servicio

CUADRA: Para todos los efectos de este pliego, se considera "cuadra" el trayecto "nominado" y "materializado" en el espacio público, cuya longitud está definida por la distancia entre ejes de calzadas consecutivas y su ancho por la distancia entre líneas municipales. Para efectivizar modificaciones de prestaciones, descuentos y/o para la aplicación de penalidades, y cuando se verificaren diferentes intersecciones según las márgenes de la calzada, se considerará la "cuadra" según el margen donde existan más intersecciones.

DEFICIENCIA: Anomalía. Incumplimiento de las condiciones establecidas en el PTA y del pliego relativas a la prestación del SPHU.

DGLIM: Dirección General de Limpieza.

DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN: Dictamen emitido por la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS, de carácter no vinculante destinado a proporcionar a la autoridad competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo por el cual se adjudicarán las ofertas.

DOCUMENTACION INFORMATIVA: La información entregada en este pliego, o la que se ponga a disposición de los distintos interesados u oferentes. La misma se proporciona, a título ilustrativo y no obligatorio para el GCABA, siendo obligación de los oferentes realizar sus propios estudios de campo, quedando bajo su entera responsabilidad la verificación de los datos y referencias, tomando exclusivamente a su cargo las consecuencias de los eventuales errores cometidos.

EHU: Ente de Higiene Urbana

EPP: elementos/equipos de protección personal

ENTE PÚBLICO: Persona Jurídica Pública que integra la estructura orgánica estatal, figura en su presupuesto y ejerce funciones administrativas destinadas a satisfacer el interés público. Se incluyen ENTES PÚBLICOS NACIONALES.

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD (EURSP): Persona jurídica, autárquica, con independencia funcional y legitimación procesal creada por el Artículo N°138 de la Constitución de la Ciudad y regulada por la Ley N° 210.

ESPACIO VERDE: Plaza, parque, paseo, plazoleta y todo espacio público que a los fines de este pliego se incorpore e identifique como tal. Incluye las denominadas plazas "secas" y los canteros centrales y laterales de calles y avenidas.

ETC: Estación de Transferencia de Carga.

GCABA: Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

INSPECCION DEL SERVICIO: La actividad técnico-administrativa de supervisión y contralor de los servicios objeto de la licitación.

ÍNDICE DE CALIDAD: Indicador utilizado a efectos de medir la calidad de la prestación del servicio y surge del CDS.

ÍNDICE DE PRESTACION: Guarismo utilizado mensualmente a efectos de medir la eficacia y eficiencia de la prestación del SPHU.

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD: Indicador calculado en base a los parámetros de sostenibilidad definidos en el pliego y evaluados anualmente que repercute sobre las certificaciones mensuales posteriores a la presentación de la documentación acreditativa exigida en el pliego.

INFORME DE PRESELECCIÓN: Dictamen emitido por la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, de carácter no vinculante destinado a proporcionar a la autoridad competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo por el cual se preseleccionarán las OFERTAS.

LA: servicio de lavado de calzadas y/o veredas

LAcOm: SERVICIO de lavado manual-mecánico de VEREDAS

LAmE: SERVICIO de lavado mecánico de CALZADAS y/o VEREDAS

LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO: Es el registro foliado, numerado correlativamente y por triplicado de las órdenes de servicio.

LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO: Es el registro foliado, numerado correlativamente y por duplicado de las notas de pedido.

LOCALIDAD: Conglomerado urbano o suburbano con autoridades propias.

MAYEP: Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

MCAN: Modalidad Contenerizada Automatizada a Nivel para el servicio de recolección domiciliar de RSU-FH.



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

MCAS: Modalidad Contenerizada Automatizada Soterrada para el servicio de recolección domiciliar de RSU-FH.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES: Se denomina así a las órdenes de servicio y a las notas de pedido. Son los únicos elementos contractuales de comunicación entre las partes.

MM: Modalidad Mixta para el servicio de recolección domiciliar de RSU-FH.

MPP: Modalidad Programada Puntual para el servicio de recolección de RVE, RVO y ROyD.

MPS: Modalidad Programada Sectorial para el servicio de recolección de RVE, RVO y ROyD.

NOTA DE PEDIDO: Es el documento por el cual el representante técnico comunica a la autoridad de aplicación del contrato sus respuestas a las órdenes de servicio, así como todo otro requerimiento o novedad relativa a la prestación del servicio o a la ejecución del contrato.

OHUCABA: Observatorio de Higiene Urbana de la CABA

OFERTA: Toda la documentación y demás información incorporada en el SOBRE Nº 1 y el SOBRE Nº 2.

OFERTA ECONÓMICA: Se denomina así a toda la documentación contenida en el SOBRE Nº 2 referida a los precios cotizados por los servicios que se licitan.

OFERENTE: La Empresa o UTE que formule una OFERTA en la presente LICITACIÓN.

ONG: Organización No Gubernamental dedicada a la temática de desarrollo sustentable.

ORDEN DE SERVICIO: El documento por el cual la autoridad de aplicación del contrato instruye, dispone, controla la ejecución del servicio y notifica demás observaciones y/o acciones relativas al contrato.

ÓRGANO LEGAL DE CONSULTA: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PERSONAL OPERATIVO: Es el personal dependiente del adjudicatario afectado a las tareas de prestación de los servicios. No se considera personal operativo al correspondiente a los niveles de supervisión, administrativo y jerárquico.

PCG: Pliego de Condiciones Generales que forma parte de este pliego.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que forma parte de este pliego.

PGA: Plan de Gestión Ambiental

PCP: Éste Pliego **PLAN DE TRABAJO:** Diseño, proyecto, estudio de mercado, infraestructura, dotación de personal, equipamiento y demás recursos a disponer para la prestación del SPHU en cumplimiento de las exigencias de este pliego.

PLIEGO: PGC, PCP y PET.

PRESTACIONES BASICAS: Son todas las vinculadas a los servicios esenciales de higiene urbana –recolección y barrido- detallados en el PET.

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: Son aquellas que se corresponden a los servicios que constituyen herramientas de prestación que realzan la imagen urbanística y de limpieza general de la Ciudad.

PT: PLAN DE TRABAJO

PTA: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO a las observaciones de la Comisión de Evaluación, que deberá presentarse en forma previa a la adjudicación y toda vez que lo solicite la DGLIM durante la ejecución del Contrato.

RECUPERADORES URBANOS: Personas inscriptas en el Registro Único Obligatorio Permanente creado por el Art.4° de la Ley N° 992.

RIUPP: Registro Único Permanente de Proveedores

RDI -TM: Recolección Diurna turno mañana

RDI -TT: Recolección Diurna turno tarde

RNO: Recolección Nocturna

REPRESENTANTE LEGAL: La persona física designada por el Oferente con amplias facultades para considerar y resolver cuestiones relativas a la Oferta y/o Contrato, obligando al Oferente y/o Adjudicatario, según corresponda.

REPRESENTANTE TÉCNICO: Será el profesional matriculado perteneciente al Oferente y/o Adjudicatario, con título habilitante que deberá asumir la responsabilidad por el cumplimiento de las condiciones exigidas en el Pliego. Es el único habilitado para emitir Notas de Pedido y recibir Órdenes de Servicio. El Representante Técnico convalida los actos de Control y de Aseguramiento de la Calidad.

REPyME: Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas creado por el Art. 5° de la Ley N° 992

RESIDUO SÓLIDO URBANO: cualquier sustancia u objeto sólido generado en el ámbito de la Ciudad sujeto al régimen establecido en la Ley N° 1.854, que a los efectos de este pliego incluye a los residuos domiciliarios, de comercio e industriales definidos en la Ley N° 4.120. Material rechazado o descartado, dispuesto en la vía pública o en recipientes específicos -internos o externos-, por el hombre o por causas naturales, con un contenido líquido insuficiente como para fluir libremente, incluyendo restos de jardín y podas, todo desecho y polvo que se recoge barriendo y todo lo detallado en la normativa vigente respecto de los Residuos Sólidos Urbanos –no peligrosos- y las que se dictaren en el futuro al respecto. Quedan expresamente excluidos todos los contemplados en la Ley Nacional N° 24.051 y su Decreto Reglamentario N° 831/93 o en aquellas que las reemplacen en el futuro a nivel Nacional o en leyes que promulgare la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también los incluidos en la Ley N° 154 de Residuos Patogénicos y de Residuos Radiactivos.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

RESIDUOS PATÓGENOS o PATOGÉNICOS o PATOLÓGICOS: Todos los incluidos en Ley Nº 154, sus Decretos Reglamentarios, y las normas que se aprobaran en el futuro.

RESIDUO PELIGROSO: Aquellos determinados por la Ley Nacional Nº 24.051 y su Decreto Reglamentario, y la Ley Local Nº 2.214 y su Decreto Reglamentario, o las que se dictaren en el futuro.

REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.

REVALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. Incluye el reciclado, la reutilización y la valorización.

ROyD: Restos de Obras y Demoliciones, tierra y materiales áridos utilizados en obras civiles y de arquitectura. Residuos de Obras definido en la Ley Nº 4120.

RPB: Recolección del Producido del servicio de barrido y limpieza de calles.

RSU: Residuos Sólidos Urbanos.

RSU-FH: Fracción húmeda de los residuos sólidos urbanos, no están incluidos los componentes papel, plástico, textiles, vidrio y metal de los RSU.

RSU-FS: Fracción seca de los residuos sólidos urbanos.

RVE: Restos verdes.

RVO: Residuos voluminosos.

SCI: Sistema Central de Información.

SERVICIOS ADICIONALES: Son aquellos servicios y prestaciones que serán cumplidas en los términos requeridos por orden de servicio de la DGLIM en base a las previsiones del PET.

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA (SPHU): servicios, Prestaciones, condiciones y demás especificaciones establecidas en el presente pliego. Incluye el servicio de recolección y el servicio de barrido y limpieza de calles, incluido el transporte del material resultante, con sus prestaciones básicas y complementarias, como así también los servicios adicionales, en los términos del pliego.

SIM: Sistema Informático de Mantenimiento.

SITUACIONES EXTRAORDINARIAS: Hechos o acontecimientos que no han podido preverse, o que previstos no pudieran evitarse.

SPHU: SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA.

SOBRE N° 1: Sobre cerrado conteniendo los antecedentes de los oferentes, plan de trabajo y el SOBRE N°2.

SOBRE N° 2: Sobre cerrado, que contiene la oferta económica.

SSHU: Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

SUMIDERO o BOCA DE TORMENTA: Elemento receptor del agua superficial con bocas en el cordón y generalmente rejillas en el pavimento. Toma el agua hacia su cámara desde donde sale el ramal o nexo. También se considerará como sumidero aquellas rejas en calzadas que tengan por misión exclusiva tomar agua superficial, como así también los sifones de ferrocarriles.

TURNO MATUTINO (TM): Lapso de tiempo comprendido entre las 05:00hs/07:00hs a 13:00hs/15:00hs

TURNO TARDE O VESPERTINO (TT): Lapso de tiempo comprendido entre 13:00hs/15:00hs a 21:00hs/23:00hs .

TURNO NOCHE (TN): Lapso de tiempo comprendido entre 21:00hs/23:00hs a 05:00hs/07:00hs .

UTE: Unión Transitoria de Empresas.

UTI: Unidad de Inspección.

VEREDA: Banda de circulación peatonal ubicada entre la línea municipal y el cordón o borde de la calzada. Acera.

VIA PÚBLICA: Área de la ciudad destinada al tránsito público, peatonal o vehicular, incluyendo los sectores accesorios a los mismos, como canteros, refugios, estacionamientos especiales, dársenas o construcciones similares. Espacio entre líneas municipales.

VILLAS DE EMERGENCIA: Sectores no urbanizados y carenciados.

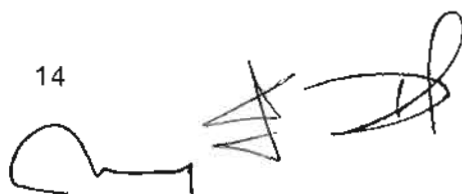
ZONA: Área o sector de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires en la que se subdivide la misma y dentro de la cual la adjudicataria prestará los servicios objeto de la presente licitación.

Artículo 3.- Riesgos y Contingencias

El **SPHU** deberá realizarse conforme a los requerimientos establecidos en el pliego, observándose en todo momento los principios generales del **servicio público**.

El adjudicatario deberá ejecutar el objeto del Contrato por su cuenta y riesgo, y asumir los gastos por todo concepto, incluyendo estudios, diseños, garantías, impuestos, seguros, trámites, licencias, obtención y cumplimiento de la licencia ambiental y el plan de monitoreo ambiental, planes de contingencias, multas y todos los demás gastos necesarios para la plena ejecución de las obligaciones que se derivan del objeto. Igualmente la inversión y financiación de las obligaciones que se derivan de la oferta a la presente licitación serán por cuenta exclusiva del oferente/adjudicatario, en los términos señalados en este pliego.

Los riesgos financieros, comerciales, operativos, de construcción, ambientales, económicos y técnicos de las obligaciones a su cargo que se derivan del objeto del Contrato son de responsabilidad indelegable y exclusivo del adjudicatario.

A handwritten signature is written over a circular official stamp. The signature is in dark ink and appears to be a stylized name. The stamp is partially obscured by the signature.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

En consecuencia, las inversiones que realice el adjudicatario para el cumplimiento del Contrato, incluyendo entre otras actividades, los trámites provinciales, locales, nacionales e internacionales de carácter ambiental y financiero, la construcción de la infraestructura, la operación, los gastos de importación, costos tributarios, y los costos ambientales, sociales y técnicos, son de responsabilidad exclusiva del Contratista y por tanto no podrán ser invocados como factores de supuestos desequilibrios contractuales.

El adjudicatario será el único responsable por los daños que ocasione a terceros y al medio ambiente con motivo de las obras y operaciones que realice en cumplimiento de los trabajos y la prestación de servicios que son objeto del Contrato. El adjudicatario asume la obligación de mantener indemne al GCABA ante cualquier reclamo derivado de la ejecución de las obras, trabajos y servicios durante todo el plazo contractual.

Artículo 4.- Marco Jurídico

La presente licitación se regirá por el pliego, las disposiciones previstas en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 4.120, la Ley N° 1854, la Ley N° 2809, su Decreto Reglamentario N° 1312/08, la Resolución N° 4271-MHGC/08, Decreto N° 49/13, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad (Decreto N° 1.510/GCABA/97), Ley N° 590, Ley N° 595, Decreto N° 744/01, sus normas reglamentarias y complementarias, así como la legislación de la República Argentina y el ordenamiento jurídico vigente en la CABA, de conformidad con el orden de prelación normativa previsto en el Artículo 44° del presente Pliego.

El **SPHU** ha sido declarado Servicio Público por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la Ley N° 210 y N° 992, razón por la cual resultan aplicables los principios generales del Derecho Administrativo en lo que respecta al mismo.

El **SPHU** objeto de esta licitación se regirá asimismo conforme las previsiones de la Ley N° 4.120, demás normas concordantes y las previsiones establecidas en el presente pliego.

Según corresponda, serán de aplicación la Ley N° 1.854, Ley N° 3.393, Ley N° 3394, Ley N° 662, Ley Nacional N° 25.675, Ley N° 1.777 y sus decretos reglamentarios y disposiciones asociadas, o aquellas que las reemplacen en el futuro, como así también el Plan Urbano Ambiental y todas aquellas vinculadas a la gestión de residuos.

Artículo 5.- Principios rectores de Higiene Urbana

El **SPHU** objeto de este pliego deberá prestarse bajo el cumplimiento de los principios rectores que se enuncian a continuación:

Principio de Gestión Integral de RSU

El GCABA ha fijado como política la implementación de un plan de gestión integral de RSU adoptando un conjunto de medidas que tienen la finalidad de contribuir al mejoramiento de la salud de la población y a la preservación del ambiente, con la disminución progresiva de residuos a generar y disponer con la aplicación de procesos de Minimización Y Aprovechamiento.

Según este principio es responsabilidad compartida de los vecinos, los adjudicatarios, las Cooperativas de Recuperadores Urbanos y el GCABA concebir una Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permita la recuperación de materiales reciclables y reutilizables y minimice, como disposición final, el entierro indiscriminado de los residuos revalorizables en los rellenos sanitarios. Ello, teniendo en cuenta el impacto favorable que genera la actividad de recuperación y reciclado en su aspecto ambiental, social y económico y el beneficio que acarrea la Minimización, facilitando además el trabajo de los Recuperadores Urbanos y contribuyendo a la limpieza de la Ciudad y al cuidado del medio ambiente.

Principio de Ciudad Limpia

La aplicación de este principio implica que el Servicio Público De Higiene Urbana incluido en este pliego sea prestado con la calidad requerida. El logro de este principio se sustenta en la eficiencia en la ejecución, control de calidad y aseguramiento de la misma efectuado por parte del Contratista en la prestación del SPHU.

Principio de Basura Cero

Este principio persigue la reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos a través de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción de la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado, todo ello, mediante la actuación coordinada entre el GCABA, los adjudicatarios, las Cooperativas de Recuperadores Urbanos y la ciudadanía en su conjunto. Los RSU deben ser considerados como recursos, es decir con "valor" considerando la factibilidad de transformarse en materia prima e incorporarse nuevamente en el circuito del mercado.

A tal efecto, se diseñará e implementará el Plan de Relaciones con la Comunidad, conforme las previsiones exigidas por este pliego, en materia de educación para la toma de conciencia sobre la importancia de reducir la generación de residuos, la separación en origen, entre otros aspectos vinculados a la gestión de RSU, que repercuten directamente en mejorar la calidad integral de higiene de la ciudad y en la adopción de hábitos que promuevan la conducta ambiental responsable de los generadores.

Principio de Inclusión Social

Según este principio el GCABA, los Adjudicatarios y la comunidad en su conjunto reconocen la preexistencia de los Recuperadores Urbanos en las tareas de separación de residuos y recolección diferenciada y como legítimos actores de tales prestaciones. En razón de ello, el GCABA incorpora de manera socialmente inclusiva a la actividad a las cooperativas de Recuperadores Urbanos que se encuentren debidamente inscriptas en el REPyME.

El propósito de esta política es optimizar la gestión de los RSU-FS que permita la recuperación de materiales reciclables y reutilizables y priorice la asignación de zonas de trabajo, la regularización de la actividad y el control de situaciones de informalidad, insalubridad, minoridad, entre otros. Este es el propósito esencial de la política implementada por el GCABA al seleccionar a cooperativas de Recuperadores Urbanos para el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos secos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 6.- Facultad de Disposición de los Residuos

El GCABA conserva la propiedad, facultad de disposición y aprovechamiento económico de todos los RSU cualquiera sea su tipo y procedencia.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

En ningún caso el adjudicatario tendrá derecho a un resarcimiento ni a compensación alguna por modificación en el volumen o peso de las cargas que resulten del accionar de los Recuperadores Urbanos y/o terceras personas.

Artículo 7.- Zonas de Prestación

El SPHU será prestado en la CABA y estará organizado mediante la división de la misma en SIETE (7) ZONAS, SEIS (6) de ellas objeto de esta licitación y la identificada como ZONA 5 será servida por el Ente de Higiene Urbana del GCABA. La zona portuaria queda excluida de los alcances de este pliego.

Las calles límites entre ZONAS corresponden a una de ellas, perteneciendo dicha calle límite a la ZONA designada con el número índice menor, de no indicarse lo contrario en este pliego.

Los bajos autopistas, los cruces peatonales ferroviarios, los bajo puentes y viaductos y las colectoras de la Av. General Paz están incluidos en el pliego por lo que es obligación del adjudicatario la prestación del SPHU.

Los límites de cada Zona se visualizan en los Planos 01, Z1-01, Z2-01, Z3-01, Z4-01, Z5-01, Z6-01 y Z7-01 conforme los límites de Comunas que están incluidas en cada ZONA.

ZONA 1: Incluye la Comuna 1.

ZONA 2: Incluye las Comunas 2, 13 y 14

ZONA 3: Incluye las Comunas 11, 12 y 15

ZONA 4: Incluye las Comunas 9 y 10.

ZONA 5: Incluye la Comuna 8.

ZONA 6: Incluye las Comunas 5, 6 y 7.

ZONA 7: Incluye las Comunas 3 y 4.

Cada una de las ZONAS indicadas precedentemente deberá ser subdivida en la Oferta en rutas y/o sectores de forma que coincidan con los límites de cada Comuna. Ello, con la finalidad de optimizar el Servicio adecuándolo a las necesidades concretas de cada barrio y facilitando el ulterior control.

Artículo 8.- Exclusividad

El adjudicatario tendrá exclusividad para la prestación del SPHU en la ZONA adjudicada respecto de Prestaciones Básicas y Complementarias especificadas en el PET y por el plazo de vigencia del Contrato.

El GCABA está facultado a ejecutar por sí o mediante terceros el SPHU ante situaciones extraordinarias dentro de cualquiera de las ZONAS. El uso de estas facultades por parte del

GCABA no supondrá rescisión, revocación o rescate alguno, ni dará derecho a indemnización al adjudicatario. El adjudicatario tendrá la potestad de igualar el precio de las prestaciones indicadas a los fines de ejecutar dichas tareas.

El GCABA mantiene la facultad de implementar programas, planes y/o servicios en forma excepcional, periódica o permanente, cuando a su juicio las circunstancias así lo requieran.

Artículo 9.- Alcance de las OFERTAS

Los oferentes deberán incluir obligatoriamente en su oferta la totalidad de las prestaciones y demás exigencias establecidas en el pliego. El OFERENTE deberá presentar oferta para cualquiera de las ZONAS, aunque solamente podrá ser adjudicatario de DOS (2) de ellas como máximo.

Artículo 10.- Plazo Contractual

El Plazo Contractual será de diez (10) años. Dicho período comenzará a contarse desde el día que deba iniciarse la prestación del SPHU conforme lo establecido en el Artículo 47.- del presente pliego. El GCABA se reserva el derecho de prorrogar el Contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas, respetándose los valores contractuales, por un período de hasta DOCE (12) meses.

Artículo 11.- Extensión del Plazo Contractual

Producida la expiración anticipada del Contrato, conforme las estipulaciones de este Pliego, el Adjudicatario estará obligado, a requerimiento del GCABA, a continuar la prestación del SPHU por un plazo de hasta ciento ochenta (180) días corridos. Dicha decisión se adoptará por Resolución del Ministro de Ambiente y Espacio Público la cual será notificada al adjudicatario con treinta (30) días de anticipación por orden de servicio. La prestación del SPHU durante dicho lapso será retribuida en la misma forma que durante el plazo de contratación, rigiendo todas las estipulaciones y condiciones establecidas en el Contrato.

En caso de producirse la extensión del plazo contractual, el adjudicatario deberá, bajo pena de considerarse una falta grave, ajustar la Garantía de Cumplimiento del Contrato al plazo contractual resultante de la extensión.

Artículo 12.- Cómputo de Plazos

El cómputo de los plazos procedimentales se efectuará conforme lo estipulado en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (D.N.U. N° 1510/97) sus normas complementarias modificatorias y reglamentarias, sin perjuicio de los plazos particulares previstos en este pliego.

Artículo 13.- Consulta y Adquisición de PLIEGO

El presente pliego podrá retirarse de la sede de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCABA, sita en la calle Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° de la CABA, previo pago de su valor ante la Tesorería General del GCABA, hasta diez (10) días corridos antes de la fecha prevista para el Acto de Apertura. Si dicha fecha fuera prorrogada, se prorrogará por igual la fecha límite para la adquisición del pliego.

El valor de venta del pliego se fija en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000), sólo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por las firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, el arancel correspondiente al valor del pliego. El importe recibido por la Administración por la venta de pliegos, no será devuelto a los

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The stamp is partially obscured by the signature.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas.

El presente pliego será publicado y podrá consultarse en el Boletín Oficial del GCABA y en la página de Internet del GCABA.

CAPÍTULO 2.- PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN

Artículo 14.- Condiciones para ser OFERENTE

Podrán participar como oferentes en la presente licitación las sociedades comerciales regularmente constituidas conforme la Ley Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias, domiciliadas en el país o constituidas en el exterior, éstas últimas sólo en las condiciones previstas en el presente artículo.

Las Sociedades constituidas en la Argentina deberán poseer una antigüedad no menor a CINCO (5) años, contados desde la fecha de constitución hasta la fecha de publicación en el Boletín Oficial del llamado a la presente licitación.

Las Sociedades Extranjeras, entendiéndose por tales, las comprendidas en los artículos 118 al 123 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, deberán acreditar una antigüedad mínima de cinco (5) años contada desde su constitución. Estas Sociedades Extranjeras sólo podrán participar de la presente licitación en forma de UTE con Empresas Nacionales constituidas en el país conforme lo exigido en este pliego.

Las Sociedades podrán participar en la licitación como oferentes en forma individual o como integrantes de una UTE pero, no podrán hacer uso de ambas alternativas. Tampoco podrán ser parte integrante de más de una (1) UTE. Las UTE no podrán estar integradas por más de tres (3) sociedades. La detección de alguna de estas situaciones será motivo de rechazo automático de todas las ofertas en que participen, sea individualmente y como integrantes de una UTE.

Las Sociedades que concurren en forma individual y como mínimo UNA (1) de las Sociedades que integren la UTE deberán cumplir con las Condiciones Mínimas Operativas exigidas en el ANEXO IV – apartado 1, del presente pliego. Asimismo, deberán presentar los antecedentes detallando su experiencia en el desarrollo de servicios de higiene urbana dentro del ámbito de la República Argentina. Deberán acreditar en sus antecedentes al menos UN (1) contrato de operación de servicios de higiene urbana en Argentina, celebrado como mínimo dentro de los últimos (5) años de forma ininterrumpida, de similares características operativas y tecnológicas en cuanto a magnitud e importancia según la Zona que presente oferta. Serán tomados como antecedentes válidos los contratos ejecutados en la República Argentina donde las sociedades hayan sido únicos contratistas o hayan formado parte de una sociedad o UTE con una participación no menor al treinta por ciento (30%).

Los antecedentes se deberán acreditar mediante certificados expedidos por el comitente al cual, el oferente presta o prestó servicios de higiene urbana.

Los oferentes deberán cumplir con el personal jerárquico exigido en el ANEXO IV – apartados 2 y 4-.

Los oferentes deberán tener capacidad jurídica suficiente la que deberá acreditarse a través de documentos certificados y en su caso, debidamente legalizados. La referida capacidad jurídica suficiente, se determinará en base al objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y demás documentación prevista en este pliego. El plazo de vigencia del contrato social de cada una de las sociedades oferentes, en forma individual o que integren una UTE, no podrá ser menor al plazo contractual, con su extensión y prórroga previstas en este pliego. Lo propio deberá ocurrir con los contratos constitutivos de la UTE.

Independientemente de presentar las certificaciones antes exigida, se deberán detallar los antecedentes de los servicios de higiene urbana que en la misma se incluyan, conforme lo requerido en el ANEXO IV de este PLIEGO y con carácter de declaración jurada.

Respecto la capacidad económica-financiera, los oferentes deberán cumplir con los valores mínimos exigidos en el ANEXO V del PCP para cada una de las magnitudes indicadas. En caso de OFERENTES que se presenten bajo la forma de UTE, se sumarán los datos de cada miembro. La UTE deberá cubrir el CIENTO POR CIENTO (100%) de los valores mínimos exigidos en el ANEXO V.

En los casos de UTE, todas las Sociedades que lo integren deberán cumplir en lo que respecta a su constitución y demás efectos las prescripciones del artículo 377, siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, su Decreto Reglamentario, normas complementarias y modificatorias, cumpliendo:

1.- En el contrato de constitución de la UTE deberá establecerse en forma expresa:

- Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes del contrato.
- Cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa.
- Su objeto debe ser exclusivamente el cumplimiento del contrato y su plazo de vigencia no inferior al plazo contractual, debiendo preverse una eventual prórroga y extensión.

2.- y en especial:

- a) Unificar su personería y fijar domicilio único.
- b) Acreditar fehacientemente su decisión irrevocable de asociarse para esta presentación expresada a través de los órganos correspondientes de cada Sociedad.
- c) Acompañar declaración jurada bajo la forma de instrumento público otorgado en el país y conforme a las normas argentinas, y suscripta por todos los integrantes de la UTE, en la que:

1. Se establece que cada Sociedad integrante de la UTE se constituirá en codeudor de todas las obligaciones en cabeza de la UTE o de cada uno de sus integrantes causadas en ocasión de su participación en la

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp containing a stylized logo or emblem.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

licitación y de la ejecución del Contrato, asumiendo responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio de división ni excusión durante todo el término de vigencia del Contrato.

2. Se designa al Representante Legal de una de las sociedades individuales como Representante Único de la UTE, a los efectos que corresponda.
3. Se designa al Personal Jerárquico, a los efectos previstos en este pliego, conforme las exigencias mínimas establecidas en el ANEXO IV – apartado 2.

La inscripción ante la Inspección General de Justicia deberá acreditarse fehacientemente en forma previa a la firma del contrato en caso de adjudicación. En el supuesto de que la documentación que acredita la personería jurídica del oferente o cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente licitación no estuviera redactado en idioma castellano, deberá ser acompañado por una traducción debidamente legalizada.

Los poderes conferidos fuera de la República Argentina serán otorgados según las formas del lugar de otorgamiento y serán debidamente legalizados según la legislación nacional aplicable, debiendo ser legalizados por el Consulado Argentino que correspondiere y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. Asimismo deberá ser legalizada en forma similar toda la documentación requerida para el caso de sociedades extranjeras (certificados de existencia legal, estatutos, Actas de Directorio, Instrumentos de vinculación, balances y otra documentación exigible).

Asimismo, en la carta de presentación del Anexo I de este Pliego, deberá figurar el nombre de cada una de las sociedades integrantes de la UTE con identificación de las Sociedades con antecedentes operativos exigidos en el Anexo IV– apartado 1 del PCP, el domicilio especial en la CABA de cada una de ellas y el domicilio especial común de la UTE en la CABA.

En caso de tratarse de sociedades extranjeras domiciliadas en el exterior, deberá acreditarse que las mismas se encuentren regularmente constituidas, de acuerdo a la legislación vigente en su país de origen.

Todas y cada una de las sociedades que constituyen la UTE deberán otorgar poder en legal forma, a favor del representante común a todas ellas.

Respecto a los balances y estados de situación patrimonial de las sociedades extranjeras, expresados en la moneda del país de origen, deberán haber sido presentados ante el correspondiente organismo de control. Asimismo, deberá adjuntarse una traducción oficial al español, con todos los importes convertidos a la moneda de curso legal en la Argentina, al tipo de cambio utilizado y la fecha de referencia y fuente, todo ello debidamente legalizado.

Artículo 15.- Impedimentos para ser OFERENTE

No podrán participar en la presente Licitación:

- a) Las Sociedades cuyos accionistas, directores, apoderados o representantes hayan sido condenados por delitos económicos y/o ambientales con sentencia firme.
- b) Las Sociedades integradas por personas físicas y/o jurídicas cuyos miembros del directorio y/o Consejo de Vigilancia, accionistas, síndicos, y/o gerentes resulten agentes y/o funcionarios -bajo cualquier forma de modalidad contractual- del Sector Público Nacional o del GCABA.
- c) Las Sociedades cuyos miembros del directorio y/o Consejo de Vigilancia, accionistas, síndicos, y/o gerentes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Morosos Alimentarios del GCABA.
- d) Las Sociedades en estado de quiebra y/o que sus miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, accionistas, síndicos y/o Gerentes se encuentren en la misma situación. Si se hallasen, por el contrario, en estado de concurso preventivo sólo constituirá un impedimento si obra una decisión judicial que así lo disponga
- e) Las Sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitados en el RIUPP, así como en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y/o de Proveedores, o en cualquier Municipalidad del país y/o en registros provinciales del Estado o en sus equivalentes de los países de origen o de actuación, en caso de Sociedades constituidas en el extranjero.
- f) Las Sociedades que hayan sido sancionadas con la rescisión o anulación por incumplimiento a ellas imputable de sus obligaciones contractuales en el país y/o en el extranjero.
- g) Las Sociedades cuyo personal jerárquico no estén debidamente habilitados para el ejercicio profesional por el Colegio y/o Consejo Profesional que correspondiere.
- h) Las Sociedades que posean participación patrimonial directa o indirecta en otras Sociedades oferentes -ya sea que estas últimas se hubieran presentado en forma individual o como integrantes de una S.A. o UTE- ni con carácter de controlante ni como vinculada conforme el artículo 33 de la Ley de Sociedades N° 19.550.
- i) Las personas físicas, ni las sociedades irregulares o de hecho ni las cooperativas de trabajo, ya sea en forma individual o asociada en UTE.
- j) Los oferentes que:
 - 1) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del Directorio, según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los siguientes poderes u órganos:
 - a. La Administración Central, entes descentralizados, entidades autárquicas y cualquier otra entidad que pudiera depender del Poder Ejecutivo de la Ciudad y las Comunas;
 - b. El Poder Legislativo;
 - c. El Poder Judicial;
 - d. Los órganos creados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
 - e. Las Empresas y Sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Quedan exceptuados todos los organismos o entidades cuyo financiamiento no provenga en forma habitual del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'J. C. ...'. The stamp is partially obscured by the ink.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

En el contexto de esta ley se entiende por entidad toda organización pública con personería jurídica y patrimonio propio, se trate de empresas o sociedades y organismos descentralizados; y por jurisdicción a las siguientes unidades institucionales:

- a. La Administración Central, Ministerios;
 - b. El Poder Legislativo;
 - c. El Poder Judicial;
 - d. Las Comunas;
-
- 2) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los poderes u órganos mencionados ut supra.
 - 3) Los cónyuges de los sancionados
 - 4) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.
 - 5) as personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario
 - 6) Los inhibidos
 - 7) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
 - 8) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente.
 - 9) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II "De las faltas en particular", Sección 3°, Capítulo I "Prohibiciones en Publicidad" del Anexo I de la Ley N° 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuando se constatare que el oferente estuviere alcanzado por alguna de las prohibiciones establecidas en este artículo se aplicarán las siguientes sanciones:

- a) El rechazo de su oferta
- b) La anulación de la Adjudicación con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de oferta, cuando el impedimento se advirtiera después de notificada la adjudicación.
- c) La resolución del contrato, con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de contrato, cuando el impedimento se advirtiera después de firmado el contrato, sin perjuicio de la reclamación de daños y perjuicios que pudiera corresponder a favor del GCABA.

Artículo 16.- Conocimiento de las condiciones

La presentación de la oferta, importa de parte del oferente, el pleno conocimiento del ámbito en el que se prestará el SPHU, las condiciones, factores externos, características propias y generales de su desarrollo y que se han estudiado y aceptado en su integralidad el pliego, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor, para justificar los errores en que pudiera haber incurrido al formular la oferta, duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables o de las condiciones técnicas y fácticas del SPHU.

Asimismo el oferente se hace responsable de manera exclusiva de la obtención de la información y de la realización de los estudios de campo necesarios para la elaboración de su oferta.

Artículo 17.- Garantía de Mantenimiento de OFERTA

Los oferentes, independientemente de la cantidad de Zonas por las que presenten ofertas, deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de oferta en alguna de las formas previstas en el pliego, la cual será del cinco por ciento (5%) del presupuesto oficial más elevado de entre las Zonas por las que presenta oferta. La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y será devuelta de conformidad a lo allí establecido.

Esta garantía tendrá vigencia, como mínimo, por el término de mantenimiento de las OFERTAS, de conformidad con lo establecido en el Artículo 27º del presente Título.

Artículo 18.- Presentación de las OFERTAS

Las ofertas se presentarán en dos (2) sobres, el Sobre Nº 1 y el Sobre Nº 2 contenido en el anterior, perfectamente cerrados y sin membrete, con la identificación de la licitación, indicando fecha y hora de apertura, debiendo llevar las inscripciones que en cada caso se indican. Toda la documentación que forma parte de la oferta deberá estar foliada correlativamente y con un índice de contenido y anexos, y firma certificada de representante legal y representante técnico del oferente. Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas.

La oferta se efectuará en original y dos (2) copias, el recaudo de la presentación por triplicado regirá también para la documentación, que conforme a este pliego debe acompañarse con la propuesta, debiendo identificarse el original, duplicado y triplicado. En caso de no haber coincidencia entre el original y las copias, se considerará válido el juego original.

El original y las dos (2) copias se entregarán completas en formato papel, encarpetados en un sistema fácilmente manejable y tres (3) copias digitales completas en formato PDF, los cuadros requeridos o presentados voluntariamente deberán informarse en formato excel editable, todos compatibles con las aplicaciones disponibles por el GCABA. En caso de discrepancia prevalecerá la oferta original presentada en formato papel.

Cada uno de los tomos/libros se identificará con la números romanos correlativos, las carpetas que pertenecen a un determinado tomo/libro llevará el número de éste seguido del número o letra de la carpeta y el folio. Todas las carpetas tendrán folios independientes -así por ejemplo "I-2-032" será el folio 032 del tomo/libro I de la carpeta 2, mientras que "I-3-032" corresponderá al folio 032 de la carpeta 3 del mismo tomo/libro I-.

El formato de la presentación respetará las tipología DIN A-4 a doble faz -anverso y reverso de la hoja-, y los planos en DIN A-3. El tamaño de letra para títulos será ARIAL 13 u 12 y el desarrollo de la presentación en ARIAL 11, con simple espacio.



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

El oferente deberá presentar los correspondientes Sobres N° 1 Y N° 2 para cada Zona por la que presente oferta, con indicación de la Zona al pie de cada página y demás requisitos establecidos en el pliego.

La presentación del Sobre N° 1 deberá contemplar lo siguiente:

- TOMO/LIBRO I: Documentación vinculados a la admisibilidad. Extensión máxima: 400 páginas)

y además para cada Zona por la que presente oferta deberá respetar:

- TOMO/LIBRO II - SERVICIOS extensión máxima 400 hojas
- TOMO/LIBRO III - RECURSOS HUMANOS: extensión máxima 150 hojas
- TOMO/LIBRO IV - RECURSOS MATERIALES: extensión máxima 300 hojas
- TOMO/LIBRO V - INSTALACIONES FIJAS: extensión máxima 150 hojas + planos c/n
- TOMO/LIBRO VI - CALIDAD, PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE: extensión máxima 300 hojas
- TOMO/LIBRO VII - PRC : extensión máxima 250 hojas
- OTROS DATOS DE INTERÉS: sin límite en la extensión

La presentación del Sobre N° 2 para cada Zona por la que presenta oferta deberá contemplar las siguientes extensiones:

- OFERTA ECONÓMICA: extensión máxima 400 hojas

Toda la documentación e información requerida en este pliego deberá estar redactada en idioma castellano, a excepción de los folletos ilustrativos que podrán presentarse en el idioma original, con su traducción al castellano debidamente legalizada.

Las autenticaciones, certificaciones y legalizaciones requeridas para la presentación de documentos podrán constar solamente en el original. El duplicado y triplicado deberán integrarse en juegos completos de fotocopias firmadas por el oferente.

Los documentos expedidos por autoridad extranjera, inclusive la documentación relacionada a los Balances y demás Estados Contables, deberán presentarse debidamente legalizados por el Consulado Argentino que correspondiere y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. La apostilla sule y tiene el mismo efecto que la legalización exigida.

Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la Argentina.

Los Balances, Estados de Resultados y demás estados contables, deberán presentarse conforme a las normas técnicas vigentes establecidas por la Federación Argentina de

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Asimismo esa información deberá estar firmada por Contador Público y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda.

Artículo 19.- Documentación a incorporar en el Sobre N° 1

El Sobre N° 1 deberá presentarse, con la inscripción: Licitación Pública Nacional E Internacional Para La Contratación Del Servicio Público De Higiene Urbana - Fracción Húmedos.

Este sobre deberá contener como TOMO/LIBRO I :

- a) Carta de presentación, según modelo establecido en el ANEXO I de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- b) Recibo de adquisición del pliego. En caso de UTE bastará la acreditación de la compra del pliego por uno de los integrantes.
- c) La garantía de oferta constituida conforme a lo dispuesto en el presente pliego y el pliego de bases y condiciones generales.
- d) Declaración de Integridad suscripta según ANEXO XI del presente pliego.
- e) Copia certificada y legalizada del contrato social, estatutos y demás documentos habilitantes y acreditar en forma fehaciente su constitución, la representación y facultades para obligar a la sociedad, por parte de quien suscribe la presentación. En la misma deberán consignarse además todos los datos personales de los socios que integren la sociedad y de los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepción de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberán cumplirse respecto de los directores, síndicos y demás funcionarios que ejerzan la representación o administración de la sociedad. Para el caso de UTE se deberán adjuntar los instrumentos de vinculación exigidos en este pliego.
- f) Un organigrama de la Sociedad oferente, limitado a los niveles de conducción del área técnica, indicando el nombre, apellido y Documento Nacional de Identidad, edad, título y especialización del personal que cubre las diversas funciones. En el caso de UTE se agregará además idéntico organigrama respecto del personal que cumplirá las distintas tareas en la ejecución del contrato.
- g) Documentación que acredite las exigencias establecidas en el Artículo 14° del PCP y ANEXOS IV y V del mismo.
- h) A los efectos de acreditar su capacidad económico-financiera, el oferente deberá presentar:
 - 1) Estados Contables correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios económicos según corresponda, los que deberán contar con Dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Económicas con firma certificada por el Consejo Profesional respectivo y copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los mismos o documentación equivalente en caso de empresas extranjeras.
 - 2) Cálculo y Exposición de los Índices Económico-Financieros, de acuerdo al Formulario N° 1 del ANEXO V de este pliego.



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

3) Cálculo y exposición de Indicadores de Magnitud Empresaria, de acuerdo al Formulario Nº 2 del ANEXO V, perteneciente al presente pliego.

4) Aquellos oferentes que se hallen conformados como UTE, calcularán y expondrán los indicadores relativos a la misma sumando los datos económicos de cada uno de sus integrantes según los mínimos indicados en el ANEXO pertinente del presente pliego.

5) Referencias: El oferente deberá acompañar por lo menos cinco (5) notas de entidades financieras, comerciales y/o industriales en las que consten sus antecedentes comerciales. En las referencias bancarias se deberá indicar las líneas de financiamiento otorgadas a los oferentes en los últimos tres (3) años.

6) Facturación: En el caso de las UTE se sumará la facturación de cada uno de los integrantes de la misma.

7) Documentación que permita verificar la viabilidad de contar con acceso a líneas de crédito y/o de disponer de otros recursos financieros;

8) Autorización a los bancos con los que opera el oferente para que faciliten las referencias que se les soliciten, sin perjuicio de las que debe acompañar según el 6) del inc. h).

- i) Documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- j) Información referente a pleitos o arbitrajes relacionados con contratos ejecutados por el oferente en los últimos cinco (5) años o que se encuentren en ejecución. En la información se incluirán los nombres de las partes, las cantidades en disputa, el motivo del litigio y el asunto objeto de la controversia.

Además el Sobre Nº 1 deberá contener:

- k) Carpeta/s debidamente individualizada/s con el Plan de Trabajo por cada Zona por la que presenta oferta.
- l) Sobre/S Nº 2 por cada Zona por la que presenta oferta.

En el caso de que el oferente fuera una UTE, cada una de las sociedades que la conformen deberán cumplir individualmente los requisitos establecidos en los incisos e), g), h), i) y j).

Artículo 20.- PLAN DE TRABAJO

El oferente deberá presentar formando parte del Sobre Nº 1 el Plan de Trabajo, incluyendo tantos sobres o contenedores cerrados como Zonas oferte. Cada uno de estos sobres o contenedores, deberá individualizar la Zona a la que corresponda y contener el Plan de Trabajo correspondiente a la misma, en original y DOS (2) copias, respetando las indicaciones del Artículo 18 del PCP.

EL Plan de Trabajo de cada Zona que deberá presentar el oferente se desarrollará en cumplimiento del Índice De Prestación, deberá cumplir con las exigencias del PET, respetar además las frecuencias mínimas de prestación para cada Servicio y completar las planillas que forman parte del presente pliego. El Plan de Trabajo deberá incluir como mínimo:

- a) Cronograma por camino crítico de todas las acciones necesarias para comenzar en forma completa y a término con todas las prestaciones.
- b) Programa a implementar para el aseguramiento y control de calidad.
- c) Política de Personal. Programa de integración del personal, detallando prácticamente el empalme técnico en el momento de la transferencia de los servicios (prestadores actuales/nuevos prestadores).
- d) Plan de rutas –macroruteos- y sectores –macrosectores- para cada uno de los Servicios –Prestaciones Básicas Y Complementarias-.
- e) Listado del equipo de vehículos, maquinarias, personal y otros elementos o herramientas a disponer para la prestación del SPHU.
- f) Modalidades con que serán prestados cada uno de los servicios licitados en caso de ser adjudicada la contratación, que deberá conformarse con arreglo a los requisitos detallados en este pliego para cada uno de ellos, conteniendo como mínimo:
 1. Programación y diagramación de cada uno y todos los servicios.
 2. La dotación de personal a utilizar para la prestación de cada servicio ofrecido, la estructura administrativa a organizar para la ejecución del mismo, los programas de entrenamiento a que se someterá al personal y plan de relevo, sustitución o refuerzo de personal.
 3. La descripción del equipo de vehículos, maquinarias, contenedores, cestos papeleros e implementos a utilizar, indicando las características técnicas de cada uno –adjuntando folletos y esquemas-, su afectación a los diversos servicios a prestar, los programas de mantenimiento de los mismos, cronograma de renovación o sustitución de los mismos, equipos de reemplazos con que contarán y todo otro dato que permita establecer con exactitud los recursos de elementos técnicos que se dispondrá para la prestación de los diferentes servicios. Para la totalidad del parque móvil ofrecido, se deberá acompañar una certificación del fabricante, importador, proveedor y/o informe de Auditoría Externa, debidamente firmada, que acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el PET, excepto para los equipos que entregara el GCABA. Para el resto del equipamiento a afectar se deberá acreditar el cumplimiento como mínimo de lo dispuesto en el PET.
 4. La infraestructura disponible y el anteproyecto de las obras a ejecutar para materializar la Base Operativa y demás elementos de infraestructura de los que dispondrá para la prestación y/o apoyo de los servicios, adjuntando como mínimo planos de ubicación, planimetría general, planos de planta, cortes, fachadas, de instalaciones y otros que constituyan el anteproyecto de arquitectura, con la correspondiente memoria descriptiva, metodología a implementar para el estudio previo de diagnóstico “estado cero del inmueble” exigido en el presente pliego, informe preliminar del estudio de impacto ambiental, observando la normativa vigente que correspondiere, incluso la relacionada a localización y uso del suelo. El GCABA podrá emitir por Circular la viabilidad de disponer de las bases operativas de las actuales prestatarias del SPHU, indicando la Zona a la que estará destinada cada una de ellas.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'J. C. M.'. The stamp is partially obscured by the signature.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

5. El oferente deberá presentar la documentación que acredite la titularidad de propiedad de los inmuebles ofrecidos en su oferta, debidamente certificada por Escribano Público. En los casos en que el oferente proyecte integrar su infraestructura en inmuebles de terceros, deberá presentar el compromiso del propietario de afectarlo a los fines propuestos por el oferente, destacando el plazo contractual, con la correspondiente certificación ante Escribano Público, debiéndose acompañar fotocopia autenticada de la escritura de dichos inmuebles y toda otra información y/o documentación que se estime pertinente.
6. Si la infraestructura a afectar se encontrare fuera del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se deberá presentar la documentación que acredite el cumplimiento de todas las normas vigentes que exigiere el municipio donde se localizaren la/s instalación/es.
7. Dentro del Plan De Trabajo deberá incluir la planilla correspondiente a los Generadores Especiales incluidos en el SPHU.
8. Plan De Relaciones Con La Comunidad, detallando claramente cada uno de los ejes indicados en el ANEXO correspondiente del PCP.
9. La descripción de los recursos y sistemas auxiliares a emplear en la ejecución del Contrato y para el control de los servicios en concordancia con las exigencias establecidas en el PET.
10. Plan de Sustentabilidad y de Responsabilidad Social Empresarial.

Artículo 21.- SOBRE Nº 2

El Sobre Nº 2 deberá presentarse con la inscripción "Licitación Publica Nacional E Internacional para La Contratación Del Servicio Público De Higiene Urbana – Fracción Húmedos. - Oferta Económica – Denominación Del Oferente" y deberá contener las ofertas económicas.

Cada oferente deberá incluir en el Sobre Nº 2 tantos sobres cerrados como Zonas oferte. Cada uno de estos sobres, deberá individualizar la Zona a la que corresponda y contener la oferta económica correspondiente a la Zona en original y dos (2) copias de los formularios de oferta.

No se aceptará ninguna oferta que incluya la totalidad de las ofertas de todas las Zonas en un sólo sobre. La violación de esta obligación será causal de rechazo automático de la oferta con pérdida de la Garantía de oferta.

Tampoco se aceptará y por tanto se devolverá sin más trámite y sin ser abierto, ningún sobre incorporado en el Sobre Nº 2 que no incluya específicamente el número de Zona a que se refiere la oferta.

El oferente deberá además presentar una (1) oferta económica alternativa por Zona, que implica una mejora sobre la oferta económica básica presentada. Para efectuar esta mejora de oferta, el GCABA ofrece adelantar al adjudicatario el ochenta por ciento (80%) del monto

mensual del SPHU que correspondería certificar de no mediar descuentos y aplicación de penalidades, dentro de los primeros cinco (5) días del mes correspondiente a la prestación que se inicia en ese mes. Esta oferta económica alternativa deberá respetar las exigencias establecidas en este artículo respecto a las formalidades de la presentación y además presentarse debidamente identificada con la leyenda "Licitación Pública Nacional E Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos. - Oferta Económica Alternativa – Denominación del Oferente" y deberá contener las Ofertas Económicas Alternativas, en todos sus folios. La preselección y preadjudicación se efectuará sobre la base de la ponderación de las Ofertas Básicas presentadas por cada oferente. Sólo será evaluada la Oferta Económica Alternativa del oferente que hubiera resultado preadjudicatario de una Zona.

Artículo 22.- Forma de Cotizar

Se deberá cotizar en Pesos, moneda de curso legal en la República Argentina, con el Impuesto al Valor Agregado incluido, consignando en números y letras los precios por cada servicio, utilizando a tal efecto las planillas incluidas en el ANEXO VIII, del PCP y el total del servicio.

Para cada una de las prestaciones requeridas deberá presentarse un análisis de su estructura de costos (análisis de precio abierto), con incidencias en porcentajes sobre el precio final sin IVA. A tal efecto se incluye en el ANEXO X la planilla que el oferente deberá utilizar para realizar dichos análisis de precios.

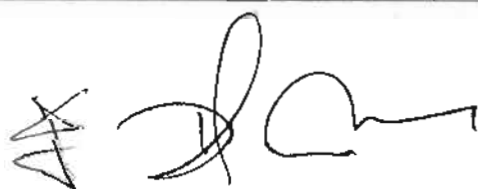
Además deberá presentar para cada servicio la siguiente documentación:

- Cada Sobre N° 2 deberá contener el plan de inversiones y su cronograma, con el flujo de fondos respectivo.
- Para cada una de las prestaciones que contemple transporte de RSU deberá presentarse el costo unitario del transporte al sitio de descarga expresado en Pesos/Kilometro (\$/km) y por vez a los fines de contemplar eventuales modificaciones de los sitios de descarga.

En el momento que oportunamente corresponda, serán rechazadas aquellas ofertas cuyos precios superen los valores que se determinan como Presupuesto Oficial, que se estima al 1° de Marzo de 2013, y que a continuación se detalla, tomando los valores cotizados del Servicio Básico Y Complementarios:

Asimismo, tampoco serán tenidas en cuenta y por consiguiente no serán aceptadas, aquellas ofertas cuya cotización se encuentre por debajo del 5% del presupuesto oficial establecido en el presente artículo, para la zona de que se trate:

ZONA	PRESUPUESTO OFICIAL (estimado al 1° de Marzo de 2013)
Zona 1	\$ 5.280.665.000
Zona 2	\$ 5.571.235.000
Zona 3	\$ 6.190.920.000



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Zona 4	\$ 3.593.580.000
Zona 6	\$ 4.293.320.000
Zona 7	\$ 4.720.280.000

El oferente deberá presentar para los Servicios Adicionales los precios correspondientes según ANEXO IX del PCP.

Artículo 23.- Consultas y Circulares

Las consultas y solicitudes de aclaraciones que formulen los adquirentes respecto de la licitación, deberán efectuarse por escrito y dirigirse a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en la avenida Pte Roque Sáenz Peña 570 piso 5° de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas y hasta diez (10) días corridos antes de la fecha establecida para el Acto de Apertura del Sobre N° 1.

Las respuestas a las consultas y solicitudes de aclaraciones podrán ser emitidas hasta dos (2) días antes de la fecha establecida para la apertura del Sobre N° 1 y serán notificadas por escrito de manera fehaciente a todos los adquirentes, sin indicar la procedencia de la consulta, a través de circulares aclaratorias enumeradas correlativamente.

La Autoridad de Aplicación podrá emitir circulares aclaratorias por sí, aclarando disposiciones del pliego, entendidas éstas como Circulares Aclaratorias Sin Consulta. Todas las circulares aclaratorias que se emitan quedarán incorporadas al pliego de Bases y Condiciones.

Todas las circulares aclaratorias serán notificadas fehacientemente a los adquirentes y publicadas en la cartelera correspondiente de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

Artículo 24.- Falseamiento de Datos

El falseamiento de datos determinará el rechazo de la oferta, con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la adjudicación o la suscripción del contrato, será causal de revocación de la adjudicación o rescisión del contrato por culpa del contratista con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de oferta y/o de Cumplimiento del contrato y sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.

Artículo 25.- Inadmisión de oferta parcial y cumplimiento de los términos de la licitación

Todas las ofertas, sin excepción, deberán comprender la totalidad de los servicios y demás prestaciones exigidas en el PET. Bajo ningún concepto serán admitidas ofertas parciales, entendiéndose por éstas aquellas ofertas que no incluyan a la totalidad de los servicios y demás prestaciones exigidas en el PET. Tampoco serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones establecidos en el presente pliego. Cualquier oferta que imponga condiciones o se aparte de lo especificado en este pliego, será rechazada por el GCABA.

Artículo 26.- Recepción de las OFERTAS

Las ofertas se recibirán en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Roque Sáenz Peña 570, piso 5 de la CABA, -o en cualquier otra que la autoridad de aplicación indique- hasta tres (3) horas antes de la hora fijada para el Acto de Apertura, donde se entregará constancia de la recepción. No se recibirán ofertas presentadas con posterioridad al plazo previsto, aun cuando no se hubiera dado inicio al Acto de Apertura.

Las ofertas recibidas serán numeradas correlativamente en su recepción. Bajo ningún concepto se admitirá el retiro de ofertas ya presentadas.

Artículo 27.- Mantenimiento de las OFERTAS

El oferente queda obligado a mantener la validez de su oferta durante noventa (90) días a contar desde la fecha del Acto de Apertura. Operado el vencimiento del mencionado plazo, éste queda automáticamente prorrogado hasta el momento del perfeccionamiento del contrato, salvo manifestación en contrario fehaciente por parte del oferente, quien deberá hacer saber su decisión a la Autoridad de Aplicación antes de los diez (10) días previos al vencimiento de dicho plazo.

Artículo 28.- Acto de Apertura del Sobre N° 1

Las ofertas serán abiertas en acto público en el lugar, día y hora fijados a tal fin, con intervención de los funcionarios responsables y en presencia de los interesados que concurran. Si el día señalado para el Acto de Apertura fuera inhábil para la administración del GCABA, el acto se cumplirá el primer día hábil siguiente en el mismo lugar y hora previstos.

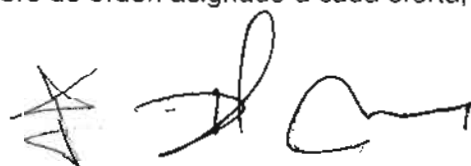
Una vez iniciado el Acto de Apertura de las ofertas, no se admitirá interrupción alguna.

Se comenzará el acto procediendo a la apertura del Sobre N° 1 de cada oferente, en el orden de su recepción.

Los Sobres N° 2 quedarán en custodia del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, pudiendo optar en caso de considerarlo necesario, ponerlos en custodia de la Escribanía General del GCABA, hasta la oportunidad prevista para su apertura o devolución, según el caso, debiendo ser firmados previamente por los funcionarios intervinientes.

De todo lo ocurrido en el Acto de Apertura se labrará un acta que será suscripta por los funcionarios intervinientes, y por los asistentes que deseen hacerlo. En dicha acta deben consignarse los siguientes requisitos mínimos:

- a) Fecha, hora, N° de acta y N° de la licitación;
- b) Número de orden asignado a cada oferta;



162

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

- c) Nombre del oferente y número de CUIT;
- d) Monto y forma de la Garantía de Mantenimiento de oferta constituida por cada oferente;
- e) Cantidad de muebles, cajas, tomos/libros, carpetas indicando foliatura de cada uno según la información brindada por el oferente en la presentación.
- f) Observaciones que se hicieran al Acto de Apertura.

Las observaciones al Acto de Apertura únicamente podrán ser formuladas por los oferentes a través de sus representantes legales, los que a su vez deberán necesariamente firmar el acta, sin cuyo requisito se tendrán por no formuladas.

Ninguna oferta podrá ser desestimada en el Acto de Apertura.

CAPÍTULO 3.- PROCESO DE SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN**Artículo 29.- Vista de las OFERTAS**

Los oferentes podrán consultar las propuestas, durante los cinco (5) días posteriores al acto de apertura del Sobre Nº 1 y en el lugar que determine la Autoridad de Aplicación, y podrán solicitar copias a su costa, a los fines de aportar las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán efectuarse, por escrito y ante la Autoridad de Aplicación, dentro del plazo de tres (3) días de vencido el plazo de vista antes referido.

Los oferentes podrán formular observaciones formales en esta instancia.

Artículo 30.- Causales de rechazo de OFERTAS

Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos:

- a) Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal.
- b) Si estuviere escrita con lápiz.
- c) Si careciera de la garantía exigida.
- d) Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares dispusiere.
- e) Si contuvieren condicionamientos.
- f) Si tuvieran raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas.
- g) Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.
- h) Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevean en el pliego de bases y condiciones.

También serán rechazadas de pleno derecho las ofertas cuando:

- a) alguna de las Sociedades oferentes o integrantes de la UTE oferente hubiera sido sancionada con suspensión o inhabilitación o baja del RIUPP.
- b) Si la documentación contable, laboral y previsional presentada muestre evidencia, a juicio fundado del GCABA, de incumplimiento total o parcial de los deberes laborales y/o previsionales por parte de los oferentes o de los integrantes de la UTE.
- c) alguna de las Sociedades integrantes de los distintos oferentes o sus administradores estuvieran afectados por medidas cautelares a sus personas o bienes.
- d) El personal jerárquico propuesto conforme el presente pliego, se encontrara inhabilitado para cumplir las funciones a asignarle, por los respectivos Colegios o Consejos Profesionales, a menos que esto sucediera con posterioridad al Acto de Apertura y dicho personal fuera debidamente reemplazado.
- e) Las Sociedades integrantes de los distintos oferentes omitieran asumir el carácter solidario de las obligaciones contraídas por los oferentes, en los casos que lo requiera este pliego.
- f) Un mismo oferente presente Propuestas Técnicas distintas para una misma Zona.
- g) Se omitiera presentar el Sobre N° 2 identificado, cerrado y separado del resto de la documentación contenida en el Sobre N° 1.
- h) Una Sociedad integre más de una UTE u otro incumplimiento del Artículo 15.-
- i) Alguno de los integrantes del oferente exhiba reiterados incumplimientos de sus obligaciones en cuanto a antecedentes provenientes de organismos públicos nacionales o provinciales.
- j) Alguno de los integrantes del oferente se encontrara inhabilitado para contratar con el GCABA.
- k) No cumplan con las Condiciones Mínimas Operativas exigidas en el ANEXOS IV, del PCP y/o con las Magnitudes Económicas del ANEXO V, de este pliego.
- l) Los oferentes no den cumplimiento a la solicitud de corrección de defectos de forma, pedidos de informes y/o aclaraciones, etc., dentro del plazo que se establezca en su requerimiento.
- m) Que la oferta no esté redactada en castellano o no tenga la traducción al castellano debidamente legalizada en los términos del pliego.

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la esencia de las mismas ni impidan su comparación con las demás propuestas.

Artículo 31.- Solicitud de Aclaraciones

A los fines de su cometido, la Comisión de Evaluación podrá requerir a los oferentes todos los informes, aclaraciones y explicaciones que considere necesarios. Los oferentes deberán responder a tales requerimientos en el plazo que en cada caso se establezca. Las respuestas a dichos requerimientos formarán parte de los antecedentes y fundamentos de los informes de evaluación de las ofertas.

Las aclaraciones que se formulen en ningún caso podrán modificar la oferta, de lo contrario, no serán tenidas en cuenta.

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp containing a stylized logo or emblem.

162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

*"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***Artículo 32.- Etapas de Evaluación**

A los fines de emitir el Informe de Preselección, la Comisión de Evaluación designada a tal efecto e integrada por 3 miembros como mínimo, una vez recepcionados los sobres de las respectivas ofertas, procederá a la comparación y evaluación de antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económica financiera, garantías, características de la prestación y análisis de los componentes económicos de las ofertas mediante el proceso de Preselecciones o Precalificaciones sucesivas.

Las Etapas en que se procederá a las Evaluaciones serán:

- a) Admisibilidad: La Comisión de Evaluación verificará en primer término si se han cumplido los requisitos del pliego sobre la admisibilidad de las ofertas y si no se configura alguna de las causales de rechazo contempladas en el presente pliego. Las ofertas que superen satisfactoriamente esta evaluación quedarán en situación de ser evaluadas para su Preselección según el siguiente apartado b).
- b) Preselección: Una vez efectuada la admisibilidad de las ofertas, la Comisión de Evaluación analizará las propuestas técnicas presentadas por los oferentes en el Sobre Nº 1, utilizando los factores y criterios de ponderación establecidos a continuación:

PUNTAJE EVALUACION TECNICA (P_{ti})

ITEM	PUNTAJE MÁXIMO
A: EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS	70
B: PERSONAL	30
TOTAL	100

Sólo será preseleccionado el oferente que cumpla con las condiciones de Admisibilidad, con la totalidad de los mínimos exigidos en el ANEXO IV del PCP -Condiciones Mínimas Operativas-, el ANEXO V del PCP -Indicadores De Magnitud Empresaria- y cuyo puntaje total P_{ti} resultare como mínimo de ochenta (80) puntos y no obtuviere menos del setenta por ciento (70 %) de los puntos asignados a cada uno de los dos (2) ítems anteriormente citados.

En la siguiente tabla se indican los conceptos que serán evaluados en ambos ítems.

ITEM	Puntaje máximo
------	----------------

A) EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, SISTEMA Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS		70
A-1	Innovación tecnológica al inicio del CONTRATO	19
A-2	Innovación tecnológica durante el plazo contractual	21
A-3	Equipamiento y sistemas informáticos para el control de los servicios	4
A-4	Sistemas de gestión de calidad, de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo conforme norma ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, respectivamente	3
A-5	Base Operativa con diseño de arquitectura sustentable	10
A-6	Sectores de barrido AAI	13
B) PERSONAL		30
B-1	Representante técnico y jefe de operaciones	4
B-2	Personal para la supervisión de los servicios	4
B-3	Productividad del servicio básico de barrido manual	8
B-4	Productividad del servicio básico de lavado	6
B-5	Productividad del servicio básico de recolección de RSU-FH	8

La metodología que será aplicada para la evaluación de las ofertas se detalla a continuación.

ITEM A: EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS

SUB-ÍTEM A-1: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AL INICIO DEL CONTRATO

Conforme sea la cantidad de equipos ofrecida que impliquen innovaciones tecnológicas respecto a las exigencias previstas en el PET al inicio del contrato, el puntaje del sub-ítem se asignará de la siguiente manera:

- Si el oferente se obliga, bajo Declaración Jurada, a incorporar al menos el cinco por ciento (5%) inclusive de equipos con innovación tecnológica sobre el total de equipos afectados al SPHU al inicio de la efectiva prestación del Contrato, le corresponderá el setenta por ciento (70) % del puntaje máximo del sub-ítem.
- En el mismo sentido, si supera el cinco por ciento (5%) y hasta el diez por ciento (10%) inclusive, le corresponderá el ochenta y cinco por ciento (85%) del puntaje máximo del sub-ítem.
- Y si supera en más del diez por ciento (10%), le corresponderá el cien por ciento (100%) del puntaje máximo del sub-ítem.

Para que se considere este ítem, el oferente deberá demostrar fehacientemente que contempla incorporar al inicio de la efectiva prestación del contrato equipos de características constructivas y/o de funcionamiento que representen una innovación tecnológica superadora con respecto a las exigencias establecidas en el apartado "equipamiento" del PET.



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

SUB-ÍTEM A-2: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DURANTE EL PLAZO CONTRACTUAL

Conforme sea la cantidad de equipos ofrecida que impliquen innovaciones tecnológicas respecto a las exigencias previstas en el PET, el puntaje del sub-ítem se asignará de la siguiente manera:

- Si durante el período contractual el oferente se obliga, bajo Declaración Jurada, a incorporar en períodos de hasta cinco años consecutivos, contados a partir del inicio del contrato, hasta cuatro por ciento (4%) inclusive de equipos con innovación tecnológica sobre el total de equipos afectados al SPHU al inicio de la efectiva prestación del contrato, corresponderá el setenta por ciento (70%) del puntaje máximo del sub-ítem.
- Si durante el período contractual el oferente se obliga, bajo Declaración Jurada, a incorporar en períodos de hasta cinco años consecutivos, contados a partir del inicio del contrato, entre el cuatro por ciento (4%) y hasta el cinco por ciento (5%) inclusive de equipos con innovación tecnológica sobre el total de equipos afectados al SPHU al inicio de la efectiva prestación del Contrato, le corresponderá el ochenta por ciento (80%) del puntaje máximo del sub-ítem.
- Si durante el período contractual el oferente se obliga, bajo Declaración Jurada, a incorporar en períodos de hasta cinco años consecutivos, contados a partir del inicio del Contrato, un porcentaje superior al cinco por ciento (5%) de equipos con innovación tecnológica sobre el total de equipos afectados al SPHU al inicio de la efectiva prestación del Contrato, le corresponderá el cien por ciento (100%) del puntaje máximo del sub-ítem.

Para que se considere este ítem, el oferente deberá demostrar fehacientemente que contempla, conforme el cronograma de incorporación de unidades pesadas y/o de equipos montados sobre los chasis, equipos de características constructivas y/o de funcionamiento que representen una innovación tecnológica superadora con respecto a las exigencias establecidas en el apartado "Equipamiento" del PET.

SUB-ÍTEM A-3: EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS

Si las especificaciones técnicas del equipamiento y de los sistemas informáticos para el control de los servicios incluidos en la oferta, se ajustan a las exigencias del pliego, se asignará a este sub-ítem, el ochenta por ciento (80%) del puntaje máximo establecido para el mismo.

Un veinte por ciento (20%) adicional se otorgará si las especificaciones técnicas superan los requerimientos de pliego, tanto corresponda a equipamiento o bien a sistemas.

SUB-ÍTEM A-4: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD (ISO 9001:2000), DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001:2004) y DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OHSAS 18001:2007)

Se constatará si en los antecedentes del oferente obra certificado vigente de Sistema De Gestión De Calidad conforme Norma ISO 9001:2000, de gestión ambiental conforme Norma ISO 14001:2004 y Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud en el Trabajo conforme norma OHSAS 18001:2007, con alcance en servicios públicos de higiene urbana. En caso afirmativo, se asignará un (1) punto por cada certificado. De lo contrario, el puntaje será nulo.

SUB-ÍTEM A-5: BASES OPERATIVAS CON DISEÑO DE ARQUITECTURA SUSTENTABLE

Si el PT considera la aplicación de principios de ecoeficiencia en la construcción, remodelación, instalaciones y equipamiento, el puntaje a asignar en este sub-ítem se realizará conforme luce a continuación:

Indicadores a considerar	Puntos
Energía utilizada alternativa (solar, eólica, otra)	3
Sistema de ahorro de agua y/o energía	2
Utilización de materiales reciclados en la construcción y/o remodelación de la Base Operativa	3
Minimización de islas de calor	2

SUB-ÍTEM A-6: SECTORES DE BARRIDO AAI

Si el PT considera las AAI establecidas en el PET, se le asignará el ochenta por ciento (80%) del puntaje máximo de este sub-ítem; si el PT incorpora hasta un diez por ciento (10%) más de cuadras como AAI por encima de las exigidas en el PET, se le asignará el noventa por ciento (90%) del puntaje máximo y si la incorporación de sectores con AAI resulta superior al diez por ciento (10%), se otorgará el puntaje máximo del subítem.

ÍTEM B: PERSONAL

SUB-ÍTEM B-1: REPRESENTANTE TÉCNICO y JEFE DE OPERACIONES

Por tratarse de Personal Jerárquico contemplado en el ANEXO IV - apartado 2 del PCP, se otorgará el setenta por ciento (70%) del puntaje máximo del sub-ítem si los antecedentes laborales del representante técnico y jefe de operaciones propuestos, acreditan experiencia en idénticas funciones a las requeridas en este pliego, y si es en idénticas funciones en períodos superiores a los años mínimos exigidos, se imputará el puntaje máximo de este sub-ítem.

SUB-ÍTEM B-2: PERSONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS

Se tomará en cuenta la cantidad total de supervisores y/o de capataces afectados a la supervisión de las prestaciones en la vía pública en el conjunto de los tres (3) turnos de trabajo.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

El puntaje se asignará según la siguiente escala:

Cantidad total de supervisores y/o capataces propuestos	% del puntaje máximo del sub-ítem B-3
Menos de TREINTA (30)	50
Entre TREINTA (30) y hasta CUARENTA (40) inclusive	80
Más de CUARENTA (40)	100

SUB-ÍTEM B-3: PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO BÁSICO DE BARRIDO MANUAL

En base a las frecuencias mínimas indicadas en el PET, se calculará para el BMA la productividad por área y Zona el promedio ponderado que surja de las diferentes ofertas presentadas. Si el oferente mejora en más de un diez por ciento (10%) la productividad calculada se aplicará el puntaje máximo del sub-ítem, si es igual al diez por ciento (10%) implicará el noventa por ciento (90%) de dicho puntaje, si es menor al diez por ciento (10%) se aplicará el setenta por ciento (70%) de dicho puntaje máximo.

SUB-ÍTEM B-4: PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO BÁSICO DE LAVADO

Se aplicará idéntico criterio de evaluación que para B-3.

SUB-ÍTEM B-5: PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO BASICO DE RECOLECCIÓN DE RSU-FH

Se aplicará idéntico criterio de evaluación que para B-3.

Artículo 33.- Informe de Preselección

Al cabo de la evaluación prevista en el artículo anterior, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá un Informe de Preselección fundado, no vinculante, en el cual le dará los argumentos necesarios para que, de acuerdo a los previsto en el presente pliego, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, dicte un Acto Administrativo aprobando la Preselección de las ofertas y fijando la fecha de apertura del Sobre N° 2.

En la tarea de evaluación, la Comisión Evaluadora de Ofertas deberá considerar la información, con referencia a los datos obrantes en poder de organismos públicos tanto nacionales como pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires sobre antecedentes de los oferentes.

Asimismo, la Comisión Evaluadora de Ofertas consultará al RIUPP para determinar si los oferentes se encuentran habilitados para contratar con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

En el informe de Preselección, la Comisión Evaluadora de Ofertas se expedirá sobre las ofertas presentadas y, a tal efecto, podrá recomendar que se declare Preseleccionada toda oferta que:

- a) Cumpla satisfactoriamente con la documentación requerida en el presente pliego como requisito de admisibilidad y no se encuentre incurso en alguna de las causales de rechazo establecidas en el presente pliego.
- b) Obtenga un puntaje P_{II} como mínimo de ochenta (80) puntos y no obtuviere menos del setenta por ciento (70%) de los puntos asignados cada uno de los dos (2) ítems citados en el Artículo 32 de Pliego -Equipamiento, Infraestructura, Sistemas y Otros Aspectos Técnicos Y Personal.

El informe de Preselección será notificado en la forma prevista por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (DNU Nº 1510/ 97), a todos los oferentes de la presente Licitación Pública y será publicada en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 570 5º piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de un (1) día y en la página web del GCABA.

Artículo 34.- Impugnaciones al Informe de Preselección

El Informe de Preselección, podrá ser objeto de Impugnación por escrito fundado dentro del plazo de Tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la notificación por escrito o del último día de las publicaciones previstas en el Artículo 31.- lo que sea posterior.

La formulación de estas Impugnaciones en ningún caso importará suspensión de la licitación, pero deberán ser consideradas y evaluadas al momento de emitir la Resolución de Preselección.

Será condición de admisibilidad de las impugnaciones descriptas, la constitución de una garantía equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto total del presupuesto oficial de la contratación, la que será constituida mediante alguna de las formas previstas en el Art. 9º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, siendo reintegrada solo en caso de que la impugnación prospere totalmente.

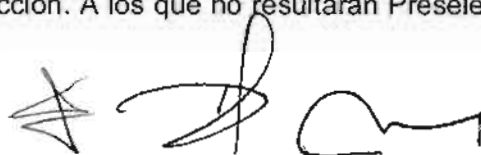
Cada Oferente que desee impugnar, deberá constituir una Garantía de Impugnación por cada resultado de Preselección que fuera objeto de Impugnación.

Artículo 35.- Resolución de Preselección

Vencido el plazo establecido en el artículo anterior del presente Pliego, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público resolverá en forma fundada la Preselección, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

Si se hubieren formulado impugnaciones contra el informe de preselección, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la Preselección, notificando dicho acto a todos los oferentes, por medio fehaciente, publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Además de comunicar por escrito el resultado de la Preselección, se invitará a los oferentes Preseleccionados al Acto de Apertura de los Sobres Nº 2 para lo cual se fijará día y hora dentro de los diez (10) días hábiles administrativos contados desde la fecha de la Resolución de Preselección. A los que no resultaran Preseleccionados, se les notificará el resultado de la

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The stamp is partially obscured by the signature.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Preselección y, además, se les hará saber que deberán concurrir a retirar sus respectivos Sobres N° 2 en el mismo Acto de Apertura de los Sobres N°2.

Los recursos contra la Resolución de Preselección tramitarán por expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad (DNU N° 1510/97).

Artículo 36.- Acto de Apertura de los SOBRES N° 2

Los Sobres N° 2 que contengan las ofertas económicas de los oferentes cuyas ofertas hubieran sido declaradas preseleccionadas, serán abiertos en acto público, en el lugar, día y hora fijados y notificados, en presencia de los funcionarios responsables.

En primer término, se separarán los Sobres N° 2 de los oferentes cuyas ofertas han sido rechazadas o no han sido preseleccionadas y serán puestos a disposición de los mismos sin abrir. A continuación, se procederá a la apertura de los Sobres N° 2 de los oferentes preseleccionados. Seguidamente, procederá a leerse de viva voz el contenido de cada oferta económica para cada zona con identificación de cada oferente y mención de los montos de cada una de las ofertas.

De todo lo actuado, se labrará el Acta correspondiente, que será leída y suscripta por los funcionarios intervinientes y por los oferentes que deseen hacerlo. En dicha Acta se dejará constancia de las observaciones que pudieran efectuarse.

En este Acto no se abrirán los sobres correspondientes a las ofertas económicas alternativas, los que continuarán en custodia como se determinara cuando la Apertura de los Sobres N°1.

Artículo 37.- Evaluación de las OFERTAS ECONÓMICAS

El análisis y evaluación de las ofertas económicas contenidas en los Sobres N° 2 estará a cargo de la Comisión de Evaluación que confeccionará un Cuadro Comparativo de Precios por Zona, en el cual se asientan, además de los valores ofertados, las observaciones que luego se vuelcan en el dictamen de evaluación.

En primer término se considerarán los Sobres N° 2 de las ofertas preseleccionadas que se presentaron para la Zona 1. Cada propuesta económica básica de los oferentes que hubieren resultado preseleccionados para la Zona 1 será considerada como válida (X_1) y se le otorgará un puntaje máximo de cien (100) puntos de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$P_{ei} = 100 \times (X_0 / X_1)$$

Donde:

P_{ei} : Puntaje de la Evaluación Económica del oferente

X_0 : Menor oferta.

X_1 : Precio total propuesto por el oferente.

X_0 / X_1 menor o igual a 1

Luego se procederá según la siguiente ecuación de los puntajes asignados en la Evaluación Técnica (P_{ti}) y en la Evaluación Económica (P_{ei}), aplicando la siguiente fórmula:

$$P_{fi} = (0,30 \times P_{ti}) + (0,70 \times P_{ei})$$

La Comisión Evaluadora de Ofertas dispondrá el orden de mérito según los puntajes finales obtenidos para la Zona 1, ordenándolos de mayor a menor.

Luego se procederá con el resto de los Sobres N° 2 correspondientes a las siguientes Zonas, cumpliendo el mismo proceso de cálculo. Cuando un oferente obtenga el primer orden de mérito en más de una Zona, la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicará las Zonas en función de la conveniencia del GCABA según la combinatoria que implique la menor erogación total para el GCABA, teniendo en cuenta que se podrá adjudicar como máximo dos (2) Zonas a un mismo Oferente.

La Comisión Evaluadora de Ofertas tendrá en cuenta que no se preadjudicará ninguna oferta que implique un importe a erogar mayor que el Presupuesto Oficial de la Zona, como así tampoco un cinco ciento (5%) menor que el mismo, toda vez que es decisión del GCABA garantizar la prestación dentro de los límites de viabilidad y razonabilidad económica. Todo ello de acuerdo a lo previsto en el Artículo 22° del presente Pliego.

Artículo 38.- Dictamen de Preadjudicación

La Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá el Dictamen de Preadjudicación, de carácter no vinculante, el cual proporcionará al GCABA los fundamentos para el dictado del acto administrativo de adjudicación.

El Dictamen de Preadjudicación deberá respetar los requisitos que se detallan a continuación, a saber:

- a) El examen de los aspectos formales: evaluará el cumplimiento de los requisitos exigidos por el pliego, y lo manifestado oportunamente en la resolución de preselección.
- b) La evaluación de las ofertas: la Comisión evaluará las ofertas en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
- c) La recomendación sobre el Acto Administrativo a dictar para concluir el procedimiento: La Comisión de Evaluación emitirá el Dictamen de Preadjudicación confeccionando un Acta en la que deberán indicarse los fundamentos de la recomendación aconsejada.
- d) Contemplará lo establecido en el Artículo 37 del presente Pliego respecto al puntaje, propiciando cuál de las ofertas es la más conveniente según el exclusivo criterio del GCABA.
- e) Además, se indicará a los oferentes preadjudicados de cada Zona la decisión de proceder a la evaluación de las ofertas económicas alternativas, sólo de las ofertas preadjudicadas.

Artículo 39.- Impugnaciones al Dictamen de Preadjudicación

Los oferentes podrán formular impugnaciones al Dictamen de Preadjudicación dentro del plazo de TRES (3) días hábiles contados desde el último día de publicación.

Será condición de admisibilidad de las impugnaciones descriptas, la constitución de una garantía equivalente al cinco por ciento (5%) sobre el importe total de la oferta

162

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

preadjudicada objeto de la impugnación, la que será constituida mediante alguna de las formas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, siendo reintegrada solo en caso de que la impugnación prospere totalmente.

La preadjudicación será notificada en la forma prevista por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (DNU Nº 1510/ 97), a todos los oferentes de la presente Licitación Pública y será publicada en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 570 5º piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de un (1) día y en la página web del GCABA.

Artículo 40.- Resolución sobre Impugnaciones y Adjudicación de la Licitación. Dictamen de la Procuración

Vencido el plazo establecido en el artículo anterior del presente Pliego, el GCABA resolverá en forma fundada la adjudicación, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si se hubieren formulado impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo acto que disponga la adjudicación, notificando dicho acto a todos los oferentes, por medio fehaciente, publicándolo, asimismo, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad (DNU Nº 1510/97).

La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

El GCABA se reserva el derecho de aplicar durante el período contractual, las ofertas económicas alternativas, sin que ello genere derecho y/o reclamo alguno por parte de los adjudicatarios.

El GCABA se reserva el derecho a dejar sin efecto el procedimiento de selección con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que ello genere derecho y/o reclamo alguno por parte de los oferentes.

Los plazos para la integración de la Garantía de Cumplimiento de Contrato comenzarán a correr desde la fecha de la notificación por escrito del acto administrativo.

Artículo 41.- Notificaciones y Publicidad

Sólo serán notificadas por escrito al domicilio constituido por los oferentes:

- a) El Informe de preselección
- b) La Resolución que apruebe la Preselección
- c) El Dictamen de Preadjudicación
- d) El Acto administrativo de adjudicación de la licitación

e) Las circulares emitidas durante el proceso licitatorio.

En todos los casos, deberá efectuarse, además:

- a) El anuncio en uno o más lugares visibles en cartelera de la Autoridad de Aplicación por un plazo de TRES (3) días.
- b) La publicación del informe o resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de UN (1) día.
- c) La publicación del informe o resolución a partir de su notificación y durante el plazo de todo el trámite licitatorio, en el sitio de Internet del **GCABA**.

Artículo 42.- Garantía de Cumplimiento de CONTRATO

Como requisito para suscribir el Contrato, los adjudicatarios deberán previamente acreditar la integración de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, presentando la documentación que la instrumente a más tardar en el acto de suscripción del Contrato. Dicha garantía se mantendrá vigente durante todo el plazo contractual, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato, si el adjudicatario no integrara la Garantía de Cumplimiento de Contrato en el citado plazo, se lo intimará por escrito al domicilio constituido bajo apercibimiento de dictar un acto administrativo revocatorio de la adjudicación por causa atribuible al adjudicatario, disponiendo asimismo la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de oferta que dicho oferente hubiere presentado.

Esta Garantía de Cumplimiento de Contrato se constituirá por cualquiera de las formas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, y será equivalente al diez por ciento (10%) del total del valor adjudicado, que será adecuado anualmente, según el monto de la facturación correspondiente al promedio de los últimos tres (3) meses de SPHU y la porción del Contrato ejecutado, medido en función del tiempo transcurrido de ejecución y las inversiones realizadas. A esos efectos, dentro de los diez (10) días de cumplido cada año desde la fecha de suscripción del Contrato, la Autoridad de Aplicación emitirá una resolución estableciendo el contenido de la adecuación anual prevista en este párrafo, cuyo cumplimiento deberá ser acreditado por el contratista dentro del término de treinta (30) días desde la notificación de dicha resolución a cada contratista. A solicitud de los contratistas deberá procederse a la devolución parcial de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, en proporción al Contrato ejecutado, previa sustitución de garantía para cubrir lo que se encuentre pendiente de cumplimiento.

En el primer año de ejecución del Contrato, se utilizará a los efectos del cálculo de Garantía de Cumplimiento de Contrato, el monto de la oferta adjudicada a cada zona. En los años subsiguientes, se utilizará la facturación correspondiente a la contratista en el año inmediato anterior.

En el acto de acreditación de la constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, será restituido al adjudicatario el instrumento de constitución de la Garantía de Mantenimiento de oferta.

Asimismo, una vez adjudicada la licitación, se devolverán los instrumentos que acrediten la constitución de la Garantía de Mantenimiento de oferta a los oferentes que no resultaran adjudicatarios.

Asimismo y como requisito adicional, en caso de corresponder, deberá acreditarse fehacientemente en forma previa a la firma del contrato en caso de adjudicación la inscripción ante la Inspección General de Justicia.

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp containing a star-like symbol.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Artículo 43.- Suscripción del CONTRATO

El Contrato quedará perfeccionado con la notificación fehaciente de la Orden de Compra al adjudicatario lo que ocurrirá dentro del plazo de siete (7) días contados desde la notificación de la adjudicación, o mediante la suscripción del instrumento respectivo. Si el adjudicatario no concurre, la adjudicación podrá ser revocada por causa atribuible al adjudicatario, dando por perdida para éste último la Garantía de Mantenimiento de oferta o, en su caso, la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La suscripción del Contrato importará el compromiso de ejecución del mismo por ambas partes de acuerdo al pliego, al contenido específico de la oferta y a la totalidad de la normativa vigente.

CAPÍTULO 4.- EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO**Artículo 44.- Documentación del CONTRATO – Orden de Prelación**

Constituyen instrumentos reguladores de la relación contractual en el Orden de Prelación normativa que a continuación se detalla:

- 1) La normativa nacional y local contenida en el Art. 4 del presente pliego
- 2) El Pliego y las Circulares Aclaratorias Con y Sin Consulta
- 3) El Contrato
- 4) La Oferta;

Artículo 45.- Representantes del ADJUDICATARIO y del GCABA

El adjudicatario estará representado a todos los efectos del contrato por su representante técnico, quien actuará como mandatario con plenas facultades para obligarlo en todos los asuntos técnicos y administrativos relativos al SPHU. el representante técnico deberá, en fecha anterior a la firma del Contrato, fijar su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberá estar inscripto y matriculado en el respectivo Colegio Profesional de esta jurisdicción. Deberá tener presencia permanente y dedicación exclusiva en la prestación del SPHU. Podrá ser reemplazado sólo con la aprobación expresa por la Autoridad de Aplicación que podrá solicitar su remoción inmediata en caso que, a su juicio exclusivo, no cumpla con sus funciones específicas o con la capacidad e idoneidad requeridas para el cargo o incurriera en más de cinco (5) días de ausencia injustificada durante el transcurso de un (1) mes o diez (10) días durante un año.

El GCABA estará representado en las relaciones con el adjudicatario, a todos los efectos del Contrato, por la SSHU y/o DGLIM.

Artículo 46.- Fiscalización del SPHU

El **GCABA** inspeccionará la prestación del SPHU y el cumplimiento de las obligaciones y deberes asumidos por el adjudicatario por medio de la DGLIM, pudiendo hacerlo por administración o por terceros, sin perjuicio de las atribuciones del EURSP.

La inspección tendrá a su cargo, entre otras cosas, las tareas de verificación material de las condiciones de cumplimiento del Contrato, el labrado de actas sobre irregularidades constatadas para su elevación a la autoridad competente a los fines de aplicar las penalidades consignadas en el presente pliego y podrá impartir instrucciones verbales cuando se refieran a situaciones que reclamen soluciones urgentes. En este último caso, las instrucciones deberán ser cumplidas de inmediato, sin perjuicio de lo cual deberán ser ratificadas por ordenes de servicio dentro de las VEINTICUATRO (24) horas subsiguientes a las de su comunicación al contratista.

Artículo 47.- Inicio del SPHU

Todas las prestaciones contempladas en el pliego a cargo del adjudicatario comenzarán a cumplirse en su totalidad a más tardar a los ciento veinte (120) días corridos contados desde el plazo dispuesto en el Art. 43 del presente pliego. Sin perjuicio de ello, a partir de la fecha que determine la Autoridad de Aplicación comenzará a ejecutarse un Plan de Puesta en Marcha del SPHU conforme el PTA. La fecha de inicio de este plan deberá notificarse al adjudicatario con una antelación no menor a quince (15) días corridos.

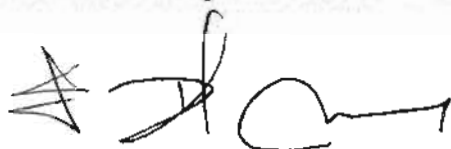
Artículo 48.- Ejecución y Control del CONTRATO

En la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá ajustarse estrictamente a las condiciones y términos del Contrato y a las instrucciones que imparta el GCABA, a través de los medios de intercambio de comunicaciones entre las partes.

El control del Contrato, incluyendo la verificación de los niveles de calidad de las prestaciones, así como las infracciones en el cumplimiento del Contrato, se llevará a cabo de acuerdo con lo indicado en el PET.

El Contratista deberá:

- a) Presentar ante el GCBA su sistema de gestión de calidad certificado en cumplimiento de normas de calidad ISO 9001:2000 otorgado por un ente nacional o internacional acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación. La certificación deberá presentarse dentro de los diez (10) primeros meses de contratación contados a partir de la fecha de la efectiva prestación del SPHU. Asimismo presentará el resultado de todas las auditorías de mantenimiento internas y externas.
- b) Presentar el Certificado de haber implementado el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, dentro de los DIECIOCHO (18) primeros meses de contratación contados a partir de la fecha de la efectiva prestación del SPHU. Asimismo presentará el resultado de todas las auditorías de mantenimiento internas y externas.
- c) Presentar la documentación que acredite la contratación del seguro ambiental obligatorio en los términos del artículo 22 de la ley N° 25675 y Resolución N° 1639/07 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y normas concordantes.
- d) Absorber a su exclusivo cargo y costo en los términos del Convenio Colectivo 40/89 la totalidad del personal operativo, en relación de dependencia, que al momento de la apertura del Sobre N° 1 esté prestando servicio en la/s Empresa/s Prestataria/s del Servicio Público de Higiene Urbana – fracción Húmedos- de La Zona sobre la cual



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

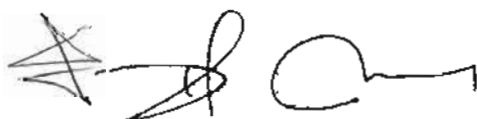
recayó su adjudicación, manteniendo el contrato de trabajo -a todos sus efectos- conforme las previsiones de la ley laboral y convenios vigentes, sin restricción de los derechos laborales adquiridos en el transcurso del último contrato, salvo aquellas alteraciones de modo, tiempo y lugar que no impliquen menoscabo en los mismos, y sin perjuicio de encuadrarse en el futuro en la articulación y sucesión de convenios colectivos en su caso, con arreglo a lo previsto por la Ley Nacional Nº 25.250, capítulo III. Las consecuencias de esas modificaciones no podrán considerarse imprevisibles a los fines de la ecuación económica contemplada en el Contrato, ni por ende, trasladarse al GCABA, declarando en tal orden el adjudicatario que toma a su cargo las mismas. El GCABA se reserva el derecho de verificar que el número de personal a absorber sea similar al promedio de empleados del/los Contratista/s de los servicios del área geográfica de su Zona precedentemente enunciados, durante los tres (3) meses anteriores al llamado a licitación.

- e) Sin perjuicio de las obligaciones que le competen al adjudicatario y las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, al concluir el Contrato objeto de esta licitación, el adjudicatario presentará el cálculo de la liquidación correspondiente a las indemnizaciones por despido del personal operativo que se encuentre bajo su dependencia. Una vez auditadas por los órganos de control del GCABA, éste abonará a las empresas los importes resultantes con el fin de que procedan a la indemnización del personal operativo, en relación de dependencia, que al momento de finalización de esta contratación esté prestando servicio en la/s empresa/s prestataria/s del servicio público de higiene urbana.
- f) El adjudicatario tendrá un plazo de hasta noventa (90) días corridos, a partir del momento de la adjudicación, para efectuar un examen médico de los trabajadores para determinar su estado de salud y capacidad laboral (este examen es al sólo efecto de determinar el grado de capacidad laboral con que el adjudicatario absorbe el personal, en ningún caso podrá realizarse a los efectos de definir si el personal es absorbido. Deberá presentar un cronograma de realización de tales exámenes, acordado y suscripto por la/las empresa/s que estén prestando los servicios mencionados en el primer párrafo del punto b) que garantice la continuidad y normal prestación de los servicios. El GCABA, la/s anterior/es prestataria/s y el sindicato que nuclea a los trabajadores podrán participar del acto médico y dejar constancia de sus opiniones en las actas que se labren. Vencido el plazo de noventa (90) días corridos se dará por caído su derecho al examen médico. Deberá informarse la cantidad total del personal al que alude la presente cláusula.
- g) Emplear en la ejecución de los distintos servicios, durante todo el periodo de la prestación, exclusivamente personal con pericia y experiencia en sus respectivas especialidades, particularmente en las tareas de conducción y supervisión.
- h) Presentar el Certificado de haber implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme Norma OHSAS 18001:2007, dentro de los doce (12) primeros meses de contratación contados a partir de la fecha de la efectiva prestación del SPHU. Asimismo presentará el resultado de todas las auditorías de mantenimiento internas y externas.

- i) Contratar el personal que integrará la dotación sin la participación de intermediarios y conforme a las leyes laborales vigentes y las que se dicten en lo sucesivo, constituyéndose en único y directo responsable de su cumplimiento.
- j) Mantener el personal jerárquico según las exigencias mínimas del ANEXO IV de este pliego propuestos en su oferta. En caso de reemplazo de dicho personal, el mismo debe ser previa y fehacientemente autorizado por el GCBA.
- k) Utilizar desde el inicio y durante toda la vigencia del Contrato, todos los medios técnicos comprometidos, debiendo incorporar los medios, sistemas y métodos que declararon bajo juramento en su oferta que impliquen el cumplimiento del Plan de Reemplazos, Sustitución y Renovación y de la innovación tecnológica, y todos aquellos que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios, así como la aplicación de todos los métodos y procedimientos para garantizar la calidad final de los mismos.
- l) Adoptar recaudos para evitar alteraciones del orden por parte de su personal y situaciones de cualquier tipo que perjudiquen la tranquilidad pública, el orden y la seguridad de las personas, haciéndose responsable de todas las consecuencias mediatas e inmediatas –civiles y/o criminales- que tal situación provoque en las personas y/o las cosas, conforme lo previsto por el Artículo N°1.113 del Código Civil.-
- m) Observar las disposiciones legales relativas a higiene y seguridad en el trabajo y las disposiciones de carácter laboral y previsional debiendo contratar un seguro contra accidentes de trabajo para todo el personal.
- n) Producir dentro de las veinticuatro (24) horas de requerido cualquier informe que se solicite por el GCABA, como así también, informar inmediatamente de conocido, cualquier hecho o circunstancia que pudiera incidir en la normal prestación de los servicios.
- o) Mantener la continuidad y regularidad de los servicios según pliego y PTA, en el marco de la Ley N° 992.
- p) Facilitar las inspecciones de cualquier tipo que disponga efectuar el GCABA y/o EURSP en depósitos, garajes, talleres y demás áreas afectadas a la prestación de los servicios.
- q) Responder en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiese ocasionarse a personas y/o bienes de la Administración y a terceros y/o sus bienes, con motivo de la prestación del SPHU.
- r) Ante cualquier requerimiento del EURSP en relación a la calidad de la prestación del servicio, el contratista producirá un informe dentro de las veinticuatro (24) horas, debiendo remitir dentro de ese mismo plazo a la DGLIM por nota de pedido la respuesta brindada al EURSP y fotocopia fiel del requerimiento efectuado por el citado Organismo.

Artículo 49.- Flota

La totalidad del parque automotor y equipamiento a incorporar, excepto los cedidos en comodato de uso por el GCABA, deberán ser de propiedad del adjudicatario, o tener éste la plena disponibilidad de los mismos en virtud de contratos de leasing u otras figuras jurídicas, siempre y cuando se acredite que el status jurídico de los bienes no sufrirá modificación alguna durante el plazo contractual, acreditando cualquiera de estas situaciones por los medios pertinentes y como mínimo treinta (30) días antes de la fecha de inicio de los servicios. Igual requisito rige para las unidades que incorporen o renueven durante la

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp that appears to be a seal or official mark.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

vigencia del contrato. A su vez, la totalidad del parque automotor a incorporarse deberá estar en las condiciones previstas en el Art. 20 de la Ley Nº 4.120; nuevos sin uso, en un porcentaje no menor al setenta por ciento (70%) de la totalidad del parque a la fecha de la firma del Contrato, privilegiándose el origen nacional de los mismos. No deberán poseer una antigüedad mayor a cinco (5) años a la fecha de la oferta. Nunca podrán superar los diez (10) años de antigüedad durante la vigencia del contrato.

La totalidad del parque automotor deberá estar inscripta y radicada en la Ciudad de Buenos Aires, en el plazo de tres (3) meses contados desde la fecha de incorporación a los servicios.

Artículo 50.- Seguros**a) Generalidades**

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se detallan en el presente artículo. El contratista deberá acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el período contractual, mediante la presentación de copias autenticadas de sus respectivas pólizas.

Como mínimo una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora, siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán copias autenticadas de las pólizas.

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su actividad a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a terceros, a sus bienes o a los de sus empleados, como consecuencia de otras cuestiones.

El Adjudicatario deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros exigidos con antelación no menor a 48 horas a la fecha de vencimiento de las mismas, que deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización de los trabajos encomendados conforme el contrato, incluidas posibles prorrogas.

Si durante la prestación de la ejecución contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el Adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de los trabajos encomendados, con una antelación no menor de 48 hs a la fecha de vencimiento de las mismas. La no actualización de las pólizas dará lugar a las sanciones que por ello correspondan, de acuerdo a la normativa contractual.

El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros exigidos en el presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso.

b) De las Compañías Aseguradoras

Los seguros serán contratados, en una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que al menos cuente con un Patrimonio Neto

superior a los \$250.000.000 (pesos doscientos cincuenta millones), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada Superintendencia y publicado por la misma; aprobado y certificado por contador público independiente, con la correspondiente certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; y que tenga una calificación establecida por una calificador de Riesgo autorizada a operar en la República Argentina, que sea por lo menos "A".

c) De los Seguros

Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relación de dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o parcial.

Todo el personal o terceros afectados por el Adjudicatario de la contratación al cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución contractual; quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario.

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del presente Pliego, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato.

Responsabilidad Civil:

El Adjudicatario debe contratar por su cuenta y cargo, una póliza de Responsabilidad Civil comprensiva de todos los daños que se ocasionen a personas o cosas de terceros y/o del GCABA, como consecuencia directa o indirecta de la prestación de los servicios objeto de la presente licitación pública, por un monto total de suma asegurada de pesos diez millones (\$10.000.000) por hecho y por persona y con un sublímite máximo por persona y por evento de hasta quinientos mil pesos (\$500.000).

En caso de que el monto de la póliza no alcance a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante es asumida por el contratista.

Las pólizas de Responsabilidad Civil deben contener:

- Un endoso sin restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA.

Handwritten signature and a circular stamp with a star-like symbol inside.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

- Una cláusula por medio de la cual la adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al GCABA con treinta (30) días de anticipación de cualquier cambio en las condiciones de la póliza, o de la cancelación o terminación de la misma o de reducciones en los montos de las coberturas.

Seguro Ambiental:

El Adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental cuyo beneficiario debe ser la Agencia de Protección Ambiental. Asimismo, deberá presentar el original de la póliza ante la Dirección General de Seguros de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 2521/SSGEYAF/10

La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio de la prestación contratada.

Artículo 51.- Ampliación y Disminución del SPHU

El GCABA se reserva el derecho de disminuir o incrementar el SPHU adjudicado hasta en un quince por ciento (15%) del total adjudicado en las condiciones y precios pactados, de conformidad con las previsiones contenidas en el Artículo 117 del Capítulo X de la Ley N° 2.095. Las modificaciones podrán aplicarse en forma parcial o total sobre el SPHU objeto de la licitación conforme el Artículo 1 del presente pliego.

Las ampliaciones y disminuciones de las prestaciones básicas y/o complementarias contempladas en este pliego deberán ser aprobadas por la autoridad competente. Ambas circunstancias serán notificadas fehacientemente al adjudicatario, con una antelación no menor a treinta (30) días.

Para las prestaciones básicas el cálculo se efectuará de acuerdo con la siguiente modalidad:

- 1.- Se determinarán por servicio y modalidad de prestación las cuadras afectadas
- 2.- Se calculará el valor unitario de dichas cuadras en base al cociente entre el monto mensual adjudicado para el sector según la modalidad de prestación y la cantidad total de cuadras que conforman dicho/s sector/es.

Las ampliaciones que se dispongan por aplicación de los servicios adicionales serán notificadas al adjudicatario por orden de servicio, contando previamente con la autorización de la SSHU, debiéndose respetar el límite máximo establecido en este artículo.

Artículo 52.- Prohibición de Transferencia del CONTRATO

El Contrato no podrá ser transferido o cedido por el adjudicatario a terceros sin previa autorización expresa del GCABA, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad. En caso de que ello sucediera sin la mencionada autorización, podrá darse por rescindido el Contrato por causa atribuible al adjudicatario.

En todos los casos el adjudicatario cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La transferencia autorizada del Contrato deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y exhibida en los mismos medios y plazos que la adjudicación.

Artículo 53.- Intercambio de Comunicaciones entre las Partes

La comunicación contractual entre el GCABA y el contratista se realizará mediante órdenes de servicio que emitirá la DGLIM y notas de pedido que emitirá el contratista.

Las órdenes de servicio y notas de pedido serán emitidas por escrito, en formularios foliados y con hojas triplicadas en los que las partes dejarán constancia de todas y cada una de las novedades surgidas. Estas comunicaciones serán registradas cronológicamente en un registro especial que será habilitado, foliado y rubricado por la DGLIM.

Sin perjuicio de lo anterior, la DGLIM podrá implementar otros sistemas de intercambio de comunicaciones entre las partes.

En las órdenes de servicio se registrarán las observaciones y/o deficiencias detectadas así como también las sanciones aplicadas, etc. que se notificarán al Contratista en su domicilio constituido. En las notas de pedido el contratista formulará las solicitudes pertinentes a fin de obtener una óptima prestación del SPHU.

La DGLIM también podrá confeccionar Actas de Constatación e Informes de Penalidades, escritos, foliados y por triplicado, que cada quince (15) días corridos se unificarán y se registrarán en conjunto por medio de una orden de servicio.

Las órdenes de servicio podrán ser anticipadas mediante correo electrónico, fax o cualquier otro medio de comunicación, dejando constancia en las respectivas actas labradas por la DGLIM. Las instrucciones de inspección podrán ser comunicadas verbalmente y deberán ser consignadas en ordenes de servicio dentro de las veinticuatro (24) horas de transmitidas.

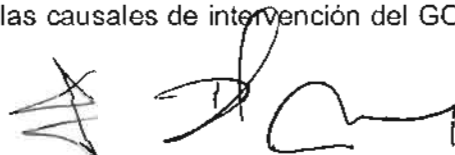
El contratista no podrá rehusar el cumplimiento de las órdenes de servicio o instrucciones de inspección so pretexto de no adecuarse a los términos y condiciones del contrato, debiendo ejecutar de inmediato la tarea requerida. Sin perjuicio de ello, el contratista podrá formular observaciones que estime pertinentes dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a recibida la orden. Vencido dicho plazo, se tendrá por renunciado todo derecho a formular impugnaciones, recursos o reclamos respecto de las mismas.

Artículo 54.- Carácter de Servicio Público. Continuidad del SPHU

El adjudicatario se somete al carácter de servicio público que reviste el SPHU en virtud de la Ley N° 210 y N° 992, por lo cual asume la obligación esencial de mantener la regularidad, continuidad, uniformidad y generalidad del SPHU ante cualquier circunstancia.

Cuando mediaren circunstancias que impidieren la efectiva prestación del SPHU en las condiciones antes mencionadas, cualquiera sea su causa y sin perjuicio de la aplicación de las otras disposiciones que regulen el caso, el GCABA podrá asumir directamente o por terceros la prestación del SPHU, valiéndose para ello de la totalidad de los bienes y/o recursos afectados al SPHU, sin necesidad de autorización judicial previa.

En estos supuestos, si el adjudicatario acreditara fehacientemente que las causales de la intervención del GCABA por sí o por terceros no le son imputables, el GCABA podrá reconocerle una compensación por el uso de los bienes afectados al SPHU; en caso contrario, si las causales de intervención del GCABA por sí o por terceros fueran imputables



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

al adjudicatario, no corresponderá compensación alguna por el uso de los bienes afectados al SPHU, pudiendo el GCABA descontar de los importes de las facturaciones pendientes de pago al adjudicatario, los costos, daños y perjuicios que esta intervención hubiera generado, esto sin perjuicio de las sanciones y penalidades establecidas en el presente pliego. Asimismo, el ADJUDICATARIO se verá obligado a abonar una suma no menor al quince por ciento (15%) del costo de dichos trabajos, en concepto de gastos administrativos.

CAPÍTULO 5.- FACTURACIÓN, PRECIO Y FORMA DE PAGO**Artículo 55.- Procedimiento de Liquidación y Plazo de Pago**

1.- OFERTA ECONÓMICA BÁSICA: La liquidación del precio que deberá abonarse al adjudicatario se efectuará mensualmente por aplicación de los montos adjudicados y con referencia a las prestaciones básicas y complementarias efectivamente cumplidas dentro de cada mes calendario, como así también los servicios adicionales realizados en el mes, conforme el Modelo de Certificado de Prestación expuesto en el ANEXO VII del presente pliego.

El adjudicatario deberá presentar ante la DGLIM por nota de pedido los Certificados de Prestación del SPHU correspondientes a cada mes calendario por la totalidad de las prestaciones llevadas a cabo para su verificación, corrección y/o devolución según correspondiere. El Certificado deberá estar confeccionado conforme el formulario establecido en el pliego y las modificaciones que indicara la DGLIM durante el contrato.

Con cada Certificado de Prestación del SPHU que por cualquier concepto se presente ante el GCABA, el adjudicatario deberá adjuntar:

- a) Comprobantes de que se encuentran en plena vigencia todos los seguros que se requieren en este pliego.
- b) Declaración jurada de que ha dado íntegro cumplimiento al pago de aportes previsionales y sociales correspondientes al mes antecedente al de la certificación.
- c) Declaración jurada de que no adeuda importe alguno exigible en concepto de contribución al GCABA sobre tributos o tasas vinculadas con la actividad comercial, industrial y de SPHU.

Dentro de los cinco (5) días siguientes al de su presentación, la DGLIM notificará por orden de servicio al adjudicatario las novedades relacionadas con el Certificado de Prestación del SPHU. De no existir observaciones, el adjudicatario podrá proceder a la presentación de la factura correspondiente a la certificación mensual. Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Asimismo, deberá cumplimentar los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Si el Certificado de Prestación del SPHU no se encontrara en forma o no se adecuara a las condiciones estipuladas, será devuelto al adjudicatario quien deberá subsanar los errores o deficiencias y presentarlo nuevamente para su revisión, repitiéndose el procedimiento

descrito precedentemente. Los efectos de las demoras que se originen en el trámite de subsanación serán asumidos en forma exclusiva por el adjudicatario, que no tendrá derecho alguno al cobro de intereses, ajustes, actualizaciones o cualquier tipo de indemnización o compensación.

La liquidación de las facturas se realizará a través de la Dirección General de Contaduría del GCABA. El pago se efectivizará a través de la Dirección General de Tesorería dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos posteriores a la presentación de la factura.

2.- OFERTA ECONÓMICA ALTERNATIVA: Si el GCABA decidiera aplicar los montos de la oferta económica alternativa, el adjudicatario deberá presentar la factura correspondiente al adelanto de la certificación mensual del mes que se inicia por el ochenta por ciento (80%) del monto total del SPHU que correspondería certificar de no mediar descuentos ni multas. Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Asimismo, deberá cumplimentar los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La liquidación de las facturas se realizará a través de la Dirección General de Contaduría del GCABA. El pago se efectivizará a través de la Dirección General de Tesorería dentro de los cinco (5) días posteriores a la presentación de la factura.

Dado que la liquidación del precio deberá abonarse al adjudicatario, se efectuará mensualmente, por aplicación de los montos adjudicados y con referencia a las prestaciones básicas y complementarias efectivamente cumplidos dentro de cada mes calendario, como así también los servicios adicionales realizados en el mes. El adjudicatario deberá presentar ante la DGLIM por nota de pedido los certificados de prestación del SPHU correspondientes a cada mes calendario por la totalidad de las prestaciones llevadas a cabo para su verificación, corrección y/o devolución según correspondiere.

El Certificado deberá estar confeccionado conforme el formulario establecido en el pliego y las modificaciones que indicara la DGLIM durante el Contrato. Con cada Certificado de Prestación del SPHU que por cualquier concepto se presente ante el GCABA, el adjudicatario deberá adjuntar la documentación indicada en el punto 1º apartados a), b) y c).

Dentro de los cinco (5) días siguientes al de su presentación, la DGLIM notificará por orden de servicio al adjudicatario, las novedades relacionadas con el Certificado de Prestación del SPHU. De no existir observaciones, el adjudicatario podrá proceder a la presentación de la factura correspondiente a la diferencia entre el monto total certificado y el monto reconocido como adelanto. Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Asimismo, deberá cumplimentar los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Si el Certificado de Prestación del SPHU no se encontrara en forma o no se adecuara a las condiciones estipuladas, será devuelto al adjudicatario quien deberá subsanar los errores o deficiencias y presentarlo nuevamente para su revisión, repitiéndose el procedimiento descrito precedentemente. Los efectos de las demoras que se originen en el trámite de subsanación serán asumidos en forma exclusiva por el adjudicatario, que no tendrá derecho alguno al cobro de intereses, ajustes, actualizaciones o cualquier tipo de indemnización o compensación.

La liquidación de las facturas se realizará a través de la Dirección General de Contaduría del GCABA. El pago se efectivizará a través de la Dirección General de Tesorería dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos posteriores a la presentación de la factura.

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp containing a star-like symbol.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Artículo 56.- Procedimiento de Redeterminación de Precios

El régimen de redeterminación de los precios pactados en el Contrato objeto de la presente licitación se rige por la Ley Nº 2.809, por el Decreto Nº 1.312 /08, el Decreto Nº 49/13 y por la Resolución Nº 4271-MHGC/08.

El principio rector del régimen es el mantenimiento de la ecuación económica financiera del Contrato, mediante el establecimiento de un valor compensatorio del incremento del costo sufrido por el adjudicatario del SPHU.

El precio de la contratación objeto de la presente licitación es fijo e invariable y no admite el reconocimiento de mayores costos, salvo que los costos de los factores principales que componen dicho precio reflejen una variación de referencia promedio superior en un siete por ciento (7%) a los del Contrato, o al precio surgido de la última redeterminación, de corresponder.

Se tendrá por concretada dicha situación cuando las distorsiones operadas en los precios de los ítems que conforman la Estructura de Costos Estimada, cuya incidencia y parámetros de variación se detallan a continuación superen en conjunto, el siete por ciento (7%).

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA		
ÍTEM	INCIDENCIA	PARÁMETROS
Mano de Obra	65%	Convenio Colectivo Nº 40/89 de acuerdo a porcentajes de incidencia – se contemplarán los aumentos no remunerativos aprobados por Decreto-
Vehículos y Repuestos	22%	Índice de Precios Internos Mayoristas Equipos de Manipulación y Elevación (Ítem 2915)
Combustibles y Lubricantes	3%	Índice de Precios Internos Mayoristas Productos Refinados del Petróleo
Bolsas	2%	Índice de Precios Internos Mayoristas Productos de Plástico
Neumáticos	3%	Índice de Precios Internos Mayoristas Productos de Caucho
Ropa para Personal	1%	Índice de Precios Internos Mayoristas Prendas de Materiales Textiles
Generales	4%	Índice de Precios Internos Mayoristas Nivel General

Nota: en la columna "INCIDENCIA" se considerará la participación de cada componente del análisis de precio de la prestación, establecidas en la oferta

Al solo efecto de verificar las distorsiones que pudieren producirse, se aplicará a los ítems expuestos la variación operada, conforme la incidencia y los parámetros fijados precedentemente y tomando como base los correspondientes al mes anterior a la presentación de la oferta o al mes de la última redeterminación. Es decir, que se aplicarán los porcentajes de variaciones operados al porcentaje de incidencia en los ítems en cuestión determinados en el cuadro.

Una vez habilitado el procedimiento, el adjudicatario podrá solicitar la redeterminación definitiva de precios. A dicho efecto deberá redeterminar la Estructura Real de Costos, presentada conjuntamente con la oferta económica, tomando como base los precios de referencia asociados con cada insumo, aprobados por el comitente al momento de la adjudicación, desde el mes anterior a la presentación de la oferta o al mes de la última redeterminación aprobada, según corresponda.

En la presentación que se efectúe al efecto deberá respetarse estrictamente la Estructura de Costos Real presentada con la oferta y adjuntar un detalle de cálculo que permita su análisis, conforme lo normado en el Anexo II de la Resolución N° 4271-MHGC/2008.

El adjudicatario presentará la solicitud de redeterminación de precios definitiva ante la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda o el organismo que la reemplace. Este organismo analizará y resolverá la admisibilidad de la petición y la demostración de la efectiva variación de costos mencionados.

La contratación objeto de la presente licitación se encuentra alcanzada por el régimen de adecuación provisoria de precios normado por el artículo 7° de la Ley N° 2.809, reglamentado por el artículo 6° del Anexo al Decreto N° 1312/08 y conforme la metodología establecida en el Anexo I de la Resolución N° 4271- MHGC/08.

La adopción de los procedimientos mencionados, no autoriza la paralización de prestación del Servicio Público de Higiene Urbana- fracción húmedos.

Artículo 57.- Impuestos, Tasas y Contribuciones

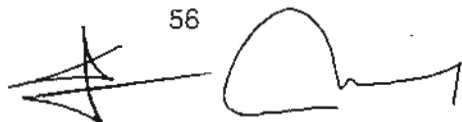
Estarán a cargo del adjudicatario todos los impuestos, peajes, tasas y contribuciones o gravámenes en general, presentes o futuros, ya sean nacionales, provinciales, municipales o de la CABA que recaigan sobre el adjudicatario, sobre la actividad que desarrolle por la prestación del SPHU, sobre sus bienes, inmuebles, instalaciones y/o equipos. Toda variación de alícuotas, creación o supresión de impuestos, tasas y contribuciones durante el Contrato serán tenidos en cuenta a los efectos de la fijación del precio contractual.

CAPÍTULO 6.- FALTAS Y PENALIDADES

Artículo 58.- Penalidades por Faltas en el SPHU

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes de la relación contractual o de los índices previstos en el pliego y las normas que fijan los requisitos y modalidades de la prestación del SPHU facultará al GCABA a la aplicación de las penalidades y o sanciones, durante todo el plazo contractual, aun cuando el contrato se encontrara rescindido y/o ejecutado en su totalidad al tiempo en que se formalice el correspondiente acto administrativo, la aplicación de la penalidad y/o sanción; sin perjuicio de las facultades que la Ley N° 210 otorga al EURSP.

FALTAS GRAVES





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Se graduarán en porcentajes sobre la facturación total del mes anterior al período en que se detecta la situación que corresponda a la falta o en caso de tratarse del incumplimiento de un ítem, sobre la facturación del servicio correspondiente al mismo. Se aplicará esta graduación cuando se verifiquen las siguientes situaciones:

- 1.- Interrupción del servicio, por causas imputables al contratista, durante cuarenta y ocho horas (48 hs) consecutivas ó seis (6) días alternados en el curso de tres (3) meses consecutivos. Se considerará interrupción del servicio, tanto la no ejecución total de los mismos, como su reducción en un porcentaje que supere el cuarenta por ciento (40%) de los servicios, siempre que no estén originados por razones de fuerza mayor o casos fortuitos extraños al adjudicatario. Multa: hasta diez por ciento (10 %).
- 2.- Por no cumplir con el Programa de Sustitución y/o Renovación y/o Innovación Tecnológica, en tiempo y/o forma, según la oferta adjudicada. Multa: hasta diez por ciento (10%).
- 3.- Incumplimiento de lo establecido respecto a la remediación de suelo que correspondiere. Multa: hasta cincuenta por ciento (50 %) sobre la facturación total del último mes de contratación.
- 4.- Ausencia del representante técnico por más de tres (3) días consecutivos o seis (6) días alternados en el curso de dos (2) meses consecutivos. Multa: hasta: cinco por ciento (5%).
- 5.- Falta de presentación de los certificados exigidos en el PCP y PET. Multa: hasta cinco por ciento (5%).
- 6.- Falta de presentación o presentación fuera de término de las auditorías. Multa: hasta dos por ciento (2%).
- 7.- Por negarse, entorpecer o dificultar todo tipo de auditoría administrativa, técnica o contable u otros controles, Multa: hasta dos por ciento (2%).
8. - Por efectuar tareas fuera del área contractual sin autorización. Multa: hasta dos por ciento (2%).
- 9.- Por recolectar y/o transportar residuos no autorizados o que estén expresamente excluidos en el presente pliego. Multa: hasta veinte por ciento (20 %).
- 10.- Por no cumplir con la Garantía de Contrato durante la prórroga y/o extensión conforme las exigencias de pliego. Multa: hasta diez por ciento (10 %)

FALTAS LEVES: Se aplicarán según correspondan los incumplimientos y se graduarán por puntos.

Un punto (P) valdrá: $0,01\% \times F$, siendo "F" el monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió. Cuando la infracción no pueda relacionarse con un servicio específico o se refiera o involucre a más de

un servicio, para determinar un factor "F" se tomará el servicio de recolección domiciliar de RSU-FH.

Tipificación y puntos

1. Incumplimiento de orden de servicio; por cada hecho total o parcial: veinte (20) puntos.
2. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por la inspección del servicio. Por cada hecho: quince (15) puntos.
3. Por cada deficiencia detectada en CDS y CDi como ALTA: tres (3) puntos
4. Por cada deficiencia detectada en CDS y CDi como MEDIA: dos (2) puntos
5. Por cada deficiencia detectada en CDS y CDi como BAJA: un (1) punto.
6. Falta de constitución o renovación de los seguros exigidos; por cada día sin cobertura: cuarenta (40) puntos.
7. Utilización de equipamiento no autorizado por el GCABA, por unidad: cincuenta (50) puntos.
8. Incumplimiento de la verificación de la flota y/o equipamiento por Inspección Técnica y/o de la Auditoría Externa de acuerdo a lo establecido, por cada unidad y/o equipo: treinta (30) puntos.
9. Incumplimiento de lo establecido respecto a la verificación técnica, mantenimiento y/o reemplazo de los vehículos para uso del GCABA, por cada unidad y por día: diez (10) puntos.
10. Exceso de toneladas permitidas según normativa vigente, por cada unidad: veinte (20) puntos.
11. Incumplimiento de los niveles de ruidos admitidos o establecidos en el pliego, por vehículo: cien (100) puntos.
12. Incumplimiento de los niveles admitidos de emisiones gaseosas o establecidas en el pliego, por vehículo: cien (100) puntos.
13. Falta de transmisión total o parcial del Sistema GPS. Por cada camión y/o vehículo en infracción y por vez: veinte (20) puntos.
14. Falta de **ID TAG** en las unidades. Por cada camión y/o vehículo en infracción y por vez: veinte (20) puntos.
15. Incumplimiento de los Planes de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo, por unidad - camiones, cestos, contenedores, entre otros - y por vez: veinte (20) puntos
16. Uso de combustible que no cumpla con las especificaciones establecidas en la Resolución N° 222/2001 de la Secretaría de Energía y Minería o la que se dictare en su reemplazo o las que adoptare el GCABA, por cada hecho y por vez: cincuenta (50) puntos.
17. Incumplimiento en la provisión de la infraestructura comprometida, doscientos (200) puntos.



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

18. Falta de presentación de los informes y/o análisis requeridos dentro de los plazos establecidos o dentro del término exigido si no hubiere plazo fijado: treinta (30) puntos.
19. Falta de presentación y/o presentación fuera de término de las Planillas de Inspección Técnica Vehicular y/o de los Informes de las Auditorías Externas, por cada unidad: TREINTA (30) puntos.
20. Falta de higiene, mantenimiento, conservación, provisión de energía eléctrica, de elementos de seguridad y/o de iluminación, total o parcial, en Base/s Operativa/s de la empresa, Sub Bases y otras instalaciones que se ofrezcan para la prestación de los servicios, para cada hecho y por vez: DIEZ (10) puntos.
21. Incumplimiento en el tratamiento de efluentes en las instalaciones: doscientos (200) puntos.
22. Incumplimiento de los límites admitidos para los efluentes por parámetro: cincuenta (50) puntos
23. Por negarse, entorpecer o dificultar diligencias del GCABA en relación con operaciones de verificaciones, contralor o fiscalización de bases, sub-bases, obras, vehículos, máquinas y/o equipos: doscientos (200) puntos.
24. Por no cumplir tareas vinculadas a los procesos necesarios para evitar y/o minimizar los cambios respecto al estado cero de bases y sub-bases: cincuenta (50) puntos
25. Incumplimiento de los plazos establecidos respecto a la periodicidad de ensayos, por cada día: diez (10) puntos
26. Mora en la entrega de la infraestructura ofrecida (ejecución, refuncionalización de la Infraestructura e instalaciones existentes), por cada día de atraso: diez (10) puntos.
27. Incumplimiento del Plan de Relaciones con la Comunidad agregado y aprobado por el GCABA, por vez: DIEZ (10) puntos
28. Incumplimiento en el Informe Mensual de Calidad de Atención, diez (10) puntos.
29. Toda trasgresión a las condiciones establecidas en el presente pliego, para la prestación de los servicios, que no se encuentre precedentemente enumerada, será sancionado con multas graduables hasta treinta (30) puntos según su gravedad.

El EURSP, en el marco de la Ley N° 210 aplicará las penalidades pertinentes a sus atribuciones. La autoridad de aplicación coordinará con el EURSP las tareas de control como la imposición de las sanciones pertinentes. Ante la falta de reglamentación, el organismo facultado para sancionar es el que hubiere intervenido primero en el hecho. En ningún caso las penalidades aplicadas por EURSP se superpondrán con las impuestas por la Autoridad de Aplicación.

No se impondrán penalidades, sanciones y/o multas y/o cómputo de deficiencias establecidas en el PCP, en casos de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente acreditados y denunciados por el adjudicatario dentro de las setenta y dos (72) horas de

ocurrido el o los hechos respectivos. Quedan incluidos en estos conceptos catástrofes de la naturaleza, actos de sabotaje o terrorismo, actos de protesta ilegales o de gravedad institucional, hechos de terceros imprevisibles e inevitables, huelgas o medidas de fuerza generales. Quedan expresamente excluidas de esta enumeración las huelgas o medidas de fuerza sindicales o laborales que sean consecuencia de incumplimientos de los contratistas de sus obligaciones laborales sociales o previsionales, como también los hechos producidos por su culpa o negligencia.

Artículo 59.- Período de Gracia

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el adjudicatario dispondrá de un Período de Gracia de noventa (90) días corridos desde la fecha de iniciación del SPHU, durante el cual no se aplicarán penalidades, salvo que se constatare incumplimiento deliberado o falta de cooperación en la corrección de las deficiencias que se detecten durante el mismo.

Durante este período, el adjudicatario y la inspección se capacitarán bajo condiciones operativas reales para comprender en profundidad las posibles deficiencias y optimizar su tratamiento y solución.

Artículo 60.- Normas sobre Multas y Penalidades

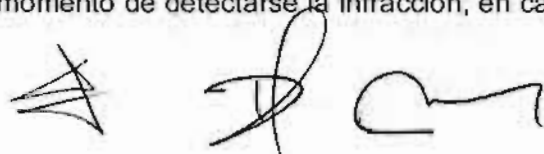
Se dispone lo siguiente:

- a) Las faltas que darán lugar a la imposición de multas y penalidades son las que se encuentran tipificadas en el Artículo 59 del PCP.
- b) Por cada falta o incumplimiento corresponderá la aplicación de una sanción disciplinaria.
- c) Cuando un mismo hecho encuadre en distintos supuestos punibles se aplicarán las sanciones que para cada uno de ellos corresponda, salvo cuando una falta o incumplimiento presuponga otra, en cuyo caso, se aplicará la pena más grave prevista.
- d) La DGLIM formará una única Carpeta por cada contratista, denominada "Legajo Único", que deberá consignar lo siguiente:
 - 1- Llevar la denominación "Legajo Único".
 - 2- Denominación de la DGLIM.
 - 3- Número del Expediente Licitatorio.
 - 4- Denominación o Razón Social del adjudicatario.
- e) La compaginación del Legajo Único es en orden correlativo, se inicia con una copia certificada del pliego y copia certificada de la oferta y del Contrato. Asimismo, se agregarán las actas, comunicaciones, intimaciones, disposiciones y cualquier otro acto administrativo vinculado con el convenio y asimismo las notas, escritos, descargos presentados por el adjudicatario.

Artículo 61.- Procedimiento de Aplicación de Sanciones

Verificada la infracción o el incumplimiento contractual tipificados, se labrará un Acta de Constatación que será notificada al adjudicatario por la DGLIM.

La DGLIM consignará las deficiencias detectadas en el Legajo Único aludido en el artículo precedente. Tales determinaciones serán utilizadas también para verificar el cumplimiento o no de los parámetros de prestación exigidos en el pliego. El Acta de Constatación se notificará al momento de detectarse la infracción, en caso de encontrarse presente personal



**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***

del adjudicatario, que deberá firmar con aclaración de firma una copia de dicha Acta. Si no se pudiera notificar en ese acto se dejará el Acta de Constatación en el domicilio denunciado por el adjudicatario y se notificará mediante orden de servicio.

En el Acta de Constatación se dejará constancia de la deficiencia observada, se indicará el plazo con el que contará el adjudicatario para subsanar la deficiencia y, demás observaciones que el inspector entienda necesario dejar constancia, como así también indicará las instrucciones que deberá acatar sin dilaciones el adjudicatario cuando la deficiencia no resulte subsanable a criterio del inspector. Si vencido el plazo otorgado por la inspección, se detectare incumplimiento por parte del adjudicatario se procederá a la aplicación de las sanciones conforme la tipificación del PCP.

El adjudicatario podrá formular descargos dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado del Acta. En ese término deberá acreditar que la infracción, falta o incumplimiento se ha debido a caso fortuito o fuerza mayor, debiendo en ese lapso aportar las pruebas de su versión de los hechos, los que serán evaluados por la DGLIM.

Vencido ese plazo, la DGLIM emitirá una Disposición con la que comenzará el trámite administrativo de descuento de las sumas aplicado a la facturación pendiente de pago. La Disposición, sin perjuicio de la publicación del acto administrativo, deberá notificarse mediante orden de servicio y el adjudicatario podrá recurrirla conforme la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presentación del recurso no suspenderá la aplicación de la sanción, sin perjuicio del reintegro de su importe en caso que el recurso tuviera resolución favorable para el adjudicatario.

CAPÍTULO 7.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO**Artículo 62.- Causas de Extinción del CONTRATO**

El Contrato se extinguirá por las siguientes causas:

- 1- Expiración del Plazo Contractual.
- 2- Mutuo Acuerdo.
- 3- Quiebra, Liquidación sin Quiebra y Concurso Preventivo del adjudicatario, en el caso de que no conserve la administración de sus bienes.
- 4- Rescisión por incumplimiento del adjudicatario
- 5- Rescisión por incumplimiento del GCABA.
- 7- Rescate del SPHU por el GCABA.

Artículo 63.- Expiración del Plazo Contractual

El Contrato se extinguirá de pleno derecho al vencimiento del Plazo Contractual, salvo que el GCABA hiciera uso de la extensión del Plazo Contractual prevista en este pliego.

Artículo 64.- Consecuencias de la Expiración del Plazo Contractual

Producida la expiración del Plazo Contractual, o vencido el plazo de extensión del Plazo Contractual, los bienes afectados al SPHU –con excepción de los **CAMIONES** incorporados como renovación de flota durante la vida del Contrato–, serán de propiedad del GCABA.

Artículo 65.- Quiebra, Liquidación sin Quiebra y Concurso Preventivo del CONTRATISTA

Frente a la quiebra, liquidación sin quiebra o concurso preventivo del contratista, sea que éste sea una sociedad o, en el caso de una UTE, cualquiera de sus integrantes, el GCABA podrá rescindir el Contrato. En cuanto al supuesto de Concurso Preventivo, sólo opera como causal de extinción del contrato cuando por decisión judicial el concursado no tenga derecho a la administración de sus bienes.

En tal supuesto, la rescisión surtirá las consecuencias previstas en el presente Capítulo para la rescisión por incumplimiento del adjudicatario.

Artículo 66.- Rescisión por incumplimiento del ADJUDICATARIO

El GCABA podrá rescindir el Contrato por causa atribuible al adjudicatario cuando mediere alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando por violación de la buena fe contractual, el adjudicatario hubiera incurrido en inexactitudes o reticencia o falsedades al momento de formular la oferta, de modo tal que hubieran causado errores significativos o determinantes en la adjudicación.
- b) Cuando el SPHU hubiera sido interrumpido por causas atribuibles al adjudicatario durante tres (3) días consecutivos o diez (10) alternados por semestre. Se considerará interrupción del SPHU tanto la falta total de ejecución de cualquiera de las prestaciones básicas y/o complementarias como su reducción en un porcentaje que supere el cuarenta por ciento (40%) de cada una de ellas
- c) Cuando el adjudicatario resulte penalizado durante dos (2) meses seguidos con multas o descuentos de facturación superiores al quince por ciento (15 %) de la facturación mensual.
- d) Cuando el promedio semestral de multas aplicadas al adjudicatario supere el diez por ciento (10%) de la facturación mensual promedio durante ese semestre.
- e) Por falta de constitución o falta de mantenimiento de la totalidad de los seguros y/o garantías exigidos en el presente pliego.
- f) Por transferencia o cesión del contrato o de la participación patrimonial en la persona jurídica o UTE adjudicatario, no autorizada.
- g) Por reemplazo no autorizado del Responsable Técnico.
- h) Por incumplimiento de la fecha de inicio del SPHU.
- i) Por infracción a las normas tributarias, previsionales, ambientales y laborales.
- j) Por abandono del SPHU.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Artículo 67.- Consecuencias de la Rescisión por Incumplimiento del ADJUDICATARIO

Rescindido el Contrato por incumplimiento del adjudicatario, éste deberá indemnizar al GCABA por cualquier daño que éste acreditara, incluyendo intereses y costas. Deberá, asimismo, reintegrar cualquier suma de dinero que el GCABA debiera abonar por cualquier concepto derivado de conductas y/o actividades atribuibles directa o indirectamente al adjudicatario. Además el GCABA podrá:

- a) Ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
- b) Incautar y utilizar durante un plazo de hasta veinticuatro (24) meses por sí o por terceros los bienes afectados al SPHU necesarios para continuar prestando el SPHU durante el Plazo Contractual remanente, a costa del adjudicatario.
- c) Si el monto del perjuicio superara la Garantía de Cumplimiento de contrato, podrá hacer efectivo su cobro sobre los bienes y equipamientos del adjudicatario, pudiendo ejercer sobre los mismos el derecho de retención.
- d) Podrá asimismo compensar las indemnizaciones con los créditos que el adjudicatario mantuviera con el GCABA.
- e) En los casos que la rescisión se debiera a cuestiones de responsabilidad técnica, se remitirán los antecedentes al Consejo Profesional respectivo a los fines que correspondan.
- f) Los bienes afectados al SPHU –con excepción de los CAMIONES incorporados como renovación de flota durante la vida del contrato-, serán de propiedad del GCABA.

Artículo 68.- Rescisión por Incumplimiento del GCABA

Cuando por causas imputables al GCABA se suspenda por más de cuatro (4) meses el pago de la facturación presentada por el adjudicatario, este tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato.

El adjudicatario no podrá hacer uso de esta atribución sin antes formular intimación fehaciente para subsanar las deficiencias, otorgando un plazo no menor a treinta (30) días corridos para subsanarla, bajo apercibimiento de rescindir el contrato. En su caso, también deberá notificar fehacientemente su decisión de rescindir el contrato.

En ningún caso, el adjudicatario podrá hacer abandono del SPHU.

Artículo 69.- Consecuencias de la Rescisión por Incumplimiento del GCABA

La Rescisión del Contrato por incumplimiento del GCABA, tendrá las siguientes consecuencias:

- a) La potestad del GCABA de incautar y utilizar por sí o por terceros los bienes afectados al SPHU necesarios para continuar prestando el SPHU durante los dos (2) meses siguientes a la fecha de efectiva rescisión del Contrato.

- b) La posibilidad para el GCABA de compensar las deudas que mantuviera con el adjudicatario contra sus acreencias cuyo título tuviera causa en la prestación o con ocasión del SPHU.
- c) Los bienes afectados al SPHU –con excepción de los CAMIONES, CESTOS PAPELEROS, CONTENEDORES, bienes del GCABA concedidos al ADJUDICATARIO para prestar el SPHU y cualquier otro bien afectado al SPHU que fuera objeto de una regulación específica en el pliego-, serán de propiedad del adjudicatario.
- d) Los cestos papeleros y contenedores pasarán automáticamente a ser propiedad del GCABA sin cargo.
- e) El GCABA tendrá la facultad de adquirir o alquilar al adjudicatario, la totalidad de los bienes afectados al SPHU con el objeto de asegurar la continuidad de su prestación. En todos los casos, se tomará el valor residual de mercado de los bienes al momento de producirse la rescisión del Contrato. Esta facultad incluye la posibilidad para el GCABA de tomar la posición del adjudicatario en cualquier Contrato que hubiera celebrado con terceros para adquirir equipamiento y/o bienes afectados al SPHU.

En ningún caso el adjudicatario podrá reclamar al GCABA lucro cesante por la Rescisión del Contrato.

Artículo 70.- Rescate del SPHU por el GCABA

Se extinguirá también el Contrato cuando el GCABA resuelva el Rescate del SPHU. Se entenderá por tal la declaración unilateral del GCABA adoptada por fundadas razones de interés público, por la cual se da por terminado el Contrato.

Artículo 71.- Consecuencias del Rescate del SPHU por el GCABA

Resuelto el rescate por el GCABA, éste tendrá las siguientes consecuencias:

- a) El GCABA tendrá la potestad de incautar y utilizar por sí o por terceros los bienes afectados al SPHU necesarios para continuar prestando el SPHU durante los tres (3) meses siguientes a la fecha de resolución del Rescate del SPHU.
- b) Los bienes afectados al SPHU –con excepción de los camiones, cestos papeleros, contenedores, bienes del GCABA concedidos al adjudicatario para prestar el SPHU y cualquier otro bien afectado al SPHU que fuera objeto de una regulación específica en el pliego-, serán de propiedad del adjudicatario.
- c) Los cestos papeleros y los contenedores pasarán automáticamente a ser propiedad del GCABA sin cargo.
- d) El GCABA tendrá la facultad de adquirir o alquilar al adjudicatario, la totalidad de los bienes afectados al SPHU con el objeto de asegurar la continuidad de la prestación del SPHU. En todos los casos, se tomará el valor residual de mercado de los bienes objeto al momento de resolverse el Rescate del SPHU. Esta facultad incluye la posibilidad para el GCABA de tomar la posición del adjudicatario en cualquier Contrato que hubiera celebrado con terceros para adquirir equipamiento y/o bienes afectados al SPHU.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

ANEXO I	CARTA DE PRESENTACIÓN	3
ANEXO II	CARTA COMPROMISO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS –modelo sugerido–	5
ANEXO III	DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS PENDIENTES	7
ANEXO IV	DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES DE SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA	9
ANEXO V	INDICADORES DE MAGNITUD EMPRESARIA	15
ANEXO VI	AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA	19
ANEXO VII	MODELO DE CERTIFICADO	21
ANEXO VIII	COTIZACION POR ZONA	25
	1.- PRESTACIONES BÁSICAS	25
	2.- PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	25
ANEXO IX	PRECIARIO DE SERVICIOS ADICIONALES	27
ANEXO X	ESTRUCTURA DE COSTOS	29
ANEXO XI	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	35



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

*"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***ANEXO I CARTA DE PRESENTACIÓN**

Lugar y fecha

Sr.
Subsecretario de Higiene Urbana
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA

De mi mayor consideración:

En carácter de **DECLARACIÓN JURADA**, manifestamos que la Sociedad/UTE que represento, viene a presentar **OFERTA** para la selección del **ADJUDICATARIO** que prestará el Servicio Público de Higiene Urbana en la/s **ZONA/s**, en el marco del llamado a la Licitación de referencia.

La **OFERTA** la presentamos de conformidad a los requerimientos establecidos en la Ley de aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Generales, del **PCP**, del **PET** y las normas vigentes regulatorias del mencionado Servicio Público, las cuales declaramos conocer y aceptar.

Declaramos la veracidad y exactitud de toda información proporcionada, fidelidad de los datos y referencias consignadas en la **OFERTA** y la autenticidad de la documentación acompañada. Autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona física o jurídica, entidad oficial o privada, suministre al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus representantes autorizados, toda la información que dicho Gobierno considere necesaria para constatar la veracidad y autenticidad de la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en las mismas nos damos por notificados que el **GCABA** tiene derecho de invalidar nuestra participación y en caso de resultar Contratistas, rescindir el contrato por nuestra culpa.

Declaramos también no haber tenido restricción ni impedimento alguno para el acceso a información existente dentro del período de preparación y presentación de propuestas y en las oportunidades acordadas. Asimismo, afirmamos nuestro pleno conocimiento del lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones, factores externos, características propias y generales de su desarrollo y nos hacemos responsables de manera exclusiva por la obtención de la información y de la realización de los estudios de campo necesarios para la elaboración de la **OFERTA** presentada. Por lo tanto desistimos de invocar en nuestro favor, duda o

desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables como así también de las condiciones técnicas y fácticas del **SPHU**.

Declaramos no encontrarnos en situación alguna de incompatibilidad ni causa de rechazo de pleno derecho o de inadmisibilidad de acuerdo a las disposiciones contenidas en el **PLIEGO**. Nos comprometemos a proporcionar cualquier información adicional que nos fuera requerida.

Declaramos nuestra aceptación a la Jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que implica la renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Nuestra Sociedad/**UTE** constituye domicilio especial en....., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cumplir con el requisito explícito de la **LICITACIÓN**.

Adjuntamos recibo de compra del **PLIEGO**.

Declaramos que nuestra **OFERTA** que integra el **SOBRE Nº 2**, no están sujetas a ningún tipo de condicionamiento ni incluyen raspaduras, interlineados o agregados que no estén debidamente salvados por el **REPRESENTANTE LEGAL**.

Atentamente.

Firma y Aclaración del **REPRESENTANTE LEGAL**
Sello con nombre, cargo, título y matrícula del firmante

Nombre de la Sociedad / **UTE**
Sello de la Sociedad / **UTE**

Certificación de Escribano Público





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

*"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***ANEXO II CARTA COMPROMISO DE LAS
ENTIDADES FINANCIERAS –modelo sugerido-**

Lugar y fecha

Sr.

Subsecretario de Higiene Urbana

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: Licitación Pública Nacional para Contratar el Servicio Público de Higiene Urbana

De mi mayor consideración:

En carácter de **DECLARACIÓN JURADA**, manifestamos que el Banco/Entidad Financiera que represento, ha otorgado una línea de crédito a corto plazo para financiamiento de capital de trabajo, de hasta pesos (*número y letras*), a favor de la Sociedad/UTE en condiciones que ya hemos acordado, y que se hará efectivo sin condicionamientos en el caso en que la Sociedad/UTE resulte **ADJUDICATARIA** de la **OFERTA** que presenta en la **LICITACIÓN** de la referencia.

Declaramos contar con toda la documentación y garantías necesarias, y a través de la presente nos comprometemos a otorgar los recursos financieros hasta el límite mencionado en el párrafo anterior, en el momento que nos sean requeridos por la Sociedad/UTE, si ésta así lo requiere para afrontar la Operación del Servicio de Higiene Urbana en la **ZONA** que resulte **ADJUDICADA**.

Atentamente.

Firma y Aclaración del Representante del Banco/Entidad Financiera

Sello con nombre, cargo

Certificación de Escribano Público



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

*"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***ANEXO III DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS
PENDIENTES**

Por el presente manifiesto en carácter de Declaración Jurada que:

Posee Juicio	Organismo	Carácter	Importe comprometido	Observaciones
SI / NO	EX M.C.B.A.	Actor / Demandado		
SI / NO	G.C.B.A.	Actor / Demandado		
SI / NO	Ex – Comisión Municipal de la Vivienda y/o Instituto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Actor / Demandado		

En Observaciones: Indicación del motivo del juicio existente.-

(Tachar lo que no corresponda)



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

*"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***ANEXO IV DECLARACION JURADA DE
ANTECEDENTES DE SERVICIO PÚBLICO DE
HIGIENE URBANA****1- REQUISITOS MINIMOS OPERATIVOS**

<i>Requisito</i>	<i>Mínimo exigido</i>
Población servida con prestaciones de higiene urbana (Servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y de barrido y limpieza de calzadas)	Mínimo 500.000 habitantes
Servicio de recolección de residuos sólidos urbanos	Mínimo 600 toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados por día
Servicio de barrido y limpieza de calzadas	Mínimo 200 km / día
Periodo de prestación de servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y de barrido y limpieza de calzadas en contratos de similares magnitudes	Mínimo 5 años en forma ininterrumpida en los últimos 7 años en la República Argentina

NOTA ACLARATORIA: A efectos de cumplimentar con los parámetros mínimos exigidos para cada servicio, no se aceptarán agregaciones de distintas localidades, aún cuando se tratare de una misma Sociedad en prestaciones de higiene urbana. Idéntico criterio se aplicará para las UTE.

Se deja constancia que los datos de población corresponden a habitantes estables, no incluyen población fluctuante o temporaria -Datos Censales Oficiales de Organismos Públicos-.

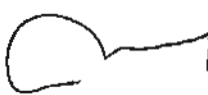
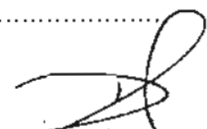
2. REQUISITOS MINIMOS PARA PERSONAL JERARQUICO

Cargo	Mínimos exigidos
REPRESENTANTE TÉCNICO	✓ Título: Título universitario habilitante ✓ Experiencia como representante técnico: mínimo 5 años en servicios públicos de higiene urbana de magnitud similar a la exigida en este Anexo IV - punto1)
RESPONSABLE DE GESTION	✓ Título : Universitario ✓ Experiencia como responsable de gestión: mínimo 5 años en empresas de servicios con personal operativo de 700 personas como mínimo.
JEFE DE OPERACIONES	✓ Experiencia como jefe de operaciones: mínimo 5 años en empresas de servicios de higiene urbana de magnitud similar a la exigida en este Anexo IV - punto 1)
JEFE DE HIGIENE Y SEGURIDAD	✓ Título: Ingeniero en Higiene y Seguridad con matrícula habilitante o Ingeniero Laboral. ✓ Experiencia: mínimo 5 años en empresas de servicios con Personal Operativo con de 500 personas como mínimo.
JEFE DE CONTROL y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO	✓ Título: Universitario ✓ Experiencia: mínimo 3 años en aseguramiento de la calidad en empresas de servicios con Personal Operativo de 150 personas como mínimo.
AUDITOR EXTERNO	✓ Título : Universitario ✓ Experiencia: mínimo 5 años en auditorías de servicios públicos de higiene urbana y/o de equipamiento de higiene urbana y/o ambiental

Nota: Deberá nombrar para cada cargo un Titular, pudiendo además designar para cada caso un suplente.

3. MODELO DE DECLARACION JURADA PARA LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN SERVICIOS DE HIGIENE URBANA**LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS**

PAIS:.....
 PROVINCIA:.....
 LOCALIDAD:.....



 10 

**GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES****"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"**

CIUDAD:.....

ZONA:.....

POBLACION SERVIDA (habitantes):.....

SERVICIO DE RECOLECCION (toneladas recolectadas por día):

SERVICIO DE BARRIDO (kilómetros servidos por día):

DIAS OPERATIVOS EFECTIVOS (días por mes):

PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO

* FECHA DE INICIACION

* FECHA DE FINALIZACION

EN CUANTO AL COMITENTE

* ENTIDAD RESPONSABLE:

* DOMICILIO DEL COMITENTE:

* NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE:

* TELEFONO Y FAX:

NOTA ACLARATORIA: Se deberá confeccionar un formulario independiente por cada emprendimiento.

4. MODELO DE PRESENTACION DE CURRICULUM Y DECLARACION JURADA PARA PERSONAL JERARQUICO

Cargo

propuesto:

Nombre

del

individuo:

Profesión/Especialidad:

Fecha _____ de _____ nacimiento: _____

Nacionalidad: _____

Matricula Profesional N° _____

Calificaciones principales:

[Indicar en aproximadamente media página la experiencia y la capacitación del individuo que sea más pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del funcionario en trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares.]

Educación:

[Resumir en aproximadamente un cuarto de página la formación superior y otros estudios especializados del individuo, indicando los nombres de las instituciones de enseñanza, las fechas de asistencia y los títulos obtenidos.]

Experiencia laboral:

[Enumerar en aproximadamente dos páginas en orden inverso los cargos desempeñados. Señalar todos los puestos ocupados por el individuo desde su graduación, con indicación de fechas, nombre de las organizaciones empleadoras, títulos de los cargos ocupados y lugar en que desarrolló sus actividades. Para los últimos cinco años, indicar también los tipos de actividades realizadas y dar referencias de los contratantes, cuando corresponda.]

Idiomas:

[Para cada idioma, indicar el nivel de dominio (excelente, bueno, regular o deficiente) en conversación, lectura y redacción.]

Adjuntar Certificado actualizado de Inscripción del Colegio Profesional respectivo, y constancia actualizada de que no existe impedimento legal para el ejercicio profesional.

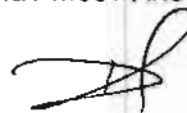
Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Fecha: _____

Firma del individuo y del representante
autorizado del **OFERENTE**

Día / Mes / Año








GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Nombre completo del individuo: _____

Nombre completo del representante autorizado por el OFERENTE _____



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

*"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***ANEXO V INDICADORES DE MAGNITUD EMPRESARIA**

INDICADORES	Magnitud
Capital de Trabajo	\$ 35.000.000.-
Patrimonio Neto	\$ 70.000.000.-
Ventas	\$ 150.000.000.-

Nota: En caso de **UTE** se sumarán los datos de cada miembro en forma lineal atento a la responsabilidad solidaria e ilimitada prevista en este **PLIEGO**. El patrimonio neto de cada una de las sociedades integrantes de la **UTE** no podrá ser inferior a PESOS VEINTE MILLONES (\$ 20.000.000.-).

Asimismo, a efectos de la elaboración de los indicadores arriba descriptos, se deberá cumplir con los siguientes criterios:

Capital de Trabajo (Activo Corriente menos Pasivo Corriente): Los valores a consignar serán los que surjan del último Balance consolidado cerrado, conforme el **PCP**

Activo Corriente: Sólo deberá contener aquellos conceptos que puedan efectivamente realizarse durante el período siguiente. Las inversiones deberán valuarse de acuerdo a su cotización al cierre. Sólo se considerarán como corrientes los títulos y acciones negociables en bolsa. Las participaciones en **UTE** deben ser consideradas como Activos No Corrientes. Los Créditos por Ventas se deberán considerar netos del monto de intereses a devengar sobre saldos a vencer y de los montos de créditos litigiosos o incobrables. Los créditos por ventas no deben incluir certificados o facturas caucionadas o descontadas, los que deberán ser considerados como parte del Pasivo Corriente. En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores y/o accionistas, los que deberán cancelarse contra Patrimonio Neto. Los Créditos impositivos sólo serán computados como corrientes en el caso que puedan ser efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio próximo siguiente.

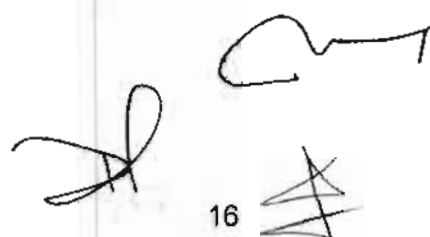
Pasivo Corriente: Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones devengadas al cierre de los Estados Contables.

Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos correspondientes a multas y punitivos.

Patrimonio Neto: En este rubro se debe considerar el efecto de las decisiones empresarias que implique la asignación de activos por parte de la oferente (honorarios de directorio, dividendos en efectivo o en especie, reducción de capital, rescate de acciones propias, entre otras) A efectos del análisis no se tendrán en cuenta los Aportes de Capital, incorporados en los Balances cerrados, que no hayan sido inscriptos en la I.G.J.

Los valores a consignar serán los que surjan del último Balance consolidado cerrado, conforme el **PCP**.

Ventas: Valor de las ventas de los últimos 12 meses según el **PCP**. Deberán ser detalladas mensualmente y, en caso de corresponder, clasificadas según las actividades generadoras de las mismas.

The block contains two handwritten signatures. The one on the left is a stylized signature, possibly 'A. B.'. The one on the right is a signature that looks like 'C. B.'. Below the signature on the right is a rectangular stamp with a grid pattern, containing the number '16'.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

FORMULARIO Nº 1

INDICADORES ECONOMICOS-FINANCIEROS

INDICE	ANTE PENULTIMO EJERCICIO CIERRE AL / /	PENULTIMO EJERCICIO CIERRE AL / /	ULTIMO EJERCICIO CIERRE AL / /	EJERCICIO PARCIAL (de corresponder)
SOLVENCIA ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL				
LIQUIDEZ CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE				
IMPORTANCIA PASIVO EXIGIBLE PASIVO CORRIENTE/ ACTIVO TOTAL				
ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO				
FINANCIAMIENTO CON CAPITAL PROPIO PATRIMONIO NETO / ACTIVO TOTAL				
RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL PROPIO UTILIDAD NETA / PATRIMONIO NETO				

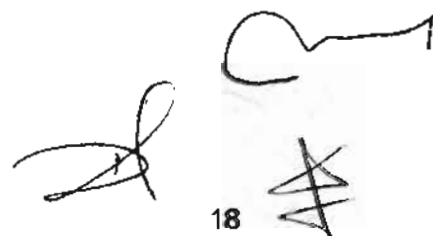
INDICADORES DE MAGNITUD EMPRESARIA

FORMULARIO N° 2

RUBRO	ANTE PENULTIMO EJERCICIO CIERRE AL / /	PENULTIMO EJERCICIO CIERRE AL /	ULTIMO EJERCICIO CIERRE AL / /	EJERCICIO PARCIAL (de corresponder)
Ventas				
Capital de Trabajo (1)				
Utilidad del ejercicio (2)				
Patrimonio Neto				

(1) Activo Corriente – Pasivo Corriente

(2) Neto del Impuesto a las Ganancias





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
**ANEXO VI AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS
DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES EN CUENTA BANCARIA**

Señor
Tesorero General
Dirección General Tesorería

El (los) que suscribe(n) (3) _____
en mi (nuestro) carácter de (4) _____ de
(5) _____, DNI/CI/LE/LC _____, CUIT
Nº (6) _____ Ingresos Brutos Nº _____, con domicilio
legal/real/comercial (7) en la calle _____ Nº
_____ Piso _____ Dto./Oficina/Local Nº _____ de la localidad de
_____ Provincia de _____, autoriza (mos) a que
todo pago que deba realizar la Dirección General Tesorería del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires en cancelación de deudas a mí (nuestro) favor por cualquier concepto
de Organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea
efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla

Datos de la Cuenta Bancaria:
Cuenta Corriente o Caja de Ahorro (8) Nº:
Titularidad
Denominación
Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Sucursal
Domicilio

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la
Dirección General Tesorería del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los
términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo
validez todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, cualquier cambio que se
opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa Dirección Tesorería
General.

.....
..... (9)

Firma

Aclaración

Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (s) del (de los) titular
(es)

(1) (2) Lugar y fecha de emisión, (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el
depósito, (4) Carácter por el cual firman (Presidente, Socio, Propietario, etc.), (5)
Razón social o Denominación, (6) Número de CUIT. Impositivo, (7) (8) Tachar lo que
no corresponda, (9) Firma (s) y Aclaración (es) del (de los) beneficiario (s)

Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Cuenta Bancaria:

Apellido y Nombre o Razón Social:

CUIT Nº:

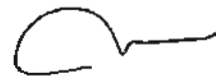
Cuenta Corriente o Caja de Ahorro Nº:

Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal:

Fecha de Presentación "Anexo I":/...../.....

.....

Firma y sello de Recepción

 
20 



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

*"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***ANEXO VII MODELO DE CERTIFICADO**

NOTA DE PEDIDO N° _____

CERTIFICADO N° _____ Mes de _____

CONCEPTO	TOTAL POR SERVICIOS \$/Mes		
RECOLECCION DOMICILIARIA RSU-FH			
Sector A1			
Sector A2			
Sector Villa de Emergencia			
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO			
RECOLECCION DE VOLUMINOSOS RVO			
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO			
RECOLECCION DE RESTOS VERDES RVE			
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO			
RECOLECCION DE RESTOS DE OBRA y DEMOLICIONES ROyD			
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO			
BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES			
Sector A1			
Sector A2			
Sector AAI			
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO			
TOTAL PRESTACIONES BÁSICAS			
(1) Total Prestaciones Básicas			
Son pesos _____			
OBSERVACIONES NOTIFICADAS PRESTACIONES BÁSICAS			
CODIGO DE LA OBSERVACIÓN	Acta de Constatación N°	Fecha de Notificación	Descargo Nota de Pedido N°

CONCEPTO	TOTAL POR SERVICIOS \$/Mes
PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANT. DE CONTENEDORES	
PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANT. DE CESTO PAPELEROS	
DESPEGUE DE PEGATINAS Y RETIRO DE PASACALLES	
PROGRAMA ESPECIALES	
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO	

TOTAL PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

(2) Total Prestaciones Complementarias

Son pesos _____

OBSERVACIONES NOTIFICADAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

CODIGO DE LA OBSERVACIÓN	Acta de Constatación N°	Fecha de Notificación	Descargo Nota de Pedido N°

DESCUENTOS POR ÍNDICE

$$VCn = VECn * [(95 + I) / 100] * (1-K)$$

VECN Total del presente certificado del Mes

Son pesos

ÍNDICE DE PRESTACIÓN I_R

Promedio mensual ponderado%

Calificación:

Corresponde a un I_R de:**ÍNDICE DE PRESTACIÓN I_B**

Promedio mensual ponderadoPOR CIENTO.....%

Calificación:

Corresponde a un I_B de:**ÍNDICE DE PRESTACIÓN DE SPHU**

$$I = I_R + I_B$$



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

*"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***INDICE DE SOSTENIBILIDAD**Corrección por **ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD**: corresponde aplicar xxx POR CIENTO (XX%),**Por lo que corresponde certificar:**

VCn:.....

Son Pesos:.....

Total del presente certificado del Mes del cual se solicita autorización para FACTURAR

Son pesos :.....

Conformación de Responsables

Fecha : ____/____/20--

(firma y sello por DGLIM)

(firma y sello por CONTRATISTA)



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

ANEXO VIII COTIZACION POR ZONA

1.- PRESTACIONES BÁSICAS

CONCEPTO	MONTO TOTAL POR SECTOR \$/mes		TOTAL POR SERVICIOS \$/Mes (1)	Total Contrato (1) x (120 meses)
	MCAM	MM		
RECOLECCION DOMICILIARIA				
Sector A ₁				
Sector A ₂				
Villas de Emergencia				
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO				

CONCEPTO	MONTO TOTAL POR SECTOR \$/mes		TOTAL POR SERVICIOS \$/Mes	Total Contrato (1) x (120 meses)
	MPS	MPP		
RECOLECCION DE VOLUMINOSOS				
Sector				
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO				

CONCEPTO	MONTO TOTAL POR SECTOR \$/mes		TOTAL POR SERVICIOS \$/Mes	Total Contrato (1) x (120 meses)
	MPS	MPP		
RECOLECCION DE PODAS Y VERDES				
Sector				
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO				

CONCEPTO	MONTO TOTAL POR SECTOR \$/mes		TOTAL POR SERVICIOS \$/Mes	Total Contrato (1) x (120 meses)
	MPS	MPP		
RECOLECCION DE RESTO DE OBRA				
Sector				
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO				

CONCEPTO	MONTO TOTAL POR SECTOR \$/mes						TOTAL POR SERVICIOS \$/Mes	Total Contrato (1) x (120 meses)
	Calzada			Vereda				
	BMA	BME	LA	BMA	Lamec	LACom		
BARRIDO Y LIMPIEZA DE VºPº								
Sector A ₁								
Sector A ₂								
Sector AA1								
TOTAL MENSUAL DEL SERVICIO								

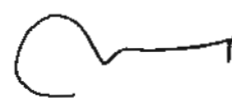
2.- PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

CONCEPTO	TOTAL POR SERVICIOS \$/Mes	Total Contrato (1) x (120 meses)
PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANT. DE CONTENEDORES		
PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANT. DE CESTO PAPELEROS		
DESPEGUE DE PEGATINAS Y RETIRO DE PASACALLES		
SERVICIOS ESPECIALES		

El OFERENTE deberá consignar los importes totales en números y letras

Nota 1: Los precios indicados son finales y por todo concepto, incluyen el IVA, tasas, cargos por nacionalización, impuestos, y demás cargas o gravámenes que se apliquen.

Nota 2: Las cotizaciones no incluirán indemnizaciones


26



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

*"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***ANEXO IX PRECIARIO DE SERVICIOS ADICIONALES**

Los precios que cotizamos en nuestra **OFERTA** para la prestación de **SERVICIOS ADICIONALES**, para la prestación del **SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA** en la **ZONA** de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se indican a continuación, de acuerdo a las especificaciones del **PLIEGO**.

Los precios indicados son finales y por todo concepto, incluyen el IVA, tasas, cargos por nacionalización, impuestos, y demás cargas o gravámenes que se apliquen.

Categoría	Turno	\$ / día de servicio			
		Día Normal	DomIngo	Feriado	Feriado especial
Peón General Barrido	TM y TN				
Peón General Barrido	TT				
Peón General Barrido Especial (16%)	TM y TN				
Peón General Barrido Especial (16%)	TT				
Peón Recolector	TM y TN				
Peón Recolector	TT				
Peón Recolector Especial (16%)	TM y TN				
Peón Recolector Especial (16%)	TT				
Peón Recolector (20%)	TM y TN				
Peón Recolector (20%)	TT				
Conductor	TM y TN				
Conductor	TT				
Conductor Especial (16%)	TM y TN				
Conductor Especial (16%)	TT				
Conductor Especial (20%)	TM y TN				
Conductor Especial (20%)	TT				
Capataz					
Supervisor					

Equipo	\$ / día de servicio	
	En servicio	Doblando
Carrito de barrido		
Furgón hidrolimpiador Alta Presión		
Barredora de veredas		
Barredora de veredas eléctrica		
Baldeadora de veredas		
Fregadora de veredas		
Barredora de calzadas autopropulsada		
Barredora de calzadas autopropulsada y con doble pértiga baldeo		
Barredora de calzadas sobre camión		
Baldeadora de 8 m3		
Baldeadora de 20 m3		
Equipo retirada excrementos caninos		
Furgón taller contenedores/cestos		
Furgón lavado cestos		
Recolector 3,5 m3		
Recolector 3,5 m3 eléctrico		
Recolector compactador 7 m3 CT (carga trasera)		
Recolector compactador 12 m3 CT		
Recolector compactador 21 m3 CT		
Recolector compactador 21 m3 CT híbrido (eléctrico/térmico)		
Recolector comp. 23 m3 CL (carga lateral)		
Recolector comp. 28 m3 CL (carga lateral)		
Recolector comp. Carga superior		
Lavacontenedores CT		
Lavacontenedores CL		
Camión roll off		
Autocompactor		
Camión volquete 16 m3 con grúa y plataforma elevadora		
Camión volquete con plataforma elevadora		
Contenedor 1000 lt CT		
Contenedor 2400 lts CL		
Contenedor 2400 lts CL Envases Ligeros		
Contenedor 2400 lts CL Papel - cartón		
Contenedor 3200 lts CL		
Contenedor 3200 lts CL Envases Ligeros		
Contenedor 3200 lts CL Papel - Cartón		
Contenedor soterrado (sin obra civil)		
Minipala cargadora tipo Bobcat o similar		
Pala cargadora 1,5 m3 balde		
Camión volcador 6 m3		
Camión volcador 20 m3		

Nota 1: Los **SERVICIOS ADICIONALES** no serán considerados para la evaluación de OFERTAS.

Nota 2: El **CONTRATISTA** deberá presentar mensualmente los precios correspondientes a los **SERVICIOS ADICIONALES** por lo que no corresponderá redeterminación de precios alguna.

Firma Representante Legal:

Aclaración:.....

Empresa OFERENTE

Handwritten signatures and a stamp.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

*"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***ANEXO X ESTRUCTURA DE COSTOS**

Formularios N° 1

PRESTACIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS

COMPONENTE	INCIDENCIA %	\$
Mano de Obra		
Vehículos y Repuestos		
Combustibles y Lubricantes		
Bolsas		
Neumáticos		
Ropa para Personal		
Generales		
SUBTOTAL		
IVA		
TOTAL		

Nota: Esta apertura de costos deberá realizarse para cada uno de los **SERVICIOS** y **PRESTACIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS** objeto de este **PLIEGO**.

Formulario N° 2

PERSONAL

CATEGORÍA	Uds/mes	Valor/ud	Total/mes
REMUNERATIVO			
Jornal básico			
Antigüedad			
Adicionales			
Otros conceptos retributivos			
Total Rubros Remunerativos			
PROVISIONES			
Provisión Sueldo Anual Complem.			
Provisión Vacaciones			
Total Provisiones			
Total Sujeto a Cargas Sociales			
CARGAS SOCIALES			
Seguridad Social y Obra Social			
ART			
Otras contribuciones			
Total Cargas Sociales			
NO REMUNERATIVOS			
Comida			
Viático Especial			
Otros conceptos no remunerativos			
Total Rubros no Remunerativos			
SEGUROS			
Seguros			
Total Seguros			
TOTAL GENERAL MES			
OTROS			
Ausentismo			
Previsión Indemnización por despido			
Total Otros Mes			
COSTO TOTAL MENSUAL			



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

COSTO TOTAL ANUAL

COSTO TOTAL DIA DE SERVICIO

Formulario N° 3

EQUIPO

EQUIPO	\$ / jornada	
	En Operación	Doblando

Amortización y financiación de la inversión

-

Combustible

Mantenimiento: Mano de Obra

Mantenimiento: Materiales

Otros gastos de explotación

Seguros e impuestos

-

suma

Formulario N° 4

PRESUPUESTO PARCIAL N° __ : SERVICIO DE _____

Categoría:	Unidades	Jornadas/año	Total jornadas/año	\$ / jornada	Total \$
------------	----------	--------------	-----------------------	--------------	----------

Suma Costo de Personal:

A

Material:	Unidades	Jornadas/año	Total jornadas/año	\$ / jornada	Total \$
-----------	----------	--------------	-----------------------	--------------	----------

Suma Costo de Material:

B

OTROS (supervisión, instalaciones)	Unidades	Jornadas/año	Total jornadas/año	\$/jornada	Total \$
---------------------------------------	----------	--------------	-----------------------	------------	----------

Suma Otros:

C

SUMA

A + B + C

Formulario N°5

PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE HIGIENE URBANA

PRESUPUESTO PARCIAL N° 1: BARRIDO

PRESUPUESTO PARCIAL N° 2: LAVADO

PRESUPUESTO PARCIAL N° __: _____

Suma Presupuesto de Limpieza

L

PRESUPUESTO PARCIAL N° __: RECOLECCIÓN DOMICILIARIA

PRESUPUESTO PARCIAL N° __: GRANDES GENERADORES

PRESUPUESTO PARCIAL N° __: ARIDOS Y ESCOMBROS

PRESUPUESTO PARCIAL N° __: RESIDUOS VOLUMINOSOS

PRESUPUESTO PARCIAL N° __: RESIDUOS DE PODA

Suma Presupuesto de Recolección:

R

SUMA BARRIDO Y RECOLECCIÓN

L + R

GASTOS GENERALES, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y BENEFICIO
INDUSTRIAL

%

M

32



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

	Suma	$M + (L + R)$
I.V.A.	21%	N
TOTAL PRESUPUESTO		$N + M + L + R$



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

*"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"***ANEXO XI DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD**

Lugar y fecha

Sr.

Subsecretario de Higiene Urbana

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA

De mi mayor consideración:

Como representante de la Sociedad/UTE, manifiesto en carácter de DECLARACIÓN JURADA, que en la presente licitación se actuó y se seguirá actuando con integridad y transparencia.

Consecuentemente, mi representada asume la obligación de no desarrollar por sí o por terceros ninguna práctica fraudulenta o de corrupción. En especial, se abstendrá de toda conducta que implique vulnerar los principios de igualdad y de competencia entre los oferentes o que atente contra la transparencia del proceso licitatorio, absteniéndose de realizar acciones que induzcan o alteren las evaluaciones de las ofertas, el resultado de los procedimientos u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas a un oferente en relación a los demás.

Mediante la presente, mi mandante asume la autoría de la totalidad de la oferta presentada y manifiesta no haber tenido contacto previo con sus potenciales competidores con el objeto de acordar o coordinar posturas, ya sean especificaciones técnicas o precios.

Asimismo, por la presente se acepta dar acceso irrestricto a toda la información y documentación que se genere con motivo de este proceso de licitación pública a la ciudadanía en general.

Atentamente.

Firma y Aclaración del REPRESENTANTE LEGAL

Sello con nombre, cargo, título y matrícula del firmante

Nombre de la Sociedad / UTE

Sello de la Sociedad / UTE

Certificación de Escribano Público

162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia

TITULO TERCERO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

INDICE

ANEXO I	CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA.....	7
1.-	PRESTACIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	7
2.-	CONTROL DE CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SPHU.....	8
2.1.-	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS SERVICIOS A INSPECCIONAR.....	8
2.2.-	CONTROL DEL SPHU DURANTE LA PRESTACIÓN -CDS-.....	9
2.3.-	CONTROL DEL SPHU POSTERIOR A LA PRESTACIÓN -CPS-.....	15
2.4.-	CONTROLES DIRIGIDOS Y OPERATIVOS ESPECIALES.....	21
2.5.-	INDICE DE SOSTENIBILIDAD.....	23
ANEXO II	SERVICIO DE RECOLECCIÓN	26
3.-	GENERALIDADES.....	26
4.-	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA	26
4.1.-	Sectores.....	28
4.2.-	Modalidades.....	28
4.3.-	Recipientes.....	30
4.4.-	Frecuencias	31
4.5.-	Horarios.....	32
4.6.-	Recorrido.....	32
4.7.-	Regularidad	32
4.8.-	Continuidad	32
4.9.-	Metodología	33
4.10.-	Recaudos de Seguridad	34
4.11.-	Identificación del personal y del equipamiento	34
4.12.-	Información a los VECINOS.....	34
5.-	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS	34
5.1.-	Recorrido.....	35
5.2.-	Modalidades.....	35
5.3.-	Frecuencia.....	35
5.4.-	Metodología	35
5.5.-	Horarios.....	36
5.6.-	Regularidad	36
5.7.-	Continuidad	36
5.8.-	Recaudos de Seguridad	37
5.9.-	Identificación del personal y del equipamiento	37
5.10.-	Información a los VECINOS.....	37
6.-	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESTOS DE VERDES	37
6.1.-	Recorrido.....	38
6.2.-	Modalidades.....	38
6.3.-	Frecuencia.....	38
6.4.-	Metodología	39
6.5.-	Horarios.....	39
6.6.-	Recipientes.....	39
6.7.-	Regularidad	39
6.8.-	Continuidad	40
6.9.-	Recaudos de Seguridad	40
6.10.-	Identificación del personal y del equipamiento	40
6.11.-	Información a los VECINOS.....	40
7.-	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESTOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES	40
7.1.-	Recorrido.....	42

3

7.2.-	Modalidades.....	42
7.3.-	Frecuencia.....	42
7.4.-	Metodología.....	42
7.5.-	Horarios.....	44
7.6.-	Recipientes.....	44
7.7.-	Regularidad.....	44
7.8.-	Continuidad.....	44
7.9.-	Recaudos de Seguridad.....	44
7.10.-	Identificación del personal y del equipamiento.....	44
7.11.-	Información a los VECINOS.....	45
ANEXO III	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES.....	46
8.-	GENERALIDADES.....	46
8.1.-	Modalidades de la prestación.....	48
8.2.-	Sectores.....	51
8.3.-	Frecuencias.....	51
8.4.-	Horarios.....	52
8.5.-	Recorrido.....	52
8.6.-	Regularidad.....	52
8.7.-	Continuidad.....	52
8.8.-	Metodología.....	53
8.9.-	Recaudos de Seguridad.....	53
8.10.-	Identificación del personal y del equipamiento.....	53
8.11.-	Información a los VECINOS.....	53
ANEXO IV	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS.....	54
9.-	PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CESTOS PAPELEROS.....	54
9.1.-	Sectores.....	57
9.2.-	Frecuencias.....	57
9.3.-	Horarios.....	58
9.4.-	Recorrido.....	58
9.5.-	Regularidad.....	58
9.6.-	Continuidad.....	58
9.7.-	Metodología.....	58
9.8.-	Recaudos de Seguridad.....	59
9.9.-	Identificación del personal y del equipamiento.....	59
9.10.-	Información a los VECINOS.....	59
10.-	PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES.....	59
10.1.-	Condicionantes de diseño para los CONTENEDORES a afectar al SERVICIO de RSU-FH.....	60
10.2.-	Características.....	60
10.3.-	Documentación a incorporar en el PT/PTA para cada tipo de CONTENEDOR.....	63
10.4.-	Generalidades del SERVICIO.....	64
10.5.-	Frecuencias.....	65
10.6.-	Horarios.....	65
10.7.-	Recorrido.....	65
10.8.-	Regularidad.....	66
10.9.-	Continuidad.....	66
10.10.-	Metodología.....	66
10.11.-	Recaudos de Seguridad.....	66
10.12.-	Identificación del personal y del equipamiento.....	66
10.13.-	Información a los VECINOS.....	66
11.-	DESPEGUE DE PEGATINAS, RETIRO DE GRAFFITIS, PANCARTAS Y PASACALLES.....	67
11.1.-	Frecuencias.....	68
11.2.-	Horarios.....	68
11.3.-	Recorrido.....	68
11.4.-	Regularidad.....	68
11.5.-	Continuidad.....	68
11.6.-	Metodología.....	69
11.7.-	Recaudos de Seguridad.....	69
11.8.-	Identificación del personal y del equipamiento.....	69
11.9.-	Información a los VECINOS.....	69
12.-	PROGRAMAS ESPECIALES.....	69
12.1.-	Servicio de Recolección y de Barrido y Limpieza de Calles.....	69
12.2.-	Retiro de animales muertos en la vía pública.....	70
12.3.-	Programas Rotativo de Limpieza Intensiva de COMUNAS.....	70
ANEXO V	EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, PERSONAL y PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN.....	72



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

13.-	SECCIÓN I - EQUIPAMIENTO.....	72
	13.1.- De la Flota.....	72
	13.2.- De los Contenedores y Cestos Papleros.....	79
	13.3.- De los Vehículos para Actividades de Control.....	80
	13.4.- De las Innovaciones Tecnológicas.....	81
14.-	SECCIÓN II - INFRAESTRUCTURA.....	83
	14.1.- Instalaciones.....	84
	14.2.- Lavaderos.....	85
	14.3.- Talleres de Reparación.....	86
	14.4.- Almacén de Partes e Insumos.....	86
	14.5.- Playa de Estacionamiento.....	86
	14.6.- Vestuarios y Baños.....	86
	14.7.- Suministros Básicos.....	86
	14.8.- Vigilancia.....	87
	14.9.- Oficina para las Inspecciones del GCABA y del EURSPCABA.....	87
	14.10.- Aspectos Ambientales.....	87
15.-	SECCIÓN III - PERSONAL.....	88
	15.1.- ORGANIZACIÓN Y PERSONAL.....	88
	15.2.- Personal de Operaciones y Mantenimiento.....	89
	15.3.- Personal para el período de puesta en marcha.....	90
	15.4.- Organización y Entrenamiento del Personal.....	90
16.-	SECCIÓN IV PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN.....	90
	16.1.- Plan de Trabajo.....	91
	16.2.- Plan De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo.....	93
	16.3.- Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental.....	96
	16.4.- Emergencias.....	104
ANEXO VI	CONTROL DE LOS SERVICIOS.....	106
17.-	INTERFASES CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL GCABA.....	106
	17.1.- Sistema de Monitoreo de Equipos Móviles.....	106
	17.2.- Sistema Único de Reclamos del EURSPCABA.....	107
	17.3.- Sistema de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido.....	107
	17.4.- Sistema de Control del CONTRATO.....	107
	17.5.- Sistema asociado al PTA.....	107
	17.6.- Sistema de Pesadas y Generación de RSU.....	108
	17.7.- Registro de Generadores Especiales.....	108
	17.8.- Sistema Informático de Mantenimiento -SIM-.....	108
	17.9.- Informes de Gestión de los CONTRATISTAS.....	108
	17.10.- Supervisión De Los Servicios.....	108
18.-	Informes De Gestión.....	109
ANEXO VII	Prestaciones ante Avisos de Alerta Meteorológica.....	110
ANEXO VIII	Plan de Relaciones con la Comunidad.....	110
19.-	Área de Comunicación, Publicidad y Educación.....	111
20.-	Área de Centro de Gestión de Reclamos, Solicitudes y Consultas.....	113
21.-	Observatorio de Higiene Urbana de la CABA.....	113
ANEXO IX	IDENTIFICACIÓN E IMAGEN.....	116
ANEXO X	DOCUMENTACION INFORMATIVA.....	118
ANEXO XI	FORMULARIOS.....	118

5

162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

ANEXO I CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA

1.- PRESTACIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS

La prestación del **SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA** objeto de este **PLIEGO** contempla el **SERVICIO DE RECOLECCIÓN** y el **SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DETALLES, INCLUIDO EL TRANSPORTE DEL MATERIAL RESULTANTE**, con sus **PRESTACIONES BÁSICAS y COMPLEMENTARIAS**, según las siguientes definiciones y obligaciones incluidas dentro de cada subconjunto.

PRESTACIONES BÁSICAS: son todas las vinculadas a los servicios esenciales de higiene urbana detallados en estas Especificaciones Técnicas, todas ellas en los términos establecidos en este **PLIEGO**. Son **PRESTACIONES BÁSICAS** las siguientes:

1.1.- **SERVICIO DE RECOLECCIÓN** con sus prestaciones de:

1.1.1.- **RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA**

1.1.2.- **RECOLECCIÓN DE RESTOS DE OBRA Y DEMOLICIONES**

1.1.3.- **RECOLECCIÓN DE VOLUMINOSOS**

1.1.4.- **RECOLECCIÓN DE RESTOS VERDES**

1.2.- **SERVICIO DE BARRIDO y LIMPIEZA DE CALLES** con sus prestaciones de:

1.2.1.- **BARRIDO MANUAL y/o MECÁNICO SOBRE CALZADA**

1.2.2.- **BARRIDO MANUAL y/o MECÁNICO SOBRE VEREDA**

1.2.5.- **LAVADO DE CALZADA y/o VEREDA**

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: son aquellas que se corresponden a los servicios que constituyen herramientas de prestación que realzan la imagen urbanística y de limpieza general de la Ciudad. Son **PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS** los siguientes servicios:

1) **PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CESTOS PAPELERS**

2) **PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES**

3) **DESPEGUE DE PEGATINAS, RETIRO DE GRAFFITIS, PANCARTAS Y PASACALLES**

4) **SERVICIOS ESPECIALES**

2.- CONTROL DE CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SPHU

La **DGLIM** llevará a cabo TRES (3) tipos de controles diferentes para determinar la calidad de la prestación del **SPHU**:

- **CDS:** controles durante la prestación del **SERVICIO**
- **CPS:** controles posteriores a la prestación del **SERVICIO**
- **CDi:** controles dirigidos de acuerdo con las prioridades y necesidades de cada momento.

A tales efectos el **GCABA** aprovechará las nuevas tecnologías de comunicación y control requeridas para los equipos que prestan el **SPHU**, demás sistemas auxiliares considerados en el **PLIEGO** y todos aquellos que considere adecuados para la optimización de las tareas de contralor, pudiendo realizar los controles a partir de la información obtenida de los mismos y/o de manera presencial.

Estos controles serán realizados por la **DGLIM**, por administración y/o tercerización, sin perjuicio de las tareas que desarrollarán los **AUDITORES URBANOS** que dependerán del **MAYEP**.

2.1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS SERVICIOS A INSPECCIONAR

La **DGLIM** decidirá respecto los servicios a inspeccionar de acuerdo con las necesidades de cada momento, en base a los siguientes criterios, que se presentan de manera no taxativa, a saber:

- **Conocimiento de sectores con un estado de limpieza deficiente:** En los sectores que según los resultados del control de las incidencias a través del *147 o sistema que lo reemplace*, de las sugerencias del **OHUCABA** y de los relevamientos realizados por los **AUDITORES URBANOS** respecto al estado del espacio público, se identifique un estado de limpieza por debajo del estándar requerido o con tendencias decrecientes en la calidad percibida.
- **Conocimiento de equipos con bajos rendimientos o deficiencias:** En la selección de los servicios a inspeccionar se tendrá presente en todo momento la información que se disponga referente a equipos con indicios o con pruebas de rendimientos deficientes o muy deficientes.
- **Aleatoriedad:** Teniendo presente que en primer lugar se realizarán los controles de los equipos y sectores mencionados en los criterios anteriores, las **UTI's** y demás recursos restante se seleccionarán de forma aleatoria.
- **Directrices del GCABA:** La programación de las inspecciones podrá ser modificada en todo momento si la **DGLIM** o considera necesario.





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Para disponer de información relativa a la ejecución del **SPHU** y a los resultados de la prestación se analizarán los diferentes **SERVICIOS** conforme las exigencias del **PET** en sus distintas modalidades y contemplando las nuevas incorporaciones de prestaciones, como así también el Plan de Sustitución y Renovación de Flota y las Innovaciones Tecnológicas que se incorporen durante el período contractual.

2.2.- CONTROL DEL SPHU DURANTE LA PRESTACIÓN –CDS-

La **DGLIM** realizará el **CDS** que permitirá valorar si se da cumplimiento a las obligaciones del **PLIEGO**. A tales efectos se establecen las variables de control en cuanto a:

- Naturaleza y/o composición del equipo de trabajo –incluido dotación de personal-
- Estado funcional y de imagen del equipo
- Cumplimiento del horario y de los itinerarios establecidos
- Cumplimiento de las normas de comportamiento
- Cumplimiento de las normas de trabajo
- Otras

A nivel de valoración de las variables de control durante el servicio se realizará un tratamiento individualizado de cada parámetro analizado según los requerimientos fijados en el **PLIEGO**, en base a criterio de CONFORMIDAD o NO CONFORMIDAD, sin asignar pesos ni obtener un resultado global de todas las variables. Del control surgirá una graduación ALTA (A), MEDIA (M) o BAJA (B) que implicará la aplicación de las previsiones del Artículo 60º del **PCP**.

2.2.1.- Variables a controlar en el SERVICIO DE RECOLECCIÓN

En este apartado se presentan las variables a controlar durante la prestación del **SERVICIO DE RECOLECCIÓN**.

2.2.1.1.- Naturaleza y composición del equipo

	A	M	B
Inferior a la programada.	✓		

2.2.1.2.- Estado de funcionamiento y de imagen del equipo

	A	M	B
Vehículo sin mecanismos de identificación (patente, servicio y ruta)		✓	
El vehículo no lleva encendido las balizas y luces reglamentarias		✓	
Vehículo deteriorado.			✓
Vehículo sin la imagen exigida por el GCABA	✓		
Vehículo con falta de higiene			✓
Funcionamiento incorrecto del camión.	✓		
Pérdida de líquido percolado	✓		

Chofer sin la licencia nacional habilitante para transporte de cargas	✓		
Operario sin los elementos de protección personal para el trabajo		✓	
Operarios sin el uniforme reglamentario o parte de él.		✓	
Operarios con el uniforme deteriorado o sucio			✓
Personal solicitando o aceptando dádivas o ventas de bolsas		✓	
Personal ingiriendo bebidas alcohólicas	✓		
Manipulación clandestinas de residuos por parte de la dotación	✓		
Personal fumando durante el servicio.			✓
Personal con auriculares.			✓

2.2.1.3.- Cumplimiento del horario y de los itinerarios establecidos

	A	M	B
Retrasado menos de 30 minutos.			✓
Retrasado entre 30 y 60 minutos.		✓	
Retrasado más de 60 minutos.	✓		
Avanzado menos de 30 minutos.			✓
Avanzado entre 30 y 60 minutos.		✓	
Avanzado más de 60 minutos	✓		
Alteración del itinerario	✓		

2.2.1.4.- Cumplimiento de las normas de comportamiento

	A	M	B
Operario irrespetuoso con el ciudadano.	✓		
Causa molestias a los peatones.	✓		
No deja paso alternativo a los vehículos sin causa justificada		✓	

2.2.1.5.- Cumplimiento de las normas de trabajo

	A	M	B
Contenedores sin recolectar dentro del ámbito de actuación	✓		
El equipo realiza una prestación diferente	✓		
Modificación de la modalidad de la prestación sin autorización de la DGLIM	✓		
Parada temporal en la ejecución del trabajo superior a 10 minutos.	✓		
Cruce de la calzada en el desplazamiento del contenedor.	✓		
Contenedor no frenado, no cerrado o no reubicado a la ubicación correspondiente.	✓		
Diseminación de residuos en la vía pública durante la descarga del contenedor	✓		
Falta de recolección de los residuos alrededor del contenedor.	✓		
Maltrato del contenedor o pérdida de contacto del contenedor.	✓		
Pasar los contenedores por encima de las personas en la recolección de carga automatizada	✓		
Sectores sin hacer el tratamiento exigido en el PET dentro del ámbito de actuación.	✓		
Lanzamiento de RSU a granel dentro del contenedor	✓		
Diseminación de residuos en el transporte de la bolsa al camión	✓		
Acopio de residuos en rutas con modalidad de acera	✓		
Recolectar el producido de la recolección diferenciada efectuada por recuperadores Informales y/o servir un contenedor de RSU-FS	✓		
Falta de recolección o servicio parcial a GENERADORES ESPECIALES	✓		
Incumplimiento normativa de tránsito y/o transporte	✓		
Falta de mantenimiento o inadecuado mantenimiento de las ISLAS de las VILLAS DE EMERGENCIA	✓		
No cumplimiento de las medidas correctoras para alcanzar el nivel de calidad exigido en el PET	✓		



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Además, en los **SERVICIOS** de **RVE, RVO y ROyD**

	A	M	B
Falta de recolección de RVE/RVO/ROyD	✓		
Recolección de RVE/RVO/ROyD poniendo en peligro a las personas	✓		
Residuos recolectados fuera del horario o el plazo exigido	✓		

2.2.2.- Variables a controlar en el SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES

En este apartado se presentan las variables a controlar durante la prestación del **SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES**.

2.2.2.1.- Naturaleza y composición del equipo

	A	M	B
Inferior a la programada	✓		

2.2.2.2.- Estado de funcionamiento y de imagen del equipo

	A	M	B
Vehículo sin mecanismos de identificación y sistema de identificación (patente, servicio y ruta)		✓	
El vehículo no lleva encendido las balizas y luces reglamentarias		✓	
Vehículo deteriorado			✓
Vehículo sin la imagen exigida por el GCABA	✓		
Vehículo con falta de higiene			✓
Funcionamiento incorrecto del vehículo.	✓		
Chofer sin la licencia nacional habilitante para transporte de cargas	✓		
Operario sin los elementos de protección personal para el trabajo		✓	
Operario sin el uniforme reglamentario o parte de él.		✓	
Operarios con el uniforme deteriorado o sucio			✓
Personal solicitando o aceptando dádivas o ventas de bolsas			✓
Personal ingiriendo bebidas alcohólicas			✓
Manipulación clandestinas de residuos por parte de la dotación	✓		
Personal fumando durante el servicio.			✓
Personal con auriculares.			✓

11

2.2.2.3.- Cumplimiento del horario y de los itinerarios establecidos

	A	M	B
Retrasado menos de 30 minutos.			✓
Retrasado entre 30 y 60 minutos.		✓	
Retrasado más de 60 minutos.	✓		
Avanzado menos de 30 minutos.			✓
Avanzado entre 30 y 60 minutos.		✓	
Avanzado más de 60 minutos	✓		
Alteración del itinerario	✓		

2.2.2.4.- Cumplimiento de las normas de comportamiento

	A	M	B
Operario irrespetuoso con el ciudadano.	✓		
Causa molestias a los peatones.	✓		
No deja paso alternativo a los vehículos sin causa justificada		✓	

2.2.2.5.- Cumplimiento de las normas de trabajo

	A	M	B
El equipo/dotación realiza una prestación diferente	✓		
Parada temporal en la ejecución del trabajo superior a 10 minutos	✓		
Realización de la prestación a velocidad superior	✓		
Realización de la prestación a velocidad inferior	✓		
Desplazamiento de residuos bajo vehículos, alcantarillas, etc.	✓		
Drenar líquidos producidos por el barrido mecánico en sumideros y otros sitios no autorizados	✓		
Disponer a granel, el producido del barrido dentro de los contenedores.	✓		
Falta de limpieza o barrido deficientes en calzada o vereda.	✓		
Falta de limpieza o mantenimiento del sector de villas	✓		
Falta de escurrimiento de agua	✓		
Falta de limpieza de en paradas del transporte público	✓		
Falta de limpieza de rejillas y/o bocas de sumideros	✓		
Falta de levantamiento de heces	✓		
Disponer de heces en el contenedor sin embolsar	✓		
No sirve los CESTOS PAPELEROS	✓		
No desodorización del área afectada por heces	✓		
No deja paso a peatones o vehículos retenidos por el equipo.		✓	
No realización de medidas correctoras para cumplir los objetivos del tratamiento.		✓	
No respeto de las normas de circulación	✓		
No retirar residuos de las cazuelas	✓		
No desmalezar veredas y demás sectores conforme las exigencias del PET	✓		
No cumplimiento de las medidas correctoras para alcanzar el nivel de calidad exigido en el PET	✓		

Además:

Cumplimiento de las normas de trabajo si se incluye un equipo mixto

	A	M	B
Descoordinación entre el vehículo (conductor) y el equipo de barrido.		✓	
Distancia entre los operarios que barren y el vehículo superior a 100m.		✓	
No deja paso a peatones o vehículos retenidos por la barredora.			✓

Cumplimiento de las normas de trabajo si se incluye el vaciado de los cestos papeleros

162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

	A	M	B
Estacionamiento vehículo en lugar que moleste.		✓	
Bolsas que no eviten el derrame de líquidos.	✓		
No corrección del desbordamiento de forma adecuada a las normas.		✓	
No realización del cambio de bolsa necesario	✓		

Cumplimiento de las normas de trabajo si se incluye limpieza a vapor

	A	M	B
Falta de lavado o lavado deficiente en calzada	✓		
Falta de lavado o lavado deficiente en vereda	✓		
Salpicaduras en las fachadas y los vehículos.	✓		
No respeto de las normas de circulación.	✓		
No deja paso a peatones o vehículos retenidos por el equipo.		✓	

Cumplimiento de las normas de trabajo si se incluye limpieza con agua

	A	M	B
No eliminar los charcos de agua creados		✓	
No recolección de los residuos generados	✓		
Salpicaduras en las fachadas y los vehículos	✓		
No deja paso a peatones o vehículos retenidos por el equipo.		✓	
No respeto de las normas de circulación	✓		
En el caso del baldeo mixto: Descoordinación entre el vehículo (conductor) y el equipo de baldeo		✓	
No elimina los residuos bajo los coches	✓		
No retirar los residuos de las cazuelas	✓		

2.2.3.- Variables a controlar en el SERVICIO DE PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CESTOS PAPELEROS

En este apartado se presentan las variables a controlar durante la prestación del **SERVICIO PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CESTOS PAPELEROS**

	A	M	B
Falta de cesto papelerero	✓		
Modelo de cesto papelerero no estandarizado.	✓		
Cesto papelerero, apoyo o cenicero roto o deformado.	✓		
Cesto papelerero en mal estado mal pintado.		✓	
Cesto papelerero mal colocado			✓
Falta de bolsa		✓	
Bolsa rasgada, rota, que derrame o se produzcan molestias a la ciudadanía			✓
Bolsa mal colocada			✓
Balde inadecuado (no estanco, soldaduras deficientes, etc.).		✓	
Falta de sistema de fijación de la bolsa			✓
Presencia de pintadas o carteles no reglamentarios.			✓

Falta de la imagen indicada por el GCBA	✓		
Cestos papeleros llenos(más del 75% de capacidad) o desbordados	✓		
No sustitución del cesto paplero o de sus elementos averiados o rotos en un periodo superior al plazo exigido en el PET	✓		
Incumplimiento de las normas de mantenimiento		✓	

2.2.4.- Variables a controlar en el SERVICIO DE PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES

En este apartado se presentan las variables a controlar durante la prestación del **SERVICIO PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES**

2.2.4.1.- Estado del contenedor

	A	M	B
Falta de los elementos de identificación (nombre, dirección, etc.)	✓		
Falta del contenedor	✓		
Tapas rotas o deformadas			✓
Malfuncionamiento de los mecanismos: cierre de las tapas, frenos...		✓	
Cuerpos de contenedores rotos	✓		
Amarres rotos		✓	
Pies rotos o falta de guías			✓
Ruedas rotas, en mal estado o que no se deslicen correctamente			✓
Adhesivos de señalización deteriorados			✓
Falta de identificación	✓		
Presencia de pintadas o carteles no reglamentarios			✓
Contenedor sucio o que huela mal		✓	
Incumplimiento de las normas de mantenimiento	✓		

2.2.4.2.- Ubicaciones de los contenedores

	A	M	B
Ubicación situada causando molestias o incidencias en la circulación rodada	✓		
Contenedor en paso de peatón, o dificultando la visión del paso a los automovilistas	✓		
Contenedor en curva de giro reducido	✓		
Contenedor en parada de bus/taxi/servicios de urgencia	✓		
Contenedor en zona descarga y descarga, vado	✓		
Mal estado de la señalización de las ubicaciones de los contenedores	✓		
Sistema de anclaje en la vía no adecuado	✓		
Incumplimiento de las normas de ubicación de contenedores	✓		

2.2.5.- Variables a controlar en el SERVICIO DE DESPEGUE DE PEGATINAS, RETIRO DE GRAFFITIS, PANCARTAS Y PASACALLES.

En este apartado se presentan las variables a controlar durante la prestación del **SERVICIO DESPEGUE DE PEGATINAS, RETIRO DE GRAFFITIS, PANCARTAS Y PASACALLES Y RETIRO DE PASACALLES**

2.2.5.1.- Estado de funcionamiento y de imagen del equipo

	A	M	B
Vehículo sin mecanismos de identificación(patente, servicio y ruta)		✓	
El vehículo no lleva encendido las balizas y luces reglamentarias		✓	

162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Vehículo deteriorado.			✓
Vehículo sin la imagen exigida por el GCABA	✓		
Vehículo con falta de higiene			✓
Funcionamiento incorrecto del camión	✓		
Chofer sin la licencia nacional habilitante	✓		
Operario sin los elementos de protección personal para el trabajo		✓	
Operarios sin el uniforme reglamentario o parte de él		✓	
Operarios con el uniforme deteriorado o sucio			✓
Personal solicitando o aceptando dádivas			✓
Personal ingiriendo bebidas alcohólicas			✓
Manipulación clandestinas de residuos por parte de la dotación	✓		
Personal fumando durante el servicio			✓
Personal con auriculares			✓

2.2.5.2.- Cumplimiento de las normas de comportamiento

	A	M	B
Operario irrespetuoso con el ciudadano	✓		
Causa molestias a los peatones	✓		
No deja paso alternativo a los vehículos y peatones sin causa justificada		✓	

2.2.5.3.- Cumplimiento de las normas de trabajo

	A	M	B
Falta de limpieza y retiro de pasacalles y toda otra cartelería	✓		
Falta de limpieza de frentes de inmuebles		✓	
Falta de recolección de los residuos generados con motivo de la limpieza	✓		
No embolsar los residuos producto de la limpieza y/o no colocarlos en los contenedores			✓
Cambio de la diagramación del servicio sin previa autorización de la DGLIM	✓		
Salpicaduras en las fachadas y los vehículos	✓		

2.3.- CONTROL DEL SPHU POSTERIOR A LA PRESTACIÓN -CPS-

La **DGLIM** realizará el **CPS** que permitirá valorar la **CALIDAD DE LA PRESTACIÓN**, verificando si el resultado de la ejecución del **SPHU** cumple con los requerimientos de ejecución requeridos. El **CPS** permitirá valorar si el resultado de la ejecución del **SERVICIO** cumple con los requerimientos de ejecución requeridos, integrándose las diferentes variables de inspección teniendo en cuenta los pesos específicos de cada una de ellas conforme se establece en el **PET**, obteniéndose una calificación conjunta que permitirá conocer si la ejecución ha sido **SATISFACTORIA**, **NO SATISFACTORIA** o **DEFICIENTE**.

Según el resultado obtenido, el apartado de la certificación del **SERVICIO**, según el caso, se modificará según la siguiente fórmula:

$$VCn = VECn * [(95 + I) / 100] * (1-K)$$

Donde: **VCn** = Valor del apartado de la nueva certificación del mes n.

VECn = Valor del borrador del apartado de la certificación del mes n

I = Coeficiente correspondiente al **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** del **SPHU** resultado de la suma del **ÍNDICE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN** (**I_R**) y del **ÍNDICE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES** (**I_B**). Los valores de **I_R** e **I_B** dependerán de si son **SATISFACTORIOS**, **NO SATISFACTORIOS** y/o **DEFICIENTES**.

	I_B	I_R	I
Satisfactorio (S)	2,5	2,5	5
No satisfactorio (NS)	1	1	2
Deficiente (D)	0	0	0

K = índice de sostenibilidad que será de 0% a 1% en función de los resultados obtenidos en el control ambiental. El índice (**K**) se aplicará a **DOCE (12)** certificados mensuales a menos que haya un nuevo control.

2.3.1.- Variables a controlar en el **SERVICIO DE RECOLECCIÓN**

En este apartado se presentan las variables a controlar con posterioridad a la prestación del **SERVICIO DE RECOLECCIÓN**. En particular estas variables de inspección hacen referencia a:

- El vaciado o la limpieza de los **CONTENEDORES**
- La reubicación de los elementos de contención
- El estado del entorno de los **CONTENEDORES**
- El estado de las **ISLAS** en las **VILLAS DE EMERGENCIA**
- El estado de las **CUADRAS** servidas
- Otras

El **CPS** consiste en evaluar las diferentes variables de inspección especificadas por cada tipo de recolección, así para **RSU-FH** se realizará en **QUINCE (15) CONTENEDORES** presentes en el tramo de ruta a inspeccionar, que constituirá la **UTI** a inspeccionar, y situados inmediatamente antes de la localización del equipo que prestó servicio en dicha ruta. Además de controlarán los **CONTENEDORES** de **DIEZ (10) GENERADORES ESPECIALES** presentes en el tramo de ruta a inspeccionar de la misma **UTI** y situados inmediatamente antes de la localización del equipo que prestó servicio en dicha ruta.

162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

En el caso de **RVE**, **RVO** y **ROYD** la evaluación de las variables de inspección se realizará sobre el tramo de CINCO (5) **CUADRAS**, que constituirán la **UTI** a inspeccionar, acabados de servir y una vez se haya localizado el equipo que prestó el **SERVICIO**.

En las **VILLAS DE EMERGENCIA**, una vez localizada la unidad que prestó el **SERVICIO**, se realizará el **CPS**, en la **UTI** que equivaldrá al QUINCE POR CIENTO (15%) de las **ISLAS** que correspondan a la ruta servida por la unidad localizada.

Para cada **UTI** inspeccionada se calculará el **ÍNDICE DE CALIDAD** de la **UTI**:

ÍNDICE DE CALIDAD: I_i

$$I_i = ((\sum N_i * P_{OBSi}) / N_i) * 100$$

Donde: N_i = Número de **CONTENEDORES**, **ISLAS** o puntos de la **V°P°** con alguna observación concreta o deficiencia

P_{OBS} =Peso de la observación en concreto

N_i = Número de **CONTENEDORES**, **ISLAS** o puntos de la **V°P°** totales observados

Y los pesos correspondientes son:

OBSERVACIÓN	P_{OBS}
Contenedor o cubo sin vaciar o limpiar	3
Contenedores mal colocados	1
Contenedores en mal estado funcional	2
Contenedores desbordados	3
Contenedores con entornos sucios	2
Restos de comida esparcidos	1
Puntos de residuos sin recolectar	1

Según el resultado de I_i se clasificará en:

CALIFICACIÓN ÍNDICE CALIDAD PARA RECOLECCIÓN (I _i)			
	CALIFICACIÓN		
	Satisfactorio (S)	No satisfactorio (NS)	Deficiente (D)
Recolección domiciliaria	≤ 40	40 < I _i ≤ 100	I _i > 100

En forma mensual se obtendrá el **ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL (I_{gi})** para cada uno de los **SERVICIOS** en cada una de sus modalidades que constituyen el **SERVICIO DE RECOLECCIÓN**, como porcentaje del total de las **UTI's SATISFACTORIOS, NO SATISFACTORIOS o DEFICIENTES**. El promedio ponderado de los diferentes índices I_{gi} según la representatividad del sistema de recogida en la zona compondrá el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN (I_R)**.

El **CONTRATISTA** deberá definir su **PTA** planificando el **SERVICIO DE RECOLECCIÓN** a los efectos de cumplir con el número de corte que se establece en el **PLIEGO** para el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** a saber:

El **ÍNDICE DE PRESTACIÓN I_R** se considerará **SATISFACTORIO** si el porcentaje de **SATISFACTORIOS** es superior al 95%; **NO SATISFACTORIO** si el porcentaje de **NO SATISFACTORIOS y DEFICIENTES** es superior al 5%, y **DEFICIENTE** si el porcentaje de **DEFICIENTES** es superior al 2,5%.

Satisfactorio	% > 95% de satisfactorio
No satisfactorio	% > 5% de No satisfactorios y deficientes
Deficiente	% > 2,5 de deficientes

2.3.2.- Variables a controlar en el SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES

En este apartado se presentan las variables a controlar con posterioridad a la prestación del **SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES**. En particular estas variables de inspección contemplan:

- La tipología de suciedad
- El ámbito de actuación
- Condiciones meteorológicas

Para las diferentes modalidades de prestación previstas en el **PET** para este **SERVICIO**, se considera que UNA (1) **UTI** está definida por **CINCUENTAMETROS (50m)** lineales recién intervenidos y una vez se haya localizado el equipo o dotación según corresponda.

Para cada **UTI** inspeccionada se calculará el **ÍNDICE DE CALIDAD** de la **UTI**:

ÍNDICE DE CALIDAD: I_i

$$I_i = (\sum R_p * P_p * \lambda + \sum R_r * P_r) * 1.000 / Se$$

162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Donde: Rp= Número de residuos pequeños

Pp= Ponderación residuos pequeños (orgánicos y no orgánicos)

λ = Factor corrector por viento y pavimento

RR.= Resto de residuos (medianos y grandes)

Pr= Ponderación resto de residuos

Se= Superficie equivalente: longitud del tramo (L=50) multiplicado por el ancho equivalente (E) del lado (determinado según el ancho real de la vereda y del tipo de estacionamiento):

ANCHO EQUIVALENTE (E)				
Estacionamiento	Ancho veredas			
	<2	< 3,5	< 5	< 7
Sin estacionamiento	3	4	5	6
Estacionamiento en línea	5	6	7	8
Estacionamiento en batería	7	8	9	10

Todos los residuos encontrados en el área de estudio (Se) serán contabilizados y clasificados según las categorías que se muestran a continuación:

TIPO DE RESIDUO	CRITERIO	PONDERACIÓN (P)
No orgánicos*	Pequeños	x 1
	Medianos	x 2
	Grandes	x 4
Orgánicos	Pequeños	x 2
	Medianos	x 4
	Grandes	x 6
De barrido	Mal recogido	x 2
	No recogido	x 6
Otros	Excrementos	x 3
	Cestos papeleros no llenos	x 0
	Cestos papeleros llenos**	x 3
Cazuelas de árboles	Limpio	x 0
	Presencia de residuos	x 2
	Sucio	x 4
Entorno contenedores	Pequeños	x 1

	Medianos	x 2
	Grandes	x 4

* Algunos residuos no orgánicos se consideran orgánicos cuando están en estado de descomposición.

** Los cestos papeleros se consideran llenos si superan $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad.

Factor corrector por viento y pavimento:

FACTOR CORRECTOR VIENTO Y PAVIMENTO (λ)			
CALZADA/VEREDA	VIENTO		
	Débil-calma	Moderado	Severo
en buen estado	1	0,8	0,6
en mal estado	0,9	0,7	0,5
de tierra/Arena	0,8	0,6	0,5

NOTA: para el cálculo de los factores son de aplicación las siguientes definiciones, a saber:

Residuos orgánicos: Restos de basura domiciliaria, alimentos, etc. o aquellos restos inorgánicos impregnados en sustancias orgánicas o mojadas que emiten olor y con probabilidad de descomposición rápida (los elementos mojados son susceptibles de una descomposición más rápida que el mismo elemento seco). Los excrementos son residuos orgánicos pero que, a la hora de ponderar para el cálculo de la calidad por tratamiento se les asimila un peso mayor dado la repercusión de los mismos en la higiene de la Ciudad.

Residuos no orgánicos: Residuos inertes y sin olor, no susceptibles de una descomposición rápida. Algunos residuos no orgánicos se clasifican como orgánicos cuando se encuentran en estado de descomposición.

Restos de barrido: Se consideran restos de barrido la acumulación de subproductos que quedan después del tratamiento.

Viento débil- calma: Se considera un estado de viento débil o calma la ausencia de viento o presencia de una suave brisa que no provoca el movimiento de pequeños objetos presentes en la vía pública (pequeños papeles, hojas secas...). Específicamente se considera viento débil-calma cuando la velocidad es igual o inferior a 0,5 m/s.

Viento moderado: Se considera un estado de viento moderado con la presencia de un viento que provoca un ligero desplazamiento de pequeños objetos presentes en la vía pública (envoltorios, pequeños papeles, hojas secas...). Específicamente se considera viento moderado cuando la velocidad es entre 0,5 a 5 m/s.

Viento severo: Se considera viento severo el que provoca el levantamiento y desplazamiento de objetos presentes en la vía pública y que supone un impedimento en el desplazamiento normal de los peatones. Específicamente se considera viento severo cuando la velocidad es de más de 5 m/s.

Según el resultado del **INDICE DE CALIDAD I_i** se evaluará la eficacia del **SERVICIO** a partir del resultado obtenido para cada modalidad de tratamiento y se clasificará en SATISFACTORIO, NO SATISFACTORIO o DEFICIENTE:

TIPO DE TRATAMIENTO	CALIFICACIÓN		
	Satisfactorio (S)	No satisfactorio (NS)	Deficiente (D)
Barrido	≤ 20	$20 < I_i \leq 35$	$I_i > 35$



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Riego a presión o baldeo	≤ 10	$10 < I_i \leq 20$	$I_i > 20$
--------------------------	-----------	--------------------	------------

En forma mensual se obtendrá el **ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL** (I_{gt}) para cada tipo de modalidad como el porcentaje del total de I_i SATISFACTORIOS, NO SATISFACTORIOS o DEFICIENTES.

El promedio ponderado de los diferentes I_{gt} según la representatividad de la modalidad en la zona compondrá el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES** (I_B).

El **CONTRATISTA** deberá definir su **PTA** planificando el **SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES** a los efectos de cumplir con el número de corte que se establece en el **PLIEGO** para el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** a saber:

El **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** I_B se considerará SATISFACTORIO si el porcentaje de SATISFACTORIOS es superior al 95%; NO SATISFACTORIO si el porcentaje de NO SATISFACTORIOS y DEFICIENTES es superior al 5%, y DEFICIENTE si el porcentaje de DEFICIENTES es superior al 2,5%.

Satisfactorio	% > 95% de Satisfactorio
No satisfactorio	% > 5% de No satisfactorio y deficientes
Deficiente	% > 2,5 de deficientes

2.4.- CONTROLES DIRIGIDOS Y OPERATIVOS ESPECIALES

La **DGLIM** podrá realizar controles dirigidos y específicos que considere oportunos, como por ejemplo:

- Control de unidades y dotaciones previa la salida de base y/o subbases operativas
- Control de las instalaciones
- Control de ITV, seguros, impuestos, otros
- Verificación de la cantidad y calidad de los elementos de contención (control del estado de contenedores, cestos papeleros, otros)
- Verificación de las repuestas a reclamos y solicitudes
- Verificación de la coordinación entre los equipos de diferentes tratamientos en ciertas localizaciones (tiempo de respuesta de los equipos de recolección de voluminosos, actuación de los equipos de mantenimiento o de apoyo al barrido, etc.)

21

- Verificación de la realización de la formación a los trabajadores
- Verificación de la transmisión de información (periodicidad, formato, contenido, etc.)
- Otros

Las variables serán evaluadas en los **CDi**, de manera individual, según los requerimientos fijados en el **PLIEGO**, en base a criterio de conformidad o no conformidad, sin asignar pesos ni obtener un resultado global de todas las variables. Del control surgirá la aplicación de la aplicación de las previsiones del Artículo 60° del **PCP**.

Entre otros, los **SERVICIOS ESPECIALES** y la comunicación serán controlados con el criterio de **CDi**, según:

2.4.1.- Variables a controlar en los **SERVICIOS ESPECIALES**

En este apartado se presentan las variables a controlar durante la prestación de los **SERVICIOS ESPECIALES**. Serán de aplicación los apartados anteriores según el **SERVICIO ESPECIAL** y los que se enuncian a continuación:

2.4.1.1.- Naturaleza y composición del equipo

	A	B	C
Inferior a la programada.	✓		

2.4.1.2.- Estado de funcionamiento y de imagen del equipo

	A	B	C
Vehículo sin mecanismos de identificación (patente, servicio y ruta)		✓	
El vehículo no lleva encendido las balizas y luces reglamentarias		✓	
Vehículo deteriorado.			✓
Vehículo sin la imagen exigida por el GCABA	✓		
Vehículo con falta de higiene			✓
Funcionamiento incorrecto del camión.	✓		
Pérdida de líquido percolado	✓		
Chofer sin la licencia nacional habilitante para transporte de cargas	✓		
Operario sin los elementos de protección personal para el trabajo		✓	
Operarios sin el uniforme reglamentario o parte de él.		✓	
Operarios con el uniforme deteriorado o sucio			✓
Personal solicitando o aceptando dádivas			✓
Personal ingiriendo bebidas alcohólicas			✓
Manipulación clandestinas de residuos por parte de la dotación	✓		
Personal fumando durante el servicio.			✓
Personal con auriculares.			✓

2.4.1.3.- Cumplimiento de las normas de comportamiento

	A	B	C
Operario irrespetuoso con el ciudadano.	✓		
Causa molestias a los peatones.	✓		
No deja paso alternativo a los vehículos y peatones sin causa justificada.		✓	

2.4.1.4.- Cumplimiento de las normas de trabajo

Servicio de Recolección y de Barrido y Limpieza de Calles



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

	A	B	C
Servicio no cumplido o deficiente	✓		

Retiro de animales muertos en la vía pública

	A	B	C
Falta de retiro de animales muertos de la vía pública	✓		

Limpieza de **COMUNAS**

	A	B	C
Incumplimiento de la frecuencia establecida por COMUNA	✓		
Prestación deficiente	✓		
Exceso de tiempo en la prestación del servicio por COMUNA	✓		

2.4.2.- Variables a controlar sobre la Información.

	A	B	C
No entrega en el tiempo establecido de la información sobre programación del servicio.		✓	
No entrega en el tiempo establecido de la información general del servicio.			✓
No entrega en el tiempo establecido de la información sobre el servicio ejecutado.	✓		
No entrega en el tiempo establecido de la información sobre el seguimiento de los equipos.	✓		
No entrega en el tiempo establecido de la información adicional.			✓

2.5.- INDICE DE SOSTENIBILIDAD

Las evaluaciones anuales de los parámetros de sostenibilidad se repercutirán sobre la certificación mediante un parámetro K, que variará entre el CERO POR CIENTO (0%) y el UNO POR CIENTO (1%) en función de los resultados obtenidos en cada una de las partes del control ambiental establecidas en este **PET**. Este índice tendrá validez durante las doce certificaciones mensuales posteriores a la presentación de la documentación acreditativa.

El **CONTRATISTA** dispondrá de un plazo de TRES (3) meses para corregir las deficiencias y presentar la documentación justificativa. En tal caso, a partir de la presentación y del estudio de la nueva documentación, se calculará nuevamente el índice K, siendo éste aplicado en las posteriores certificaciones.

En el cálculo del parámetro K intervienen las diferentes variables ambientales definidas en el punto anterior:

K1: Emisiones de gases contaminantes y partículas

K2: Emisiones de CO₂

K3: Contaminación acústica

K4: Consumo agua en la maquinaria

K5: Consumo a las instalaciones

K6: Formación personal

Se ha asignado un peso relativo a cada variable ambiental que contribuye al cálculo del parámetro K en función de su importancia relativa.

Cada variable ambiental tendrá un valor igual a su peso relativo en caso de que la documentación presentada no garantice el cumplimiento del criterio ambiental correspondiente. En caso de cumplimiento, el valor de Ki será igual a 0.

El valor del parámetro K se calcula como la sumatoria de cada parámetro Ki correspondiente a cada una de las variables ambientales:

$$K = \sum K_i$$

Donde: $K_i = W_i$ (peso de cada variable) (en caso de no cumplir con el criterio ambiental correspondiente)

$K_i = 0$ (en caso de cumplir con el criterio ambiental correspondiente)

La evaluación del cumplimiento de los criterios ambientales se realizará como sigue, a partir del análisis de la documentación aportada por los CONTRATISTAS en cuanto a la evaluación de los estándares ambientales, certificados de funcionamiento, registros, listados y propuestas

Variable (Ki)	Descripción	Peso (Wi)	Criterio a cumplir	Valor del criterio para aplicar penalización
K ₁	Control de emisiones gases y partículas	0,25%	Cumplimiento de los límites establecidos en la normativa EURO correspondiente en función del tipo de vehículo por parte de todos los vehículos que participen en la prestación del servicio	Más del 10% de vehículos incumplen valores límites
K ₂	Control de emisiones CO ₂	0,25%	Cumplimiento de los valores establecidos por el CONTRATISTA a la ofrecida por las emisiones de CO ₂ por parte de todos los vehículos que participen en la prestación del servicio	Más del 10% de vehículos incumplen valores límites
K ₃	Contaminación acústica	0,20%	Se comprobará el marcado acústico de todos los vehículos que participen en la prestación de los servicios de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE	Algún vehículo sin marcado acústico
			Se comprobará el mantenimiento de los valores de marcado acústico de las máquinas	Más del 10% de vehículos incumplen valores marcado acústico
			Se comprobará el cumplimiento del límite de potencia acústica admisible para compactadores de residuos tipo cargadoras. En caso de que un 10% o más de los camiones superen el límite establecidos, se aplicará la penalización K3	Más del 10% camiones superen el límite establecido



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 "2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

K ₄	Consumo de agua de la maquinaria	0,10%	Se comprobarán los esfuerzos realizados por el CONTRATISTA en materia de reducción del consumo de agua	Aumento de los consumos de agua por tratamiento respecto al año anterior
K ₅	Consumo en las instalaciones	0,15%	Se comprobarán los esfuerzos realizados por el CONTRATISTA en cuanto a la disminución del consumo energético del total de las instalaciones	Aumento del consumo por persona y por vehículo respecto al año anterior
K ₆	Formación del personal	0,05%	Se comprobará la realización de los cursos anuales de formación y los cursos para operarios nuevos en materia de sostenibilidad y sensibilización ambiental	En caso de no haber realizado estos cursos para la totalidad del personal
Total penalización variables		1,00%		

ANEXO II SERVICIO DE RECOLECCIÓN

3.- GENERALIDADES

El **SERVICIO** estará dividido en:

1.1.- **SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA**

1.2.- **SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS**

1.3.- **SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESTOS DE VERDES**

1.4.- **SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESTOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES**

El **CONTRATISTA** deberá presentar en su **PTA** la metodología que garantice la Recolección y Transporte de todos los residuos y su transporte seguro, cumpliendo el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** exigido en el **PLIEGO**. En caso contrario, el **CONTRATISTA** deberá reformular su **PLAN DE TRABAJO** de modo de cumplir con el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** requerido.

4.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN HÚMEDA

La prestación de este **SERVICIO**, constituirá una prestación convencional y consistirá en el retiro de la **FRACCIÓN HÚMEDA** de **RSU** dispuestos a ese fin en la vía pública en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las entradas de vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. También se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de Costanera Sur y Norte, cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva Ecológica, parques, escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc.

Atendiendo a las características y volúmenes de los residuos generados se distinguen dos subtipos de prestación a: **GENERADORES INDIVIDUALES/RESIDENCIALES** y **GENERADORES ESPECIALES**.

Sin perjuicio de las atribuciones del **GCBA**, quedan excluidos de este **SERVICIO** los que a continuación se detallan:

1. Recolección de los Residuos previstos en las Leyes 154, 2214, 24051, 25612, los biológicos, venenosos, restos medicinales, incisivos, radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes.
2. Residuos Industriales de todo tipo.
3. Los voluminosos, restos de verde, los restos de obras y demoliciones, la **FRACCIÓN SECA** de los residuos domiciliarios, árboles caídos y los animales muertos.
4. Servicios convencionales excepcionales que, siendo solicitados por los generadores, requieran el aporte de contenedores pudiendo constituirse el **GCABA** en un usuario más, en caso de considerarlo conveniente.

El **CONTRATISTA** podrá realizar estas prestaciones particulares, excepto el punto 3) **RECOLECCIÓN DOMICILIARIA FRACCIÓN SECA**, cumpliendo con las normativas aplicables



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

que correspondieren a cada servicio específico. Estos servicios particulares excepcionales, deberán ser efectuados con equipos perfectamente diferenciados de los equipos afectados al **SPHU** contratado por el **GCBA**, e identificados de manera que se diferencien con claridad.

El **CONTRATISTA** deberá informar al **GCABA** toda vez que fuera contratado para un servicio particular; a tal efecto, mensualmente presentará un informe completo respecto a los servicios particulares prestados en ese mes. El **GCABA** podrá a su vez ser usuario de servicios particulares, los que serán abonados mensualmente por el **GCABA**.

Los servicios particulares serán abonados en forma directa por el usuario/**GENERADOR** al **CONTRATISTA**.

No constituirán servicios particulares (con pago por el usuario) todos aquellos que se presten con los elementos ofrecidos objeto de esta **LICITACIÓN** y los servicios que fueran solicitados por el **GCABA** según lo previsto en este **PLIEGO**. Por el contrario, son servicios a prestar por orden del **GCABA** y con precios contenidos dentro del **ANEXO V**. Si superado el requerimiento de lo adjudicado, se solicitase equipos que superen los previstos, éstos deberán ser retribuidos a la Empresa por el **GCABA**. Finalizada la **CONCESIÓN**, estos equipos deberán ser transferidos en forma gratuita al **GCABA**.

Todo servicio que se preste a **ENTES PÚBLICOS** será sin cargo para el **GCABA** y para el **GENERADOR**, independientemente de los tonelajes y/o volúmenes de generación. Los **CENTROS VERDES** que se encontraran operando al momento del llamado a **LICITACIÓN** deberán ser contemplados como **ENTES PÚBLICOS**.

El **CONTRATISTA** deberá prever su **PTA** respetando los siguientes lugares:

- **ZONAS 2 y 3:** en la Estación de Transferencia de Colegiales, ubicada en la calle Cramer y Santos Dumont.
- **ZONA 1 y 7:** en la Estación de Transferencia de Pompeya, ubicada en Av. Perito Moreno y Zavaleta.
- **ZONA 4 Y 6:** en la Estación de Transferencia de Flores, ubicada en Av. Perito Moreno y Lafuente.

La **DGLIM** se reserva la facultad de modificar la **ETC** asignada precedentemente, indicando al **CONTRATISTA** la/s ruta/s que derivará/n sus cargas a determinada **ETC**, sin que ello genere reclamo alguno por parte del **CONTRATISTA**.

Además, la **DGLIM** podrá modificar el destino, en cuyo caso el **SERVICIO** se abonará conforme la apertura de costos efectuada por el **CONTRATISTA**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22° del **PCP**, en la medida que se excedan los límites del éjido urbano.

27

Se deberán contemplar los cambios que se produzcan en la **CABA** a lo largo del **CONTRATO**, tanto los originados en proyectos urbanísticos como otro de cualquier naturaleza donde se vea afectado el aspecto de la ciudad, entendiéndose que deberán aplicarse mecanismos ágiles y flexibles que garanticen la adaptabilidad a este proceso dinámico de cambio, cumpliendo con las exigencias de **PLIEGO**. Las modificaciones, ampliaciones, disminuciones de generadores, trazas, calles, bulevares, peatonales, cordones, viaductos y/o puentes, entre otras, deberán ser atendidas por el **CONTRATISTA** a medida que se vayan produciendo sin implicar reclamos por mayores costos.

4.1.- Sectores

El **PLIEGO** considera para la prestación del **SERVICIO** los siguientes sectores:

AREAS: AAI, A₁, A₂ y VILLAS DE EMERGENCIA

El **PT** incluirá para cada área la modalidad que permita cumplir con los **INDICES DE CALIDAD** y de **PRESTACIÓN** exigido en el **PLIEGO**.

A los fines de la presentación de la **OFERTA**, se deberá considerar la siguiente distribución de **ÁREAS** por **COMUNA** en cada **ZONA**:

ZONA	COMUNA	DISTRIBUCION POR AREA (%)		
		A ₁	A ₂	AAI
1	1	25		75
	2		14	86
2	13	12	81	7
	14	27	38	35
3	11	22	75	3
	12	6	92	2
	15	7	89	4
4	9		99	1
	10		99	1
6	5	8	72	20
	6	14	72	14
	7	14	79	7
7	3	49	8	43
	4	5	83	12

Las calles límites entre áreas siempre prevalecen la clasificación con mayor cantidad de prestaciones, es decir **AAI** sobre el **A** y **A₁** sobre **A₂**.

4.2.- Modalidades

Todas las **ZONAS** tendrán un **SERVICIO** de **RSU-FH** contenerizado. La prestación del **SERVICIO** se sujetará a las siguientes modalidades:

1. Modalidad Contenerizada Automatizada a nivel **-MCAN-**
2. Modalidad Mixta **-MM-**

162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Los residuos serán cargados mecánicamente dentro del camión compactador. El **SERVICIO** deberá incluir la provisión de todos los equipos y accesorios para la recolección y el transporte, así como también todo el personal necesario para la prestación satisfactoria del **SERVICIO**, de manera de cumplir con los **ÍNDICES DE CALIDAD y DE PRESTACIÓN** exigido en el **PLIEGO**.

Las **MCAN** prevé la prestación con camiones de carga automatizada lateral con sistema de posicionamiento y/o alineación con **CONTENEDORES** sobre calzada o vereda, sobre el **CIENTO POR CIENTO (100%)** de la trama de la **ZONA**.

En los **GENERADORES ESPECIALES** la recolección deberá realizarse con modalidad contenerizada individual.

La **MM** se cumplirá en las **VILLAS DE EMERGENCIA** y prevé una complementación entre el servicio de acera con bolsas y **CONTENEDORES**.

La **DGLIM** se reserva el derecho de disponer excepcionalmente la prestación del **SERVICIO** con **MM** en forma sectorial cuando existan razones de interés público y/u operativo que imposibiliten la prestación contenerizada. Está totalmente prohibido realizar el acopio transitorio de residuos -achiques- en la modalidad de acera.

Se acompaña como documentación informativa en el **ANEXO PLANOS** los actuales sectores que constituyen las **APH**.

El estacionamiento de los camiones para la extracción de los residuos de las áreas peatonales se efectuará en el perímetro de las referidas áreas. Similar criterio se aplicará para las otras zonas que demanden la prestación del servicio con un régimen de horario especial. Se acompaña formando parte de la documentación informativa las áreas peatonales en el **ANEXOPLANOS**.

Atento el plan de extensión y ampliación de sectores peatonalizados del **GCABA**, es menester contemplar esta situación en el **PT**, a tales efectos el **CONTRATISTA** deberá incluir tecnología, modalidades y metodologías operativas, durante todo el período contractual, que garanticen la prestación con regularidad, continuidad y minimicen las interferencias que el servicio convencional ocasiona en los sectores mixtos de peatonales y calzadas con circulación vehicular.

Sin perjuicio de la responsabilidad que le compete al **CONTRATISTA** respecto a la planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento del **PLIEGO** y para alcanzar acabadamente los **ÍNDICES DE CALIDAD y DE PRESTACION** exigidos, quedará a criterio de la **DGLIM** modificar las prestaciones en los términos establecidos en el Artículo 51º del **PCP**, sin que ello genere reclamo alguno por parte del **CONTRATISTA**, siendo el precio máximo el correspondiente al adjudicado o redeterminado, según correspondiere.

29

4.3.- Recipientes

La provisión –excepto los entregados por el **GCABA**- e instalación de los **CONTENEDORES** quedarán bajo exclusivo costo y cargo del **CONTRATISTA**, debiendo estar la totalidad de las unidades necesarias para cada modalidad de prestación instaladas como máximo TREINTA (30) días luego de la efectiva iniciación del **SERVICIO** según el cronograma aprobado por la **DGLIM** en cumplimiento a las exigencias del **PLIEGO**.

El **CONTRATISTA** podrá proponer al respecto diseños o características que contribuyan a facilitar la tarea de recolección para su aprobación por la **DGLIM**, respetando las exigencias de **PLIEGO**.

El **GCABA** pondrá a disposición de los **CONTRATISTAS** un total de SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA (6.930) **CONTENEDORES** para la **MCAN** de TRES MIL DOSCIENTOS LITROS (3.200 l) de capacidad, según el siguiente detalle:

- UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE (1.147) **CONTENEDORES** para la **ZONA 1**
- DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO (2.821) **CONTENEDORES** para la **ZONA 2**
- DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (263) **CONTENEDORES** para la **ZONA 3**
- UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (1.759) **CONTENEDORES** para la **ZONA 6**
- NOVECIENTOS CUARENTA (940) **CONTENEDORES** para la **ZONA 7**

Estas cantidades, así como la de **CONTENEDORES SOTERRADOS** que estuvieren operativos, podrán ser ajustadas oportunamente de acuerdo a las existencias reales, mediante **CIRCULAR ACLARATORIA**.

Las toneladas de generación y características de los **RSU-FH**, las particularidades urbanísticas y otras externalidades de los sectores, conjuntamente con los denominados condicionantes de diseño definirán el dimensionamiento del **SERVICIO**, en cuanto a la cantidad y tamaño de los **CONTENEDORES** previstos en el **PLIEGO**. Se deberá contemplar en el dimensionamiento que los residuos producidos en los **ESPACIOS VERDES**, **PLAZAS** y **PLAZOLETAS** como así también los resultantes de su mantenimiento y limpieza y todo otro producido de la recolección cestos en mobiliario urbano, serán dispuestos en los **CONTENEDORES** afectados al **SERVICIO** de **RSU-FH**.

Serán condicionantes de diseño para la **MCAN** una productividad mínima de CIENTO (100) contenedores por ruta pura y para todos los casos una capacidad media de llenado aceptable en cualquier momento del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la capacidad neta de carga. En todos los casos se deberá optimizar el uso del espacio público. Además, el **OFERENTE** deberá considerar que la cantidad mínima de **CONTENEDORES** por cuadra será por área:

- **AAI**: 2,0 unidades/cuadra
- **A₁**: 1,2 unidades/cuadra
- **A₂**: 1,0 unidad/cuadra

Para los **GRANDES GENERADORES** el **GCABA** entregará **CONTENEDORES** plásticos de hasta 1.100 litros, en cantidad proporcional al total de unidades disponibles y conforme lo requerido por los **OFERENTES** que resultaran **ADJUDICATARIOS**. El **GCABA** tiene disponible NUEVE MIL DOSCIENTOS (9.200) **CONTENEDORES** de hasta 1.100l.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

4.4.- Frecuencias

Se deberá indicar en el **PT/PTA** las frecuencias de prestación a fin de cumplir con los **ÍNDICES DE PRESTACIÓN** exigidos en el **PLIEGO** para cada sector respetando las frecuencias mínimas que se citan a continuación:

- **AAI**: UNA VEZ POR DIA y SIETE VECES POR SEMANA (7vxs)
- **A₁**: UNA VEZ POR DIA y SIETE VECES POR SEMANA (7vxs)
- **A₂**: UNA VEZ POR DIA y SEIS VECES POR SEMANA (6vxs)
- **VILLAS DE EMERGENCIA**: DOS VECES POR DIA y SIETE VECES POR SEMANA (14 vxs), CON UNA DIFERENCIA DE 8 HORAS ENTRE RECOLECCIONES.

La **DGLIM** se reserva el derecho de modificar las modalidades contenerizadas por áreas o sectores respetando la cantidad de **CONTENEDORES** que hubieren resultado de los cálculos presentados en la **OFERTA** sobre las cuadras adjudicadas y la frecuencia establecida en el **PLIEGO**, es decir se intercambian las modalidades de prestación entre sectores. En tal supuesto la **DGLIM** deberá notificar al **CONTRATISTA** con la debida antelación de manera tal de no entorpecer la continuidad y regularidad del **SERVICIO** y respetar el cronograma de concientización aprobado por el **GCABA** en el **PRC**. Esta decisión no generará derecho a reclamo alguno por parte del **CONTRATISTA** ni implicará erogaciones adicionales para el **GCABA**.

Además, en las **ÁREAS AAI** y **A₁** se deberá prever la prestación del **SERVICIO** con **CONTENEDORES** adicionales bajo criterio de transitoriedad, eventualidad y de carácter puntual, es decir serán unidades que se colocarán en un determinado horario, día y lugar que permanecerán hasta su vaciado y luego serán retiradas de esa localización. Este sistema de colocar-quitar es a los efectos de absorber la cantidad de **RSU-FH** en horarios picos de disposición transitoria y de esta manera disminuir el impacto de un número mayor de **CONTENEDORES** de carácter permanente en la **VºPº** que se debería considerar de no implementar este sistema.

El **OFERENTE** podrá proponer frecuencia de SEIS VECES POR SEMANA (6vxs) siempre que demuestre fehacientemente la adecuada prestación y el cumplimiento de los **ÍNDICES DE CALIDAD** y **DE PRESTACIÓN** exigidos en este **PLIEGO**. La merma en la frecuencia deberá reflejar una disminución de costos significativa. En este supuesto el **OFERENTE** deberá presentar una planilla comparativa en la que se deje constancia de la cantidad y características de los equipos y **CONTENEDORES**, como así también de las dotaciones de personal que afectará para frecuencia 7vxs y 6vxs, para cada **ÁREA** y por cada modalidad de prestación. Debe quedar demostrado sin lugar a dudas, la optimización de los recursos en la merma de frecuencias, situación que además se reflejará en la disminución de costos.

4.5.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, buscando la mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del área de prestación. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del **SERVICIO** y según la normativa aplicable.

A los fines de homogeneizar la denominación de las rutas, en el **PT/PTA** se deberá indicar si el **SERVICIO** se presta en **RNO**, **RDI-TM** y/o **RDI-TT**. Los **OFERENTES** deberán considerar un mínimo de VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las rutas diagramadas en **RDI**.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en los ruteos presentados en el **PTA**.

4.6.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el **PTA**, a los efectos de cumplir con el **INDICES DE PRESTACION** exigido. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

4.7.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**, manteniéndose el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

4.8.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO** y lograr el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCABA** cuando existieren razones que así lo exigieren.

Cuando los vehículos recolectores sufran desperfectos mecánicos que no admitan su reparación inmediata o pérdida de líquido percolado, deberán ser sustituidos sin dilaciones y toda vez que fuere solicitado por la inspección. Tal circunstancia deberá comunicarse inmediatamente a la **DGLIM** y/o a la inspección, cuando correspondiere, con indicación de la unidad retirada del servicio y la unidad de reemplazo que se incorpora.

Será obligación del **CONTRATISTA** prever la continuidad y regularidad del **SERVICIO**, en los términos del **PLIEGO**, considerando una media de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS (296) días laborales, CINCUENTA Y DOS (52) domingos, CATORCE (14) feriados normales y DOS (2) feriados especiales. Los días 1 de Mayo, 24 y 31 de Diciembre de cada año, la **DGLIM** se reserva la facultad de autorizar modificaciones de los horarios de prestación.



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

4.9.- **Metodología**

El **SERVICIO** deberá sujetarse a las previsiones del **PLIEGO** y al **PTA**. Será obligación del **CONTRATISTA** asegurar que no se omita la efectiva concreción del **SERVICIO** de ningún recorrido, sector, ruta, **CONTENEDOR** ni generador.

Toda vez que se detecten bolsas con **RSU-FH** en la vía pública deberán ser recogidas por el **CONTRATISTA**, pudiendo disponerlas en forma previa en el **CONTENEDOR**.

El **SERVICIO** deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

El **SERVICIO** en las **VILLAS DE EMERGENCIA** cubrirá la totalidad de la villa, y se prevé una modalidad mixta, es decir de acera y contenerizada. El **CONTRATISTA** deberá instalar contenedores materializando las denominadas **ISLAS**. Los **CONTENEDORES** podrán estar colocados a nivel o bien serán soterrados, debiendo indicarse la modalidad en la **OFERTA**.

Todos los **CONTENEDORES** previstos a nivel, deberán estar colocados sobre calzadas de pavimento flexible o rígido o en su defecto, el **CONTRATISTA** deberá ejecutar una platea/plataforma de hormigón para la ubicación de la/s unidad/es que resultara/n necesaria/s para servir adecuadamente el entorno. Será responsabilidad del **CONTRATISTA** garantizar el correcto mantenimiento de la platea/plataforma la que deberá estar en todo momento en perfectas condiciones para contener a la/s unidad/es y permitir su amarre de manera adecuada y segura para proceder a su descarga dentro del camión y garantizar la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** de **RSU-FH**.

Si se prevé la prestación con **CONTENEDORES** soterrados, será responsabilidad del **CONTRATISTA** las obras civiles y de arquitectura que resulten necesarias para la correcta contención soterrada de la unidad, quedando a costo y cargo de la **CONTRATISTA** la limpieza, desinfección, el correcto mantenimiento y conservación en adecuadas condiciones de la cuba donde descansa el **CONTENEDOR**. Alrededor de la cuba de contención deberá preverse una vereda perimetral y las obras de drenaje correspondientes para evitar el ingreso de agua a la cuba.

El **PT** deberá incluir el dimensionamiento de cada **ISLA**, incluyendo la memoria de cálculo y la descripción literal y gráfica que demuestre la sectorización contemplada, habitantes, generación y localización de cada **ISLA**, debidamente identificada y caracterizada.

En el **PT** se deberá destacar los sectores con modalidad manual de acera, los ruteos de la unidad recolectora para acceder a cada **ISLA** y delimitar los sectores inaccesibles para el ingreso de la unidad de recolección, destacando la metodología a aplicar para garantizar la prestación en dichos sectores con la frecuencia y demás exigencias establecidas en este **PLIEGO** para cumplir con los **INDICES DE CALIDAD y DE PRESTACIÓN** exigidos. Dentro de las soluciones metodológicas para cumplir con el **SERVICIO** en estos sectores, el

33

CONTRATISTA deberá implementar los programas de inclusión social contemplados en el **PRC** de este **PLIEGO**.

La **DGLIM** podrá modificar la prestación del **SERVICIO**, correspondiente a los días festivos, feriados nacionales o decretados por el **GCABA**, solicitando al **CONTRATISTA** disponga la afectación de personal y/o equipamiento, de manera total o parcial, de un determinado sector y/o ruta a otro sector y/o ruta. En este supuesto, la **DGLIM** emitirá con la debida antelación la pertinente **ORDEN DE SERVICIO**, debiendo el **CONTRATISTA** acatarla.

4.10.- Recaudos de Seguridad

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

4.11.- Identificación del personal y del equipamiento

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO**, según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

4.12.- Información a los VECINOS

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal, recorridos y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

5.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS

El **CONTRATISTA** deberá prever sus servicios con descarga en el/los predio/s ubicado/s a una distancia máxima de TREINTA (30) KILÓMETROS con centro en el KILÓMETRO CERO (0), pudiendo el **GCABA** modificar el destino, en cuyo caso el **SERVICIO** se abonará conforme la apertura de costos efectuada por el **CONTRATISTA**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22° del **PCP**.

El **SERVICIO** consiste en la recolección manual y/o mecanizada de todos los **RVO** depositados en la vía pública y que por sus características no puedan ser dispuestos en las **ETC** o no puedan ser cargados en las unidades afectadas al servicio de recolección domiciliaria-fracción húmeda. Los residuos a recolectar con este **SERVICIO** serán, sin que el listado sea taxativo, los siguientes: artefactos del hogar (heladeras, cocinas, etc.), muebles, artefactos sanitarios, cubiertas de vehículos y de camiones/máquinas, cerramientos, maderas, chatarras.

Quedan excluidos de esta prestación los vehículos abandonados en la vía pública.

El **CONTRATISTA** deberá contar con los equipos y herramientas necesarias para realizar este **SERVICIO** (motosierras, palas frontales, hidrogrúas, plumas, almejas, etc.).

El **CONTRATISTA** deberá prestar también, este servicio en las **VILLAS DE EMERGENCIA** de la **ZONA** adjudicada.

Todo servicio prestado a **ENTES PÚBLICOS** será sin cargo.

Será responsabilidad del **CONTRATISTA** la planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones necesarias para cumplir con los **INDICES DE CALIDAD** y **DE PRESTACIÓN**, recolectando todos los **RVO**.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

5.1.- **Recorrido**

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el **PTA**, a los efectos de cumplir con los **ÍNDICES DE CALIDAD y DE PRESTACION** exigidos. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

El **CONTRATISTA** deberá establecer sub-áreas diarias de prestación en su **ZONA** para garantizar la recolección de los **RVO**, recorriendo la totalidad de las cuadras incluidas en la **ZONA** y conforme el **PTA**.

5.2.- **Modalidades**

El **SERVICIO** contempla DOS (2) modalidades, a saber:

- 1.- Modalidad Programada Sectorial
- 2.- Modalidad Programada Puntual

5.3.- **Frecuencia**

La recolección de **RVO** se efectuará los días hábiles con la frecuencia necesaria de manera de cumplir con la calidad exigida en el **PLIEGO**, respetando como mínimo la siguiente frecuencia:

UNA (1) vez cada QUINCE (15) días -2vxm- con **MPS**

El **CONTRATISTA** tendrá la obligación de realizar el levantamiento de los **RVO** en los circuitos y sectores/subáreas, con la frecuencia incluida en el **PTA** para cada sector y a la vez deberá programar los requerimientos puntuales de los vecinos, informándoles el día y horario en que será satisfecha la demanda. La solicitud de **SERVICIO** deberá ser resuelta a satisfacción del requirente con **MPP** y dentro de las CUARENTA Y OCHO HORAS (48 horas) posteriores al ingreso de la solicitud al sistema del **CONTRATISTA**.

Cuando se detectare que **RVO** provocan o pueden producir una situación riesgosa para la salud o seguridad de las personas, el **CONTRATISTA** deberá proceder inmediatamente al levantamiento de los mismos, utilizando el equipamiento y la dotación de personal necesarias para minimizar la situación detectada.

5.4.- **Metodología**

Además del ruteo definido en el **PTA** para la **MPS**, el **CONTRATISTA** recibirá las solicitudes y reclamos del **SERVICIO** a través del 147 o sistema que lo reemplace y por la misma vía brindará información sobre el día de recolección programada.

El **CONTRATISTA** deberá presentar un informe mensual detallando los indicadores de calidad de atención que sean requeridos por la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**, la cual en caso de incumplimiento será pasible de la penalidad correspondiente.

La **DGLIM** podrá autorizar al **CONTRATISTA** a cumplir el **SERVICIO** sólo con **MPP**, si y sólo si habiendo transcurrido los **SEIS** (6) primeros meses desde la puesta en marcha de esta nueva modalidad no se han detectado inconvenientes en su planificación y además no se registran **RVO** por más de **VEINTICUATRO** (24hs) horas en la vía pública. Esta modificación no implicará menoscabo en la calidad de prestación ni modificación en la afectación de equipos y personal y no se reflejará en los precios adjudicados o redeterminados correspondientes a este **SERVICIO**.

Sin perjuicio de lo indicado, la **DGLIM** se reserva el derecho de requerir se cumpla nuevamente ambas modalidades si se detectare durante los **DOS** (2) meses posteriores a la implementación del **SERVICIO** sólo con **MPP** un incremento en la cantidad de reclamos respecto al promedio de los **SEIS** (6) meses anteriores. A los fines indicados se computarán los reclamos recibidos ante el 147 o sistema que lo reemplace. Esta situación no generará derecho a reclamo alguno del **CONTRATISTA** ni erogaciones adicionales.

El **GCABA** podrá disponer de este **SERVICIO** para realizar operativos especiales dentro de la **ZONA**, con la totalidad y/o parte de los equipos y dotaciones afectadas habitualmente al **SERVICIO**, sin que ello implique erogaciones adicionales para el **GCABA**.

La recolección deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite calda de residuos en la vía pública, debiendo preverse la correspondiente lona de cobertura u otro elemento de contención, además de la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

El **SERVICIO** en las **VILLAS DE EMERGENCIA** se deberá cumplir con **MPP** desde el primer día de efectivo inicio del **CONTRATO**.

5.5.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, preferentemente diurnos. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor prestación del **SERVICIO**.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en los ruteos presentados en el **PTA**.

5.6.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**.

5.7.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO**.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCABA** cuando existieren razones que así lo exigieren.

Cuando los vehículos afectados al **SERVICIO** sufran desperfectos mecánicos que no admitan su reparación inmediata, deberán ser sustituidos sin dilaciones y toda vez que fuere solicitado por la inspección. Tal circunstancia deberá comunicarse inmediatamente a la **DGLIM** y/o a la inspección, cuando correspondiere, con indicación de la unidad retirada del servicio y la unidad de reemplazo que se incorpora.

Será obligación del **CONTRATISTA** prever la continuidad del **SERVICIO**, en los términos del **PLIEGO**, considerando una media de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS (296) días laborales y CATORCE (14) feriados normales.

5.8.- **Recaudos de Seguridad**

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

5.9.- **Identificación del personal y del equipamiento**

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO**, y contará con medios que le permitan comunicarse en forma permanente con sus supervisores, según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

5.10.- **Información a los VECINOS**

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal, recorridos y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

6.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESTOS DE VERDES

El **CONTRATISTA** deberá prever sus servicios con descarga en el/los predio/s ubicado/s a una distancia máxima de TREINTA (30) KILÓMETROS con centro en el KILÓMETRO CERO (0), pudiendo el **GCABA** modificar el destino, en cuyo caso el **SERVICIO** se abonará conforme la apertura de costos efectuada por el **CONTRATISTA**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22º del **PCP**.

El **SERVICIO** consiste en la recolección manual y/o mecanizada de todos los **RVE** depositados en la vía pública.

Los **RVE**, entre ellos ramas, malezas, troncos, entre otros, a recoger son resultantes de los desramados, cortes de césped y/o desmalezamientos de los jardines y/o patios de inmuebles,

37

como así también levantamiento y traslado de árboles y/o ramas caídas, accidentalmente o no, estén desprendidos o no, que se encuentren obstruyendo el tránsito vehicular y/o peatonal, sin importar la magnitud.

Quedan excluidos de esta prestación los **RVE** resultantes de las tareas de desramados que realizan terceros operadores.

El **CONTRATISTA** deberá contar con los equipos y herramientas necesarias para realizar este **SERVICIO** (motosierras, palas frontales, hidrogrúas, plumas, almejas, etc.).

El **CONTRATISTA** deberá prestar también, este servicio en las **VILLAS DE EMERGENCIA** de la **ZONA** adjudicada.

Todo servicio prestado a **ENTES PÚBLICOS** será sin cargo.

Será responsabilidad del **CONTRATISTA** la planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones necesarias para cumplir con los **ÍNDICES DE CALIDAD y PRESTACIÓN** recolectando todos los **RVE**.

6.1.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán sus recorridos en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el **PTA**. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

El **CONTRATISTA** deberá establecer sub-áreas diarias de prestación en su **ZONA** para garantizar la recolección de los **RVE**, recorriendo la totalidad de las cuadras incluidas en la **ZONA** y conforme el **PTA**.

6.2.- Modalidades

El **SERVICIO** contempla DOS (2) modalidades, a saber:

1.- Modalidad Programada Sectorial

2.- Modalidad Programada Puntual

6.3.- Frecuencia

La recolección de **RVE** se efectuará los días hábiles con la frecuencia necesaria de manera de cumplir la calidad exigida en el **PLIEGO**, respetando como mínimo las siguientes frecuencias:

UNA (1) vez cada QUINCE (15) días -2vxm- con **MPS** de Setiembre a Marzo

UNA (1) vez por semana -1vxs- con **MPS** de Abril a Agosto.

Cuando se detectare que **RVE** provocan o pueden producir una situación riesgosa para la salud o seguridad de las personas, el **CONTRATISTA** deberá proceder inmediatamente al levantamiento de los mismos, utilizando el equipamiento y la dotación de personal necesarias para minimizar la situación detectada.

El **CONTRATISTA** tendrá la obligación de realizar el levantamiento de los **RVE** en los circuitos y sectores/subáreas, con la frecuencia incluida en el **PTA** para cada sector y a la vez deberá programar los requerimientos puntuales de los vecinos, informándoles el día y horario en que será satisfecha la demanda. La solicitud de **SERVICIO** deberá ser resuelta a

162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

satisfacción del requirente con **MPP** y dentro de las CUARENTA Y OCHO HORAS (48 horas) posteriores al ingreso de la solicitud al sistema del **CONTRATISTA**.

6.4.- **Metodología**

Además del ruteo definido en el **PTA** con **MPS**, el **CONTRATISTA** recibirá las solicitudes y reclamos del **SERVICIO** a través del 147 o sistema que lo reemplace y por la misma vía brindará información sobre el día de recolección programada.

El **CONTRATISTA** deberá presentar un informe mensual detallando los indicadores de calidad de atención que sean requeridos por la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**, la cual en caso de incumplimiento será pasible de la penalidad correspondiente.

El **SERVICIO** en las **VILLAS DE EMERGENCIA** se deberá cumplir con **MPP** desde el primer día de efectivo inicio del **CONTRATO**.

El **GCABA** podrá disponer de este **SERVICIO** para realizar operativos especiales dentro de la **ZONA**, con la totalidad y/o parte de los equipos y dotaciones afectadas habitualmente al **SERVICIO**, sin que ello implique erogaciones adicionales para el **GCABA**.

La recolección deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite caída de residuos en la vía pública, debiendo preverse la correspondiente lona de cobertura u otro elemento de contención, además de la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

6.5.- **Horarios**

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, preferentemente diurnos. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor prestación del **SERVICIO**.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en los ruteos presentados en el **PTA**.

6.6.- **Recipientes**

Los recipientes individuales o colectivos serán bolsas de plástico, recipientes descartables o de cualquier otro material provisto por el usuario o bien a granel.

6.7.- **Regularidad**

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**.

6.8.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO**.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCABA** cuando existieren razones que así lo exigieren.

Cuando los vehículos afectados al **SERVICIO** sufran desperfectos mecánicos que no admitan su reparación inmediata, deberán ser sustituidos sin dilaciones y toda vez que fuere solicitado por la inspección. Tal circunstancia deberá comunicarse inmediatamente a la **DGLIM** y/o a la inspección, cuando correspondiere, con indicación de la unidad retirada del servicio y la unidad de reemplazo que se incorpora.

Será obligación del **CONTRATISTA** prever la continuidad del **SERVICIO**, en los términos del **PLIEGO**, considerando una media de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS (296) días laborales y CATORCE (14) feriados normales.

6.9.- Recaudos de Seguridad

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

6.10.- Identificación del personal y del equipamiento

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO**, y contará con medios que le permitan comunicarse en forma permanente con sus supervisores, según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

6.11.- Información a los VECINOS

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal, recorridos y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

7.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESTOS DE OBRAS Y DEMOLICIONES

El **CONTRATISTA** deberá prever sus servicios con descarga en la **PROyD** y/o en predio/s ubicado/s a una distancia máxima de TREINTA (30) KILÓMETROS con centro en el KILÓMETRO CERO (0), pudiendo el **GCABA** modificar el destino, en cuyo caso el **SERVICIO** se abonará conforme la apertura de costos efectuada por el **CONTRATISTA**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22° del **PCP**.





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

El **SERVICIO** consiste en la recolección manual y/o mecanizada de los **ROYD** de hasta QUINIENTOS KILOGRAMOS (500kg) o UN METRO CÚBICO (1 m³) depositados en la vía pública por recogida y por unidad habitacional, embolsados o a granel, como así también los vuelcos clandestinos que a criterio de la **DGLIM** deben ser recolectados. Estos vuelcos clandestinos no superarán por vez CINCO METROS CÚBICOS (5m³) y no se le indicará por día más de CINCO (5) puntos de vuelcos clandestinos.

Quedan excluidos del **SERVICIO** los que a continuación se detallan:

1. **ROYD** que superen los QUINIENTOS KILOGRAMOS (500kg) o UN METRO CÚBICO (1 m³) por recogida.
2. **ROYD**, provenientes de obras públicas, de parques, escuelas, estadios, entes públicos, cuarteles, puestos policiales, cuando superen QUINIENTOS KILOGRAMOS (500kg) o UN METRO CÚBICO (1 m³) por recogida.
3. Servicios solicitados por el usuario que requieran el aporte de contenedores, pudiendo constituirse el **GCABA** en un usuario más, en caso de considerarlo conveniente.

El **CONTRATISTA** podrá realizar prestaciones particulares, cumpliendo con las normativas aplicables que correspondieren a este servicio específico, siendo de aplicación las sanciones previstas en las normativas vigentes en la materia. Estos servicios particulares excepcionales, deberán ser efectuados con equipos perfectamente diferenciados de los equipos afectados al **SPHU** objeto de este **PLIEGO**, e identificados. El **CONTRATISTA** deberá informar a la **DGLIM** toda vez que fuera contratado para un servicio particular; a tal efecto, mensualmente presentará un informe completo respecto a los servicios particulares prestados en ese mes. El **GCABA** podrá a su vez ser usuario de servicios particulares, los que serán abonados por el área contratante.

El **CONTRATISTA** no podrá prestar "Servicios Particulares" (con pago por el usuario) con los elementos ofrecidos para cumplimentar con el objeto de esta **LICITACIÓN** según lo previsto en este **PLIEGO**.

El **CONTRATISTA** deberá cumplir con este **SERVICIO** en las **VILLAS DE EMERGENCIA** de la **ZONA** adjudicada, con modalidad contenerizada, unidades que serán servidas con la frecuencia necesaria y/o que se requiera.

El **CONTRATISTA** deberá contar con los equipos y herramientas necesarias para realizar el servicio (palas, cargadoras frontales, contenedores, etc.).

Todo servicio prestado a **ENTES PÚBLICOS** será sin cargo.

Será responsabilidad del **CONTRATISTA** la planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones necesarias para cumplir con los **ÍNDICES DE CALIDAD y DE PRESTACIÓN**, recolectando todos los **ROYD**.

7.1.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el **PTA**. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

El **CONTRATISTA** deberá establecer sub-áreas diarias de prestación en su **ZONA** para garantizar la recolección de los **ROyD**, recorriendo la totalidad de las cuadras incluidas en la **ZONA** y conforme el **PTA**.

7.2.- Modalidades

El **SERVICIO DE ROyD** contempla DOS (2) modalidades, a saber:

1.- Modalidad Programada Sectorial

2.- Modalidad Programada Puntual

7.3.- Frecuencia

La recolección de **ROyD** se efectuará los días hábiles con la frecuencia necesaria de manera de cumplir el **ÍNDICE DE PRESTACION** exigido en el **PLIEGO**, respetando como mínimo la siguiente frecuencia:

UNA (1) vez por semana -1vxs- con **MPS**

El **CONTRATISTA** tendrá la obligación de realizar el levantamiento de los **ROyD** en los circuitos y sectores/subáreas, con la frecuencia incluida en el **PTA** para cada sector y a la vez deberá programar los requerimientos puntuales de los vecinos, informándoles el día y horario en que será satisfecha la demanda. La solicitud de **SERVICIO** deberá ser resuelta a satisfacción del requirente con **MPP** y dentro de las CUARENTA Y OCHO HORAS (48 horas) posteriores al ingreso de la solicitud al sistema del **CONTRATISTA**.

Cuando se detectare que **ROyD** provocan o pueden producir una situación riesgosa para la salud o seguridad de las personas, el **CONTRATISTA** deberá proceder inmediatamente al levantamiento de los mismos, utilizando el equipamiento y la dotación de personal necesarias para minimizar la situación detectada.

7.4.- Metodología

Además del ruteo definido en el **PTA** con **MPS**, el **CONTRATISTA** recibirá las solicitudes y reclamos del **SERVICIO** a través del 147 o sistema que lo reemplace y por la misma vía brindará información sobre el día de recolección programada.

El **CONTRATISTA** deberá presentar un informe mensual detallando los indicadores de calidad de atención que sean requeridos por la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**, la cual en caso de incumplimiento será pasible de la penalidad correspondiente.

La **DGLIM** podrá autorizar al **CONTRATISTA** a cumplir el **SERVICIO** sólo con **MPP**, si y sólo si habiendo transcurrido los SEIS (6) primeros meses desde la puesta en marcha de esta nueva modalidad no se han detectado inconvenientes en su planificación y además no se registran **ROyD** por más de VEINTICUATRO (24hs) horas en la vía pública. Esta modificación no implicará menoscabo en la calidad de prestación ni modificación en la afectación de equipos y



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

personal y no se reflejará en los precios adjudicados o redeterminados correspondientes a este **SERVICIO**.

Sin perjuicio de lo indicado, la **DGLIM** se reserva el derecho de requerir se cumpla nuevamente ambas modalidades si se detectare durante los **DOS (2)** meses posteriores a la implementación del **SERVICIO** sólo con **MPP** un incremento en la cantidad de reclamos respecto al promedio de los **SEIS (6)** meses anteriores. A los fines indicados se computarán los reclamos recibidos ante el **147** o sistema que lo reemplace. Esta situación no generará derecho a reclamo alguno del **CONTRATISTA** ni erogaciones adicionales.

El **GCABA** podrá disponer de este **SERVICIO** para realizar operativos especiales dentro de la **ZONA**, con la totalidad y/o parte de los equipos y dotaciones afectadas habitualmente al **SERVICIO**, sin que ello implique erogaciones adicionales para el **GCABA**.

Se deberá prever para los fines de semana la prestación del **SERVICIO** con **CONTENEDORES** adicionales bajo criterio de transitoriedad, eventualidad y de carácter puntual, es decir serán unidades que se colocarán en un determinado horario, día y lugar que permanecerán hasta su vaciado y luego serán retiradas de esa localización. Este sistema de colocar-quitar es a los efectos de absorber la cantidad de **ROYD** en días picos de disposición transitoria.

La recolección deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite caída de residuos en la vía pública, debiendo preverse la correspondiente lona de cobertura u otro elemento de contención, además de la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

El **SERVICIO** en las **VILLAS DE EMERGENCIA** cubrirá la totalidad de la villa, y el **CONTRATISTA** deberá prever además la provisión, reemplazo, mantenimiento, reposición y vaciado de contenedores de un volumen mínimo de $5m^3$. La frecuencia mínima de vaciado de estos contenedores será de **UNA VEZ POR DÍA** los **SIETE DÍAS POR SEMANA (7vxs)**. El **CONTRATISTA** deberá instalarlos contenedores materializando las denominadas **ISLAS**.

Todos los **CONTENEDORES** deberán estar colocados sobre calzadas de pavimento flexible o rígido o, en su defecto, el **CONTRATISTA** deberá ejecutar una platea/plataforma de hormigón para la ubicación de la/s unidad/es que resultara/n necesaria/s para servir adecuadamente el entorno. Será responsabilidad del **CONTRATISTA** garantizar el correcto mantenimiento de la platea/plataforma la que deberá estar en todo momento en perfectas condiciones para contener a la/s unidad/es y permitir su amarre de manera adecuada y segura para proceder a su descarga dentro del camión y garantizar la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** de **ROYD**.

El **PT** deberá incluir el dimensionamiento de cada **ISLA** en relación a la cantidad y especificaciones técnicas de cada contenedor, incluyendo la memoria de cálculo y la descripción literal y gráfica que demuestre la generación y localización de cada **ISLA**, debidamente identificada y caracterizada. En el **PT** se deberá destacar los sectores con los ruteos de la unidad recolectora para acceder a cada **ISLA**.

43

7.5.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, preferentemente diurnos. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor prestación del servicio.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en los ruteos presentados en el **PTA**.

7.6.- Recipientes

Los recipientes individuales o colectivos serán bolsas de plástico, recipientes descartables o de cualquier otro material provisto por el usuario o bien a granel.

7.7.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**.

7.8.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO**.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCABA** cuando existieren razones que así lo exigieren.

Cuando los vehículos afectados al **SERVICIO** sufran desperfectos mecánicos que no admitan su reparación inmediata, deberán ser sustituidos sin dilaciones y toda vez que fuere solicitado por la inspección. Tal circunstancia deberá comunicarse inmediatamente a la **DGLIM** y/o a la inspección, cuando correspondiere, con indicación de la unidad retirada del servicio y la unidad de reemplazo que se incorpora.

Será obligación del **CONTRATISTA** prever la continuidad del **SERVICIO**, en los términos del **PLIEGO**, considerando una media de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS (296) días laborales y CATORCE (14) feriados normales.

7.9.- Recaudos de Seguridad

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

7.10.- Identificación del personal y del equipamiento

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO**, y contará con medios que le permitan comunicarse en forma permanente con sus supervisores, según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

7.11.- **Información a los VECINOS**

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal, recorridos y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

45

ANEXO III SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES

8.- GENERALIDADES

El **SERVICIO** a ser prestado y al que se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo **RSU** considerado en el presente **PLIEGO** o suciedad de las **CALZADAS** y/o **VEREDAS** y otros espacios de uso público no concesionados a terceros distintos del **CONTRATISTA** dentro de la **ZONA** adjudicada, mediante el proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas; recoger, acopiar transitoriamente y trasladar los **RSU** resultantes de la limpieza a la **ETC** asignada, de acuerdo a lo especificado en este **PLIEGO**.

El **SERVICIO** deberá prestarse en los términos del **PLIEGO**, del **PTA** y en cumplimiento de los **INDICES DE CALIDAD** y **DE PRESTACIÓN** exigido en el presente.

El **SERVICIO** se prestará en las **CALLES** pavimentadas, incluyendo las calzadas, corredores, senderos, pasajes internos, paseos públicos, bolsones y/o sectores de estacionamiento público, peatonales, viaductos, bulevares y estaciones de transporte público, como así también las aceras en áreas no concesionadas bajo la red de autopistas y los pasos peatonales de cruces ferroviarios.

Especial atención se debe tener en los siguientes espacios:

- Espacios de paseo, turismo y esparcimiento.
- Espacios de ubicación del equipamiento público.
- Paradas de transporte público e ingresos a estaciones del subterráneo.
- Entradas y salidas de escuelas y hospitales, sanatorios y clínicas.
- Espacios adyacentes a áreas gastronómicas, comerciales y bancarias.
- Pasos y calles peatonales, ciclovías, viaductos, bajo autopistas, túneles y puentes.

Queda excluida de esta **PRESTACIÓN BÁSICA** la limpieza de aceras y áreas interiores de plazas y paseos públicos. A fines meramente informativos se acompaña **PLANO EV-01** donde se distingue la localización de espacios verdes.

El **OFERENTE** debe prever su **PLAN DE TRABAJO** respetando los siguientes lugares de descarga:

- **ZONAS 2 y 3:** en la Estación de Transferencia de Colegiales, ubicada en la calle Cramer y Santos Dumont.
- **ZONA 4 Y 6:** en la Estación de Transferencia de Flores, ubicada en Av. Perito Moreno y Lafuente.
- **ZONA 1 Y 7:** en la Estación de Transferencia de Pompeya, ubicada en Av. Perito Moreno y Zavaleta.



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

La **DGLIM** se reserva la facultad de modificar la **ETC** asignada precedentemente, indicando al **CONTRATISTA** la/s rutas y/o prestaciones que derivarán sus cargas a determinada **ETC**, sin que ello genere reclamo alguno por parte del **CONTRATISTA**.

Además, la **DGLIM** podrá modificar el destino, en cuyo caso el **SERVICIO** se abonará conforme la apertura de costos efectuada por el **CONTRATISTA**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22º del **PCP**.

Se deberán contemplar los cambios que se produzcan en la **CABA** a lo largo del **CONTRATO**, tanto los originados en proyectos urbanísticos como otro de cualquier naturaleza donde se vea afectado el aspecto de la ciudad, entendiéndose que deberán aplicarse mecanismos ágiles y flexibles que garanticen la adaptabilidad a este proceso dinámico de cambio, cumpliendo con las exigencias de **PLIEGO**. Las modificaciones de trazas, calles, aceras, peatonales, paseos, bulevares, cordones, viaductos, ciclovías y/o puentes, entre otras, deberán ser atendidas por el **CONTRATISTA** a medida que se vayan produciendo sin implicar reclamos por mayores costos.

El **SERVICIO** comprenderá:

- a) Provisión de todos los vehículos, equipos y demás elementos, como así también la mano de obra para la limpieza de **CALZADAS** y/o **VEREDAS**, levantamiento y transporte del material hasta la/s **ETC/s**, o en aquellos lugares que se designaran oportunamente.
- b) Retiro de todos aquellos elementos que se consideran como **RSU** en este **PLIEGO** y en la normativa aplicable, que se encuentren en la vía pública, incluso aquellos originados por efectos de lluvias o temporales.
- c) Ejecución del barrido y la limpieza de **CALLES** en toda la extensión y superficie de la **CALZADA** y/o **VEREDA**, según corresponda, independientemente de su ancho y la existencia de cantero central u otro elemento divisorio. También se incluyen las **CALLES** cuyas **CALZADAS** tengan un sólo cordón lateral y/o cantero central sin cordones laterales, en todo el ancho de las mismas.
- d) En los sectores de **BME** se debe garantizar también, durante la ejecución del servicio, el levantamiento de los **RSU** que por el servicio mecánico no pueda ser aspirado.
- e) Los trámites y autorizaciones necesarias para la provisión de agua (para barredoras, lavadoras y otros usos), serán a exclusiva cuenta y cargo del **CONTRATISTA**, asumiendo los gastos y tarifas que derivaren de este uso.
- f) Queda prohibido el arrojo de **RSU** a los sumideros, por lo que se deberá prever soluciones metodológicas que impidan el corrimiento de los **RSU** hacia los sumideros cuando se realiza el **LA**. Podrá preverse el barrido previo al **LA**, ya sea con modalidad manual o mecánica.

47

8.1.- Modalidades de la prestación

A los fines de la elaboración del **PT** y del **PTA**, se deberán definir los sectores y ruteos por operario y/o equipo y horarios de prestación, especificando las modalidades de prestación según la siguiente clasificación:

1. Modalidad Manual sobre Calzada
2. Modalidad Manual sobre Vereda
3. Modalidad Mecánica sobre Calzada
4. Modalidad Mecánica sobre Vereda

El **SERVICIO** comprende sectorialmente el lavado **-LA-** con las siguientes modalidades que deberán quedar establecidas en el **PT/PTA** con especificidad, dotación de personal y equipamiento a afectar, a saber:

1. Modalidad Mecánica sobre Calzada
2. Modalidad Manual-mecánica sobre Vereda
3. Modalidad Mecánica sobre Vereda

El **SERVICIO** incluye también:

- 1.- Recolección de heces de animales de compañía y limpieza del área afectada

Se deberá considerar el rendimiento óptimo que maximice la productividad en función del **TURNO** (cuadras por operario). Cabe destacar que la cantidad de cuadras por operarios deberá preverse en función de las características de cada sector respetándose las especificaciones indicadas. Así, existirán sectores de menor cantidad de cuadras por operario en áreas de alta circulación, o en aquellos sectores donde la terminación superficial de la **CALZADA** y/o **VEREDA** provoca la complejidad de la prestación, entre otros aspectos y externalidades que influyen en el **SERVICIO**.

El **PT/PTA** deberá contemplar la modalidad de prestación del **SERVICIO** en las arterias que presenten características especiales, tales como: las avenidas con doble sentido de circulación, los bulevares con canteros centrales, las ciclovías, las peatonales, los bajo autopistas, los viaductos, etc., a los fines de considerar los objetivos de eficiencia, celeridad, seguridad y economía. La **OFERTA** deberá contener una sucinta referencia a las circunstancias que determinen la adopción de las modalidades especiales aludidas ut-supra.

Se deberá considerar que el **BME** sólo se prestará en las arterias de alto tránsito vehicular, tales como avenidas y calles principales de la **CABA**, y en zonas con estacionamiento prohibido o programado. También se aceptará combinación entre modalidades incluso sobre una misma **CUADRA**.

Cuando por condiciones climáticas adversas o por mal estado de los pavimentos, etc., resulte dificultosa la tarea de limpieza, se deberá especificar la metodología a emplear.

El **CONTRATISTA** deberá ejecutar el **SERVICIO** en los sectores aun cuando se detecten problemas originados por el estacionamiento de vehículos, unidades abandonadas o ante la presencia de vendedores ambulantes.

Cuando se realice el barrido y limpieza de las **CALZADAS**, el **CONTRATISTA** deberá ejecutar una cuidadosa limpieza de los badenes con lecho rebajado, como así también deberá limpiar y



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

desobstruir las rejas y/o bocas de los **SUMIDEROS**. Una vez recogidos los **RSU** resultantes de la limpieza, y con el objeto de eliminar la formación de charcos, el operario procederá a correr el agua que pudiera estar acumulada en la calzada hacia el **SUMIDERO**. Queda terminantemente prohibido proceder a eliminar el agua hacia el **SUMIDERO** cuando ésta tenga residuos.

El **CONTRATISTA** deberá ejecutar también una limpieza integral del cordón de la **VEREDA** de manera tal que quede libre de malezas y toda otra suciedad, quedando el cordón totalmente visible. Asimismo se deberá prever el servicio de barrido y limpieza de las cazuelas de los árboles y de los maceteros de las **VEREDAS**.

Durante la prestación se deberá realizar la limpieza detallada de las paradas del sistema de transporte público de pasajeros existentes en la vía pública y en los sectores aledaños a todo equipamiento público, especialmente alrededor de **CESTOS PAPELEROS** y **CONTENEDORES**. Efectuada la limpieza minuciosa de estos sectores se procederá al levantamiento de los **RSU** resultantes y su disposición transitoria conforme las previsiones del **PLIEGO**.

Dentro del **SERVICIO** se preverá la limpieza y mantenimiento de cruces ferroviarios de calles, hasta cinco metros desde la prolongación de la línea de edificación.

Será obligación del **CONTRATISTA** retirar los excrementos de animales de la vía pública, en **VEREDAS** y **CALZADAS**, debiendo levantar las heces, embolsarlas, disponerlas en los **CONTENEDORES** y luego proceder a la limpieza y desodorización del área afectada por los excrementos retirados. Para esta prestación, el **CONTRATISTA** deberá afectar equipamiento especialmente acondicionado, utilizando productos autorizados por el ente de aplicación que correspondiere, minimizando el uso de agua y evitando la acumulación de líquidos en la zona intervenida, debiendo dejarse el sector en perfectas condiciones de higiene. El **PTA** deberá considerar una afectación del equipo y personal, priorizando las **VEREDAS** de **ESPACIOS VERDES** y de **AAI**.

El operario barrendero deberá, a medida que avanza con el barrido, embolsar el resultante de la limpieza, debiendo cerrar las bolsas y disponerlas en los **CONTENEDORES**.

Se deberá demostrar en el **PT** y **PTA** que la capacidad y cantidad de **CONTENEDORES** son suficientes para cumplir el **RPB** y el **SERVICIO DE RECOLECCIÓN RSU-FH**.

Queda terminantemente prohibido disponer bolsas con residuos provenientes del barrido en los **CONTENEDORES** afectados a la **FRACCIÓN SECA** de **RSU**.

Las calles y demás vías públicas, incluso las pertenecientes a **VILLAS DE EMERGENCIA**, deberán limpiarse según las frecuencias del sector al que pertenecen. En estos sectores el **SERVICIO** incluirá las calles perimetrales e interiores pavimentadas.

Además, dentro de esta prestación, el **CONTRATISTA** deberá planificar un servicio de higiene integral de la villa de emergencia, dentro del **PRC**. A tales efectos, deberá desarrollar un

49

programa específico con pobladores de las villas para que ejecuten la tarea de limpieza y mantenimiento del sector y otro vinculado a las buenas prácticas. Será responsabilidad del **CONTRATISTA** capacitar a los vecinos de la villa que cumplirán tareas de sensibilización al resto de los vecinos del sector respecto al manejo adecuado de los **RSU** y la implementación de buenas prácticas y, por otro lado, de los vecinos que se responsabilizarán de las tareas de limpieza de los espacios comunes de la villa. Además, el **CONTRATISTA** deberá entregar a los vecinos que realicen cada una de estas tareas los elementos de difusión y de trabajo, tales como palas, carretillas u otras herramientas menores que permitan el normal desarrollo de las actividades. El **OFERENTE** deberá desarrollar cada uno de estos programas formando parte de su **PRC**.

Las **VEREDAS** de las estaciones de los ferrocarriles, de los cruces ferroviarios peatonales, de los canteros centrales de calles, de los edificios pertenecientes a **ENTES PÚBLICOS**, de los terrenos baldíos, de las casas desocupadas, de hospitales, de cuarteles y de puestos policiales, se limpiarán según la frecuencia del sector al que pertenezcan, cortándose las malezas o el césped de estas aceras, de manera de mantener una carpeta verde de no más de CINCO (5) CENTÍMETROS de altura en todo momento. Si la **VEREDA** no estuviere debidamente materializada, deberán realizarse las tareas descriptas en un ancho mínimo de DOS (2m) metros y por toda la extensión que correspondiere. Idéntica prestación deberá cumplir sobre las **VEREDAS** perimetrales de las plazas, plazoletas y demás espacios verdes ubicados dentro de la **ZONA**.

El **CONTRATISTA** deberá prestar el servicio de vaciado de todos los **CESTOS PAPELEROS**, proveyendo y reemplazando las bolsas, de corresponder, hayan sido éstos provistos e instalados por el **CONTRATISTA** o se encontraren dispuestos por el **GCABA** o por otros prestadores, destinados al **SPHU**, en la medida que no correspondan las prestaciones a terceros operadores. El área circundante a cada elemento se deberá limpiar dejándola en condiciones de higiene. El vaciado de los **CESTOS** se deberá cumplir, como mínimo, con la frecuencia de barrido. Se debe prever toda prestación complementaria que resultare necesaria a los efectos de garantizar que en ningún momento del día los cestos papeleros se encuentren desbordados. Los **CESTOS** deberán presentar siempre un QUINCE POR CIENTO (15%) de su volumen libre en su parte superior.

En los sectores con **BME**, el **CONTRATISTA** deberá prever la ejecución del servicio de vaciado de **CESTOS PAPELEROS**, ya sea por una prestación específica o por otra prestación prevista en el sector dentro del mismo turno de trabajo, cumpliendo lo dispuesto en el **PLIEGO**.

El **PTA** deberá especificar las metodologías y cronogramas de ejecución del **SERVICIO**, describir los equipos, herramientas, metodología, macroruteos de cada operario barrendero mediante planos y todos los detalles de las operaciones diarias desde el inicio de las tareas hasta su finalización.

Para atender la caída de hojas del arbolado público en otoño, el **CONTRATISTA** deberá cumplir además con un plan específico dentro del **SERVICIO**, dotado con los medios mecánicos y humanos suficientes, que posibiliten una pronta retirada de las hojas de la vía pública. Los trabajos se realizarán desde el 21 de marzo al 21 de junio y el **CONTRATISTA** deberá tener dispuesto y en marcha el operativo de barrido y retiro de hojas, afectando brigadas de actuación en otoño. Los equipos y medios mecánicos deberán contar con medidas de minimización de ruido y generación de polvo.

El **CONTRATISTA** presentará el plan formando parte del **PTA** detallando el personal y equipos, materiales y maquinaria a utilizar; frecuencia y disponibilidad horaria, distribución de las tareas por calles o áreas de la **ZONA**, distribución de las jornadas de trabajo, entre otros aspectos.



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

8.2.- Sectores

El **PLIEGO** considera para la prestación del **SERVICIO** los siguientes sectores:

AREAS RESIDENCIALES: A₁ y A₂

AREA DE ALTO IMPACTO: AAI

A los fines de la presentación de la **OFERTA**, se deberá considerar la siguiente distribución de **ÁREAS** por **COMUNA** en cada **ZONA**:

ZONA	COMUNA	DISTRIBUCION POR AREA (%)		
		A ₁	A ₂	AAI
1	1	25		75
2	2		14	86
	13	12	81	7
	14	27	38	35
3	11	22	75	3
	12	6	92	2
	15	7	89	4
4	9		99	1
	10		99	1
6	5	8	72	20
	6	14	72	14
	7	14	79	7
7	3	49	8	43
	4	5	83	12

Las calles límites entre áreas siempre prevalecen la clasificación con mayor cantidad de prestaciones, es decir **AAI** sobre el **A** y **A₁** sobre **A₂**.

8.3.- Frecuencias

Se deberá indicar en el **PT/PTA** las frecuencias de prestación a fin de cumplir con el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** exigido en el **PLIEGO** para cada sector, respetando como las frecuencias mínimas que se citan a continuación:

- **AREAS RESIDENCIALES A₁**: sobre **CALZADA** DOS VECES (2) POR DÍA y SEIS (6) DIAS POR SEMANA (12vxs) y **LA** sobre **CALZADA** DOS VECES POR MES (2vxm).

- **AREAS RESIDENCIALES A₂**: sobre **CALZADA** UNA (1) VEZ POR DÍA y SEIS (6) DIAS POR SEMANA (6vxs) y **LA** sobre **CALZADA** UNA VEZ POR MES (1vxm).
- **AREAS DE ALTA IMPACTO AAI**: sobre **CALZADA y VEREDA TRES VECES (3) POR DIA y SEIS (6) DIAS DE LA SEMANA + UNA (1) VEZ POR DÍA** el día restante de la semana -19vxs-; **BMA** sobre **VEREDA UNA (1) VEZ POR DÍA y SIETE (7) DIAS POR SEMANA (7vxs)**; **LA** sobre **CALZADA y VEREDA CUATRO VECES POR MES (4vxm)**.

Todas las **PEATONALES** se lavarán con la frecuencia del sector al que pertenecen y se afectarán equipos especiales, incluyendo la limpieza de rejillas y sus conductos. Dicho lavado se efectuará con manguera o equipo liviano o fregadoras, utilizando agua con desinfectantes y desodorizantes permitidos. Además, UNA VEZ POR MES -1vxm- se deberá limpiar con vapor y prever el lavado a presión y la desobstrucción de los conductos con equipamiento especial de aspiración. A los fines informativos se incluyen **PLANOS AP-01, AP-02 y AP-03**.

8.4.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, buscando la mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del área de prestación. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del **SERVICIO** y según la normativa aplicable.

8.5.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el **PTA**. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

8.6.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**.

8.7.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO**.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCABA** cuando existieren razones que así lo exigieren. La **DGLIM** se reserva el derecho de suspender el **SERVICIO**, total o parcialmente, hasta DOS (2) horas antes de su iniciación, si por condiciones adversas notorias y a su criterio no se justifica efectuar el mismo.

Será obligación del **CONTRATISTA** prever la continuidad y regularidad del **SERVICIO**, en los términos del **PLIEGO**, considerando una media de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS (296) días laborales, CINCUENTA Y DOS (52) domingos, CATORCE (14) feriados normales y DOS (2) feriados especiales para el **Barrido Manual**, siendo una media de DOSCIENTOS

162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

NOVENTA Y SEIS (296) días laborales y CATORCE (14) feriados normales para el resto de las prestaciones enumeradas. Los días 1 de Mayo, 24 y 31 de Diciembre de cada año, la **DGLIM** se reserva la facultad de autorizar modificaciones de los horarios de prestación.

8.8.- **Metodología**

El **SERVICIO** deberá sujetarse a las previsiones del **PLIEGO** y al **PTA**. Será obligación del **CONTRATISTA** asegurar que no se omita la efectiva concreción del **SERVICIO** de ningún recorrido ni sector.

El **SERVICIO** deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

La **DGLIM** podrá modificar la prestación del **SERVICIO**, correspondiente a los días festivos, feriados nacionales o decretados por el **GCABA**, solicitando al **CONTRATISTA** disponga la afectación de personal y/o equipamiento, de manera total o parcial, de un determinado sector y/o ruta a otro sector y/o ruta. En este supuesto, la **DGLIM** emitirá con la debida antelación la pertinente **ORDEN DE SERVICIO**, debiendo el **CONTRATISTA** acatarla.

8.9.- **Recaudos de Seguridad**

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

8.10.- **Identificación del personal y del equipamiento**

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO** según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

8.11.- **Información a los VECINOS**

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal, recorridos y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

53

ANEXO IV PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

9.- PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CESTOS PAPELEROS

El **CONTRATISTA** deberá proveer, reponer, reemplazar y mantener la dotación de **CESTOS PAPELEROS** por **CUADRA** que resulten necesarios para alcanzar las exigencias del **PLIEGO** y los **INDICES DECALIDAD** y **DE PRESTACIÓN**, respetando como mínimo **DOS (2) CESTOS PAPELEROS** por **CUADRA** en toda la **ZONA**, excepto en las **AAI** donde la cantidad asciende a **CUATRO (4)** unidades por **CUADRA**.

En **AREAS PEATONALES** se debe verificar los 365 días del año la existencia de, como mínimo, **SEIS (6) CESTOS PAPELEROS** por **CUADRA**, mientras que en los **ESPACIOS VERDES**, se debe verificar la existencia de **UN (1) CESTO PAPELERO** cada **CINCUENTA** metros (50 m) sobre las veredas perimetrales.

El **OFERENTE** propondrá el **CESTO PAPELERO** y será la **DGLIM** la que en definitiva decida a los efectos de homogenizar el modelo de **CESTO PAPELERO** para la **CABA**, dependiendo de la característica de los sectores involucrados.

Las unidades serán nuevas y sin uso deberán estar totalmente provistas e instaladas dentro de los primeros **TREINTA (30)** días corridos contados desde la efectiva iniciación del **SPHU** objeto del presente **PLIEGO**.

Quedará bajo exclusiva obligación y responsabilidad del **CONTRATISTA** la conservación permanente y mantenimiento continuo de cada uno de los **CESTOS PAPELEROS** afectados al **SPHU**, garantizando la permanente calidad y cantidad de la totalidad del parque instalado.

La **DGLIM** se reserva el derecho de requerir al **CONTRATISTA** el retiro y/o recolección de los **CESTOS PAPELEROS** existentes al momento de la iniciación de las prestaciones, sin que ello implique erogación alguna para el **GCABA**. El **CONTRATISTA** deberá ejecutar las tareas de limpieza externa e interna durante todo el período de contratación de todas las unidades que se encontraren al inicio de la contratación, con idéntica modalidad y frecuencia a las previstas para los elementos a proveer conforme el presente **PLIEGO**. Asimismo, el **CONTRATISTA** deberá cumplir con las exigencias establecidas más adelante en relación a las leyendas e identificación de estos cestos.

Aquellas unidades existentes al momento del inicio del **SPHU** que puedan ser recuperadas, situación que será indicada por la **DGLIM**, deberán reacondicionarse y entregarse para uso de los establecimientos educativos u otros que determine la **DGLIM**. Aquellos que sean rechazados como cestos deberán ser entregados a los operadores de los **RSU-FS**, según el criterio que estableciera la **DGLIM** a tal efecto.

El **CONTRATISTA** deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Los **CESTOS PAPELEROS** serán colocados en la vía pública, debiendo el **CONTRATISTA** proponer la ubicación de los mismos, siendo la **DGLIM** quien decida al respecto, considerando la importancia que reviste la funcionalidad y disposición espacial para lograr la mínima interferencia en el entorno inmediato, integración entre los elementos y de éstos



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

con el entorno.

- Forma y diseño adecuados, considerando especialmente en la forma los aspectos de calidad estética, claridad de comunicación, funcionalidad y solución estructural, y por su lado en la construcción, los aspectos de tecnología, materiales e instalación. En las **AAI** el cuerpo del **CESTO** que le brinda el soporte estructural deberá ser metálico.
- Los elementos a colocar en **APH** deberán incluir particularidades que, conservando su carácter contemporáneo, identifiquen el área histórica a equipar.
- Los elementos deberán ser resueltos con niveles de calidad, solidez, durabilidad, seguridad, facilidad de limpieza y mantenimiento adecuados al uso previsto.
- Los elementos, sus fijaciones y fundaciones, si correspondieren, deberán ser diseñados para resistir eventuales sobrecargas originadas en el uso incorrecto, situaciones accidentales, actos de vandalismo y acciones climáticas extremas.
- El diseño debe garantizar la prevención de accidentes o actos de vandalismo.
- Se tendrá especial cuidado en el diseño de los insertos en aceras, procurando que la colocación de los elementos provoque el menor deterioro posible del solado y de los detalles de construcción, contemplando la colocación de elementos que oculten y hagan más prolifas las terminaciones.
- Se deberá impedir la pérdida de verticalidad de soportes, si tuviere, y las deformaciones incompatibles con el uso y la seguridad de los usuarios y bienes. Los soportes y vínculos entre las partes deberán resistir las solicitaciones máximas previstas sin sufrir modificaciones y manteniendo sus posiciones originales.
- Los elementos serán contruidos sin aristas peligrosas, con materiales ignífugos, que presenten baja adherencia de polvo (antipolvo), no tóxicos y no agresivos con el medio ambiente. Los elementos deberán presentar una temperatura de auto ignición superior a los 350° C, sin producir llama, humo, o cualquier otra emanación tóxica.
- La boca será accesible para los usuarios sobre la cara peatonal, dimensionada y protegida en función del tipo de residuos a recepcionar, para facilitar el uso efectivo y seguro.
- Contarán con dispositivos de seguridad que impidan el derrame del contenido y el ingreso del agua de lluvia.
- El receptáculo debe ser lavable, estanco e impermeable a los líquidos.
- La instalación deberá cumplir con lo establecido en la Ley Nacional Nº 24.314 de Accesibilidad de personas con movilidad reducida.
- Deberán estar provistos de las señalizaciones que permitan su fácil ubicación y acceso.

- En general, deberán instalarse con su cota superior respecto del nivel de la acera de UN METRO Y VEINTE CENTÍMETROS (1,20m).
- La capacidad individual será aproximadamente de 60 litros.
- Deberán llevar el número interno de la unidad, de fácil lectura, debiendo verificarse su inalterabilidad, ubicado preferentemente en el interior.
- Deberán tener una terminación superficial que evite la instalación de pegatinas y/o inscripciones.
- Contarán con cenicero.

El **CONTRATISTA** contará con un servicio de evaluación permanente del estado del mobiliario, cargando los datos pertinentes en el **SIM**, que incluye la limpieza y desinfección, encontrándose definido en su Plan de Control de Calidad. Atento la codificación identificatoria de cada unidad los datos a cargar en el **SIM** permitirá el seguimiento del estado de conservación y mantenimiento de cada **CESTO PAPELERO** asociado a su localización.

Las tareas de control y mantenimiento no podrán entorpecer el tránsito y se deberá ocupar el mínimo espacio de circulación en la acera, instalando elementos de protección necesarios para peatones y vehículos. No se permitirá el estacionamiento de vehículos afectados a estas tareas en aquellos lugares donde esté prohibido. Sólo se admitirá para los casos de trabajos de emergencia, y en este caso sólo a los equipos que sean indispensables para su ejecución.

Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo deberán realizarse en forma regular.

Se debe garantizar el estado óptimo de higiene de los **CESTOS PAPELEROS** durante las VEINTICUATRO (24) horas del día. El área circundante a cada elemento se deberá limpiar con idéntico rigor.

La reparación de todos los daños, roturas o fallas, sean éstas por cualquier causa, que puedan producirse en los elementos de mobiliarios objeto del presente, será competencia exclusiva del **CONTRATISTA**.

El **CONTRATISTA** deberá tener un acopio de repuestos y/o accesorios, como así también el stock de **CESTOS PAPELEROS**, que permitan que las sustituciones y/o reparaciones se efectúen dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de notificado el hecho, garantizando que la cantidad de unidades contempladas en el **PTA** se mantenga constante en todo momento y durante toda la contratación.

Los **CESTOS PAPELEROS** que se desafecten del **SPHU** deberán ser inmediatamente reemplazados; la unidad reemplazante deberá ser nueva, sin uso y cumplir las características exigidas en el **PLIEGO**.

Todo aquel **CESTO PAPELERO** que por el uso normal o indebido, o que por el paso del tiempo no presente características estéticas aceptables (por pegatinas, pintadas o ralladuras que no puedan ser corregidas por las tareas de mantenimiento del **CONTRATISTA**), deberá ser sustituido en el plazo máximo de VEINTICUATRO (24) horas.

El **PTA** deberá especificar las metodologías y cronogramas de ejecución del **SERVICIO**, describir en detalle los equipos, herramientas, metodología, rutas de cada equipo y dotación de personal asignado a esta prestación mediante planos y todos los detalles de las operaciones diarias desde el inicio de las tareas hasta su finalización. El Plan de Mantenimiento deberá respetar además lo exigido más adelante en este **PET**.

162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

La **DGLIM** se reserva el derecho de rechazar los **CESTOS PAPELEROS** provistos por el **CONTRATISTA** cuando, a su exclusivo juicio, no cumplan con las especificaciones de **PLIEGO** y requerir su inmediato reemplazo, sin que ello signifique erogación para el **GCABA** ni reclamo alguno por parte del **CONTRATISTA** y sin perjuicio de las sanciones que le correspondieren aplicar.

9.1.- **Sectores**

El **PLIEGO** considera para la prestación del **SERVICIO** los siguientes sectores:

AREAS RESIDENCIALES: A₁ y A₂

AREA DE ALTO IMPACTO: AAI

A los fines de la presentación de la **OFERTA**, se deberá considerar la siguiente distribución de **ÁREAS** por **COMUNA** en cada **ZONA**:

ZONA	COMUNA	DISTRIBUCION POR AREA (%)		
		A ₁	A ₂	AAI
1	1	25		75
2	2		14	86
	13	12	81	7
	14	27	38	35
3	11	22	75	3
	12	6	92	2
	15	7	89	4
4	9		99	1
	10		99	1
6	5	8	72	20
	6	14	72	14
	7	14	79	7
7	3	49	8	43
	4	5	83	12

Las calles límites entre áreas siempre prevalecen la clasificación con mayor cantidad de prestaciones, es decir **AAI** sobre el **A** y **A₁** sobre **A₂**.

9.2.- **Frecuencias**

El **CONTRATISTA** deberá prever la verificación del estado para la ejecución del Plan de Mantenimiento con la frecuencia necesaria que permita cumplir la calidad exigida en el **PLIEGO**, respetando una frecuencia mínima de UNA (1) VEZ POR SEMANA (1vx) para la

verificación, mientras que para el servicio de lavado y desinfección in situ de los **CESTOS PEPELEROS** se deberá prever la frecuencia necesaria para cumplir con la calidad exigida en el **PLIEGO**, respetando una mínima de limpieza y desinfección según el siguiente detalle:

- **AAI:** UNA (1) VEZ CADA QUINCE (15) DÍAS (2vxm)
- **A₁:** UNA (1) VEZ POR MES (1vxm)
- **A₂:** UNA (1) VEZ POR MES (1vxm)

9.3.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, buscando la mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del área de prestación. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del **SERVICIO** y según la normativa aplicable.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en los ruteos presentados en el **PTA**.

9.4.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el **PTA**. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

9.5.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**.

9.6.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO**.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCABA** cuando existieren razones que así lo exigieren.

9.7.- Metodología

El **SERVICIO** deberá sujetarse a las previsiones del **PLIEGO** y al **PTA**. Será obligación del **CONTRATISTA** asegurar que no se omita la efectiva concreción del **SERVICIO** de ningún recorrido ni **CESTO PAPELERO**.

El **SERVICIO** deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos y de los productos utilizados para la limpieza en la vía pública, debiendo preverse





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

9.8.- **Recaudos de Seguridad**

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

9.9.- **Identificación del personal y del equipamiento**

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO**, y contará con medios que le permitan comunicarse en forma permanente con sus supervisores, según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

9.10.- **Información a los VECINOS**

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

10.- PROVISION, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES

El **CONTRATISTA** deberá proveer los **CONTENEDORES** que resulten necesarios para alcanzar las exigencias del **PLIEGO** y los **INDICES DE CALIDAD** y **DE PRESTACIÓN**, considerando los provistos por única vez por el **GCABA**, respetando como mínimo las condicionantes de diseño que se establecen en el **PLIEGO**, la generación y calidad de los residuos, la capacidad de las unidades y la frecuencia de prestación, las particularidades urbanísticas y otras externalidades de los sectores. El **CONTRATISTA** deberá reponer, reemplazar y mantener la dotación de **CONTENEDORES** que resulten necesarios para alcanzar las exigencias del **PLIEGO** y los **INDICES DE CALIDAD** y **DE PRESTACIÓN**.

Los **CONTENEDORES** provistos por el **CONTRATISTA** deberán ser nuevos, sin uso y ajustarse a las especificaciones del **PLIEGO**.

El **OFERENTE** propondrá el **CONTENEDOR** y será la **DGLIM** la que en definitiva decida a los efectos de homogenizar el modelo de **CONTENEDOR** según la modalidad de prestación para la **CABA**.

El **GCABA** pondrá a disposición del **CONTRATISTA** al inicio de la prestación del **SPHU** y por única vez, los siguientes **CONTENEDORES**:

CONTENEDOR	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 6	ZONA 7
PARA MCAN (3200 litros)	1.147	2.821	263	0	1.759	940

Para los **GRANDES GENERADORES** el **GCABA** entregará **CONTENEDORES** plásticos de hasta 1.100 litros, en cantidad proporcional al total de unidades disponibles y conforme lo requerido por los **OFERENTES** que resultaran **ADJUDICATARIOS**. El **GCABA** tiene disponible NUEVE MIL DOSCIENTOS (9.200) **CONTENEDORES** de hasta 1.100l.

10.1.- Condicionantes de diseño para los **CONTENEDORES** a afectar al **SERVICIO** de **RSU-FH**

- Para los **CONTENEDORES** de carga lateral automatizada se deberá considerar una productividad mínima de CIEN (100) contenedores por ruta pura y una capacidad de llenado aceptable en cualquier momento del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la capacidad neta de carga. No deben considerarse más de DOS (2) operarios por vehículo. Se deberá optimizar el uso del espacio público.
- Además para **MCAN**, el **OFERENTE** deberá considerar que la cantidad mínima de **CONTENEDORES** por cuadra será por área:
 - **AAI:** 2,0 unidades/cuadra
 - **A₁:** 1,2 unidades/cuadra
 - **A₂:** 1,0 unidad/cuadra

10.2.- Características

Las unidades del **CONTRATISTA** serán nuevas y sin uso, debiendo estar la totalidad de las unidades instaladas como máximo TREINTA (30) días luego de la efectiva iniciación del **SERVICIO** según el cronograma aprobado por la **DGLIM** en cumplimiento a las exigencias del **PLIEGO**.

Quedará bajo exclusiva obligación y responsabilidad del **CONTRATISTA** la conservación permanente y mantenimiento continuo de cada uno de los **CONTENEDORES** afectados al **SPHU**, garantizando la permanente calidad y cantidad de la totalidad del parque instalado.

La **DGLIM** se reserva el derecho de requerir al **CONTRATISTA** el retiro y/o recolección de los **CONTENEDORES** existentes al momento de la iniciación de las prestaciones, sin que ello implique erogación alguna para el **GCABA**. El **CONTRATISTA** deberá ejecutar las tareas de limpieza externa e interna durante todo el período de contratación de todas las unidades que se encontraren al inicio de la contratación, con idéntica modalidad y frecuencia a las previstas para los elementos a proveer conforme el presente **PLIEGO**. Asimismo, el **CONTRATISTA** deberá cumplir con las exigencias establecidas más adelante en relación a las leyendas e identificación de estas unidades.

Aquellas unidades existentes al momento del inicio del **SPHU** que puedan ser recuperadas, situación que será indicada por la **DGLIM**, deberán reacondicionarse y entregarse para uso de los establecimientos educativos u otros que determine la **DGLIM**. Aquellos que sean rechazados deberán ser entregados a los operadores de los **RSU-FS**, según el criterio que estableciera la **DGLIM** a tal efecto.





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Se deberá tener presente que los equipos lavacontenedores sólo podrán descargar sus líquidos en los lugares habilitados a tal efecto en sus instalaciones o dónde indique la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**.

Los **CONTENEDORES** deberán ser de formas y diseños adecuados para cada tipo de **RSU-FH, RVE, RVO, ROyD**, otros y a la modalidades de prestación exigidas en el **PET**, considerando especialmente en la forma los aspectos de calidad estética, claridad de comunicación, funcionalidad y solución estructural, y por su lado en la construcción, los aspectos de tecnología, materiales e instalación. Las unidades deberán ser resueltas con niveles de calidad, solidez, durabilidad, seguridad, facilidad de limpieza y mantenimiento adecuados al uso previsto.

Los **CONTENEDORES** a afectar al **SPHU** responderán a los siguientes requerimientos:

10.2.1.- Para carga lateral:

- Serán de estructura y tapas metálicas.
- Capacidad máxima de hasta 3.500 litros
- Aptos para su elevación por sistema de carga lateral
- Los bordes serán con aristas y vértices redondeados para evitar accidentes
- Los pies de apoyo fijos al fondo, con rodillos anti-tropezo u otro sistema que garantice que el contenedor vuelva a la posición vertical durante la fase de reposicionamiento luego de la descarga.
- Comisa perimetral única y continua soldada sobre el borde superior de la tina para reforzar el perímetro de la sección de carga
- Tapón plástico en el fondo para descarga de líquidos
- Pernos de toma dimensionados para resistir la posible carga máxima cubiertos por rodillos de nylon o sistema similar para absorber golpes y abrasión
- Tapas basculantes a ambos lados con apertura manual, al menos una mediante pedal galvanizado y con amortiguadores neumáticos o de resorte de acero inoxidable. Las tapas deberán tener estructura de refuerzo para evitar abollones y sistemas que eviten el apriete de manos.
- Tapas con forma adecuada para impedir filtraciones de agua de lluvia dentro del contenedor, y perfil de goma montado en los bordes de cada semitapa para evitar ingreso de agua y apriete de manos

- En todos los casos el contenedor no deberá presentar puntos de corrosión después de un ciclo de 700 horas en niebla salina norma UNI ISO 9227:1993
- Podrá pintarse en caliente o con imprimante compatible con base galvanizada de 50 micrones mínimo de espesor y pintura en base poliuretánica (o superior) de 30 micrones mínimo de espesor, en color negro y PANTONE a definir por la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**.
- Deben cumplimentar las especificaciones de imagen y comunicación establecidas en el presente **PLIEGO**.
- El señalamiento del contenedor contendrá:
 - a) Señalamiento realizado con adhesivos reflectantes blanco-rojo en los cuatro ángulos de la cuba.
 - b) Señal de "prohibido estacionar" en material adhesivo.
 - c) Línea de centrado posicionada verticalmente en la parte central anterior, con extremos blancos o reflectantes.
 - d) Adhesivo con las instrucciones de uso con texto a determinar (uno por contenedor)
 - e) Pintado de número de serie con plantilla sobre el lateral derecho del contenedor. Altura de los números no menor a 5cm, color de la pintura blanca.

10.2.2.- Otros Contenedores

- Serán de materiales resistentes conforme el uso o destino, poseerán una estructura autoportante, de alta resistencia, óptima lavabilidad, resistentes a los agentes atmosféricos y a los corrosivos de los residuos.
- Todas las aristas y vértices interiores serán redondeados.
- Los contenedores que sean transportados podrán ser de tipo abierto o cerrado según su propuesta de utilización, con o sin equipo de compactación.
- El tipo y volumen de los contenedores será acorde con la frecuencia de vaciado y la ubicación en la vía pública y/o disposición en inmuebles en interiores y/o intemperie.
- El sistema de operación será acorde al mecanismo dispuesto en las unidades recolectoras/ transportadoras.
- Deberán estar provistos de las señalizaciones reflectantes de seguridad pertinentes. Particularmente los contenedores transportados estarán señalizados con pintura reflectantes en bandas a 45 grados en colores rojo y blanco alternadamente, en los bordes y partes sobresalientes. Deberán cumplir la normativa vigente en la materia.
- La unidad y sus componentes deberán garantizar la máxima seguridad para el usuario y operadores del sistema, a los fines de evitar accidentes incluso en caso de uso indebido del equipo.
- Todas las superficies externas de la unidad no presentarán aristas vivas.





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

- Estarán tratados/pintados superficialmente de manera de evitar impregnación de olores, rasguños y dar la suficiente resistencia a ralladuras.
- Deben cumplimentar las especificaciones de imagen y comunicación establecidas en el presente **PLIEGO**.
- Deben tener número y código de identificación

10.3.- **Documentación a incorporar en el PT/PTA para cada tipo de CONTENEDOR**

- Sistemas de fabricación, materiales de construcción, con indicación de espesores, calidades (robustez, estanqueidad, sistema de apertura, de carga, etc.), acabados de los diferentes elementos que conforman el **CONTENEDOR**. Todo en cumplimiento de normas internacionales.
- Descripción técnica ilustrativa del producto y cada uno de sus componentes.
- Capacidad real interior del contenedor, en litros, certificada por un Organismo de Control Autorizado. (OCA).
- Dimensiones.
- Peso en vacío.
- Peso máximo admisible por criterios de resistencia mecánica del **CONTENEDOR** y sus mecanismos.
- Dispositivos para el depósito de los residuos y su descarga: dimensiones de las bocas de descarga y de carga, asas, si correspondiere, cilindros de amortiguación, resortes, lengüetas, rodillos de toque de suelo, revestimiento de bulones de carga, etc.
- Descripción del ciclo de tratamiento y pintura de la cuba con la correspondiente certificación de resistencia a exposición de 700 horas en niebla salina según norma UNI ISO 9227:1993, para el caso de carga lateral.
- Declaración del fabricante certificando que el **CONTENEDOR** ofertado cumple con la normativa indicada en el presente **ANEXO**.
- Deberán incluirse los gráficos y dimensiones de apertura máxima de tapa en la operación de descarga de residuos en el camión.
- Características de los espacios susceptibles de uso para señalización y rotulado.

- Representación gráfica, mediante planos, croquis o fotografías.
- Listado de materiales y las técnicas necesarias para mantenimiento y reparación de los **CONTENEDORES**, detallando un juego de repuestos básicos, que a juicio del **OFERENTE** sean necesarios para el servicio de verificación y mantenimiento de los **CONTENEDORES**, indicándose el tiempo de servicio estimado que cubren dichos repuestos.
- Se podrá adjuntar la documentación de índole técnico que se estime de interés, tanto relativa a la calidad de los materiales, como a pruebas o ensayos verificados.
- Los **CONTENEDORES** deberán contar con una numeración individual grabada para su identificación.

La presentación de toda la documentación indicada es necesaria para una completa valoración del producto ofertado que forma parte del **SPHU** licitado.

10.4.- Generalidades del SERVICIO

El **CONTRATISTA** contará con un servicio de evaluación permanente del estado del mobiliario, cargando los datos pertinentes en el **SIM**, que incluye además la limpieza y desinfección, encontrándose definido en su Plan de Control de Calidad. Atento la codificación identificatoria de cada unidad los datos a cargar en el **SIM** permitirá el seguimiento del estado de conservación y mantenimiento de cada **CONTENEDOR** asociado a su localización. Para asegurar la información referente a la localización y servicios prestados sobre cada unidad, se deberá proveer y mantener en forma permanente un sistema informático de geolocalización para lo cual el **CONTENEDOR** deberá contar con un dispositivo de lectura a distancia compatible con dicho sistema.

Las tareas de control y mantenimiento no podrán entorpecer el tránsito y se deberá ocupar el mínimo espacio de circulación en la acera, instalando elementos de protección necesarios para peatones y vehículos. No se permitirá el estacionamiento de vehículos afectados a estas tareas en aquellos lugares donde esté prohibido. Sólo se admitirá para los casos de trabajos de emergencia, y en este caso sólo a los equipos que sean indispensables para su ejecución.

Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo deberán realizarse en forma regular.

Se debe garantizar el estado óptimo de higiene de los elementos durante las VEINTICUATRO (24) horas del día. El área circundante a cada elemento se deberá limpiar con idéntico rigor.

La reparación de todos los daños, roturas o fallas, sean éstas por cualquier causa, que puedan producirse en los elementos de mobiliarios objeto del presente, será competencia exclusiva del **CONTRATISTA**.

El **CONTRATISTA** deberá tener un acopio de repuestos y/o accesorios, como así también el stock de **CONTENEDORES**, que permitan que las sustituciones y/o reparaciones se efectúen dentro de las DOCE (12) horas de notificado o relevado el hecho, garantizando que la cantidad de unidades contempladas en el **PTA** se mantenga constante en todo momento y durante toda la contratación.

Los **CONTENEDORES** que se desafecten del **SPHU** deberán ser inmediatamente reemplazados; la unidad reemplazante deberá ser nueva y cumplir las características exigidas en el **PLIEGO**.

Todo aquel **CONTENEDOR** que por el uso normal o indebido, o que por el paso del tiempo no presente características estéticas aceptables (por pegatinas, pintadas o ralladuras que no



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

puedan ser corregidas por las tareas de mantenimiento del **CONTRATISTA**), deberá ser sustituido en el plazo máximo de DOCE (12) horas.

El **PTA** deberá especificar las metodologías y cronogramas de ejecución del **SERVICIO**, describir en detalle los equipos, herramientas, metodología, rutas de cada equipo y dotación de personal asignado a esta prestación mediante planos y todos los detalles de las operaciones diarias desde el inicio de las tareas hasta su finalización. El Plan de Mantenimiento deberá respetar además lo exigido más adelante en este **PET**.

El **CONTRATISTA** responderá en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiere ocasionarse a personas y/o bienes de la Administración y a terceros y/o sus bienes, con motivo de la prestación del **SPHU**. El **CONTRATISTA** deberá cumplir los manuales de uso del proveedor de cada modelo de **CONTENEDOR** que se afecte a la prestación del **SPHU**.

La **DGLIM** se reserva el derecho de rechazar los **CONTENEDORES** provistos por el **CONTRATISTA** cuando, a su exclusivo juicio, no cumplan con las especificaciones de **PLIEGO** y requerir su inmediato reemplazo, sin que ello signifique erogación para el **GCABA** ni reclamo alguno por parte del **CONTRATISTA** y sin perjuicio de las sanciones que le correspondieren aplicar.

10.5.- Frecuencias

El **CONTRATISTA** deberá prever la verificación del estado para la ejecución del Plan de Mantenimiento con la frecuencia necesaria que permita cumplir la calidad exigida en el **PLIEGO**, respetando una frecuencia mínima de UNA (1) VEZ POR DÍA los SIETE DÍAS DE LA SEMANA (7vxs) para la verificación, mientras que para el servicio de lavado y desinfección in situ de los **CONTENEDORES** se deberá prever la frecuencia necesaria para cumplir con el nivel de calidad exigido en el **PLIEGO**, respetando una frecuencia mínima de UNA (1) VEZ cada QUINCE DÍAS. El servicio de lavado incluye el interior y exterior de cada unidad. Los sitios donde se emplazan los **CONTENEDORES** deberán lavarse UNA VEZ POR MES (1vxm).

10.6.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, buscando la mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del área de prestación. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del **SERVICIO** y según la normativa aplicable.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en los ruteos presentados en el **PTA**.

10.7.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos y frecuencias establecidas en el **PTA**. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las

manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

10.8.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**.

10.9.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO**.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCABA** cuando existieren razones que así lo exigieren.

10.10.- Metodología

El **SERVICIO** deberá sujetarse a las previsiones del **PLIEGO** y al **PTA**. Será obligación del **CONTRATISTA** asegurar que no se omita la efectiva concreción del **SERVICIO** de ningún recorrido ni **CONTENEDOR**.

El **SERVICIO** deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos y de los productos utilizados para la limpieza en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

10.11.- Recaudos de Seguridad

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

10.12.- Identificación del personal y del equipamiento

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO**, y contará con medios que le permitan comunicarse en forma permanente con sus supervisores, según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

10.13.- Información a los VECINOS

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

11.- DESPEGUE DE PEGATINAS, RETIRO DE GRAFFITIS, PANCARTAS Y PASACALLES

El **CONTRATISTA** deberá ejecutar todas las tareas de limpieza y lavado de los frentes de inmuebles abandonados y del equipamiento público o mobiliario urbano localizados sobre la vía pública no concesionados a terceros operadores entre ellos las Cooperativas autorizadas por el **GCABA**, procediendo al despegue de pegatinas de afiches, eliminación de graffitis u otros elementos. Quedan excluidos de esta prestación los artefactos y elementos que constituyen la Red Semafórica.

El **SERVICIO** también incluye el retiro de pasacalles y toda otra cartelería que se encuentre en infracción a la normativa vigente, excepto gigantografías.

La limpieza de frentes de inmuebles se limita a tareas de hidrolavado y/o blanqueo. Estos trabajos se ejecutarán dentro del sector de la programación diaria y a exclusiva solicitud de la **DGLIM**, en consecuencia el **CONTRATISTA** no puede ejecutar los trabajos sin previa autorización de la **DGLIM**, y en caso de proceder correrán bajo su responsabilidad, cuenta y cargo.

El **CONTRATISTA** deberá operar por **CUADRA** y retirar todos los carteles que se encontraren en el equipamiento público o mobiliario urbano intervenido en esa **CUADRA**, de manera de dejar la superficie libre de toda suciedad, pegatina, cintas, alambres, entre otros elementos extraños a la estructura fundamental del bien/objeto que se higieniza.

Se deberán ejecutar los trabajos de manera de no perjudicar la terminación superficial del mobiliario intervenido y tomando los recaudos pertinentes para evitar daños a las superficies, sin producir roturas y otros perjuicios estructurales y estéticos en el elemento limpiado.

Se deberán usar herramientas apropiadas y en buenas condiciones y productos de limpieza permitidos acorde a las características de cada intervención.

Los sectores aledaños al equipamiento intervenido deberán quedar en perfectas condiciones de higiene, debiendo el **CONTRATISTA** retirar todos los residuos generados con motivo de la limpieza objeto de esta **PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA**, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación (pala, escoba, cepillo, bolsas).

Los materiales resultantes de esta limpieza deberán ser debidamente embolsados y dispuestos de la misma manera que el **RPB**.

El **CONTRATISTA** deberá indicar en su **PTA** la metodología de limpieza de las columnas de la red de Alumbrado Público (materiales de limpieza, equipamiento, procedimiento, etc.), prestando especial cuidado a las medidas de seguridad en relación a las áreas con tensión eléctrica. En ningún caso, se procederá a la limpieza de columnas de alumbrado público mediante sistema de hidrolavado.

El **PTA** deberá considerar una ejecución de **MIL HORAS POR MES** (1.000 hs/mes), priorizando las avenidas y calles principales de cada **ZONA**.

La **DGLIM** indicará al **CONTRATISTA** el listado de las **CUADRAS** donde deberá cumplir la prestación, de no mediar esta notificación se deberá cumplir con la diagramación propuesta en el **PTA**. La **DGLIM** podrá disponer la modificación de las rutas programadas con **VEINTICUATRO** (24) horas de anticipación, indicando la intervención en otras cuadras, pero siempre se respetarán las **MIL HORAS** (1.000) previstas mensualmente.

El **PTA** deberá especificar las metodologías y cronogramas de ejecución del **SERVICIO**, describir en detalle los equipos, herramientas, metodología, rutas de cada equipo y dotación de personal asignado a esta prestación mediante planos y todos los detalles de las operaciones diarias desde el inicio de las tareas hasta su finalización.

11.1.- Frecuencias

El **CONTRATISTA** deberá prever la prestación que permita cumplir el **INDICE DE PRESTACIÓN**.

11.2.- Horarios

Serán propuestos por el **CONTRATISTA**, buscando la mínima interferencia con el desarrollo de las actividades del área de prestación. Los horarios podrán ser modificados cuando así convenga a la mejor realización del **SERVICIO** y según la normativa aplicable.

El **CONTRATISTA** deberá respetar los horarios estipulados en los ruteos presentados en el **PTA**.

11.3.- Recorrido

Todas las dotaciones y los equipos designados y afectados a este **SERVICIO** comenzarán su recorrido en el punto de partida asignado, y efectuarán el mismo conforme los recorridos establecidos en el **PTA**, a los efectos de cumplir con el **INDICE DE PRESTACION** exigidos. Los recorridos serán modificados cuando se alteren las manos de circulación o cuando mediaren otras circunstancias que a juicio exclusivo de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** lo requiera y sin que varíe el precio contractual.

11.4.- Regularidad

Los horarios y recorridos se programarán de modo tal que el **SERVICIO** se verifique en forma regular en diferentes puntos de la **ZONA**, manteniéndose el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

11.5.- Continuidad

El **CONTRATISTA** deberá proveer los medios necesarios a los fines de evitar toda interrupción del **SERVICIO** y lograr el **INDICE DE PRESTACION** exigido.

Deberá establecer soluciones metodológicas para llevar adelante las tareas habituales cuando mediaren condiciones adversas de cualquier índole (eventos climáticos, paros, movilizaciones, entre otras), sin que signifique erogación adicional, de modo que no se alteren la regularidad y continuidad de la prestación del **SERVICIO** y se eviten accidentes.

El **CONTRATISTA** no podrá excusarse de realizar el **SERVICIO** aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la **ZONA** conforme el **PTA**. La inoperatividad solo podrá ser declarada por el **GCABA** cuando existieren razones que así lo exigieren. La **DGLIM** se reserva el derecho de definir las tareas que se paralizan y cuáles se



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

pueden ejecutar sin inconveniente. Esta decisión será notificada fehacientemente al **CONTRATISTA**, quien deberá reprogramar las tareas a fin de cumplir con el objetivo mensual especificado por **PLIEGO**.

11.6.- **Metodología**

El **SERVICIO** deberá sujetarse a las previsiones del **PLIEGO** y al **PTA**. Será obligación del **CONTRATISTA** asegurar que no se omita la efectiva concreción del **SERVICIO** de ningún recorrido.

El **SERVICIO** deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite la caída de los residuos y de los productos utilizados para la limpieza en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para dicha operación.

11.7.- **Recaudos de Seguridad**

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

11.8.- **Identificación del personal y del equipamiento**

El personal afectado al **SERVICIO** estará especialmente instruido, dotado de uniforme con la inscripción bien visible del símbolo del **SERVICIO** según lo indicado en el **PET**. Las unidades afectadas al **SERVICIO** llevarán las identificaciones exigidas en el **PLIEGO**.

11.9.- **Información a los VECINOS**

El **CONTRATISTA** asume la obligación de dar a conocer a los **VECINOS**, por los diversos medios de difusión, los horarios, forma de identificación del personal y modalidad en que se llevará adelante el **SERVICIO**, como así también las eventuales modificaciones futuras de los mismos, en un todo de acuerdo con el **PTA** y **PRC**.

12.- **PROGRAMAS ESPECIALES**

Se considerarán Programas Especiales, incluidos en los precios adjudicados y a cargo del **CONTRATISTA**:

12.1.- **Servicio de Recolección y de Barrido y Limpieza de Calles**

1. Inmediatamente después de realizados los corsos de carnaval o concentraciones, en el sector afectado por disposición del **GCABA** a los mismos.

2. Inmediatamente después de realizadas las ferias barriales, sobre las calles afectadas por disposición del **GCABA** a las mismas.
3. En caso de accidentes y/o percances, deberá servir el sector afectado por el siniestro en forma inmediata.
4. En caso de actos y/o eventos públicos, manifestaciones, especialmente inauguraciones, exposiciones, maratones, recitales, encuentros religiosos, etc. deberá preverse todos los servicios, servir antes y después de dicho evento con la autorización expresa de la **DGLIM**.
5. Servicios extraordinarios de recolección, barrido y lavado de **CALZADAS** y/o **VEREDAS** hasta en DOSCIENTAS (200) cuadras mensuales para cada servicio. Esta prestación será solicitada por **ORDEN DE SERVICIO**, estableciendo la **DGLIM** los sectores a intervenir.

12.2.- Retiro de animales muertos en la vía pública

El **CONTRATISTA** deberá preparar un plan específico para el retiro de animales domésticos muertos de la vía pública, dotado con los medios mecánicos y humanos suficientes, que posibiliten una pronta retirada de los mismos.

El **CONTRATISTA** deberá prever sus servicios con descarga en predio/s ubicado/s a una distancia máxima de TREINTA (30) KILÓMETROS con centro en el KILÓMETRO CERO (0), pudiendo el **GCABA** modificar el destino, en cuyo caso el **SERVICIO** se abonará conforme la apertura de costos efectuada por el **CONTRATISTA**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22° del **PCP**. La **DGLIM** indicará al **CONTRATISTA** el lugar de descarga.

El **CONTRATISTA** deberá observar todos los recaudos que hacen a la seguridad del personal y de terceros y sus bienes.

El **PTA** deberá especificar las metodologías de ejecución del **SERVICIO**, describir en detalle los equipos, herramientas, metodología, dotación de personal a asignar, disponibilidad horaria y todos los detalles de las operaciones que garanticen la prestación con eficacia y eficiencia.

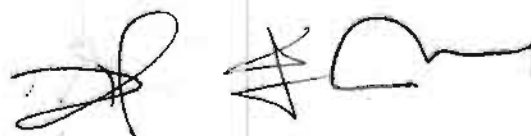
12.3.- Programas Rotativo de Limpieza Intensiva de COMUNAS

Los Programas Intensivos de Limpieza de **COMUNAS** consisten en la limpieza integral, UNA (1) vez al año, de las QUINCE (15) **COMUNAS** que componen la **CABA**, con el objeto de elevar el nivel de higiene y aseo de la ciudad.

Las acciones se aplicarán de forma intensiva e integral en sectores emblemáticos de con especial énfasis en la eliminación de afiches y graffitis, el retiro de todo tipo de **RSU**, y en la desinfección y mantenimiento del mobiliario urbano, del pavimento y de las aceras.

De forma previa a la actuación, se informará sobre este Programa Especial a los vecinos buscando un mayor grado de concientización de los ciudadanos acerca de las acciones que se están llevando a cabo.

Los horarios de estos Programas buscarán las condiciones óptimas de operatividad, rendimiento y confiabilidad, de forma que se garantice en todo momento el cumplimiento de los **INDICES DE CALIDAD** y **DE PRESTACIÓN** exigidos en el presente **PLIEGO**, y tratarán siempre de evitar molestias de circulación, ruidos, etc.



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Se deberá presentar una propuesta para este Programa Especial con detalle del personal y equipos, materiales y maquinaria a utilizar; frecuencia y disponibilidad horaria, distribución de las tareas por áreas de la **ZONA**, distribución de las jornadas de trabajo, e indicadores de la calidad del servicio.

El **CONTRATISTA** deberá afectar en **TM**, UNA (1) cuadrilla completa de CINCO (5) peones barrenderos, DOS (2) cargadores, DOS (2) peones barrenderos, UNA (1) unidad lavadora de calzadas y UN (1) camión compactador. Además, la **DGLIM** se reserva el derecho de autorizar al **CONTRATISTA** a desafectar unidades y dotaciones de otros servicios para complementar esta tarea de **LIMPIEZA DE COMUNAS**.

NOTA 1: Los servicios descriptos en los estos Programas Especiales serán prestados independientemente de si coinciden o no con las frecuencias indicadas en el **PTA** o si el tramo o sector afectado no corresponde a uno que no haya sido incorporado a la prestación.

NOTA 2: Para la prestación de estos Programas Especiales se respetarán las especificaciones contenidas en este **PLIEGO** según corresponda.

ANEXO V EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, PERSONAL y PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN

En este **ANEXO** se detallan las condiciones generales con que debe prestarse el **SPHU**. En todos los casos, se deberá cumplimentar el **SPHU** en las condiciones estipuladas, manteniendo la continuidad de la prestación y garantizando el cumplimiento de los **ÍNDICES DE CALIDAD y DE PRESTACIÓN** establecidos en el **PLIEGO**.

La definición del equipamiento, las dotaciones de personal, y los planes y sistemas de gestión, en todos los casos, deberán basarse en los estudios de campo realizados por el **OFERENTE/CONTRATISTA** y adecuarse con flexibilidad al desarrollo urbano futuro de la **CABA**.

13.- SECCIÓN I - EQUIPAMIENTO

13.1.- De la Flota

El **CONTRATISTA** deberá presentar un Plan de Equipamiento que acredite que los equipos afectados al **SPHU** son adecuados y suficientes para cumplir acabadamente con las exigencias del **PLIEGO**, de acuerdo a sus rendimientos y capacidad operativa. Los equipos exigidos por el **PLIEGO** y/o incluidos en la **OFERTA** y los afectados por el **CONTRATISTA** serán destinados exclusivamente a la ejecución del **CONTRATO**.

Para la selección de la cantidad y calidad de equipos a utilizar, el **CONTRATISTA** deberá tomar las providencias que estime necesarias a fin de cumplimentar el **SPHU** en las condiciones estipuladas, manteniendo la continuidad de la prestación y garantizando el cumplimiento de los **ÍNDICE ÍNDICES DE CALIDAD y DE PRESTACIÓN** establecidos en el **PLIEGO**.

13.1.1.- Características Generales

El parque automotor provisto por el **OFERENTE** que constituye la flota y equipos pesados a afectar al **SPHU** objeto de este **PLIEGO** deberá estar integrado de la siguiente manera:

- CIENTO POR CIENTO (100%), por unidades CERO KILOMETRO (0km) y de modelo correspondiente al año de incorporación de los mismos a la fecha de la firma del **CONTRATO**.

El **GCABA** entregará al inicio del **CONTRATO**, en carácter de comodato, y por única vez las siguientes unidades, cuyas características técnicas, antigüedad y condiciones de operación serán comunicadas al **OFERENTE** por **CIRCULAR ACLARATORIA**:

UNIDAD	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 6	ZONA 7
CAMIÓN COMPACT.MCAN	6	11	11	5	9	8
LAVACONTENEDOR MCAN	1	3	3	2	3	2

El **CONTRATISTA** deberá durante todo el periodo de **CONTRATO** mantener constante una antigüedad máxima de DIEZ (10) años en cada una de las unidades que forman la flota del **SPHU** objeto de este **PLIEGO**, exceptuando las unidades entregadas por el **GCABA** antes citadas.

162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Cuando se trate de incorporaciones de unidades por reemplazo, renovación o incremento de flota, independientemente de la causa que las motive, éstas deberán cumplir estrictamente con todas las obligaciones de **PLIEGO**.

El parque automotor deberá estar provisto de sistemas de combustión a GNC o con motores Diesel, con una potencia adecuada, homologada por la autoridad oficial competente que le permita un óptimo desenvolvimiento en carga máxima en todos los recorridos. Se podrán proponer sistemas alternativos que impliquen **INNOVACIÓN TECNOLÓGICA** debiendo resultar superadora a las exigencias mínimas indicadas.

El parque automotor deberá estar totalmente integrado durante todo el periodo del **CONTRATO** por unidades que cumplan como mínimo con la norma CCE EURO-3 de acuerdo a la normativa vigente a lo largo del plazo contractual. Si a la fecha del llamado a esta **LICITACIÓN** se encontrare vigente en el país la norma CCE EURO-4 y/o a GNC y se verificara la comercialización de los equipos con estas características y la disponibilidad del combustible apropiado, se deberá adoptar esta tecnología en la formulación de la **OFERTA** para el cumplimiento del **CONTRATO**.

Todo el parque automotor liviano deberá cumplir con la norma CCE EURO-3 o podrá estar propulsado a GNC.

Los vehículos deberán cumplir con la normativa vigente relacionada con las características propias de la prestación del **SERVICIO**. El **CONTRATISTA** deberá ajustarse a la normativa que el **GCABA** promulgara, durante el plazo contractual, respecto a niveles de emisiones de contaminantes, uso de catalizadores, y cualquier otra disposición modificatoria.

Durante la ejecución del **CONTRATO**, se deberá cumplir con las normativas de calidad de aire de la **CABA**, Ley 1356 fuentes móviles, contenidos máximos de emisión, Decreto 198/06 – anexo IV y de contaminación sonora, Ley 1540, Ley 3013, Resolución Nº 623/07, Resolución APRA Nº 206/08 y Resolución Nº 25/09, límites sonoros máximos.

Todos los vehículos afectados al **SPHU**, al encontrarse en operación, deberán llevar a ambos lados de la unidad, un cartel identificador de medidas uniformes, de acuerdo a lo que disponga la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**, colocado en forma visible, indicando: **SERVICIO** y ruta, de corresponder, a los que estén afectados. No se podrán utilizar carteles cuyo texto no corresponda al **SERVICIO** que se está realizando. Estos carteles se colocarán a la iniciación del **SERVICIO** y serán retirados a su finalización. Queda prohibida la utilización de los carteles fuera de los horarios de **SERVICIO**.

Deberán llevar en el techo de la cabina y parte posterior de la caja, una baliza de acuerdo a lo establecido en este **PLIEGO**, similar a la que llevan los vehículos de emergencia. Deberán estar encendidas durante toda operación en horario nocturno y en todos los horarios de prestación diurna durante días neblinosos y/o lluviosos.

Los vehículos deberán tener una cabina con capacidad suficiente para transportar al personal tanto de conducción como de servicio de caja.

Deberán cumplir los requisitos de las disposiciones locales de tránsito y las reglamentaciones de la Dirección Nacional de Vialidad, según correspondiere.

El **OFERENTE** deberá suministrar una especificación técnica detallada de cada tipo de equipo (camión recolector, lavadora, hidrolavadora, chipeadora, sopladoras, barredora-aspiradora, motosierras, minibarredora, roll-off, camión almeja, flusher y otros) con la descripción del uso, de sus características principales, constructivas y componentes (unidad propulsora, caja compactadora, otras), de su funcionamiento y de sus prestaciones, como así también indicar accesorios provistos y de seguridad, adjuntando folletos, esquemas y fotografías, vida útil, productividad, y factura pro forma del proveedor con cronograma de entrega.

Los equipos afectados al **SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RSU-FH** deberán contar con sistemas adecuados que permitan la lectura desde la unidad del código de identificación del **CONTENEDOR** y su debida operación.

La capacidad de los vehículos no excederá los límites de carga sobre cada eje en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes a nivel nacional, provincial y/o local. El **CONTRATISTA** deberá indicar la carga máxima admisible a transportar según cada tipo de unidad a afectar en las distintas prestaciones y actividades del **SERVICIO**, en cumplimiento a lo especificado en este punto.

El **CONTRATISTA** estará obligado a certificar y registrar la tara de todos los vehículos afectados al **SERVICIO**, la que deberá estar escrita en forma fácilmente visible en el chasis y podrá ser verificada por el **GCABA**. En el costado izquierdo de la caja se deberá consignar la tara del vehículo y el peso máximo a transportar.

El **CONTRATISTA** deberá cumplir con el procedimiento para determinar la tara de cada uno de los equipos que conforman el parque automotor conforme las disposiciones que establezca la **DGLIM**.

Todas las unidades que constituyen la **FLOTA** deberán estar equipadas, desde la iniciación del **SPHU**, con equipos de localización **-GPS-** y sistemas de comunicaciones para determinar y eventualmente transmitir su posición conforme las especificaciones de interfaces con los sistemas de información establecidos en el presente **PLIEGO** y dispositivos de identificación automática a distancia **-IDTAG-**, compatibles con el sistema de las **ETC**. El **CONTRATISTA** deberá obtener las autorizaciones correspondientes ante los organismos competentes en la materia. Excepto el **ID TAG**, los demás requisitos detallados precedentemente serán obligatorios para los vehículos afectados a la supervisión del **CONTRATISTA**.

Las unidades del parque automotor y/o equipos afectados no podrán ser retiradas de la jurisdicción de la **CABA** sin expresa autorización del **GCABA**.

Todos los vehículos deberán contar con un vínculo de comunicación radial, telefónico o electrónico tal que permita la comunicación con la Policía Federal o la autoridad de seguridad pública con competencia en la **CABA**, que deberá utilizarse ante cualquier evento que requiera asistencia inmediata por parte de la autoridad competente.

El **OFERENTE** deberá presentar un informe de auditoría firmado por Auditor Técnico Externo y debidamente acreditado por entidad nacional y/o internacional competente, que acredite el correcto estado de operatividad del equipo completo para desarrollar las prestaciones del **SERVICIO** al cual estuviera afectado, en condiciones de seguridad y de rendimiento adecuado, y todas las exigencias técnicas establecidas para el parque automotor en este **PLIEGO**.

El **CONTRATISTA** proveerá las clases y cantidad de unidades de la flota suficientes para prestar los **SERVICIOS** requeridos en cumplimiento del **INDICE DE PRESTACIÓN**. La **DGLIM** aceptará o no los equipos propuestos, en este último supuesto el **CONTRATISTA** deberá



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

reemplazar aquellas unidades que hubieren sido rechazadas formalmente por la **DGLIM**. El **CONTRATISTA** deberá adaptar los equipamientos ofrecidos –camiones, máquinas, herramientas, etc- a las variaciones de tonelajes y/o volúmenes de residuos en cada uno de los **SERVICIOS** contratados, incrementando la flota, equipos y/o personal operativo, administrativo y de supervisión proporcionalmente al aumento de los tonelajes y/o volúmenes de cada uno de los **SERVICIOS** contratados, sean éstos producidos por incremento de las prestaciones, por aumento en la cantidad de viajes, por disminución de la extensión de las rutas o sectores; o la disminución, cuando correspondiere; o bien cuando a criterio del **GCABA** fuese necesario modificar la flota, equipos y/o personal a fin de mantener el nivel de calidad de los servicios contratados, sin variación del precio adjudicado o redeterminado según correspondiere.

Todos los equipos estarán sujetos a un Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que asegure su máxima disponibilidad, condiciones de funcionamiento, aspecto y estado general óptimo durante todo el periodo de **CONTRATO**. El **CONTRATISTA** deberá cumplir con lo exigido en el apartado pertinente del **SIM**.

Toda unidad que se desafecte del **SPHU**, independientemente de la causa que originara el desperfecto o la puesta fuera de servicio, deberá ser inmediatamente reemplazada por otra, cumpliendo las unidades reemplazantes las previsiones de este **PLIEGO**.

13.1.2.- Características Particulares

Los equipos de este apartado responderán a las Características Generales de este **ANEXO** precedentemente detalladas y además a las siguientes condiciones particulares que para cada uno se establecen a continuación.

13.1.2.1.- Equipos Autocompactadores Automatizados

- El equipo deberá permitir al conductor desde la cabina la alineación entre el equipo y el contenedor, para lo cual deberá contar con una cámara de televisión colocada en medio del grupo de elevación que permite visualizar la posición en el monitor de la cabina. El equipo deberá contar con un dispositivo que garantice una toma segura y evite posible daños a los brazos y a la unidad contenedora.
- El sistema deberá permitir que el conductor efectúe la cantidad de movimientos necesarios para garantizar el total vaciado del mismo, lo que debe ser monitoreado desde la cabina del conductor a través de cámaras de televisión.
- El equipo estará conformado por un sistema hidráulico que permita efectuar como mínimo elevación.
- El tiempo de trabajo operativo "stop and go" deberá ser inferior a 60".
- El camión deberá tener un sistema de bloqueo que evite su arranque si alguna parte integrante del equipo no esté en su posición dentro del gálibo del equipo, como así

también un sistema de alerta que advierta que algún elemento no se encuentra en su adecuada posición.

- f) El sistema de cámaras de televisión, el ordenador a bordo y el cuadro de mandos deberán estar al alcance del conductor, en posición ergonómica y que no obstaculicen la visibilidad en cualquier posición.
- g) El equipo deberá incluir dispositivos de seguridad que impidan la caída del contenedor, instalaciones y avisadores de localización de fallas.
- h) Las capacidades netas de carga serán función del peso admisible sobre el pavimento según las reglamentaciones de tránsito, por lo tanto el chasis del camión podrá ser de un solo eje trasero o eje tandem. Podrá utilizarse tercer eje flotante.
- i) El equipo deberá contar con un sistema de bloqueo del acelerador para no sobrepasar el régimen de revoluciones del motor.
- j) El ordenador a bordo debe registrar las operaciones del equipo.
- k) El equipo contará con una cámara para la visión global de la zona de operaciones.
- l) Las unidades serán limpiadas y lavadas diariamente en forma interna y externa después de cada servicio y desinfectadas semanalmente como mínimo.

13.1.2.2.- Equipos Lavacontenedores Automatizados

- a) El equipo lavacontenedores deberá permitir al conductor desde la cabina la alineación entre el equipo y el contenedor, para lo cual deberá contar con una cámara de televisión colocada en medio del grupo de elevación que permite visualizar la posición en el monitor de la cabina. El equipo deberá contar con dispositivos que garanticen una toma segura y eviten posibles daños a los brazos y a la unidad contenedora.
- b) El equipo deberá tener la capacidad suficiente para permitir el almacenamiento de agua limpia y la recepción del agua de lavado. Estas cámaras serán preferentemente de acero inoxidable y/o contarán con el revestimiento adecuado para evitar la oxidación de las superficies y resistir las agresiones de los líquidos y sólidos generados durante la limpieza del **CONTENEDOR**.
- c) El equipo deberá tener un sistema de manera de limitar el movimiento de las aguas durante el traslado de la unidad y movimientos de aceleración y frenado.
- d) El nivel del agua deberá ser monitoreado desde el exterior.
- e) La cámara de lavado deberá tener suficiente capacidad para que el contenedor quede encerrado en ella, y contar con juntas de estanqueidad que eviten todo derrame de agua durante la operación de lavado.
- f) La unidad contará con un sistema de agua a presión que garanticen el correcto lavado externo e interno del contenedor.
- g) El tiempo de trabajo operativo "stop and go" deberá ser inferior a 2'.
- h) El sistema deberá poseer mecanismos automáticos continuos y de seguridad para la ejecución de los ciclos de toma, izado, lavado y reubicación del contenedor, garantizando además la posibilidad de detener cada ciclo, avanzando y retrocediendo.



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

- i) La toma de fuerza se inserta automáticamente al principio del ciclo de operación con el vehículo detenido y desacelerado.
- j) El sistema de cámaras de televisión, el ordenador a bordo y el cuadro de mandos deberán estar al alcance del conductor, en posición ergonómica y que no obstaculicen la visibilidad en cualquier posición.
- k) El equipo deberá incluir dispositivos de seguridad que impidan la caída del contenedor, instalaciones y avisadores de localización de fallas.
- l) Las capacidades netas de carga serán función del peso admisible sobre el pavimento según las reglamentaciones de tránsito, por lo tanto el chasis del camión podrá ser de un solo eje trasero o eje tandem. Podrá utilizar tercer eje flotante.
- m) Las unidades serán limpiadas y lavadas diariamente en forma interna y externa después de cada servicio y desinfectadas semanalmente como mínimo.

13.1.2.3.- Equipos con Cajas Volcadoras y Levantacontenedores

- a) Deberán disponer de un compartimiento donde guardarán la lona para cubrir la carga toda vez que transporten cajas o contenedores abiertos, para evitar la diseminación de residuos durante su traslado.
- b) Todos los equipos deberán tener un sistema de descarga por gravedad o del contenedor que transporte de modo que asegure una rápida descarga.
- c) Las capacidades netas de carga serán función del peso admisible sobre el pavimento según las reglamentaciones de tránsito, por lo tanto el chasis del camión podrá ser de un solo eje trasero o eje tandem. Podrán utilizar tercer eje flotante.
- d) Las dimensiones de los equipos serán conforme a las reglamentaciones de tránsito y a las posibilidades de circulación en la ciudad.
- e) Las unidades serán limpiadas y lavadas diariamente en forma interna y externa después de cada servicio y desinfectadas semanalmente como mínimo.
- f) Las unidades portavolquetes deberán contar con el sistema hidráulico pertinente para el levantamiento en forma segura de cada volquete.

13.1.2.4.- Equipos Para Barrido Manual

Son los equipos a asignar al personal de barrido manual, como ser: carrito de recolección y sus correspondientes accesorios (pala, cepillo, escoba, bolsa plástica, etc.), máquinas de aspiración y recolección, y todo aquel elemento que se considere necesario.

Se deberá incluir en las **OFERTAS** una especificación técnica detallada de cada tipo de equipo que debe incluir:

- Descripción del uso del equipo
- Descripción de sus características principales
- Descripción de sus características constructivas
- Descripción de su funcionamiento
- Descripción de sus prestaciones
- Accesorios provistos y de seguridad
- Adjuntar folletos, esquemas y/o fotografías

El diseño y capacidad de los carritos para el **SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES** deberá cumplir con las siguientes condiciones: i) Deberán ser livianos y de fácil traslado, ii) Deberán evitar la visualización de la bolsa en su interior, iii) Con rodamientos adecuados que eviten su atascamiento por residuos y iv) Con freno.

13.1.2.5.- Equipos Para Barrido Mecánico

- a) El equipo será del tipo autopropulsado o mototransportado sobre camión.
- b) El sistema de barrido será con cepillos accionados hidráulicamente que actuarán tangencialmente sobre la superficie.
- c) El equipo será de doble comando o conducción central de modo que permita el barrido en ambas manos a izquierda y derecha en la dirección de avance del vehículo.
- d) Deberán estar equipados con un sistema de filtros y riego para minimizar el polvo durante la operación y contar con depósito de agua. Además contará con los accesorios para abastecerse de agua mediante toma de los hidrantes autorizados –preferiblemente en su **ZONA-**, estando las autorizaciones y consumo a su exclusivo costo y cargo.
- e) El producido del barrido, aspirado o recogido será almacenado en un depósito y deberá permitir el drenado de líquidos previo a la descarga.
- f) Todos los equipos deberán tener un sistema que asegure una rápida descarga.
- g) Las capacidades netas de carga serán en función del peso admisible sobre el pavimento según las reglamentaciones de tránsito.
- h) Las dimensiones de los equipos serán conforme a las reglamentaciones de tránsito y a las posibilidades de circulación en la ciudad.
- i) Las unidades serán limpiadas y lavadas diariamente en forma interna y externa después de cada servicio y desinfectadas semanalmente como mínimo.
- j) Los equipos para el barrido mecánico de veredas y/o peatonales serán autopropulsados y deberán contar con dimensiones adecuadas al sector, garantizando que no se ocasionen perjuicios estructurales o estéticos en el solado. Deberán contar con tanques para el depósito de agua, con los cepillos laterales izquierda-derecha, escobillas centrales y boca de aspiración que garantice el levantamiento de los residuos e incluso del polvo. Se podrá hacer uso de estas minibarredoras en las **CALZADAS**.





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

13.1.2.6.- Equipos para el Lavado De Veredas y Calzadas

- a) El equipo será del tipo autopropulsado o mototransportado.
- b) Los equipos para lavado de **CALZADAS** deberán contar con tanques de agua con rompeolas y bombas de agua con presión y caudal suficiente para cumplir con la prestación en los términos del **PLIEGO** y **PTA**. Contará con doble juego de piñas de riego y boquillas con comando neumático, pértiga autoportante orientable para riego de aceras, con manguera de 5m como mínimo de longitud y llave de paso.
- c) Los equipos para lavado de **VEREDAS** deberán contar con depósito de agua y dispositivos rompeolas. Sus dimensiones deberán garantizar el acceso a las **VEREDAS** sin producir roturas u otros perjuicios estructurales y estéticos en el solado y tendrán preferentemente dirección articulada. La presión regulable de 0 a 60 bar aproximadamente. Deberán incluir pistola para equipo de lavado a presión. La rampa de baldeo operará de manera de garantizar la orientación a izquierda-derecha ascenso y descenso, y contendrá boquillas de baldeo que permitan la limpieza bajo elementos instalados (bancos, cestos, autos estacionados, entre otros).
- d) El **CONTRATISTA** deberá prever como puntos de carga de agua aquellos que se encuentren autorizados, corriendo por su cuenta y a su costo las autorizaciones que correspondieren y el consumo que surgiera de la prestación.
- e) Las capacidades netas de carga serán función del peso admisible sobre la **CALZADA** y/o **VEREDA** según las reglamentaciones de tránsito.
- f) Las dimensiones de los equipos serán conforme a las reglamentaciones de tránsito y a las posibilidades de circulación en la ciudad.
- g) Las unidades serán limpiadas y lavadas diariamente en forma interna y externa después de cada servicio y desinfectadas semanalmente como mínimo.
- h) Los equipos fregadores-lavadores-secadores autopropulsados para **VEREDAS** y/o peatonales deberán contar con sistema para el lavado a presión, boquillas de expulsión y depósito para detergentes o desinfectantes y antiespumantes permitidos, cepillos para el fregado de la superficie a intervenir y el sistema de secado. Sus dimensiones deberán garantizar el acceso a las **VEREDAS** y/o peatonales sin producir roturas u otros perjuicios estructurales y estéticos en el solado.

13.2.- De los Contenedores y Cestos Papeleros

13.2.1.- Contenedores

Se deberán respetar las Especificaciones Técnicas descriptas en el **ANEXO IV** de este **PET**. El **OFERENTE** deberá presentar para cada tipología además la siguiente información y documentación, a saber:

- Descripción del uso
- Descripción del modo de operación
- Vida útil
- Descripción de sus características principales y capacidad
- Descripción de sus características constructivas y material, que incluyan descripción de tratamiento de no-propagación del fuego en caso de incendio
- Adjuntar folletos, diseños, esquemas y fotografías
- Señalización de seguridad
- Destino o afectación durante la prestación del **CONTRATO**
- Propuesta de identificación para su correcta individualización durante el **CONTRATO**

13.2.2.- Cestos Papeleros

Se deberán respetar las Especificaciones Técnicas descriptas en el **ANEXO IV** de este **PET**. El **OFERENTE** deberá presentar además la siguiente información y documentación, a saber:

- Descripción del uso
- Descripción del modo de operación
- Vida útil
- Descripción de sus características principales y capacidad
- Descripción de sus características constructivas y material, que incluyan descripción de tratamiento de no-propagación del fuego en caso de incendio
- Adjuntar folletos, diseños, esquemas y fotografías
- Propuesta de identificación para su correcta individualización durante el **CONTRATO**

13.3.- De los Vehículos para Actividades de Control

A los efectos de facilitar el control de las operaciones por parte de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**, el **CONTRATISTA** debe suministrar a la **DGLIM** en carácter de comodato gratuito SEIS (6) vehículos utilitarios o equivalentes, con una capacidad mínima para 4 personas, UNO (1) de los cuales será asignado al **EURSPCABA** y UNO (1) al **OHUCABA**. Al inicio del **CONTRATO** los vehículos serán CERO KILÓMETRO (0km) correspondientes al año de incorporación al **SERVICIO**, nuevos y sin uso, y en ningún momento podrán tener una antigüedad mayor a CINCO (5) años.

Deberán estar provistos con motores que permitan el uso de combustible líquido, con o sin gas natural comprimido. El pago de patentes y seguros, el mantenimiento y el consumo de combustibles y lubricantes, tanto como las condiciones de guarda o estacionamiento estarán a cargo del **CONTRATISTA**.





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Las infracciones que sean causadas durante el uso, siempre que no sean imputables a la calidad o condiciones del vehículo u otros incumplimientos de responsabilidad del **CONTRATISTA**, serán asumidas por el **GCABA**.

Las unidades deberán ser del color e inscripciones que defina el **GCABA**, siendo obligación del **CONTRATISTA** cumplir con estas indicaciones. Estarán equipadas con **GPS** y radiotransmisor conectado a la frecuencia de la supervisión y la/s base/s del **CONTRATISTA**, comunicación entre los vehículos y la central de la **DGLIM**. A estos efectos el **CONTRATISTA** deberá realizar las provisiones de todos los equipos necesarios y trabajos asociados. El mantenimiento de estas centrales de comunicación correrá por cuenta del **CONTRATISTA** y se deberá garantizar que la transmisión de voz no interfiera en ningún momento en la transmisión de los datos por **GPS**. Las autorizaciones ante los organismos pertinentes correrán a cuenta y cargo del **CONTRATISTA**.

Durante la vigencia del **CONTRATO**, la flota para uso de la **DGLIM** deberá ser conservada en perfectas condiciones de operatividad y con apariencia óptima, perfecta y completamente pintados, en base a niveles normales de mantenimiento, y serán verificadas por Inspección Técnica Vehicular según la normativa vigente o por quien oportunamente determine el **GCABA**. La **DGLIM** estará facultada para solicitar una revisión del estado de estas unidades cuando lo estime pertinente y necesario. El **CONTRATISTA** deberá poner a disposición de la **DGLIM** las planillas de verificación emitidas por la autoridad competente, dentro de los CINCO (5) días posteriores a la revisión de cada unidad, los resultados de estos y todos otros controles que se realicen deberán estar cargados en el **SIM**. El **CONTRATISTA** deberá proveer permanentemente a la **DGLIM** unidades de similares características a las descriptas, mientras se realicen estas verificaciones, mantenimientos y/o reparaciones a fin de no entorpecer la labor de la **DGLIM**.

La **DGLIM** se reserva el derecho de rechazar los vehículos del **CONTRATISTA** que no cumplan con los requisitos precedentes y toda unidad que se desafecte deberá ser reemplazada por otra dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas posteriores al rechazo. La unidad reemplazante deberá cumplir los requisitos exigidos en **PLIEGO**.

13.4.- De las Innovaciones Tecnológicas

Durante el plazo contractual, la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** o el **CONTRATISTA** podrán considerar la incorporación de nuevas tecnologías, equipos, métodos o procedimientos, adicionales a las condiciones especificadas en este **PLIEGO**, para lograr mejores niveles de higiene o bien menores costos. Cualquiera de las Partes podrá proponer la implementación de estas innovaciones. En estos casos los beneficios económicos totales obtenidos por el **CONTRATISTA** serán compartidos con la **CABA** mediante descuentos en el precio del **SERVICIO**.

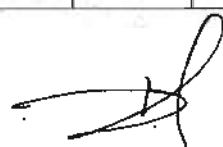
13.5.- Equipamiento Mínimo a ofertar

Los oferentes, para garantizar las frecuencias y rendimientos definidos en el Pliego, y conforme el presupuesto oficial establecido, deberán ofertar en cada una de las Zonas al menos los

siguientes equipos con sus correspondientes dotaciones de personal, sin que esta relación sea excluyente de cualquier otro servicio o equipo que el oferente considere oportuno.

BARRIDO Y LIMPIEZA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 6	ZONA 7
Barredora calzadas (sobre camión/autopropulsada)	8	8	5	4	4	5
Barredora veredas (eléctrica/articulada)	13	10	5	3	5	5
Barredora mixta (con hidrolavado)	5	5	2	1	2	2
Motocan o similar	6	2	1	1	1	1
Fregadora veredas	1	--	--	--	--	--
Flusher	2	4	2	1	2	2
Hidrolavadora	4	5	3	3	4	4
Lavadora autopropulsada de veredas	3	2	1	--	1	1
Equipo Lavado cestos	7	9	9	6	7	6
Equipo mantenimiento cestos	3	5	5	3	5	5
Hidrolavadora para limpieza de pegatinas, etc	5	3	3	2	3	3
Barredoras refuerzo de hoja en otoño	2	3	3	2	3	3

RECOLECCIÓN	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 6	ZONA 7
Restos de obras: compactadores/volquetes	3	3	3	3	3	3




162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Residuos Voluminosos: compactadores	2	2	2	2	2	2
Residuos Voluminosos: volcadores	2	2	2	2	2	2
Podas: compactadores/volcadores	4	6	6	4	6	6
Generadores especiales: roll off	2	2	2	1	2	2
Autocompactadores	5	4	4	4	4	4
Grandes Generadores	4	8	6	3	5	6
Hidrolavadora contenedores "in situ"	3	5	7	4	4	4
Equipo movimiento conts carga lateral	--	--	--	--	--	--
Pala cargadora para Villas	1	--	--	1	2	2

1.- SECCIÓN II - INFRAESTRUCTURA

La infraestructura para la prestación del **SPHU** incluye las siguientes instalaciones: bases, sub-bases, garajes, talleres, lavaderos, y cualquier otra que contribuya al adecuado resguardo del equipamiento, el mantenimiento de las unidades, la ejecución de reparaciones de reconstrucción, el lavado y desinfección de los equipos, el almacenamiento de piezas de repuesto y otros materiales operativos, el abastecimiento de combustibles líquidos y lubricantes y toda otra tarea relacionada.

Incluye además las instalaciones para atender las necesidades del personal, como comedores, vestuarios y baños, y las áreas para la administración y el mantenimiento y oficinas de supervisión. También incluye las instalaciones para las funciones de vigilancia y para la prevención y lucha contra incendios.

El **CONTRATISTA** deberá presentar un Plan de Infraestructura que acredite fehacientemente que las instalaciones proyectadas permiten cumplir acabadamente con las exigencias del **PLIEGO**.

Para el diseño y organización de la infraestructura, el **CONTRATISTA** deberá tomar las providencias que estime necesarias a fin de cumplimentar el Servicio en las condiciones estipuladas, manteniendo la continuidad de la prestación y garantizando el cumplimiento del **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** establecido en el **PLIEGO**.

En ningún caso se podrá utilizar la vía pública para realizar reparaciones, estacionamiento, guarda de vehículos o cualquier actividad de lavado. Los camiones y demás equipos deberán lavarse diariamente, luego de efectuar cada recorrido, en todo su exterior e interior y además deberán desinfectarse y adecuarse las operaciones a las más estrictas condiciones de higiene y seguridad.

1.1.- Instalaciones

Los **OFERENTES** deberán incluir en sus respectivas **OFERTAS**, para cada **ZONA**, el anteproyecto de las Bases y Sub-bases de Operaciones. A tal efecto el GCABA pone a disposición las Bases Operativas de Salguero 3800 y Barros Pazos 3177 para las ZONAS 2 y 6 respectivamente. Los **OFERENTES** deberán considerar que una Base operativa requiere aproximadamente 20.000 m² como mínimo, mientras que para las Sub-bases se estima necesario afectar una superficie de 1.600 m² en total, con una cantidad tal de éstas que permita optimizar la sectorización de los servicios minimizando los desplazamientos improductivos.

Los **OFERENTES** de las **ZONAS 1 y 2** deberán prever la guarda de equipamiento liviano como barredoras de veredas, motocanes, entre otros, en garajes ubicados lo más próximo posible al centro geográfico de la **ZONA**.

Se deberá respetar estrictamente todo lo establecido sobre el particular por las reglamentaciones vigentes y aquellas que dictare la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo y sus decretos reglamentarios; Ley N° 25.675, Ley N° 123-GCABA de Impacto Ambiental, modificada por la Ley N° 452 y Decreto Reglamentario N° 1120-GCABA/01; Código de Prevención de la Contaminación Ambiental Ordenanza N° 39.025; Decretos Nacionales N° 674/89 y N° 776/92 y disposiciones instrumentales; Resoluciones (SE) N° 403 y N° 404 de Energía de la Nación y normas establecidas por el **GCABA** en materia de estaciones de servicio; Código de la Edificación; Código de Planeamiento Urbano, Ley Nacional N° 11.843 de Profilaxis de la Peste Murina, Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo y sus decretos reglamentarios, Ley Nacional 24.051 y su Decreto Reglamentario 831/93, Ley 24.449 – Ley de Tránsito - y su Decreto Reglamentario N° 779/95; Ordenanza N° 33.581 modificada por la Ordenanza N° 33.681 y demás normativa aplicable en la materia.

El/los Predio/s deberá/n cumplimentar todos los requisitos de Zonificación, Uso del Suelo, que son necesarios para este tipo de actividades e infraestructura, queda a cargo del **CONTRATISTA** la elaboración y tramitación de toda la documentación que sea necesaria para habilitar el funcionamiento de las instalaciones.

Oficinas de los **CONTRATISTAS**

Las oficinas administrativas de los **CONTRATISTAS** para cada área, deberán disponer como mínimo de las líneas telefónicas necesarias en cumplimiento al **PRC**, todas ellas con servicio de correo electrónico y fax las VEINTICUATRO (24) horas.

Orden y mantenimiento de las instalaciones



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Las instalaciones deberán ser mantenidas permanentemente libres de intrusos, de vehículos no afectados al **SPHU** o elementos fijos o móviles ajenos o no autorizados por la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**. No se permitirá acopiar material en desuso o producto de reparaciones en lugares no autorizados para ese fin.

El orden e higiene de las instalaciones será prioritario y el **CONTRATISTA** deberá tener personal asignado específicamente para su mantenimiento. Se deberá presentar un Plan de Mantenimiento de instalaciones que incluya:

- Plan de implementación de la organización de mantenimiento de instalaciones en el período previo al inicio del **SPHU**.
- Organigrama del personal de mantenimiento de instalaciones incluyendo supervisión y operarios, detallando categorías, funciones a desempeñar y cantidades previstas para cada nivel de categoría y su distribución conforme a los turnos que van a desempeñar en cada una de las bases operativas.
- El plan de mantenimiento de instalaciones deberá cubrir las limpiezas e inspecciones diarias, el mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones internas y externas y programa de control de elementos de seguridad de las instalaciones. En todos los casos los programas deberán especificar los registros donde se llevarán los datos históricos que permitan a la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** comprobar las tareas cumplidas en el desarrollo del **CONTRATO**.

1.2.- Lavaderos

El área donde se efectúe el lavado de las unidades y demás equipamiento deberá ser diseñada con la capacidad suficiente de modo que permita realizar el lavado eficiente de los mismos en el tiempo previsto de acuerdo a las exigencias del **SERVICIO**. Deberá mantenerse en condiciones de uso continuo, evitando toda acumulación de residuos que dificulte la circulación del agua proveniente de la operación. Deberá contar con equipos de lavado a alta presión de agua fría y caliente, y desniveles adecuados para el correcto escurrimiento de los efluentes.

Dichas instalaciones deberán ser cubiertas a fin de que puedan llevarse a cabo las tareas de lavado y desinfección aún en los días de lluvia. Al finalizar las operaciones de lavado de cada turno, el sector deberá quedar en perfectas condiciones de orden e higiene. El lavadero deberá contar con piso, zócalo sanitario y techos lisos, impermeables y de fácil limpieza. El piso deberá tener una inclinación tal que permita el escurrimiento de los líquidos hacia un sumidero debidamente instalado.

La calidad del efluente deberá cumplir con los límites de vuelco fijados, según destino, en la normativa vigente en la materia, debiendo el **CONTRATISTA** cumplir con todo trámite pertinente ante las autoridades competentes.

En particular, se deberá contar con una planta depuradora de efluentes, quedando expresamente prohibida la dilución como tratamiento. Los barros resultantes del proceso de

depuración quedarán sujetos a las disposiciones de la Ley N° 24.051 y su Decreto Reglamentario N° 831/93, hasta que el **GCABA** cuente con normativa específica en la materia.

1.3.- Talleres de Reparación

Los talleres estarán sectorizados según las distintas áreas de reparación para vehículos y equipos livianos y pesados: mantenimiento preventivo; mantenimiento correctivo y reparaciones programadas; reparaciones de conjuntos internos y reconstrucciones, entre otros.

Todos estos sectores deberán estar acondicionados para el mejor desarrollo de las tareas e incluirán todos los elementos de seguridad e higiene requeridos.

Si se generaran efluentes, su calidad deberá cumplir con los límites de vuelco fijados, según destino, en la normativa vigente, debiendo el **CONTRATISTA** cumplir con todo trámite correspondiente ante las autoridades competentes en la materia.

A los efectos de satisfacer los requerimientos de calidad, cada inmueble deberá contar con una planta de depuración de efluentes, quedando expresamente prohibida la dilución como tratamiento. Los barros resultantes del proceso de depuración, deberán ser tratados y dispuestos en forma adecuada, conforme la normativa en vigencia.

1.4.- Almacén de Partes e Insumos

Se incluirá un área ordenada y organizada con estanterías para el almacenamiento del stock de repuestos, materiales de consumo, herramientas, uniformes y depósito de lubricantes que garanticen la disponibilidad de los mismos para soporte de las exigencias de la operación. Se incluirán todos los elementos de seguridad e higiene requeridos.

1.5.- Playa de Estacionamiento

El área destinada al estacionamiento de los equipos deberá estar ordenada, iluminada y señalizada permitiendo la fácil ubicación de los mismos por parte de la Inspección del **GCABA** y mantenida en condiciones de higiene y seguridad.

1.6.- Vestuarios y Baños

Las bases y sub-bases de operaciones deberán contar con lavabos y duchas con agua fría y caliente, mingitorios y retretes individuales; todos en cantidad suficiente en relación a la cantidad de personal y sexo de uso por turno y en un todo de acuerdo a la legislación vigente. Las paredes de vestuarios y baños serán azulejadas a una altura no inferior a 1,80 metros y los pisos cerámicos para facilitar su limpieza. Además contarán con un recinto cerrado y cubierto de espacio suficiente en relación a la cantidad de personal por turno y legislación vigente, con adecuada aireación natural y calefaccionado en invierno, destinado a vestuario del personal, en el cual se dispondrán armarios individuales para cada uno de los operarios, bancos para asiento y percheros. Estos deberán ser mantenidos en óptimas condiciones estéticas e higiénicas.

1.7.- Suministros Básicos

Las instalaciones deberán disponer del adecuado suministro de gas, teléfono, agua, energía eléctrica, iluminación interna y externa y comunicación. Además abastecimiento interno propio de combustible líquido con tanques de reserva y lubricantes. En todos los casos se deberán prever sistemas alternativos de emergencia como toma de agua desde cisterna móvil y grupo electrógeno auxiliar, que garanticen en todo momento la realización de los servicios aún en casos extremos. Quedará a cargo del **CONTRATISTA** la habilitación de estos servicios ante las Empresas y Entes correspondientes.



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

1.8.- **Vigilancia**

Se deberá disponer del área y elementos adecuados para el control de vigilancia de entrada y salida de personas y equipos.

1.9.- **Oficina para las Inspecciones del GCABA y del EURSPCABA**

El personal de la Inspección del **GCABA**, o el que esta determine, y del **EURSPCABA** tendrán libre acceso a las bases y sub-bases de operaciones, dependencias de los **CONTRATISTAS** afectados al **SPHU**, debiendo el **CONTRATISTA** deberá prever una oficina con las instalaciones, muebles y equipamiento destinados al personal del **CGBA** y **EURSPCABA**.

1.10.- **Aspectos Ambientales**

El Plan de Infraestructura deberá incluir los correspondientes estudios de impacto ambiental para asegurar la efectiva habilitación de las instalaciones por parte del **GCABA**.

Durante el Plazo Contractual, el **CONTRATISTA** se constituirá en único responsable por los perjuicios ambientales que se ocasionaran por el funcionamiento de las instalaciones, debiendo en caso de detectarse perjuicios ambientales tomar los recaudos pertinentes para su remediación, quedando a su exclusivo costo y cargo los gastos derivados de estas tareas, sin perjuicio de las sanciones que le correspondieren.

Cada SEIS (6) meses el **CONTRATISTA** deberá presentar para verificación del **GCABA** los resultados de los estudios efectuados que verifiquen la invariabilidad del "estado cero", adjuntando protocolos de ensayos y metodología aplicada para la extracción de muestras que garanticen su representatividad.

El **CONTRATISTA** deberá cumplir estrictamente la normativa relativa a los residuos peligrosos, incluidos los patogénicos -dentro del marco de la Ley Nº 154 y sus normas reglamentarias y complementarias-, que genere en todos los predios donde realice sus operaciones como consecuencia del Servicio.

A los efectos de la comparación de **OFERTAS**, se deberá contemplar como mínimo para la determinación del "estado cero" los siguientes trabajos:

- ✓ Estudio de calidad de agua subterránea: Realización de TRES (3) pozos de monitoreo, ubicando UNO (1) aguas arriba del terreno las DOS (2) restantes aguas abajo del mismo. Se determinarán los análisis físico-químicos y microbiológicos análogos a los habitualmente requeridos para agua potable. El análisis de las muestras contendrá los siguientes analitos: 1,1 Dicloroetano; 1,1,1 Tricloroetano; 1,1,2 Tricloroetano; 1,2 Diclorobenceno; 1,2 Dicloroetano; 1,2 Dicloroetano; 1,2 Tricloroetano; 1,4 Diclorobenceno; 2,4 D; 2,4,6, Triclorofenol; Alcalinidad; Aldrin+Dieldrin; Aluminio residual (Al); Amoníaco (NH₄⁺); Arsénico (As); Bacterias aerobias Tot; Bacterias Coliformes; Bacterias coliformesTot; Benceno; Benzopireno; Cadmio (Cd); Cianuro (CN⁻); Cinc (Zn); Clordano; Cloro activo residual (Cl); Cloruro (Cl⁻); Cloruro de vinilo; Cobre

(Cu); Color; Conductividad; Cromo (Cr); DDT (total + isómeros); DDT (total + isómeros); Detergentes; Dureza Total (CaCO_3); Escherichia Coli; Fluoruro (F-); Heptacloro + Heptacloroepóxido; Hexaclorobenceno; Hidrocarburos Totales; Hierro total (Fe); Lindano; Malatión; Manganeso; Mercurio (Hg); Metilparatión; Metóxido; Monoclorobenceno; Nitratos (NO_3); Nitritos (NO_2); Olor; Paratión; Pentaclorofenol; Pentaclorofenol; PH; Plata (Ag); Plomo (Pb); Pseudomonas; Sólidos totales disueltos; Sulfatos (SO_4); Temperatura; Tetracloroetano; Tetracloruro de carbono; THM; Tricloroetano; Tricloroetileno; Triclorofenol y Turbidez.

- ✓ Estudio de suelos: Realización de estudios de calidad que permitan determinar el estado o grado de probable contaminación de terrenos con uso industrial. Se considerarán los parámetros de la TABLA 9 -NIVELES GUÍA DE CALIDAD DE SUELOS establecidos en el Decreto N°831/93, reglamentario de la Ley N°24051. Se tomarán muestras cada metro distribuida en la profundidad dada por la napa freática, 1° acuífero. El análisis de las muestras contendrá los siguientes analitos: grasas y aceites, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, hidrocarburos aromáticos polinucleares, hidrocarburos totales y los analitos indicados en la Tabla 9 Niveles Guía de Calidad de suelos. Dec. R. 831/93 Ley 24051. Las unidades de los analitos serán expresadas en $\mu\text{g/g}$ peso seco.
- ✓ Estudio de calidad de aire: Realización de estudios que permitan determinar el estado de la calidad atmosférica (concentración de fondo), efectuando como mínimo SEIS (6) mediciones, distribuidas en el interior del predio y en las inmediaciones del mismo. Se medirá como mínimo: Dióxido de Azufre(SO_2); Monóxido de Carbono(CO); Óxidos de Nitrógeno(NO_x); Plomo (Pb), Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) y Material particulado (PM_{10}).

El **PTA** deberá incluir los protocolos de ensayos y metodología aplicada para la extracción de muestras que garanticen su representatividad, respecto de los efluentes de sus instalaciones, debiendo el **CONTRATISTA** presentar a la **DGLIM** y al **EURSPCABA** cada TRES (3) meses los resultados de los ensayos, realizados por profesional competente, entidades oficiales o laboratorios de reconocida trayectoria debidamente acreditada, a los efectos de verificar el cumplimiento de las normas vigentes en la materia. El **CONTRATISTA** será pasible de sanciones por incumplimientos a la norma vigente y deberá además tomar las medidas conducentes al estricto cumplimiento de los límites fijados en la ley, bajo su exclusivo costo y cargo, y respetando los plazos que otorgara el **GCABA**.

2.- SECCIÓN III - PERSONAL

2.1.- ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

La organización prevista por el **OFERENTE** para la prestación del **SPHU** deberá presentarse en un Cuadro de Organización, indicando la organización y los cuadros de dirección con responsabilidad en la prestación del **SERVICIO**. Las modificaciones de responsables en este cuadro deberán informarse a la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**.

La distribución del personal, de acuerdo a la última plantilla actualizada al momento de la firma del **CONTRATO**, será acordada entre los prestadores del Servicio de las distintas Zonas de Prestación, y manteniendo la proporcionalidad de manera de contemplar los requerimientos de mano de obra atento a las propuestas técnicas presentadas en oportunidad de las **OFERTAS**. Con posterioridad cada **CONTRATISTA** reasignará las tareas y turnos de acuerdo a la operatoria requerida en el **PTA**.

162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

El **SPHU** se realizará con las dotaciones necesarias para cumplir el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** exigido en el **PLIEGO**, debiendo el **CONTRATISTA** cubrir el ausentismo diario por cualquier motivo en todas los **SERVICIOS**.

Se deberán presentar los cuadros de dotaciones para cada una de las **PRESTACIONES BÁSICAS y PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**, especificando la dotación comprometida en su ejecución. En caso de variaciones estacionales de las dotaciones, se deberán completar tantos cuadros para cada tarea como variantes se incluyan en el Plan de Operaciones.

El **CONTRATISTA** observará las técnicas apropiadas de prestación del **SPHU**, de acuerdo a las metodologías descriptas en su **PTA** y las condiciones establecidas en este **PLIEGO**.

La gestión del **CONTRATISTA** deberá perseguir el mejor cumplimiento del **SPHU**. El éxito dependerá, entre otras acciones, del establecimiento de un adecuado nivel de supervisión y control sobre todos los recursos y en la implementación de un proceso de mejora continua del **SPHU**.

2.2.- Personal de Operaciones y Mantenimiento

2.2.1.- Manipulación de Residuos

Está terminantemente prohibido al personal verificar, analizar, clasificar y/o comercializar los residuos a recolectar o recolectados, los que deberán transportarse al lugar asignado en el mismo estado en el que hubieran sido recolectados.

2.2.2.- Provisión de Uniformes y Elementos de Seguridad

Los operarios deberán ser provistos de los siguientes elementos, como mínimo, para la prestación del **SPHU**:

- CUATRO (4) uniformes completos por año, incluyendo DOS (2) pantalones, DOS (2) camisas y UN (1) gorro de invierno y DOS (2) pantalones, DOS(2) camisas y UN (1) gorro de verano, con bandas reflectantes en pantalón y camisa, UN (1) chaleco o campera de abrigo con bandas reflectantes.
- Guantes de protección personal de acuerdo a necesidad,
- Un equipo de lluvia y un par de botas de agua por año adaptado a las tareas a realizar.
- Protecciones auditivas, según necesidad.
- Equipos especiales para la realización de las tareas en áreas no urbanizadas.
- Demás **EPP**

Todos los elementos descriptos serán de colores y características uniformes y las prendas deberán lucir la identificación establecida por el **GCABA** en este **PET**. Los cambios de estación serán acordados con la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**.

2.2.3.- Requisitos Respecto del Personal

- El personal vestirá correctamente y deberá hacer uso del uniforme completo durante la prestación del **SERVICIO**.
- Cada **CONTRATISTA** llevará un registro diario de las dotaciones asignadas a cada uno de los **SERVICIOS** incluidos en las **PRESTACIONES BÁSICA y COMPLEMENTARIAS**, con sus datos de identidad.
- El personal deberá observar un comportamiento considerado y respetuoso en su trato con los funcionarios del **GCABA**, con el personal de control y de inspección, y con los usuarios.
- Está terminantemente prohibido al personal solicitar compensaciones por las tareas llevadas a cabo a persona alguna distinta del **CONTRATISTA**.
- Cada **CONTRATISTA** deberá dar estricto cumplimiento en lo pertinente a las disposiciones de la Ley Nacional N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351-PEN/79.

2.3.- Personal para el período de puesta en marcha

En los **PTA**, se deberá nominar personal experimentado en la operación y movilización del **SPHU**, el cual será el responsable de conducir en tiempo y forma la puesta en marcha de los servicios adjudicados.

Además, el **OFERENTE** deberá adjuntar una carta de compromiso de dicho personal en la que exprese su aceptación de la función asignada.

2.4.- Organización y Entrenamiento del Personal

En su **PTA**, el **CONTRATISTA** deberá detallar:

- Organigrama general y distribución de funciones. Formación y capacitación de los cuadros de supervisión y conducción. Indicando los cursos, métodos y tiempos que serán asignados a la formación del personal y los antecedentes del personal que entrenará los distintos cuadros.
- Programas de Gestión de Seguridad Industrial que servirán de base para el cumplimiento de la Ley Nacional N°19.587, la presentación anual de Registros y Estadísticas de Accidentes y preparar programas de cuidado ambiental compatibles con las tareas a realizar. Se deberá asegurar un mínimo de UN (1) curso anual de Seguridad Industrial y Cuidado Ambiental para el Personal de Operaciones y Mantenimiento, a los que serán invitados el personal de la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** y del **EURSPCABA**.
- Nómina del personal con probada experiencia en la operación y organización del **SPHU** responsable de los programas de emergencia en caso de requerirse.

3.- SECCIÓN IV PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN

En esta **SECCIÓN** se detallan los requerimientos relacionados con:

- Plan de Trabajo



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

- Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
- Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiente
- Emergencias

Los Planes y Sistemas de Gestión aquí detallados se deberán presentar de manera sucinta y clara integrando el **SOBRE N° 1**. Durante el desarrollo del **CONTRATO**, se deberá presentar anualmente a la **DGLIM**, con anterioridad al 1 de diciembre de cada año, sus actualizaciones, indicando los cambios que se proyecten en cada uno de ellos.

La aprobación de los Planes y Sistemas de Gestión presentados por el **CONTRATISTA** no excluye ni limita la responsabilidad profesional y contractual del **CONTRATISTA** y su **REPRESENTANTE TÉCNICO** en su obligación de cumplir con el **PLIEGO**.

3.1.- Plan de Trabajo

El **PTA** es el documento mediante el cual el **CONTRATISTA** especifica el diseño, proyecto, estudios de demanda, equipamiento, infraestructura, personal, otros recursos y métodos empleados para prestar cada una de las prestaciones del **SPHU**.

Para la prestación del **SPHU**, el **CONTRATISTA** organizará diferentes equipos de trabajo, con diferentes características, equipamiento, y funciones asignadas. El **CONTRATISTA** deberá indicar en su **PTA** la organización adoptada de los equipos de trabajo y dotaciones de personal con que realizará las operaciones.

El **CONTRATISTA** dentro de los **NOVENTA (90)** días corridos contados a partir de la suscripción del **CONTRATO**, deberá presentar a la **DGLIM**, la localización propuesta para cada **CONTENEDOR**.

El **PTA** deberá detallar para cada **SERVICIO**:

3.1.1.- Prestaciones Básicas

- Organización de las prestaciones, equipamiento y composición del personal de los equipos de trabajo afectados, diagramando cada una de las rutas, e indicando las productividades y frecuencias proyectadas de las distintas prestaciones.
- Macro y microruteos: Recorrido de cada equipo de trabajo en todas las rutas y sectores, detallando puntos y horarios de iniciación y finalización de cada ruta y sector, acompañando un listado del equipamiento afectado con sus características e identificaciones y otro con la composición del personal, con su descripción de funciones y categorías.
- Ruteo de cada equipo de trabajo demostrando el camino desde la base de operaciones hasta el inicio de cada ruta según cada prestación y regreso, incluyendo el transporte a las

ETC, u otros destinos según corresponda, especificando tiempos de transporte y de descarga.

- Métodos y tecnologías aplicados.
- Programa de selección, contratación y entrenamiento del personal, indicando los simulacros de emergencias y los ensayos de prácticas operacionales que realice. Selección y formación del equipo de conducción y supervisión de las operaciones. Acciones proyectadas para la reducción de accidentes y el ausentismo del personal.
- Movilización del personal hasta inicio de ruta y sector.

3.1.2.- Prestaciones Complementarias

- Organización de las prestaciones, equipamiento y composición del personal de los equipos de trabajo afectados e indicar las productividades y frecuencias proyectadas de las distintas prestaciones.
- Sectorización y secuencia en que se cumplirán las prestaciones
- Recorrido de cada equipo de trabajo, acompañando un listado del equipamiento afectado con sus características e identificaciones y otro con la composición del personal, con su descripción de funciones y categorías.
- Ruteo de cada equipo de trabajo demostrando el camino desde la base de operaciones hasta el inicio de cada ruta según cada prestación y regreso.
- Métodos y tecnologías aplicados.
- Programa de selección, contratación y entrenamiento del personal, indicando los simulacros de emergencias y los ensayos de prácticas operacionales que realice. Selección y formación del equipo de conducción y supervisión de las operaciones. Acciones proyectadas para la reducción de accidentes y el ausentismo del personal.
- Movilización del personal hasta inicio de ruta o área.

El **PTA** deberá consignar la información e indicadores de actividad que a continuación se detallan:

- Indicadores de la generación de **RSU-FH** por día de la semana y por mes.
- Indicadores de la generación de **RVO** por día de la semana y por mes.
- Indicadores de la generación de **RVE** por día de la semana y por mes.
- Indicadores de la generación de **ROyD** por día de la semana y por mes.
- Indicadores de la eficiencia del empleo del equipamiento considerado.
- Indicadores de la asignación del personal, para cada una de las **PRESTACIONES BÁSICAS** por día de la semana y por mes.
- Indicadores de la asignación del personal, para cada una de las **PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS** por día de la semana y por mes.



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

El **PTA** asimismo indicará los manuales y procedimientos que se empleen para la realización de las diferentes actividades y su control operacional.

El **CONTRATISTA** tiene la responsabilidad exclusiva de la formulación del **PTA** y su aptitud para alcanzar el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** exigido en el **PLIEGO**, es responsable de evaluar y considerar en su preparación los hechos de carácter periódico, tales como lluvias, vientos, inundaciones, entre otros, que incidan en la prestación del **SERVICIO**.

Las modificaciones del **PTA** propuestas por el **CONTRATISTA**, no excluyen ni limitan la responsabilidad profesional y contractual del **CONTRATISTA** y su **REPRESENTANTE TÉCNICO** para alcanzar los resultados requeridos por el **PLIEGO**.

3.2.- Plan De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo

El **CONTRATISTA** deberá explicar en detalle el Plan de Mantenimiento propuesto, su funcionalidad, las inversiones y gastos previstos para cada año del **CONTRATO** y para cada clase de equipo propuesto de iguales características según el siguiente detalle que describe los componentes del Plan de Mantenimiento:

1. Plan de implementación de la organización de mantenimiento en el período previo a la iniciación de los **SERVICIOS**: reclutamiento y entrenamiento del personal, adquisición del equipamiento, seguimiento de la fabricación según corresponda y alistamiento previo para la iniciación de los **SERVICIOS**.
2. Organigrama del personal de mantenimiento incluyendo supervisión y operarios, detallando categorías, funciones a desempeñar y cantidades previstas para cada nivel de categoría y su distribución conforme a los turnos que van a desempeñar en cada una de los lugares que se definan como áreas de mantenimiento como soporte a la operación.
3. Organización del almacén de partes de repuestos para garantizar la disponibilidad de los equipos y su personal por turnos.
4. Organización del sector de compras y su personal para el abastecimiento de las partes e insumos y reparaciones de conjuntos de rotación a terceros.
5. Sistema de apoyo a los servicios mediante el auxilio mecánico durante la prestación y en los tiempos de traslado y sustitución o remolque del equipo en caso de no ser reparado en breve tiempo, evitando la permanencia de las unidades averiadas detenidas en la vía pública por un período superior a DOS (2) horas desde el pedido de auxilio.
6. Organización del Equipamiento de Talleres indicando para cada sector según las distintas tareas de mantenimiento, los equipamientos fijos, maquinarias y herramientas

previstas para el mismo, las herramientas comunes específicas dispuestas en almacén y las herramientas de mano asignadas al personal por categoría de operario.

7. Programa de limpieza e inspecciones diarias de las instalaciones, el mantenimiento preventivo y correctivo, las reparaciones internas y externas y el programa de control de elementos de seguridad.

El Plan de Mantenimiento debe asimismo indicar los manuales y procedimientos que se empleen para la realización de las diferentes actividades y su control operacional.

Quedará expresamente prohibido utilizar partes de equipos operativos para ser utilizados, aún en forma temporaria, en la reparación de otras unidades.

Las modificaciones del Plan de Mantenimiento propuestas por el **CONTRATISTA**, no excluyen ni limitan la responsabilidad profesional y contractual del **CONTRATISTA** y su Representante Técnico para alcanzar los resultados requeridos según el **CONTRATO**.

El Plan de Mantenimiento incluirá el/los cronograma/s pertinente/s y deberá cubrir las Inspecciones Diarias, el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Programa de Reparaciones Internas y Externas, Programas de lavado y desinfección, Programa de repintado periódico, Programa de control de elementos de Seguridad, Sistemas hidráulicos y Neumáticos, Plan de mantenimiento, limpieza, reparación, reemplazo y reposición de **CONTENEDORES** y de **CESTOS PAPELEROS** y plan de limpieza, inspección, reparación, conservación y mantenimiento de las infraestructura e instalaciones afectadas al **SPHU**.

Sin perjuicio de lo indicado en el **ANEXO** específico, el **CONTRATISTA** deberá tener un acopio de repuestos y/o mobiliario de cada uno de los tipos ofrecidos y/o afectados, de manera que permita que las sustituciones y/o reparaciones se efectúen dentro de los plazos indicados en el **PLIEGO** y nunca superará las CUARENTA Y OCHO (48) horas de notificado y/o detectado el hecho.

El **CONTRATISTA** contará con un servicio de evaluación permanente del estado del mobiliario, que contribuya a cumplir el Plan de Mantenimiento, que incluye la limpieza y desinfección, encontrándose definido en su Plan de Control de Calidad. Las tareas involucradas en este plan no podrán entorpecer el tránsito vehicular ni peatonal o actividad cuando el contenedor se encuentre en el interior de un generador; se deberá ocupar el mínimo espacio e instalar elementos de protección necesarios para operarios del generador, peatones y vehículos. No se permitirá el estacionamiento de vehículos afectados a estas tareas en aquellos lugares donde esté prohibido. Sólo se admitirá para los casos de trabajos de emergencia, y en este caso sólo a los equipos que sean indispensables para su ejecución.

La reparación de todos los daños, roturas o fallas, sean éstas por cualquier causa, que puedan producirse en los elementos de mobiliarios objeto del presente, será competencia exclusiva del **CONTRATISTA**.

Para el desarrollo del Plan de Mantenimiento se deben tener presente las condiciones generales y particulares exigidas para cada equipamiento y considerar que durante la vigencia del **CONTRATO**, la flota automotor, las máquinas, demás equipos y mobiliario deberán ser conservadas en perfectas condiciones de operatividad y con apariencia óptima, perfecta y completamente pintados, en base a niveles normales de mantenimiento, y además serán verificados por Inspección Técnica Vehicular o por quien oportunamente determine el **GCABA**, según correspondiere, con la periodicidad prevista en la legislación o por lo que oportunamente se determine para cada **SERVICIO** en particular. La **DGLIM** estará facultada para solicitar una revisión del estado de la flota, equipo, demás herramientas y mobiliario cuando lo estime pertinente y necesario. El **CONTRATISTA** deberá prever esta verificación garantizando la



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

normal prestación y continuidad de todos los servicios, sin perjudicar la calidad de la prestación y todo costo que se origine será asumido exclusivamente por el **CONTRATISTA**.

El **CONTRATISTA** desarrollará un sistema informático que permita cargar los datos pertinentes al Plan de Mantenimiento, en adelante **SIM**, incluyendo planillas detalladas de cada ítem o elemento funcional que correspondiere verificar para garantizar el óptimo funcionamiento integral del equipo, mobiliario público y/o instalación que se evalúa. El **SIM** deberá permitir la acumulación de la información de manera tal de contar con los datos históricos de cada unidad que permitan a la inspección comprobar las tareas cumplidas en el desarrollo del **CONTRATO**. Dentro del plazo previsto como periodo de implementación, el **CONTRATISTA** proveerá e instalará en el servidor de la **DGLIM** y en el **EURSPCABA** una réplica de este sistema desarrollado especialmente, es decir la **DGLIM** y el **EURSPCABA** contarán con acceso permanente al servidor del **CONTRATISTA** que les permita visualizar y verificar si se ha cumplido con el Plan de Mantenimiento ofrecido e incluido en su **PTA**.

El **CONTRATISTA** deberá ejecutar anualmente una Auditoría Integral Externa de la flota y máquinas donde se detallará el estado en que se encuentra respecto a cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el **PLIEGO**, como así también dejará constancia de la verificación del Plan de Mantenimiento contra la información vertida en los documentos emitidos por las entidades y/o profesionales intervinientes en cada control programado en los términos del **PLIEGO**. Por ello, el **CONTRATISTA** deberá presentar a aprobación de la **DGLIM** y con TREINTA (30) días de anticipación las tareas a desarrollar, metodología operativa, ensayos, personal y equipos a afectar para los controles y las planillas que utilizará para las tareas de Auditoría Integral para cada tipo de equipo, según correspondiere. Deberá además presentar, a aprobación de la **DGLIM**, los antecedentes del Auditor Externo para visualizar que el mismo cuenta con la capacidad, idoneidad y experiencia suficiente que acrediten el rigor técnico que aplicará en las tareas de Auditoría a desarrollar.

El Auditor Externo elaborará un informe que constituye el certificado de aptitud para el desarrollo del **SERVICIO**. El **CONTRATISTA** deberá prever esta auditoría garantizando la normal prestación y continuidad de todos los servicios, sin perjudicar la calidad de la prestación y todo costo que se origine será asumido exclusivamente por el **CONTRATISTA**. Cumplidos los DOCE (12) primeros meses de **CONTRATO**, y efectuada la primera Auditoría Integral, queda prohibida la afectación de unidades que no cuenten con los certificados de aptitud pertinentes emitidos por Auditor Externo. En el informe deberá dejarse constancia de las NO CONFORMIDADES que deben ser corregidas por el **CONTRATISTA** en los plazos que indicara la **DGLIM**.

La **DGLIM** se reserva el derecho de presenciar las tareas de Auditoría practicadas y presentar las observaciones o sugerencias que entienda pertinente para el estricto cumplimiento del **PLIEGO**,

Los resultados de estas Auditorías Integrales Externas deberán cargarse al **SIM**.

Toda la documentación que acredite el estricto cumplimiento de las exigencias del **PLIEGO** respecto al Plan de Mantenimiento estarán siempre a disposición de la **DGLIM**, y servirán de

elementos probatorios y resultará documentación de contraste para la verificación del **SIM**, por lo que la totalidad deberá estar cronológica y debidamente ordenada, con la fecha de verificación y firmada por el **PERSONAL JERARQUICO** responsable y Auditor Externo, en el caso pertinente.

Aspectos Ambientales

Se deberán contemplar las características relacionadas con los aspectos ambientales de los equipos seleccionados para asegurar el cumplimiento de la normativa establecida por el **GCABA**.

Equipos, Repuestos, Accesorios y Asistencia Técnica

En virtud de las exigencias a que serán sometidos los equipos y a la duración del **CONTRATO**, los **OFERENTES** deberán tener especialmente en cuenta, al formular sus **OFERTAS**, que los equipos a utilizar en el **SERVICIO** que se contrata, respondan a fabricantes y/o marcas de reconocido prestigio en el rubro, tanto de origen nacional como internacional, con antecedentes que aseguren el normal funcionamiento de las unidades, como así también el aprovisionamiento de repuestos y accesorios, y la asistencia técnica en tiempo y forma durante el lapso de **CONTRATO**. Los equipos deberán estar avalados por licencias y sus partes constituyentes deberán estar debidamente experimentadas, debiendo quedar claramente consignados todos los aspectos señalados en las **OFERTAS**.

El **CONTRATISTA** será responsable por los niveles de stock de insumos, principalmente combustibles, y repuestos para asegurar la continuidad del **SPHU** y el cumplimiento del **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** establecido en el presente **PLIEGO**.

Los equipos deberán estar avalados por licencias, y sus partes constituyentes deberán estar debidamente experimentadas, debiendo quedar claramente consignados todos los aspectos señalados en las **OFERTAS**.

3.3.- Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental

A fin de asegurar una correcta gestión, el **CONTRATISTA** deberá establecer sistemas de gestión de calidad y ambiente para controlar y mejorar en forma continua sus operaciones.

3.3.1.- Sistema de Gestión de Calidad

Para la gestión de calidad, el **CONTRATISTA** deberá;

- Implementar y certificar un Sistema de Gestión de Calidad siguiendo la normativa ISO 9001 dentro de los DIEZ (10) primeros meses de contratación contados a partir de la fecha de la efectiva prestación del **SPHU**.
- Requerir a los proveedores de los insumos y servicios que utilice la implementación de sistemas de calidad similares dentro de los VEINTICUATRO (24) primeros meses del **CONTRATO** contados a partir de la iniciación del **SPHU**.

3.3.2.- Sistema de Gestión Ambiental

El **CONTRATISTA** deberá Implementar y certificar un Sistema de Gestión Ambiental siguiendo la normativa ISO 14001, dentro de los VEINTICUATRO (24) primeros meses de contratación contados a partir de la fecha de la efectiva prestación del **SPHU**.

Para la gestión ambiental, el **CONTRATISTA** deberá;



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

- Cumplir todos los propósitos de la normativa vigente que tengan como objetivo controlar y mitigar los efectos al ambiente y a la salud pública generados por la recolección y el transporte de los residuos sólidos, en especial la Ley 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios; de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios, y la Ley 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, de la Ciudad de Buenos Aires y su decreto reglamentario Decreto N° 639.
- Cumplimentar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley N° 123 y modificatorias (Ley N° 452), para las bases y en sub-bases.
- Elaborar y aplicar un Plan de Gestión Ambiental del **SPHU**.

Se entenderá por **PGA** el conjunto de actividades técnicas y administrativas de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de gestión de **RSU** compatible con los Principios de Rectores de **PLIEGO**.

Mínimamente, el **PGA** deberá contener:

- Descripción de procesos, tecnologías, acciones, y otros, que se hayan considerado para reducir los impactos ambientales negativos cuando corresponda.
- Descripción de las medidas de control ambiental que serán adoptadas durante el Plazo Contractual para prevenir, mitigar o eliminar los daños a la salud humana o al ambiente durante la prestación del **SPHU**:
 - Programa de mitigación con las acciones tendientes a minimizar los impactos negativos en la operación del **SERVICIO**.
 - Programa de medidas compensatorias para los impactos sin posibilidades de mitigación.
 - Programa de prevención y control de riesgos, con las medidas ante los eventuales accidentes en los trabajos de operación.
 - Programa de contingencias, con las acciones para enfrentar los riesgos identificados en los puntos anteriores, indicando las medidas de contingencia en prevención de accidentes viales, derrames de líquidos producto de comprimidos y residuos sólidos, que aseguren la seguridad humana y ambiental, eventuales carencias de centros de transferencia o disposición de residuos, sin poner en riesgo la calidad de la prestación del **SERVICIO**;
 - Programa de seguimiento, evaluación y control, con los antecedentes necesarios para verificar la evolución de los impactos ambientales, revisar las acciones de mitigación y compensación propuestas y realizar auditorías para ajustar el comportamiento del Servicio a las condiciones ambientales deseadas, estableciendo parámetros para

monitorear (seguimiento) y evaluar con criterios e indicadores específicos la calidad ambiental del proceso de manipulación y transporte de los residuos sólidos, minimizando el impacto sobre los seres humanos y el ambiente.

- Registro y seguimiento del marco normativo (ambiental o de salud pública) relacionadas al **SPHU** en todas sus etapas y actividades.
- Plan de Gestión de **RSU** en situaciones de desastres naturales: se deberán establecer criterios, pautas y acciones básicas para desarrollar un manejo adecuado de los residuos sólidos en casos que el sistema de manejo de dichos residuos se vea afectado por un desastre natural o inclemencia climática.
- Especificación de las condiciones de las operaciones y gestión y los parámetros de monitoreo para cada etapa del **SPHU**.
- **PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL**

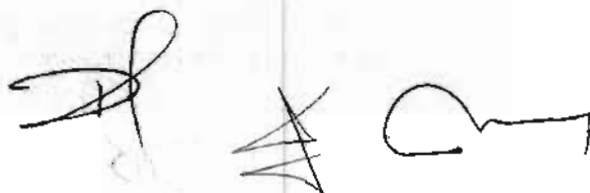
Será obligación del **CONTRATISTA** minimizar el impacto en el entorno mediante el diseño y organización del servicio más sustentable, con las mejores tecnologías disponibles y con una formación constante del personal, en las diversas variables del vector ambiental: aire, agua, energía y residuos.

El **OFERENTE** deberá proponer sistemas que permitan reducir, durante la ejecución del servicio contratado y de todos los trabajos relacionados con el mismo, la producción de contaminantes, minimizar la contaminación acústica y odorífera y reducir los consumos de agua y energía de maquinaria e instalaciones. Por lo tanto, el **OFERENTE** deberá:

- aportar la documentación que demuestre la idoneidad de los sistemas propuestos en relación a las variables y criterios ambientales.
- proponer la reducción de los impactos del servicio en el medio ambiente atendiendo al vector ambiental. Aire: emisión de gases, impacto acústico, contaminación odorífera. Agua: consumo y tipología de agua. Residuos: especialmente el consumo en las instalaciones (aunque hay otros).
- describir la formación y sensibilización ambiental de todo el personal a afectar al **SPHU**.
- contemplar que de manera anual se realizará un control de estas variables para comprobar que se encuentran dentro de los límites definidos, teniendo presente que el **CONTRATISTA**, de acuerdo con la legislación vigente, tendrá la responsabilidad ambiental del **CONTRATO**.

VARIABLES AMBIENTALES: Las variables ambientales que se deberán considerar en la **OFERTA**, como mínimo, serán las siguientes:

- Emisión de gases
- Impacto acústico
- Consumo y tipología de agua
- Contaminación odorífera



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

- Consumo en las instalaciones
- Comunicación e información ambiental

ACCIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD: las acciones a considerar serán, entre otras las que se citan a continuación.

Emisión de gases: La emisión de gases contaminantes y partículas de los vehículos ofertados deberán cumplir como mínimo con la Ley Nº 1356, Régimen de la preservación del recurso aire, el Decreto Nº 198/06, de reglamentación de la Ley 1.356 de preservación del aire.

En cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, se tendrán en cuenta la Ley Nº 24.295, la Ley Nº 25.438 y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como la Ley Nº 3871 de la Ciudad de Buenos Aires de adaptación y mitigación al cambio climático. Además, en caso de aparición de normativa respecto a las emisiones de CO2 de los camiones, se seguirá lo establecido en la normativa vigente.

Impacto acústico: Los vehículos deberán cumplir con la normativa vigente en materia de ruido y no producir ruidos o vibraciones que superen los límites permitidos por la Ley 1.540 (modificada por la Resolución Nro. 44/08 y por la Ley Nro. 3.013) y el Decreto Reglamentario 740, Resolución Nº 623/07, Resolución APRA Nº 206/08 y Resolución Nº 25/09 y por cualquier otra legislación aplicable. Los equipos y maquinaria deberán aplicar la mejor tecnología disponible para minimizar las emisiones de ruidos y vibraciones.

Adicionalmente, los vehículos, cajas recolectoras y los mecanismos de elevación de contenedores estarán adecuados para minimizar el ruido asociado al desarrollo de las diferentes operaciones y servicios de recolección de residuos y de barrido y limpieza de calles (mecanismos para la amortiguación de golpes en los camiones y los contenedores, instalación de paneles aislante de ruido en la maquinaria, un solo motor por cisterna, entre otros). Sin embargo, el personal deberá estar formado para la ejecución de buenas prácticas durante el servicio para minimizar el ruido.

Consumo y tipología de agua: se deberán disponer de sistemas economizadores de agua en la maquinaria utilizada para la limpieza viaria, para minimizar su consumo.

Será necesario disponer de sistemas economizadores de agua que introduzcan un ahorro de agua sin nebulización, en especial para las operaciones de riego a presión. Las **OFERTAS** deberán describir los sistemas de ahorro de agua más adecuados para la maquinaria y para las instalaciones.

Se deberá utilizar la mejor tecnología disponible para maximizar la presión de agua y minimizar el consumo en las operaciones de riego a presión.

El licitador deberá tener presente que en general todos los equipos de limpieza con agua utilizarán agua procedente de recursos alternativos y no apto para el consumo humano.

El **GCABA** podrá restringir la utilización del riego a presión cuando lo considere necesario y en especial en épocas de sequía. En este caso, el **CONTRATISTA** deberá mantener la calidad del **SERVICIO** mediante el refuerzo de otras operaciones de limpieza viaria, como el uso de barredoras.

Contaminación odorífera: El **CONTRATISTA** deberá garantizar que los olores asociados a las actividades realizadas en las instalaciones de recolección, barrido y limpieza de calles, especialmente en aquellas donde se llevara a cabo el trasvase de residuos y el lavado de vehículos y camiones, no constituyen una molestia para la población circundante.

Se deberá evitar la emisión de olores molestos garantizando el estado de limpieza de las instalaciones y de todos los vehículos que transportan algún tipo de residuo. En este sentido, también deberá ser consciente de la importancia de la limpieza exterior e interior de los **CONTENEDORES** y elementos de contención y de la limpieza de las ubicaciones, como se requiere en este **PET**.

Se deberá tener en cuenta lo que establecen las normativas correspondientes, así como dar cumplimiento a los criterios establecidos en el Anexo II de la Ley N° 1356, Régimen de la preservación del recurso aire.

Consumo en las instalaciones: se deberán garantizar la minimización del consumo en las instalaciones de recolección y limpieza, mediante la elaboración del listado de medidas preventivas que utilizará en caso de resultar adjudicatarias, en relación a los siguientes aspectos:

- Consumo de energía: Será necesario disponer de un listado de medidas y/o mecanismos de reducción a implementar en las instalaciones de recolección y limpieza para minimizar el consumo de energía en la iluminación, calefacción, etc.
- Uso de energías limpias: Se utilizarán, siempre que sea posible, fuentes de energía renovables en las instalaciones, para conseguir que un 10% de las fuentes sea de energías renovables, como placas de energía solar para la obtención de agua caliente sanitaria, etc.
- Consumo de agua: Será necesario disponer de medidas a implementar y/o mecanismos de reducción en las instalaciones de recolección y limpieza para minimizar el consumo de agua, como el uso de sistemas economizadores de agua en lavaderos, lavabos y duchas, uso de grifos monomando con temporizador, implantación de sistemas de control de fugas, recuperación de las aguas de lluvia u otros.
- Plan de gestión de residuos: Será necesario disponer de un plan de gestión de los residuos asociados a los vehículos de recolección, barrido y limpieza (aceites, neumáticos, etc.), así como los residuos generados en las dependencias administrativas y de gestión.
- Tipología y reducción de materiales: Los productos utilizados serán no agresivos con el medio ambiente y dispondrán de etiquetado ecológico o de la certificación de ser biodegradables y, además, se fomentará la reducción de los materiales utilizados en todos los servicios, incluyendo el material de oficina utilizado en las instalaciones. Habrá que fomentar el uso de materiales y productos reciclados y/o reciclables, como por ejemplo el papel o el material elegido para los contenedores. Habrá que potenciar el uso de productos con etiqueta ecológica (ropa, madera, etc.).

Formación y sensibilización ambiental: El **CONTRATISTA** realizará cursos de formación en materia de sensibilización ambiental a todo el personal que participe en la prestación de los





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

servicios contratados, que incluyan todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad del **CONTRATO** y el respecto al espacio público. En este sentido, el **OFERENTE** deberá prever y presentar en su **OFERTA** el plan de formación previsto para sus trabajadores, detallando los temas de formación, la programación, las horas dedicadas, con especial atención a la formación continua.

Requisitos concretos de servicio en materia de sostenibilidad: El **OFERENTE** deberá presentar en su **OFERTA** las mejores propuestas en materia de sostenibilidad. En este sentido, deberán presentar, en su caso, la siguiente documentación:

Declaración de cumplimiento para todos los vehículos y maquinaria de la normativa correspondiente, en función del tipo de vehículo, en relación a la emisión de gases contaminantes y partículas. Características de los vehículos y maquinaria propuestos respecto a este requerimiento (expresado en g / kWh).

Declaración de las emisiones de CO2 para todos los vehículos y maquinaria. Características de los vehículos y maquinaria propuestos respecto a este requerimiento (expresado en g / kWh).

Declaración de cumplimiento de los requerimientos de potencia acústica de los vehículos y maquinaria. Características acústicas de los vehículos y maquinaria propuestos. Medidas propuestas por la minoración del ruido durante la ejecución de los servicios.

Declaración de utilización de economizadores de agua, y en especial en los tratamientos de riego a presión que reduzcan el consumo sin nebulizar. Características de los sistemas economizadores de agua propuestos.

Medidas propuestas por la minoración de las emisiones de olor.

Plan de gestión de residuos producidos (vehículos, neumáticos, materiales, aceites, etc.).

Medidas para la minimización del consumo en las instalaciones (agua, energía, materiales, etc.).

Plan de utilización de energías renovables en las instalaciones.

Declaración de utilización de productos con certificación de biodegradables o con etiquetado ecológico. Características de los productos propuestos.

Medidas para la minimización de los consumos de materiales en las oficinas.

Declaración de utilización de productos con etiqueta o certificación ecológica (ropa, madera, etc.). Características, certificados o etiquetas de estos productos.

Plan de formación del personal en materia de sostenibilidad (contenidos, niveles de formación y programación de formación).

Plan de Responsabilidad Social Empresarial

CONTROL ANUAL DE LAS VARIABLES: El **CONTRATISTA**, con periodicidad anual y en base a su **OFERTA**, se someterá a un control para evaluar el cumplimiento de los criterios en materia ambiental, debiendo presentar la documentación justificativa de cumplimiento de todos los requerimientos ambientales:

- Certificado de cumplimiento con la normativa correspondiente para toda la maquinaria y vehículos. Será necesaria la aportación de documentación técnica en cuanto a la declaración del nivel de emisión real de gases contaminantes y partículas para cada tipo de vehículo que justifique el cumplimiento de la Normativa correspondiente en función del tipo de vehículo. Características de los vehículos y maquinaria propuestos respecto a este requerimiento CO, NOx, partículas (expresados en g/kWh).
- Certificado de cumplimiento con los valores de las emisiones de CO2 (expresados en g / kWh) por toda la maquinaria.
- Certificado de cumplimiento de la normativa y del marcado acústico de toda la maquinaria y vehículos. Las medidas habrá que realizarlas según los procedimientos definidos en la normativa aplicable y exigencias del **PET**.
- Medidas asociadas a la minimización de ruido producido durante el servicio y efectividad de las mismas.
- Resultados del plan de gestión de los residuos generados de las instalaciones y posibles propuestas de mejora.
- Certificado de las características de los productos utilizados en la prestación de los servicios.
- Resultados de la aplicación de las medidas para la minimización de materiales en las oficinas.
- Consumos de agua y energía a las instalaciones durante el año anterior por persona y por vehículo.
- Certificado de cumplimiento con los porcentajes de ahorro de agua, sobre todo para los vehículos de riego a presión. Las estimaciones del ahorro conseguido mediante el uso de estos sistemas, con la presentación de la documentación justificativa correspondiente. El **CONTRATISTA** realizará un seguimiento del consumo de agua del servicio, así como del tipo de agua consumida por tratamiento, que deberá presentarse de manera anual con la correspondiente documentación justificativa.
- Ahorros producidos por el uso de energías renovables en las instalaciones y posibles propuestas de mejora.
- Registro de formación del personal en materia de sostenibilidad y plan de formación anual del personal y del personal de nueva incorporación.

Los certificados deberán ser emitidos por un organismo homologado. La presentación de la documentación justificativa se realizará cada DOCE (12) meses, la primera contada a partir de la fecha de inicio de efectiva prestación. Los certificados no podrán tener más de TRES (3) meses de antigüedad.

El **GCABA** podrá modificar los parámetros ambientales en el caso de que aparezca nueva normativa al respecto. En este caso lo comunicará al **CONTRATISTA** de cada **ZONA** para que tengan constancia de las modificaciones y actúen en consecuencia.



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

REPERCUSIÓN SOBRE LA RETRIBUCIÓN: Las evaluaciones anuales de los parámetros de sostenibilidad repercutirán sobre la certificación mediante un parámetro K, que variará entre el 0% y el 1% en función de los resultados obtenidos en cada una de las partes del control ambiental, conforme fuera expresado en el **ANEXO I apartado 2.4** de este PET. Este índice tendrá validez durante las doce certificaciones mensuales posteriores a la presentación de la documentación acreditativa.

3.3.3.- Situación Inicial

Se deberá efectuar un Diagnóstico Ambiental de cada una de las bases y sub-bases. Junto con ello se deberá presentar un cronograma y detalle de las tareas a desarrollar en cada base y sub-bases operativas para la puesta en marcha del **SPHU**, para asegurar la gestión ambiental de las mismas.

3.3.4.- Requisitos Mínimos para la Operación y Gestión ambiental del Servicio

A continuación se enumeran los requisitos mínimos que deberán tenerse en cuenta e incorporarse en las especificaciones del **PGA**.

3.3.4.1.- Seguridad del Personal

Todo el personal que intervenga en cualquiera de las actividades que implican el contacto directo con los residuos debe contar con los elementos y medidas que protejan su seguridad y salubridad, de acuerdo con las Leyes N° 19.587 "Higiene y Seguridad en el Trabajo", Decreto N° 351/75 y la Ley N° 992 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las que en el futuro las modifiquen o reemplacen.

3.3.4.2.- Contenedores

La disposición inicial de los **RSU** en **CONTENEDORES** se debe realizar basada en el principio de asegurar las condiciones de protección ambiental y de la salud humana, así como el cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes y las buenas prácticas. En particular se deberá atender a la selección del tipo de envase a utilizar: sistema de almacenamiento, tipo de material, capacidad, condiciones sanitarias en sentido general y los medios de protección y seguridad, y a la selección de las áreas específicas para la disposición de **CONTENEDORES**, para brindar condiciones de higiene y seguridad, delimitación, señalización, y al mismo tiempo facilitar las operaciones de disposición por parte de los **GENERADORES**.

3.3.4.3.- Recolección y Transporte

Con el fin de evitar agravar o potenciar los problemas causados por el ruido en determinados nodos de la Ciudad, en la diagramación de los circuitos y recorridos, se deberá tener en cuenta y respetar las disposiciones del decreto reglamentario N° 740/GCABA/07 de la Ley N° 1.540, de Control de la Contaminación Acústica, en especial:

- las áreas de sensibilidad acústica especial determinadas, en concordancia con los códigos de zonificación establecidos por el Código de Planeamiento Urbano;
- el Mapa Estratégico de Ruido de la **CABA**, diseñado para evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada. Dicho mapa de ruido sirve para representar una situación acústica existente o pronosticada sobre la cartografía de la **CABA**, mediante un indicador de ruido apropiado.
- cada CIENTO OCHENTA (180) días corridos el **CONTRATISTA** deberá realizar los controles de ruidos y humos sobre la totalidad de las unidades que constituyen la flota automotor, a los efectos de verificar el cumplimiento de las exigencias del **PLIEGO**, debiendo notificar fehacientemente y con QUINCE (15) días de antelación el cronograma de ensayos de emisión gaseosa y de niveles sonoros, si la planificación incorporada como cronograma en el Plan de Mantenimiento fuera por algún motivo modificado. Los protocolos de ensayos a aplicar y equipos a utilizar, como así también los equipos afectados deberán contemplarse en el Plan de Mantenimiento. El primer control corresponderá a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados desde la fecha de afectación de cada unidad a la prestación. Los resultados obtenidos deberán ser presentados ante la **DGLIM** y **EURSPCABA**, debidamente firmados por profesional habilitado y por el Representante Técnico de la **CONTRATISTA**.

3.3.4.4.- Operaciones y Mantenimiento

Se deberá atender a los siguientes aspectos:

- Establecer programas de ahorro de energía en los procesos que involucren el manejo de residuos y planes para disminuir el consumo de combustibles.
- Establecer programas de ahorro de agua en los procesos
- Establecer pautas y planes de manejo de residuos especiales, que de acuerdo con el Artículo 16° del Dec. 639/GCABA/07, deben sujetarse a programas y planes de manejo específicos con el propósito de recolectarlos, acopiarlos y transportarlos de manera que se eviten riesgos para la salud y el ambiente.
- Establecer un plan de mantenimiento que asegure las condiciones de operación establecidas para la flota

3.4.- Emergencias

El **CONTRATISTA** deberá ejecutar tareas excepcionales, con todos los medios a su alcance, para superar situaciones extraordinarias que deriven de hechos fortuitos o fuerza mayor dentro del ejido de la **CABA**, tales como tumultos, siniestros y catástrofes en que su equipo normal sea utilizable.

La Autoridad de Aplicación, a través de la Inspección, labrará el informe correspondiente resultante del control de las tareas excepcionales que se hubieran efectuado y reconocerá los costos que correspondieran. Tal reconocimiento se limitará a los costos estrictos que acredite el **CONTRATISTA**, no incluirán beneficios y serán conformados por la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**.

La **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** declarará los sectores y las tareas excepcionales que deben ejecutarse para superar las condiciones de emergencia, la implementación de la metodología de trabajo a emplear, determinando personal y equipamiento necesario, lo que será notificado al **CONTRATISTA** por **ORDEN DE SERVICIO** pudiendo ser adelantado



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

verbalmente por radio, fax o correo electrónico. El **CONTRATISTA** se abstendrá de decidir sobre el tratamiento de emergencia de algún sector, y si así lo determinare correrá a su exclusivo costo y cargo y bajo su responsabilidad.

ANEXO VI CONTROL DE LOS SERVICIOS

4.- INTERFASES CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL GCABA

A los efectos de la supervisión, coordinación y control de las operaciones, la **DGLIM** administrará un Sistema Central de Información -**SCI**- que le permite integrar toda la información relevante relacionada con la prestación del **SPHU** y la ejecución del **CONTRATO**. Con este **SCI**, la Autoridad de Aplicación realizará por sí o a través de terceros las tareas necesarias para controlar la correcta y efectiva concreción de los **SERVICIOS**.

Todos los sistemas deberán resultar compatibles entre las **ZONAS** de acuerdo al criterio fijado por la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**.

Este **SCI** y la información almacenada en diferentes bases de datos residirán en centros de cómputos en sede de la **DGLIM** y el **EURSPCABA**, o en sitios que la **DGLIM** especialmente indique.

La **DGLIM** y el **CONTRATISTA** procurarán automatizar el intercambio de información y comunicaciones mediante el uso apropiado de tecnologías informáticas a efectos de reducir costos y aumentar la eficiencia y la calidad del **SPHU**.

El **CONTRATISTA** deberá mantener los vínculos y las interfaces con los sistemas que integran el **SCI** en condiciones operativas y confiables para soportar el intercambio de información y mantener las bases de datos con la información actualizada. El **CONTRATISTA** se hace responsable del mantenimiento de los vínculos y las interfaces, para lo cual deberá arbitrar los medios (equipamiento redundante, back-up, personal de soporte técnico) para asegurar el correcto funcionamiento ante eventuales fallas.

A efectos de la actualización de la información o el intercambio de datos, el **CONTRATISTA** contará con los permisos necesarios para poder actualizarla sin eliminar versiones anteriores. Oportunamente, la **DGLIM** proveerá las especificaciones de formatos de archivos y la frecuencia y estructura con la cual el **CONTRATISTA** actualizará las bases de datos.

El **CONTRATISTA** se hace cargo de la inversión inicial de instalación e implementación de los vínculos y del desarrollo e implementación de las interfaces para suministrar la información requerida por el **SCI**, como así también de todos los costos operativos derivados de sus abonos, mantenimiento y actualización a lo largo del **CONTRATO**.

4.1.- Sistema de Monitoreo de Equipos Móviles

La **DGLIM** administrará en sus propias oficinas un sistema de información con el cual visualiza en un contexto geográfico la ubicación de todos los equipos móviles afectados al **SERVICIO**, y puede realizar consultas a sus variables de estado, como así también a la trayectoria seguida con anterioridad, para controlar la efectiva prestación del **SERVICIO**.

Este sistema requiere información geográfica de contexto que debe suministrar y mantener actualizada el **CONTRATISTA** (definición de rutas de todas las **PRESTACIONES BÁSICAS** y **COMPLEMENTARIAS**, ubicación de bases, sub-bases, etc).



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Asimismo, el **CONTRATISTA** debe proveer información de la posición, velocidad y dirección de cada equipo móvil, registrada cada DIEZ (10) segundos, y transmitida al **SCI** cada TREINTA (30) segundos durante la efectiva prestación, en **ETC** u otros destinos, en garajes, bases y/o sub-bases.

El **CONTRATISTA** deberá mantener actualizada los datos de las tablas de equipos y de conductores. El formato de la totalidad de los datos alfanuméricos y geográficos será definido por la **DGLIM**, conforme a normas del Open GIS Consortium.

4.2.- Sistema Único de Reclamos del EURSPCABA

Dentro de sus atribuciones, el **EURSPCABA** administra un sistema de información con el cual controla la prestación de todos los servicios públicos.

Para los temas relacionados con el **SPHU**, se prevé que el sistema informe al Sistema de Gestión del **CONTRATISTA** para su acción y al sistema de control del **CONTRATO**, para el seguimiento de las prestaciones y la eventual aplicación de penalidades.

4.3.- Sistema de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido

Independientemente de los documentos físicos que se intercambien entre la **DGLIM** y el **CONTRATISTA**, este sistema llevará registro de dichos formularios, tendiendo a la automatización del intercambio de información a través de las interfaces entre los sistemas de información del **GCABA** y el **CONTRATISTA**.

4.4.- Sistema de Control del CONTRATO

La **DGLIM** administrará un Sistema para realizar las tareas vinculadas con el control del **CONTRATO**, en cuanto a la determinación de las observaciones para medir la calidad del **SERVICIO** y las certificaciones de las **PRESTACIONES BASICAS** y **COMPLEMENTARIAS**, y el cálculo de los **INDICES** correspondientes.

Este sistema interactúa con el Sistema de Gestión del **CONTRATISTA** para notificarlo de los resultados de las observaciones realizadas de acuerdo a lo que determine la **DGLIM**.

4.5.- Sistema asociado al PTA

Este Sistema Administra el **PTA** y será mantenido actualizado mediante versiones sucesivas informadas por los Sistemas de Gestión del **CONTRATISTA**. Este sistema lleva también el registro de **CONTENEDORES** y **CESTOS PAPELEROS** empleados en el **SERVICIO**, según correspondan al patrimonio del **CONTRATISTA** o del **GCABA**.

4.6.- Sistema de Pesadas y Generación de RSU

Este Sistema administra las descargas de **RSU** producidas por los equipos en todo lugar que la Autoridad de Aplicación disponga, según el tipo que se trate y en los términos del **PLIEGO**.

4.7.- Registro de Generadores Especiales

Este Sistema administra el Registro de **GENERADORES ESPECIALES** contemplados en el **SPHU** objeto de este **PLIEGO**. El Sistema de Gestión del **CONTRATISTA** actualizará la base de datos de los **GENERADORES ESPECIALES**, sus datos de contacto, frecuencias, y cantidad e identificación de los contenedores de cada tipo provistos.

4.8.- Sistema Informático de Mantenimiento –SIM-

Este Sistema administra los Planes de Mantenimiento de los equipos, del mobiliario urbano objeto de este **PLIEGO** e instalaciones del **CONTRATISTA**, y proveerá la información para las tareas de control del **CONTRATO** que corresponda efectuar. El **SIM** del **CONTRATISTA** actualizará la base de datos con las tareas previstas y realizadas.

4.9.- Informes de Gestión de los CONTRATISTAS

Este Sistema administra los Informes de Gestión provistos por el **CONTRATISTA**.

4.10.- Supervisión De Los Servicios

El **CONTRATISTA** deberá asegurar una efectiva y directa supervisión del **SPHU**, de forma de detectar en forma temprana cualquier tipo de intervención que se requiera para asegurar el **ÍNDICE DE PRESTACIÓN** establecido en el **PLIEGO**. El **GCABA**, por su parte, establecerá las inspecciones y controles que estime pertinentes por administración o en forma tercerizada.

La cantidad de supervisores será la necesaria para que por lo menos:

- Un supervisor del **SERVICIO DE RECOLECCIÓN** deberá poder verificar en su recorrido no menos del 80% de la ejecución de esta prestación por turno y controlar en forma directa no menos de dos veces al vehículo de ese recorrido del **SERVICIO**. El personal será autorizado a retirarse una vez que el supervisor haya verificado el cumplimiento de la ruta respectiva.
- Un supervisor de **BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES** deberá poder verificar en su recorrido no menos del 80% de la ejecución de esta prestación y controlar en forma directa no menos de dos veces por turno al personal que ejecuta la tarea en ese recorrido de **SERVICIO**. El personal será autorizado a retirarse una vez que el supervisor haya verificado el cumplimiento de la ruta respectiva.
- Un supervisor de **PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS** deberá poder verificar en su recorrido no menos del 80% de la ejecución de esta prestación y controlar en forma directa no menos de dos veces por turno al personal que ejecuta la tarea en cada **SERVICIO**. El personal será autorizado a retirarse una vez que el supervisor haya verificado el cumplimiento de la ruta respectiva.

Todo el personal de supervisión deberá contar con movilidad y comunicación adecuadas, con las bases, sub bases, unidades de operación y control de tareas de la inspección y de la **DGLIM**.

5.- Informes De Gestión

El **CONTRATISTA** deberá enviar por **NOTA DE PEDIDO** a la **DGLIM** un Informe Mensual de Gestión, resumiendo las actividades realizadas en el mes, detallado los incidentes suscitados y los factores que hayan afectado el **SERVICIO**. Se deberán proponer las acciones de corrección sobre cada **SERVICIO** atento los resultados de los **INDICES DE CALIDAD** y **DE IMAGEN**.



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Deberá incluir en el mismo todos los aspectos relacionados con los requerimientos contemplados en el **PLIEGO** e indicar especialmente el cumplimiento del **PTA**, del **SIM** y del **PRC**.

El Informe Mensual de Gestión se deberá presentar también en forma digital según las especificaciones que establezca la **DGLIM**.

Una firma manuscrita en tinta, que parece ser una abreviatura o un nombre estilizado.

ANEXO VII Prestaciones ante Avisos de Alerta Meteorológica

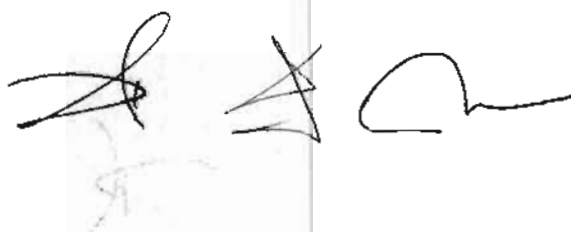
Frente a alertas meteorológicas, el **CONTRATISTA** deberá realizar tareas preventivas de Barrido, Limpieza y Recolección para minimizar los riesgos atribuibles a los fenómenos anticipados. Estas acciones deberán realizarse dentro de los TREINTA (30) minutos de haber sido emitido el aviso de alerta por la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** o por los medios masivos de comunicación. El **CONTRATISTA** atenderá prioritariamente las áreas inundables y/o más comprometidas correspondientes a su **ZONA** o aquellas que la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN** le comunique fehacientemente.

Cuando se produzcan fenómenos meteorológicos adversos como tormentas, nevadas, inundaciones, u otros, el **CONTRATISTA** llevará a cabo las actividades necesarias de limpieza a fin de restituir la normalidad de la circulación y de los servicios públicos en el menor tiempo posible, prestando especial atención a la limpieza de aceras, despeje de las bocas de sumideros, vías de tránsito prioritarias, vías de circulación del transporte público, acceso a hospitales y otros centros de atención sanitaria, accesos a edificios públicos y otras prioridades que podrá establecer la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**.

Para afrontar la tarea frente a eventos meteorológicos se presentará dentro de su **PT/PTA** las acciones previstas para poder actuar rápidamente, o bien de forma preventiva, bien para minimizar inconvenientes derivados de los eventos y cumplimentar con el **SPHU**. Dicho plan deberá indicar el personal y maquinaria a emplear y los métodos previstos.

El **CONTRATISTA** está obligado, ante una situación de emergencia, a aportar todos los medios técnicos y personal suficientes y más eficaces para solventar la emergencia y restituir la normalidad de los servicios públicos y del tránsito peatonal y de vehículos.

Nota: Los costos asociados a estas prestaciones estarán incluidos en los precios de los **SERVICIOS BÁSICOS**.



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

ANEXO VIII Plan de Relaciones con la Comunidad

El Plan de Relaciones con la Comunidad tendrá CUATRO (4) ejes de trabajo:

- 1.- Área de Comunicación, Publicidad y Educación
- 2.- Área de Gestión de Reclamos, Solicitudes y Consultas
- 3.- Observatorio de Higiene Urbana
- 4.- Programa de Acción Social

La implementación del **PRC** está destinada a:

- concientizar a los vecinos respecto a la necesidad de la minimización de **RSU**, de la separación en origen de los **RSU**.
- desarrollar distintas acciones que garanticen el conocimiento de las normas vinculadas al servicio de higiene urbana vigentes, por parte de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.
- difundir por distintos medios, formas y formatos de comunicación las características comunes y particulares del **SPHU**.
- garantizar distintos espacios de participación, a través de las **COMUNAS**, valorando la opinión de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires mediante la puesta en marcha del Observatorio de Higiene Urbana
- implementar un único sistema de atención, seguimiento y devolución de los reclamos que realicen por distintos medios y formatos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.
- realizar acciones educativas y de concientización con diferentes organizaciones sociales o actores individuales, acerca del conocimiento y cumplimiento de la normativa vigente y acciones o estrategias que posibiliten mejoras que impacten en los **SERVICIOS** contratados y/o la higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires.

6.- Área de Comunicación, Publicidad y Educación.

El **GCABA** supervisará y determinará los lineamientos para el diseño del Plan de Comunicaciones, Publicidad y Educación. Cada **CONTRATISTA** presentará un Plan Anual a la

DGLIM dentro de los **SESENTA (60)** días anteriores a su aplicación. El Plan Anual se deberá poner en marcha **TREINTA (30)** días antes de la fecha de iniciación de las prestaciones, el que deberá contar con la aprobación previa del **GCABA**.

El **GCABA** verificará la programación mensual en días y horarios, debiendo el **CONTRATISTA** merituar las pautas establecidas, responsabilizándose de la elaboración, ejecución e implementación del mismo, quedando bajo exclusivo costo y cargo del **CONTRATISTA**.

El Plan Anual deberá contemplar los elementos y todos los aspectos que surjan del **OHUCABA**, pudiendo el **GCABA**, previo a su aprobación, consultar a las **ONG's** y **Cooperativas** interesadas para que formulen sus observaciones y aportes al Plan Anual.

El **GCABA** auditará el cumplimiento del Plan Anual, su elaboración, ejecución e implementación. A través del **OHUCABA** se evaluará el resultado del mismo en la población pudiendo el **GCABA** disponer las modificaciones necesarias para un mejor servicio.

Para lograr una fluida comunicación entre el **GCABA**, el **CONTRATISTA** y los usuarios, en la formulación del Plan de Comunicación, Publicidad y Educación deberá indicarse claramente los objetivos de la campaña y los medios a utilizarse en su implementación. En particular, dicho Plan deberá contemplar la realización y el cumplimiento de los siguientes ejes rectores, entre otros:

- Minimización de **RSU**
- Revalorización de los **RSU**
- Recolección de **RSU-FS** que realicen las **Cooperativas de RECUPERADORES URBANOS**
- Difusión del **SPHU**. Divulgación de horarios, frecuencias y modalidades de cada servicio
- Difusión de la normativa vigente. Disposición transitoria de los **RSU**, horarios establecidos para el lavado y barrido de veredas, manutención del estado de higiene de la vía pública y de terrenos baldíos, distancia del cordón en el estacionamiento de automóviles y otras normas que se considerasen sustantivas.
- Centro de atención al usuario. Recepción y gestión de reclamos, información acerca de las modalidades para su expresión, difusión de consejos para el mejoramiento de la higiene urbana.
- Disminución de generación de **RSU**
- Difusión de los Principios Rectores del **PLIEGO**.
- Funcionamiento del **OHUCABA**.

En particular y sin que sea excluyente, los **CONTRATISTAS** deberán incluir en el diseño del Plan de Comunicación, Publicidad y Educación, Planes de Comunicación Directa orientados a escuelas primarias y secundarias de la **CABA** (cuya aplicación deberá operar en coordinación permanente con el Ministerio de Educación del **GCABA**) y a **ONG'S**, en coordinación con las **COMUNAS** y el conjunto de la sociedad civil.

El Plan de Comunicación, Publicidad y Educación Anual de cada **CONTRATISTA** deberá contar con un presupuesto anual conformado por el **TRES POR CIENTO (3%)** para el primer año sobre el monto total anual que surja de la **OFERTA ADJUDICADA**, y para los años siguientes el **TRES POR CIENTO (3%)** de la facturación total del año correspondiente al período anual inmediato anterior. En todos los casos, dichos fondos se aplicarán en un **OCHENTA POR CIENTO (80 %)** a solventar publicidad a través de medios de comunicación masiva, y un **VEINTE POR CIENTO (20 %)** a programas de comunicación directa.

Considerando que la problemática de la higiene urbana comprende a todo el territorio de la ciudad, es que el **GCABA** asignará a cada **CONTRATISTA** ejes rectores específicos del Plan



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

de Comunicación, Publicidad y Educación para su difusión en medios de comunicación masivos.

El **CONTRATISTA** deberá mantener una fluida relación con los medios de Comunicación Social, previendo en su estructura gerencial un área o departamento específico aplicado a asuntos de Comunicación, cuya función principal será la difusión del Plan de Comunicación, Publicidad y Educación, revisión de todos los reclamos que se difunden en los medios y el envío de un informe quincenal de gestión firmado por el Representante Técnico y el Responsable de Calidad de Servicios y de Aseguramiento de la Calidad, a la **DGLIM** y al **OHUCABA**.

7.- Área de Centro de Gestión de Reclamos, Solicitudes y Consultas

Cada **CONTRATISTA** en cada **ZONA** deberá disponer de su propio call center conectado on line al 147 o sistema que lo reemplace del **GCABA**. Así, a través de esta línea única 147, disponible cualquier día de la semana, los vecinos podrán realizar consultas, quejas o reclamos de temas relacionados con el **SPHU**, independientemente de la **ZONA** y el **CONTRATISTA** encargado.

En función de la incidencia/reclamo recibido y de la **ZONA** en cuestión en la que tenga lugar, el 147 o sistema que lo reemplace informará automáticamente al **MAYEP** y derivará la incidencia al **call center** del **CONTRATISTA** encargado de la **ZONA** en cuestión. Los distintos call center de los **CONTRATISTAS** sólo tendrán contacto con los ciudadanos en el caso que fuera preciso para coordinar condiciones de prestación (horarios, etc.).

La incidencia se deberá resolver en el periodo de máximo CUARENTA Y OCHO HORAS (48hs) y el **CONTRATISTA** deberá emitir un informe de resolución (identificación de la incidencia, cómo se ha resuelto e imágenes si fuera preciso) al **MAYEP** y al 147 o sistema que lo reemplace, según el protocolo de transmisión y resolución de incidencias establecido. En caso de que en el periodo establecido no se haya resuelto la incidencia o que no haya sido resuelta según los criterios del **SPHU** se procederá en los términos del Artículo 60º del **PCP**.

8.- Observatorio de Higiene Urbana de la CABA

El **OHUCABA** será un organismo de asesoramiento y consulta para el **MAYEP** y de información para la ciudadanía en general. El **OHUCABA** será una institución autónoma e independiente, la cual se creará, conformará y entrará en funcionamiento una vez que se dicte el respectivo acto administrativo. Estará conformada de manera interdisciplinaria, con la misión de generar espacios de construcción y relevamiento de información, y de incidencia, diseño, análisis y evaluación de políticas ambientales vinculadas a la gestión de **RSU**, de manera continua y oportuna que permitan la definición de indicadores, políticas, intervenciones y procesos dirigidos a mejorar las condiciones ambientales de la **CABA**.

Atento la responsabilidad concurrente en el control del **SPHU**, el **OHUCABA** estará conducido por funcionarios de las **COMUNAS**. El **OHUCABA** estará conformado por vecinos, representantes de **ONG's**, cooperativas, asociaciones intermedias, universidades y funcionarios del **MAYEP**. A tales efectos, las **COMUNAS** desarrollarán mecanismos para la registración de los participantes.

El **OHUCABA** se registrará por los principios establecidos por el **GCABA** en el **PCP**.

Son características y atributos generales del **OHUCABA**:

- espacio multidisciplinario, sustentable y dinámico que permitirá la definición de indicadores, diseño de ejes de gestión, intervenciones y procesos dirigidos a mejorar las condiciones ambientales y del espacio público.
- espacio para fomentar la participación de la sociedad civil y el sector privado, como canal alternativo y eficaz para favorecer un flujo activo de información y asimismo para la expresión de demandas y visiones por parte de los diferentes actores intervinientes.
- espacio que contribuirá en la orientación para la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes y permitirá evaluar las intervenciones que se desarrollen en el tema.
- espacio que mantendrá y fomentará la firma de acuerdos y convenios con diversas instituciones (públicas, estatales, privadas, universidades, OSC, etc.) para acceder a la información y datos necesarios para su funcionamiento.

Así, los objetivos del **OHUCABA** serán:

- crear un espacio de confluencia de los diversos actores involucrados en la temática ambiental y del espacio público;
- contribuir en el diseño e implementación de políticas eficaces de ambiente y/o espacio público;
- sistematizar, estandarizar, reunir y difundir la información en la materia;
- realizar diagnósticos locales e intercambiar experiencias exitosas a nivel internacional;
- buscar y promover la accesibilidad de la información en la materia para toda la comunidad, de manera gratuita, transparente y pública;

Para lograr los objetivos, las **RESPONSABILIDADES PRIMARIAS** del **OHUCABA** serán:

- observar, analizar y proveer de información sistemática y confiable que pueda contribuir en el diseño de políticas públicas de gestión de **RSU** y de espacio público, colaborando de igual forma con la ejecución/implementación y evaluación de dichas políticas y aquellas que guarden relación con ese fin.
- realizar estudios sistemáticos, transversales e integrales tendientes a establecer variables descriptivas, causas y factores de riesgo asociados, plantear hipótesis explicativas, tendencias y estadísticas que permitan definir el problema de la gestión de **RSU** y del espacio público en el ámbito de la **CABA**.
- identificar fuentes de información sistemática y confiable contemplando que estén relacionadas a causas, consecuencias, efectores responsables, distribución territorial y toda otra información que permita definir los problemas de gestión de **RSU** y de espacio público en el ámbito de la **CABA**.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

- promover y analizar estudios cuantitativos y/o cualitativos que estén asociados y contribuya con la temática de gestión de **RSU** y del espacio público en el ámbito de la **CABA**.
- promover al intercambio interinstitucional con las áreas gubernamentales y de la sociedad civil que constituyan fuentes de información.
- evaluar el impacto de los programas, proyectos y acciones ya existentes o a desarrollarse y diseñar propuestas superadoras.
- diseñar y mantener actualizada una base de datos informática, a partir de la definición de indicadores adecuados. Dicha base se implementa sobre una plataforma tecnológica que facilite la carga y acceso a los datos y el procesamiento, análisis y gestión de la información. Como así también la generación de un Mapa Ambiental de la **CABA**.
- asistir y asesorar a los responsables del diseño de las políticas públicas de gestión de **RSU**, de espacio público, de intervención ambiental y de política sustentable en la elaboración de las mismas cuando le sea requerido.
- confeccionar y publicar periódicamente boletines e informes estadísticos y de carácter analítico, destinados a la divulgación de los resultados de las tareas de análisis y compilación de datos llevadas a cabo por el Observatorio.
- Proponer, diseñar y participar en la implementación de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las **VILLAS DE EMERGENCIAS**, organizando y capacitando a los lugareños, principalmente a través de las **ONG's** que participan en el **OHUCABA**, para cumplir con las tareas contempladas en el **PET**.
- proponer nuevos sistemas de minimización, reciclaje/reutilización y revalorización de los residuos.
- lograr la accesibilidad ciudadana y visibilizarían de la información ambiental a partir de la puesta en marcha de un Sitio Web específico.
- realizar a través de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires u otras universidades que acrediten experiencia e independencia, la realización de una encuesta de satisfacción del **SPHU** a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta encuesta deberá realizarse con una frecuencia semestral. El objetivo principal será evaluar el grado de satisfacción y de conocimiento del **SPHU** que presta la empresa en la **ZONA** que le corresponde y definir indicadores o ajustar los existentes.
- dictar su reglamento interno de organización y funcionamiento.
- Coordinar reuniones mensuales con miembros electos de las Comunas, **CONTRATISTAS**, Autoridad de Aplicación, Ente de Control y EURSPCABA.

Para lograr el funcionamiento del **OHUCABA**, cada **CONTRATISTA** deberá contar con un presupuesto anual conformado por el UNO POR MIL (1‰) para el primer año sobre el monto total anual que surja de la **OFERTA ADJUDICADA**, y para los años siguientes el UNO POR MIL (1‰) de la facturación total del año correspondiente al período anual inmediato anterior. A tales efectos, el **MAYEP** generará una CUENTA ESPECIAL en el

Banco de la Ciudad de Buenos Aires para que cada **CONTRATISTA** deposite en DOCE (12) cuotas iguales y mensuales consecutivas, el monto anual correspondiente.

22.- Programa de Acción Social

- La Autoridad de Aplicación promoverá y autorizará programas de acción social con el objetivo primordial de sostener la higiene e inducir a las buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos en las Villas de Emergencia.
- En cada Villa de Emergencia se autorizará para la gestión de estos programas a una Organización sin fines de Lucro. Los **CONTRATISTAS** deberán participar del programa que se apruebe para cada asentamiento de este tipo incluido en la Zona que le correspondiere, colaborando activamente con la correspondiente Organización sin fines de Lucro a cargo del programa.
- El mentado programa de acciones coordinadas entre el **CONTRATISTA** y la Organización que autorizará la Autoridad de Aplicación, deberá presentarse conjuntamente con el Plan de Trabajo Ajustado (PTA) en los plazos exigidos en el presente pliego.
- La Autoridad de Aplicación verificará que no se den superposiciones de tareas con grupos de similares objetivos y que hoy están a cargo de otras áreas del Gobierno de la Ciudad.



162



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

ANEXO IX IDENTIFICACIÓN E IMAGEN

El **CONTRATISTA** deberá considerar y respetar la normativa que oportunamente al respecto emitirá la **AUTORIDAD DE APLICACIÓN**. La misma contemplará un criterio general de homogeneización de la comunicación hacia el vecino transmitida por medio de los uniformes del personal, la infraestructura y el equipamiento de cada **CONTRATISTA** de manera tal que todo el **SPHU** prestado en el territorio de la **CABA** sea exclusivo para ésta jurisdicción.

Los detalles de imagen y contenidos abarcarán la totalidad del equipamiento involucrado en todas los **SERVICIOS**, parque automotor, **CONTENEDORES**, **CESTOS PAPELEROS** y otros menores así como la vestimenta de todo el personal operativo y en contacto con el vecino.

Identificación e Imagen comprende diseño de gráfica, colores y contenidos, ubicación y tamaño de leyendas, referidos al **GCABA**, el **CONTRATISTA**, el **SERVICIO** y específicos de las diferentes unidades del equipamiento como número de interno, tara, carga máxima, etc.

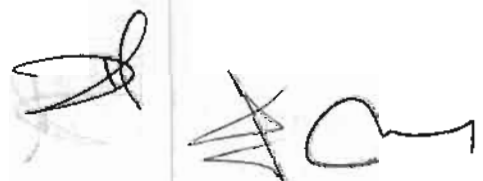
Los costos de implementación, ejecución y actualizaciones anuales de todas las tareas relacionadas con este tema serán a cargo del **CONTRATISTA**.

ANEXO X DOCUMENTACION INFORMATIVA

La documentación y demás datos que se incorporan en este **ANEXO** son a los fines meramente orientativos e informativos.

- Planos informativos con: Espacios Verdes, Área Patrimonio Histórico, y de Áreas Peatonales.
- Planillas con los tonelajes por cada una de las zonas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Listado de Personal Operativo de las actuales contratista
- Listado de **GRANDES GENERADORES** incluidos en el servicio actual.

Nota: Está a disposición de todos los interesados, en la **DGLIM**, los **PLANES DE TRABAJO** del **SPHU** de las actuales **CONTRATISTAS**





GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

ANEXO XI

FORMULARIOS

Una firma manuscrita en tinta, que parece ser una combinación de letras estilizadas y un símbolo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

2013. Año del 50 aniversario de la vuelta a la normalidad.

SERVICIO DE HIGIENE URBANA
ESTUDIO DE CAMPO

EMPRESA
ZONA

[illegible]

SERVICIO DE HIGIENE URBANA EQUIPAMIENTO - SERVICIO - RESUMEN GENERAL

(*) Contados a partir de la fecha de suscripción del Contrato



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

SERVICIO DE HIGIENE URBANA
INFRAESTRUCTURA

EMPRESA
ZONA

[illegible]

(*) A completar en el PTA

EMPRESA
ZONA

SERVICIO DE HIGIENE URBANA
PERSONAL - NÓMINA TOTAL - PLAN de PUESTA en MARCHA

	Servicio o Área de Trabajo	Categoría	Puesto de trabajo	Descripción de tareas	Estudios	Experiencia	Dotación en Estado de Emergencia	Costo Total Anual (*)
Operarios								
Subtotal								
Supervisores								
Administradores								
Subtotal								
Técnicos								
Subtotal								
Mandos Medios								
Subtotal								
Gerentes								
Subtotal								
Total								

(*) A completar en el PTA



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2013 Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

SERVICIO DE HIGIENE URBANA
RESUMEN GENERAL - PLAN DE TRABAJO - POR CADA SERVICIO Y MODALIDAD

EMPRESA
ZONA

PRESTACIONES BÁSICAS															
Servicio	Variante	Equipamiento			Personal			Equipo de Trabajo			Equipos /Turno			Turnos /día	Diagrama de Ruta N°
		Denominación	Cantidad	Prestación	Categoría	Puesto de trabajo	Dotación	Frecuencia diaria	Frecuencia semanal	Quadras/ vez	Productividad cs/equipo	TM	TT		
Barrido y Calles	A ₁														
	A ₂														
	Subtotal														
	AAI														
	Subtotal														
* Recolección de RSU FH	A ₁														
	A ₂														
	Villas de emergencia														
	Subtotal														
Recolección y Transporte de RVO															
Recolección y Transporte de RVE															
Recolección y Transporte de ROVD															
Total															

*Nota: deberá expresar también la productividad en contenedores/equipos

EMPRESA
ZONASERVICIO DE HIGIENE URBANA
RESUMEN GENERAL - PLAN DE TRABAJO - POR CADA SERVICIO Y MODALIDAD

Servicio	Equipamiento			Personal			Equipo de Trabajo				Equipos /Turno			Turnos /dia	Diagrama de Ruta N°
	Denominación	Cantidad	Prestación	Categoría	Puesto de trabajo	Dotación	Frecuencia diaria	Frecuencia semanal	Equipo N°	Productividad cs/equipo	TM	TT	TN		
Provisión, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros															
Provisión, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cortadores															
Despeque de Pegatinas y Retiro de Pasacalles															
Servicios Especiales															
Servicio de Recol y de Bdo y Lim de Calles															
Retiro de Animales muertos de VºPº															
Limpieza de Comunas															
Total servicios															

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

[illegible]

Equipo montado

[illegible]

- (1) En particular para equipos Comparadores de carga tracción
- (2) En particular para equipos Comparadores automatizados
- (3) En particular para equipos Lintacomparadores
- (4) En particular para descripción de equipos Motores y Perforaciones
- (5) En particular para descripción de equipos para el lavado de Ventanas y Carajados
- (6) En particular para descripción de equipos para el lavado de Ventanas y Carajados

[Handwritten signature]



COMUNAS ZONA 1

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA LICITACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CONCESIÓN DEL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA

CABA ZONA 1	LIMITES DE ZONA 1	PLANO Nº Z1-01
----------------	-------------------	-------------------



162

[Handwritten signature]



COMUNAS ZONA 6



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PUBLICO DE HIGIENE URBANA LICITACION
NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DEL
DEL SERVICIO PUBLICO DE HIGIENE URBANA

CABA
ZONA 6

LIMITES DE ZONA 6

PLANO Nº
Z6-01



REFERENCIAS

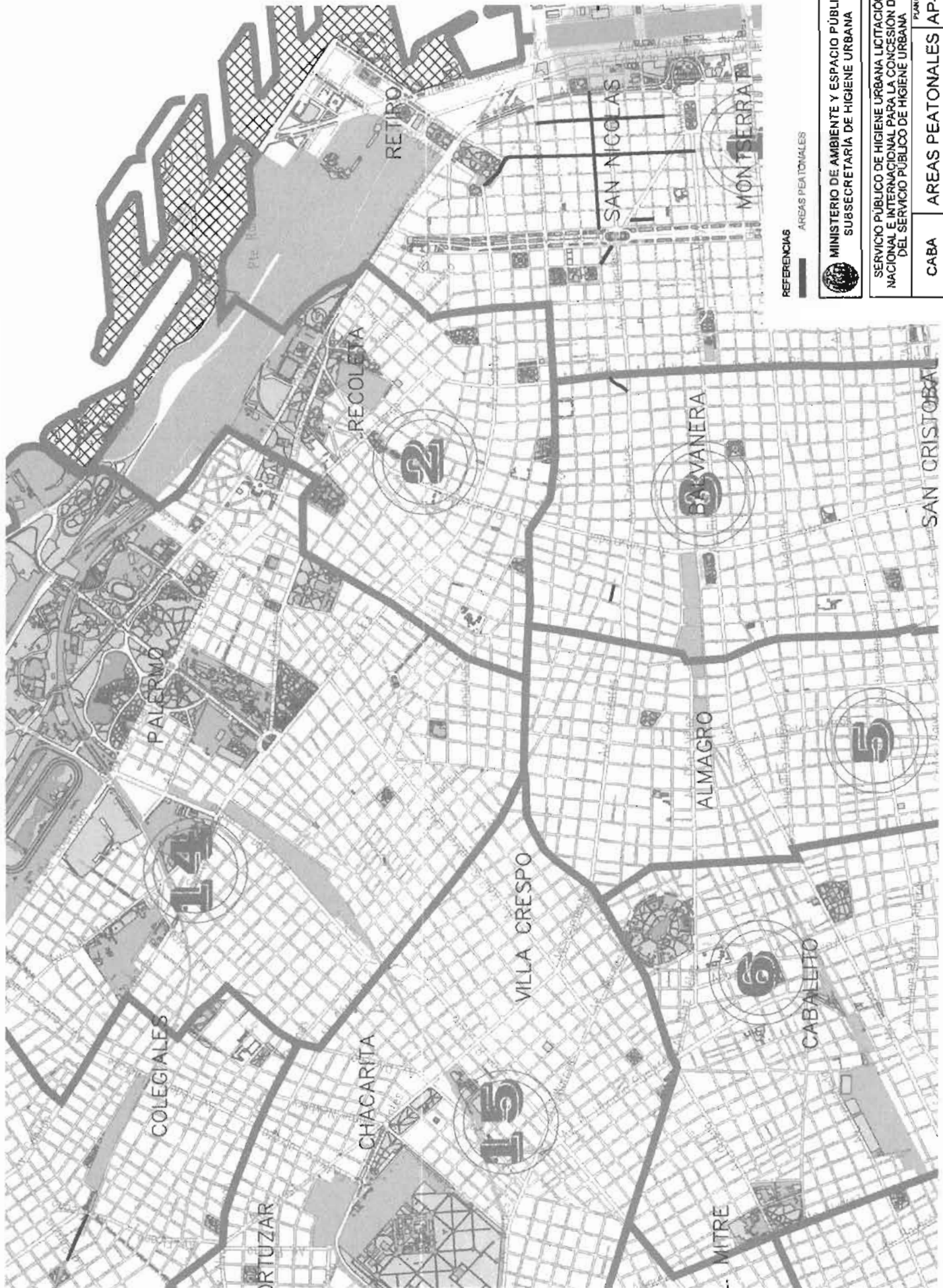
ÁREAS PEATONALES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA LICITACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CONCESIÓN DEL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA

CABA ÁREAS PEATONALES AP-01

[Handwritten signatures and initials]



REFERENCIAS

ÁREAS PEATONALES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CONCESIÓN DEL DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA

PLAN Nº: CABA ÁREAS PEATONALES AP-01

[Handwritten signature]





MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA LICITACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CONCESIÓN DEL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA

CABA ZONA 3	LIMITES DE ZONA 3	PLANO Nº 23-01
----------------	-------------------	-------------------

[Handwritten signature]



LÍMITES DE ZONA 4

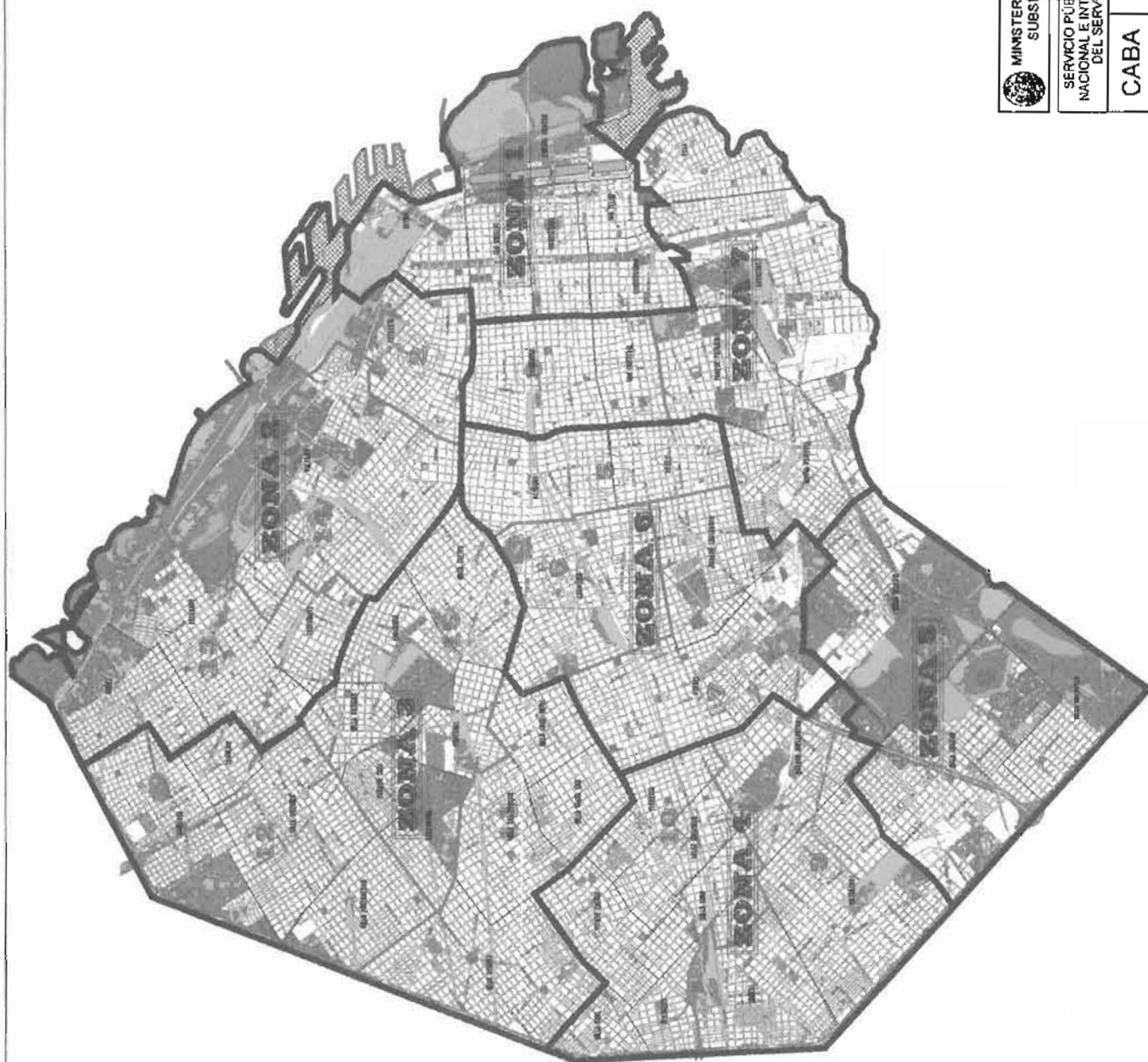


MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA LICITACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CONCESIÓN DEL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA

CABA
ZONA 4

LÍMITES DE ZONA 4 Z4-01



MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA LICITACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA CONCESIÓN DEL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA

CABA	ZONIFICACIÓN	00
------	--------------	----